สรุปคำพิพากษา

คดีแรงงาน

ปี 2567

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา
กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



สรุปคำพิพากษาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองนิติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปคำพิพากษาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑	มีนาคม ๒๕๖๙
จำนวน	เล่ม
หน่วยงาน	กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์	๐ ๒๖๖๐ ๒๐๙๒
โทรสาร	๐ ๒๖๖๐ ๒๐๘๕
Website	www.Labour.go.th
เลขหนังสือ	ที่ กสร. /๒๕๖๗
พิมพ์ที่	
โทรศัพท์	

“...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๙๒ แฟกซ์ ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๘๕
www.labour.go.th

คำนำ

คำพิพากษาเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายที่ทรงคุณค่า และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานทางด้านแรงงาน เพราะคำพิพากษาหลายฉบับได้ตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ชัดเจนและได้วางแบบอย่างแนวทางการเรียบเรียงถ้อยคำให้เกิดความกระจ่างชัดแจ้งและสละสลวย การศึกษาคำพิพากษาจึงเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่ประหยัดเวลา สะดวก และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง ถูกต้องและแม่นยำ

หนังสือสรุปคำพิพากษาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เล่มนี้ได้รวบรวมคำพิพากษาที่ศาลแรงงานได้ส่งสำเนามายังกระทรวงแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคสอง ในส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในการบริหารราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงได้นำคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นเพิ่มเข้าไปด้วย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงานยิ่งขึ้น อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานลง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีนาคม ๒๕๖๙

สารบัญบอกชื่อเรื่องย่อ

สารบัญเรื่องย่อ

ลำดับ	รายการ	หน้า
๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง การที่ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงาน ฟ มีหนังสือถึงสมาพันธ์ อ แห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้าง ท แห่งประเทศไทย ตามมติสหภาพแรงงาน ฟ เป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน ฟ ที่เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิกระทำได้ ฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านแสดงตนเป็นปรปักษ์กับผู้ร้องหมิ่นประมาทผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย	๑
๒	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๓/๒๕๖๗ เรื่อง สัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยมิใช่สัญญาจ้างตามฤดูกาล แต่โจทก์ทำงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วันแต่ไม่ครบ ๑ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน	๔
๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๕ - ๒๕๖/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างไม่จัดเวลาพักระหว่างการทำงานให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในส่วนที่ไม่ได้พักให้แก่ลูกจ้าง	๙
๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๕/๒๕๖๗ เรื่อง การประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ แต่มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการสองปีติดต่อกัน จึงไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้	๑๓
๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๒/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย จึงต้องถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่เลิกจ้างไม่ใช่ผิดนัดนับแต่วันฟ้อง สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าทันทีที่เลิกจ้างในวันดังกล่าว เมื่อนายจ้างไม่จ่ายถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันเลิกจ้างไม่ใช่ผิดนัดนับแต่วันฟ้องตามที่จำเลยอุทธรณ์เช่นเดียวกัน	๑๕

ลำดับ	รายการ	หน้า
๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการทำงานที่ชอบด้วยกฎหมาย	๑๗
๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๖๗ เรื่อง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาส่งไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ	๒๐
๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เมื่อเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง	๒๓
๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง สัญญาที่บ่งบอกถึงลักษณะข้อตกลงที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน และตกลงจ่ายค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ได้ว่าจ้างกัน มิใช่ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน แต่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างทำของ เพราะไม่ได้มีความผูกพันที่มีอำนาจบังคับบัญชาต่อกัน	๒๔
๑๐	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓๙/๒๕๖๗ เรื่อง เหตุในการเลิกจ้างเป็นนโยบายของนายจ้างที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนขององค์กรลงเท่านั้น นายจ้างต้องการประโยชน์จากการประกอบกิจการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างทั้ง ๆ ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยดีมาโดยตลอด กรณีจึงเป็นการเลิกจ้างที่ยังไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๒๖
๑๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕๕/๒๕๖๗ เรื่อง ข้อตกลงห้ามลูกจ้างทำงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้าง หรือกระทำการอันหนึ่งอันใดในลักษณะที่แข่งขันกับธุรกิจของนายจ้าง ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ถือเป็นข้อตกลงจำกัดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างให้ต้องรับภาระมากเกินไป ทั้งเป็นการได้เปรียบจำเลยเกินสมควร ศาลมีอำนาจสั่งให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแต่กรณี	๒๘

ลำดับ	รายการ	หน้า
๑๒	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๐/๒๕๖๗ เรื่อง ผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์ไปยังนายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง นายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงจึงเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าว การที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจึงเป็นผลมาจากความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการจึงต้องร่วมกับนายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงรับผิดในค่าชดเชยต่อลูกจ้าง	๓๐
๑๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ให้โจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหา ตามหลักเกณฑ์ที่โจทก์ปฏิบัติต่อลูกจ้างรายอื่น การที่โจทก์ไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากโจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบประเมินผ่านโปรแกรม PMR (Performance Management and Review) ในการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการผู้บริหารสูงสุด	๓๒
๑๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔๑/๒๕๖๗ เรื่อง “ค่าทริปโบนัส” เป็นค่าจ้างตามสัญญาที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างตามระยะทางที่ลูกจ้างขับรถบรรทุกในแต่ละเดือนได้เท่าใดนำไปคูณกับเงิน ๑.๓๕ บาท จึงไม่ใช่ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ดังนั้น กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	๓๕
๑๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๕๔๕/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างปกปิดข้อเท็จจริงและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง และทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต นายจ้างเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย	๓๗
๑๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๒๖/๒๕๖๗ เรื่อง เหตุเกิดในเวลากลางคืนโดยปกติวิญญูชนทั่วไปที่ขับรถบนท้องถนนในเวลานั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ขับรถด้วยความเร็วสูง เมื่อลูกจ้างขับรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อที่จอดอยู่ทำให้รถกระบะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แสดงว่าลูกจ้างขับรถมาด้วยความเร็วสูง ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิด ลูกจ้างจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง	๓๙

ลำดับ	รายการ	หน้า
๑๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายและผิดสัญญาจ้าง ย่อมเป็นเหตุให้เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	๔๑
๑๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๕/๒๕๖๗ เรื่อง การเลิกจ้างลูกจ้างระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม แต่การที่ศาลพิพากษา ให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง	๔๓
๑๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๔๑/๒๕๖๗ เรื่อง การตักเตือนด้วยวาจาไม่มีผลเป็นการตักเตือนตามกฎหมาย จึงรับฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างกระทำผิดซ้ำคำเตือน แม้ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องมาตรฐานการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แต่ลูกจ้างมิได้จงใจถอดแว่นตานิรภัยออกเนื่องจากแว่นตาเป็นฝ้าหรือสกปรก การกระทำของลูกจ้างเช่นนี้จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย	๔๖
๒๐	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๔๒ - ๗๔๓/๒๕๖๗ เรื่อง การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ล่าช้าเนื่องมาจากความบกพร่องของทนายโจทก์ จึงไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ และอุทธรณ์ไม่ได้กล่าวอ้างถึงเหตุที่ว่าจำเลยใช้กฎหมายไปในทางทุจริตอย่างไร จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์	๔๘
๒๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๖๘/๒๕๖๗ เรื่อง การทำงานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้างโดยมิได้เกิดจากการชักจูงของบุคคลใด การที่ผู้คัดค้าน (กรรมการลูกจ้าง) ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มแกนนำพนักงานว่า "แกนนำทุกคนถามแผนกรอเรย ว่าถ้าเราจะหิวชาบู แผนกไหนหิวชาบูบ้าง" ซึ่งมีความหมายว่าจะไม่ทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ร้อง จึงเป็นการแทรกแซงอำนาจในการตัดสินใจของลูกจ้าง อันถือว่ากระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อนายจ้างผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรเลิกจ้างผู้คัดค้านได้	๕๐

ลำดับ	รายการ	หน้า
๒๒	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๕๓ - ๘๕๗/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างยกเลิกการใช้รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ทั้งหมด และนำรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลมาใช้ทดแทนแล้วนายจ้างยังมีการจ่ายเงินในลักษณะของเงินแรงจูงใจพิเศษแก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหรือไม่ อย่างไร เมื่อศาลแรงงานยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงในแต่ละปัญหาดังกล่าว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะใช้วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ จึงพิพากษายอนสำนวนให้ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงแล้ว พิพากษาคดีใหม่ต่อไป	๕๒
๒๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๘๘/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างใช้ระบบพาวเวอร์บีไอ (Power BI) มาคำนวณเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (OEE) แต่ลูกจ้างไม่ยอมพัฒนาความสามารถในการทำงานโดยนำระบบใหม่ไปใช้กับยังคงใช้ระบบเดิม เมื่อไม่ปรากฏว่านายจ้างได้รับความเสียหายอย่างไรและลูกจ้างยังได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่ถือว่าลูกจ้างกระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เป็นเพียงการบกพร่องขาดประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น สมควรที่จะตักเตือนให้ปรับปรุงการทำงานเสียก่อน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๕๕
๒๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการโดยไม่ได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบ ลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทำงานสถานที่ประกอบกิจการแห่งใหม่เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว	๕๗
๒๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง เหตุผลในการเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างไม่พอใจที่ลูกจ้างยังคงมีสถานะเป็นสหภาพแรงงานและมีตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงาน ส่อให้เห็นถึงความมีอคติต่อสหภาพแรงงานอย่างชัดเจน จึงเป็นการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	๕๙
๒๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างทำสัญญามีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๒ ฉบับ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก่อนสิ้นสุดสัญญานายจ้างจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างใหม่เป็นสัญญาบริการที่ปรึกษา แต่ลูกจ้างปฏิเสธ นายจ้างจึงได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกจ้างมีข้อความชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง การแสดงเจตนาของนายจ้างเช่นนี้มีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยผลแห่งสัญญา ถือเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว เมื่องานที่จำเลยร่วมทำมิใช่งานในโครงการเฉพาะฯ จึงไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม และวรรคสี่ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง โดยนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องกันตามสัญญาจ้างทั้ง ๒ ฉบับ	๖๒

ลำดับ	รายการ	หน้า
๒๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๗ เรื่อง คอมมิชชั่น : นายจ้างมีข้อตกลงจ่ายค่านายหน้าในการขายทรัพย์สินให้ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างสามารถหาลูกค้ามาซื้อทรัพย์สินของนายจ้างได้ และนายจ้างยังไม่จ่ายค่านายหน้าตามสัญญา นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่านายหน้าแก่ลูกจ้าง	๖๔
๒๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๗ เรื่อง บังคับเขียนใบลาออก : ขณะเขียนหนังสือลาออก ลูกจ้างมีอายุ ๔๓ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิตัล แสดงว่ามีวัยวุฒิ วุฒิภาวะและการศึกษาที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง มีการพูดคุยให้ทบทวนการลาออก แต่ลูกจ้างตัดสินใจลาออก แสดงว่า ลูกจ้างมีเวลาคิดพิจารณาไตร่ตรองจะไม่ลาออกก็ได้ จึงเป็นความตกลงสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานด้วยความสมัครใจ กรณีฟังได้ว่าลูกจ้างสมัครใจลาออกเอง	๖๕
๒๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกจ้างเพื่อบอกเลิกหนังสือแต่งตั้งและสัญญาว่าจ้างบริหาร ซึ่งมีผลเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมาย นายจ้างจึงมีหน้าที่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ตามข้อสัญญาบริการและค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง	๖๗
๓๐	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๒ - ๑๑๒๕/๒๕๖๗ เรื่อง บริษัทประกาศลดค่าจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่าย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเลิกจ้างนับว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๗๐
๓๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ อีกทั้งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนจำเลยเป็นประจำทุกปี จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต รวมทั้งโจทก์ไม่จำต้องมีคำสั่ง อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการก่อน เนื่องจากไม่ใช่ขั้นตอนและวิธีการที่โจทก์ ต้องปฏิบัติก่อนนำคดีมาฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องส่วนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ ไม่ใช่ค่าจ้าง จึงไม่อยู่ใน อายุความ ๒ ปี และเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินปี จึงไม่อยู่ในอายุความ ๕ ปี แต่มีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐	๗๕

ลำดับ	รายการ	หน้า
๓๒	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๓๘/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างประกอบธุรกิจส่งออก ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ (หลังคาเมทัลชีท) จ้างลูกจ้างทำงานตำแหน่งพนักงานขาย โดยทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานกับบริษัทคู่แข่งทางการค้าภายใน ๒ ปี หากผิดสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๔ เท่าของค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่ได้รับ โดยลงวันที่ทำบันทึกฯ ย้อนหลังระบุวันที่ลูกจ้างเริ่มทำงานก็ตาม ก็หามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์อันจะทำให้บันทึกข้อตกลงฯ ตกเป็นโมฆะไม่ ข้อตกลงฯ ใช้บังคับได้ ไม่ขัดกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เมื่อลูกจ้างผิดสัญญาจ้างฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง แต่ค่าเสียหายที่นายจ้างเรียกมานั้นมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับและสูงเกินส่วน ศาลเห็นสมควรกำหนดให้ลูกจ้างรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท (นายจ้างฟ้อง ๕๑๓,๘๒๐ บาท)	๗๙
๓๓	คำพิพากษาศาลศาลฎีกาที่ ๑๑๙๘/๒๕๖๗ เรื่อง การที่นายจ้างทำสัญญาจ้างช่วงละ ๖ เดือน รวม ๖ ครั้ง และจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ๑ เดือน ในแต่ละช่วง ทำให้สิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างของลูกจ้างได้ไม่เท่ากับสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ จึงต้องนับระยะเวลาการทำงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๖๘,๕๘๐ บาท แต่ได้รับค่าชดเชยตามสัญญาแต่ละฉบับ ๖ ฉบับ เป็นเงิน ๖๓,๓๓๐ บาท เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ ศาลจึงกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ยังขาดอยู่แก่ลูกจ้างอีก ๕,๒๕๐ บาท เมื่อนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาการจ้าง สัญญาย่อมสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกกล่าว ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และกรณีมีเหตุผลสมควรและเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๘๑
๓๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ทำงานภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลย ประกอบกับลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากัน เพื่อตอบแทนการทำงาน ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพื่อมุ่งผลสำเร็จของงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการจ้างแรงงาน	๘๔
๓๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้าง (โรงแรม) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องใช้มาตรการให้ลูกจ้างลากิจโดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างอย่างชัดเจน นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้แก่ลูกจ้างค่าน้ำมันรถเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท อัตราเท่ากันทุกเดือน โดยมิต้องนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาแสดง ค่าน้ำมันรถ จึงมิใช่การจ่ายเพื่อสวัสดิการด้านคมนาคม หรือเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำงาน แต่เป็นการจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันเวลาทำงานปกติตามสัญญาจ้างแรงงาน ค่าน้ำมันรถ จึงเป็นค่าจ้าง	๘๘

ลำดับ	รายการ	หน้า
๓๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๗๒/๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินผลการทำงานเป็นอำนาจเฉพาะของนายจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน การที่นายจ้างใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ จึงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อีกทั้งยังแสดงกิริยาท้าทาย ไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเป็นการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้าน	๙๐
๓๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๗ เรื่อง เมื่อพิจารณาภาพถ่ายแอปพลิเคชั่นไลน์การสนทนาระหว่างลูกจ้างกับนางสาว บี เป็นเรื่องที่นางสาว บี สอบถามเกี่ยวกับงานที่ต้องทำแทนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สอดคล้องกับคำเบิกความของลูกจ้างตอบศาลว่าต้องสอนงานนางสาว บี ที่ต้องเรียนรู้งาน จึงไม่ใช่เรื่องลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างจากที่บ้าน (Work From Home) ดังนั้น นิติสัมพันธ์ของนายจ้างลูกจ้างจึงสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่ใช่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามที่ลูกจ้างกล่าวอ้าง อายุงานของลูกจ้างจึงเป็นเวลา ๑๑ เดือน ๑๕ วัน ไม่ครบ ๑ ปี ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพียง ๓๐ วัน	๙๓
๓๘	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง	๙๕
๓๙	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๑/๒๕๖๗ เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง	๙๘
๔๐	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง และการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง	๑๐๐

ลำดับ	รายการ	หน้า
๔๑	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๓/๒๕๖๗ เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง และการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง	๑๐๓
๔๒	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๔/๒๕๖๗ เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง และการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง	๑๐๖
๔๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๕๓/๒๕๖๗ เรื่อง การผิดซ้ำคำเตือน : ตามระเบียบข้อบังคับการมาสายมากกว่า ๒ ครั้งในเดือนนั้น ลูกจ้างจะถูกการตักเตือนเป็นหนังสือ โดยลูกจ้างเคยถูกออกหนังสือเตือนมาแล้ว ๒ ฉบับเนื่องจากมาทำงานสาย ต่อมาลูกจ้างยังมาทำงานสายอีก จึงถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันเป็นการผิดซ้ำคำเตือน นายจ้างจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	๑๐๙
๔๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างตกลงจ่ายเงินเดือนเมื่อพ้นทดลองงานให้ลูกจ้างเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เต็มจำนวนตามที่ตกลง (Net Salary) และนายจ้างตกลงรับผิดชอบจ่ายภาษีแทนลูกจ้างสัญญาจ้างไม่มีข้อความใดที่ระบุให้นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินประกันสังคมได้ การหักค่าจ้างเพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้ฯ จึงไม่ชอบ ลูกจ้างขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในวันที่ ๘ และวันที่ ๙ สิงหาคม เท่านั้น ซึ่งนายจ้างเคยตักเตือนแล้ว แต่นายจ้างมาเลิกจ้างหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปถึง ๓ เดือน แม้การเลิกจ้างจะมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จำเป็นหรือสมควรถึงกับต้องเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๑๑๑
๔๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุที่ต้องพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลเป็นมาตรฐาน แต่ไม่อาศัยเกณฑ์การประเมินของโจทก์เป็นลำดับขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมไม่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	๑๑๓

ลำดับ	รายการ	หน้า
๔๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร กับ “ไรเดอร์”: ในการทำงาน “ไรเดอร์” เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ การทำงานมีอิสระในการทำงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบริษัท จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕	๑๑๕
๔๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างรายวัน (เมียนมา) ประสบอันตรายถูกเครื่องจักรทับมือสูญเสียอวัยวะมือขวา เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานกับเครื่องปั๊มโลหะ จึงต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง แต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๒ (๒) จึงถือว่านายจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ชดใช้ค่าแขนเทียม เป็นเงิน ๖๔๔,๙๐๐ บาท	๑๑๘
๔๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๗ เรื่อง เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ฉบับที่ ๑ เนื่องจากต้องปรับองค์กร โจทก์มีหนังสือแจ้งเลิกจ้างฉบับที่ ๒ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ดังนั้น หนังสือเลิกจ้างฉบับแรกจึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เนื่องจากในขณะนั้นโจทก์ยังไม่พบการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๒	๑๒๐
๔๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยเปลี่ยนแปลงวันทำงานปกติ โดยโจทก์ทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คัดค้าน จากนั้นโจทก์ยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๗ เดือนเศษ ดังนั้น การที่โจทก์ยอมทำงานและรับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นใดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่มานานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ตกลงโดยปริยาย	๑๒๓

ลำดับ	รายการ	หน้า
๕๐	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่า จำเลยข่มขู่หรือบีบบังคับให้โจทก์ลาออก เพียงแต่ใช้ถ้อยคำรุนแรง ลายเซ็นของโจทก์ในใบลาออก ที่ไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะระยะเวลาย่อมผิดเพี้ยนเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจเซ็น จากการไต่สวนฟังได้ว่า โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลย มิใช่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยบีบบังคับหรือข่มขู่โจทก์ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนค่าคอมมิสชันที่จำเลยอ้างว่าค้างจ่ายเป็นการกะประมาณที่ขาดหลักฐานยืนยัน จึงน่าเชื่อว่า จำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าคอมมิสชัน พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าคอมมิสชัน พร้อมดอกเบี้ย	๑๒๕
๕๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๗๐-๑๕๗๑/๒๕๖๗ (กรรมการลูกจ้าง) เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้าง ๓ ปี แม้มีเงื่อนไขทดลองงาน ๓ เดือน โดยลูกจ้างผ่านทดลองงานแล้ว และลูกจ้างทำงานต่อจนครบสัญญาจ้าง ๓ ปี เมื่อนายจ้างมีหนังสือแจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างกรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้	๑๒๘
๕๒	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างแจ้งทางแอปพลิเคชั่นมายังนาย A หัวหน้างานว่า “อ้ายหนูลาเด้อใข้ ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล หายใจบ่อิ่ม” นาย A ตอบว่า “เคครับ อย่าลืมใบรับรองแพทย์ เผื่อเขาขอ” ซึ่งลูกจ้างขอลาป่วยติดกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ๒ วัน และลาพักร้อนต่ออีก ๔ วัน แต่เมื่อมาทำงานไม่นำใบรับรองแพทย์มาแสดงทั้ง ๆ ที่สามารถกระทำได้ จึงเชื่อว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจริง เมื่อลูกจ้างเคยถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีขาดงานมาแล้ว นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	๑๓๐
๕๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๗ - ๑๖๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง การพักงานลูกจ้างทั้งสองเพื่อสอบสวนความผิดไม่ชอบและไม่มีผลเป็นการพักงานตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้างพักงานให้แก่ลูกจ้างทั้งสองเต็มจำนวน การที่นายจ้างสั่งพักงานและต่อมาขอให้ลูกจ้างทั้งสองเข้ามาชี้แจงจึงเป็นกรณีที่ยังคงสถานะความเป็นพนักงาน แต่การที่ลูกจ้างทั้งสองไม่เข้าชี้แจงแล้วไม่เข้าทำงานอีกเลย จึงเป็นกรณีที่ลูกจ้างทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไปแล้ว แม้ว่าต่อมานายจ้างจะมีคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสองก็เป็นเวลาหลังจากที่ลูกจ้างทั้งสองสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไปแล้ว คำสั่งเลิกจ้างของนายจ้างจึงไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อลูกจ้างทั้งสองได้อีก จึงไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างทั้งสอง	๑๓๒

ลำดับ	รายการ	หน้า
๕๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๒๕/๒๕๖๗ เรื่อง บริษัทเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ	๑๓๕
๕๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๗ เรื่อง พยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่า ลูกจ้างกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือกระทำการโดยมีเจตนาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย การกระทำของลูกจ้างจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนายจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง	๑๓๗
๕๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๗ เรื่อง ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยไม่คำนึงว่าโจทก์จะใช้จ่ายเงินดังกล่าวหรือไม่ หรือได้ใช้จ่ายไปจำนวนมากน้อยเท่าใด และไม่จำต้องแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานในการรับเงินดังกล่าว ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ จึงเป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕	๑๓๙
๕๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างลาออกเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายจ้างมีประกาศให้ลูกจ้างพ้นจากการเป็นพนักงานโดยให้มีผลทันที สัญญาจ้างแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างย่อมมีผลสิ้นสุดลง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อันเป็นผลมาจากการแสดงเจตนาลาออก การที่นายจ้างให้ลูกจ้างพ้นสภาพก่อนถึงวันที่ลูกจ้างประสงค์จะลาออกจึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง	๑๔๒
๕๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๗ เรื่อง นายจ้างมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งโจทก์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์สิ้นสุดลง โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรม	๑๔๔
๕๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๓๘/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรมจึงฟ้องบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่บริหารจัดการจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒	๑๔๙

ลำดับ	รายการ	หน้า
๖๐	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างในฐานะผู้ควบคุมดูแลไม่ใส่ใจในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อยปละละเลยจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทำให้ผู้ว่าจ้างขาดความน่าเชื่อถือในตัวนายจ้าง ถือว่าลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๑๕๑
๖๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๔๙/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์อ้างว่า จำเลยได้ใช้วิธีข่มขู่ และใช้วิธีบังคับโดยใช้อุบายฉ้อฉลให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ไม่ปรากฏว่าหากโจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อแล้ว จำเลยทั้งสองขัดขวางไม่ให้โจทก์กลับบ้าน ไม่ได้มีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับโจทก์แต่อย่างใด นอกจากนี้การที่โจทก์เพิ่งจะนำเรื่องมาร้องต่อศาลหลังเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบสองปี นับว่ามีการทิ้งช่วงเวลาที่ยาวนาน ทั้งที่โจทก์ควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของโจทก์จึงมีลักษณะผิดวิสัยในการที่จะใส่ใจเรื่องที่ตนเองถูกบังคับขืนใจให้ลาออก การที่โจทก์อ้างว่าได้ยื่นใบลาออกโดยไม่สมัครใจจึงเป็นเรื่องที่โจทก์นึกคิดเอาเองทั้งสิ้น ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่บังคับโจทก์แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากงาน	๑๕๔
๖๒	พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยวางเงินเพื่อชำระหนี้ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบังคับคดีได้ทันที	๑๕๘
๖๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง จำเลยทั้งสองเป็นนายจ้างของโจทก์ภายใต้สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างจำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์กลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ และโจทก์ขอลาออกจากงานต่อจำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิด	๑๖๐
๖๔	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๑ - ๒๒๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพราะนายจ้างเตรียมนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง	๑๖๑

ลำดับ	รายการ	หน้า
๖๕	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างเวลาทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และปิดกล้องวงจรปิดสำนักงานเพื่อนอนหลับในช่วงเวลาทำงานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นเพียงให้ไม่มีการบันทึกภาพช่วงที่ลูกจ้างแอบรับประทานอาหารและนอนหลับเท่านั้น ไม่ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหายนายจ้างไม่เคยตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน แต่การกระทำของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และมีเหตุสมควรเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๑๖๔
๖๖	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๓๘๕ - ๒๓๘๖/๒๕๖๗ เรื่อง นายสุดหล่อ ลูกจ้าง มีภริยาและบุตรอยู่แล้ว ส่วนนางสาวสุดสวย ลูกจ้าง ก็รู้อยู่เช่นนั้น แต่ทั้งสองกลับมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน เป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการประพฤติชั่วฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรง กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าลูกจ้างทั้งสองไม่ยี่หระในการกระทำของตนเลย และยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้นายดำอดีตคนรักของนางสาวสุดสวยติดตามลูกจ้างทั้งสองไปที่โรงแรม ในเวลากระชั้นชิดต่อเนื่องหลังจากเลิกงานกะกลางคืนแล้วเกิดเหตุนายสุดหล่อทำร้ายนายดำ โดยใช้คัตเตอร์เป็นอาวุธจนนายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของลูกจ้างทั้งสองโดยสภาพย่อมส่งผลต่อการปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างคนอื่นด้วย เนื่องจากนายสุดหล่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก มีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชา แต่กลับประพฤติชั่วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกจ้างคนอื่น เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๑๖๗
๖๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๒๓/๒๕๖๗ เรื่อง พนักงานส่งของ ได้รับค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ๑.๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า คิดตามจำนวนกล่องหรือชิ้นของสินค้าที่สามารถนำส่งได้แต่ละครั้ง จ่ายเป็นรายเดือน แม้นายจ้างจะเรียกว่าเป็นการจูงใจพิเศษหรือค่าอินเซ็นทีฟ (Incentive) ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ ค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าของพนักงานส่งของ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงานและจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ ถือเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	๑๗๑
๖๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๗ เรื่อง บริษัทเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตในการทำงาน เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้แก่โจทก์	๑๗๓

ลำดับ	รายการ	หน้า
๖๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๔๒/๒๕๖๗ เรื่อง หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างจะต้องมีตราประทับของจำเลยทุกฉบับ และต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย แต่หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างของโจทก์มีเพียงการลงลายมือชื่อของกรรมการบริษัทในขณะนั้น โดยไม่มีตราประทับของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างของพนักงานคนอื่น ๆ หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์จึงไม่อาจนำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าชดเชยได้	๑๗๖
๗๐	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๔๒ - ๒๙๔๔/๒๕๖๗ เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างภายหลังไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย	๑๘๐
๗๑	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง ข้อตกลงในสัญญาค้ำประกันที่ระบุให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมมีผลเพียงให้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ หาทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และหนังสือสัญญาเงินกู้จะไม่ปิดอากรแสตมป์ หากรับฟังได้ว่ามีการกู้กันจริงย่อมไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๘ แห่งประมวลรัษฎากร	๑๘๒
๗๒	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔๙ - ๓๐๖๙/๒๕๖๗ เรื่อง จำเลยจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนส่วนหนึ่ง และยังให้รับค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดกล่าวอ้างว่าเป็นค่าจ้างตามผลงานด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันได้กำหนดไว้ว่า จำเลยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ดังนั้น การคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมายย่อมจะต้องคำนวณจากค่าจ้างทั้งสองส่วน	๑๘๔
๗๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยพฤติการณ์อย่างไร เพราะเหตุผลใด และตั้งแต่เมื่อใด	๑๘๘

ลำดับ	รายการ	หน้า
๗๔	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๖ - ๓๑๐๙/๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินกิจการเท่านั้น มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้ไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยสิ้นเชิงในขณะนั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัย	๑๙๐
๗๕	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๐ - ๓๑๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดการเยียวยาแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างไว้แตกต่างกันและเป็นกฎหมายคนละฉบับ ลูกจ้างมีสิทธินำเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกันไปยื่นคำร้องทั้งต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน	๑๙๔
๗๖	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานก่อนใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างนั้นไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้ร้องเรียนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ เมื่อลูกจ้างใช้สิทธิดำเนินการต่อศาลแรงงานจึงไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อน	๑๙๗
๗๗	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๒๕ - ๓๒๒๖/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ทั้งสองได้แก้ไขข้อมูลที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบโดยเจตนา เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) การเลิกจ้างดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๒๐๑
๗๘	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๘๐/๒๕๖๗ เรื่อง การที่จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้มิได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ แต่ถือได้ว่าจำเลยร่วมกระทำประการอื่นอันไม่สม แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยร่วมโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	๒๐๖

ลำดับ	รายการ	หน้า
๗๙	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๙๔/๒๕๖๗ เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างที่มีสาเหตุแต่ยังไม่สมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างสามารถเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างได้ทวงถามเงินดังกล่าวจากนายจ้างจึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป	๒๐๘
๘๐	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๐๐ - ๓๓๐๗/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งจำเลย (พนักงานตรวจแรงงาน) กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วม ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ทราบว่าการทำธุรกิจของโจทก์มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาทำงานเพียง ๒ เดือน และจำเลยร่วมต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ยอมรับข้อกำหนดจึงได้ส่งจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยหากเก็บผลไม้ป่าได้จะต้องขายให้แก่บริษัท พ และบริษัท บ ผู้ซื้อที่โจทก์ได้ทำสัญญาไว้ด้วยเท่านั้น จึงจะโอนเงินให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ซึ่งทำให้โจทก์ได้รับผลประโยชน์ยิ่งกว่าสัญญาให้บริการอำนวยความสะดวก ถือว่าโจทก์มีอำนาจควบคุมจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งจำเลย	๒๑๑
๘๑	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและให้มีผลทันทีโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์	๒๑๔
๘๒	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๖๗/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ เคยเป็นลูกจ้าง และจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหาย ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพิพากษาใหม่ตามรูปคดี และพิพากษาแก้ ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย	๒๑๘
๘๓	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๙๖๙ - ๓๙๗๕/๒๕๖๗ เรื่อง สัญญาจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดระบุเวลาการทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมงไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไปก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา ขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ย่อมตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้	๒๒๔

ลำดับ	รายการ	หน้า
๘๔	คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๐๗๕/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า แม้โจทก์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน แต่เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สถานะของโจทก์ยังคงเป็นเพียงสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อโจทก์ไม่ได้รับมอบอำนาจจากรักษาการประธานสหภาพแรงงานให้ฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ พิพากษายกฟ้อง	๒๒๗
๘๕	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๗๔/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว	๒๓๐
๘๖	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แม้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องฟังเป็นยุติว่า การเลิกจ้างจะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอไป การวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือไม่ หากมีอยู่จริง สาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ หากเหตุแห่งการเลิกจ้างมีอยู่จริง และสาเหตุนั้นสมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การเลิกจ้างก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๒๓๕
๘๗	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๔๙/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว	๒๔๐
๘๘	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๕๐/๒๕๖๗ เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว	๒๔๕

สารบัญบอกเลขมาตรา

สารบัญบอกเลขมาตรา

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐			
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	มาตรา ๔๐	๑๑๓๘	๗๙
ประมวลรัษฎากร			
ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้	มาตรา ๑๑๘	๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา ๔	๑๒๓๐	๘๔
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
	มาตรา ๕	๑๘๓	๔
		๓๓๐๐-๓๓๐๗	๒๑๑
	มาตรา ๖	๑๕๕๙	๑๒๕
	มาตรา ๗	๓๐๖	๒๐
		๗๓๒	๔๑
		๑๒๓๐	๘๔
		๒๐๗๐	๑๕๘
		๒๖๔๐	๑๗๓
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๒๙๔	๒๐๘
		๓๓๐๘	๒๑๔
	มาตรา ๑๔๒ (๕)	๑๒๓๐	๘๔
	มาตรา ๑๕๐	๑๘๓	๔
		๒๕๕-๒๕๖	๙
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ต่อ)	มาตรา ๑๗๑	๑๕๗๐-๑๕๗๑	๑๒๘
	มาตรา ๑๗๓	๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
	มาตรา ๑๙๓/๓๐	๑๑๓๔	๗๕
	มาตรา ๑๙๓/๓๓	๑๑๓๔	๗๕
	มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙)	๑๑๓๔	๗๕
	มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง	๓๕๖๗	๒๑๘
	มาตรา ๒๒๔	๑๒๓๐	๘๔
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๒๙๔	๒๐๘
	มาตรา ๒๒๕	๗๔๒-๗๔๓	๔๘
	มาตรา ๒๔๓ (๒)	๓๕๖๗	๒๑๘
	มาตรา ๒๕๒	๓๕๖๗	๒๑๘
	มาตรา ๔๒๐	๗๒๖	๓๙
		๗๓๒	๔๑
	มาตรา ๕๗๕	๑๘๓	๔
		๓๐๕	๑๗
		๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
		๑๕๒๒	๑๑๕

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ต่อ)	มาตรา ๕๗๕	๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕
	มาตรา ๕๘๒	๑๒๓๐	๘๔
	มาตรา ๕๘๓	๑๘๓	๔
		๓๐๕	๑๗
		๕๔๕	๓๗
		๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
		๑๕๒๒	๑๑๕
		๒๒๓๐	๑๖๔
		๒๓๘๕-๒๓๘๖	๑๖๗
		๒๖๔๐	๑๗๓
		๓๒๒๕-๓๒๒๖	๒๐๑
		๓๒๘๐	๒๐๖
		๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕
	มาตรา ๖๕๓	๓๐๑๐	๑๘๒
	มาตรา ๖๘๑/๑	๓๐๑๐	๑๘๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา ๗	๑๑๑๗	๖๗
		๑๗๒๕	๑๓๕
	มาตรา ๑๘ วรรคสาม	๓๑๑๖	๑๙๗

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ต่อ)	มาตรา ๒๓	๑๐๐๘	๕๗
	มาตรา ๕๗	๓๓๐๐-๓๓๐๗	๒๑๑
	มาตรา ๑๐๔	๑๕๕๙	๑๒๔
	มาตรา ๑๔๒	๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
	มาตรา ๑๔๒ (๕)	๓๐๒	๑๕
		๓๐๖	๒๐
		๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๙๐
		๓๒๙๔	๒๐๘
	มาตรา ๑๔๕	๒๐๗๐	๑๕๘
	มาตรา ๑๔๘	๓๑๐๔	๑๘๘
	มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง	๑๘๘๘	๑๔๔
		๓๑๐๔	๑๘๘
	มาตรา ๑๗๕	๑๐๐๘	๕๗
	มาตรา ๑๗๖	๑๐๐๘	๕๗
	มาตรา ๑๘๐	๑๕๕๙	๑๒๕
	มาตรา ๑๙๓	๒๐๔๙	๑๕๔
	มาตรา ๒๒๔	๑๑๑๗	๖๗
	มาตรา ๒๒๕	๑๘๓	๔
		๓๐๕	๑๗
		๗๓๕	๔๓

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ต่อ)	มาตรา ๒๒๕	๑๐๖๒	๖๔
		๑๔๒๔	๑๑๓
		๓๙๖๙-๓๙๗๕	๒๒๔
	มาตรา ๒๔๓	๑๘๕๙	๑๓๙
	มาตรา ๒๔๓ (๑)	๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
		๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕
	มาตรา ๒๔๖	๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๙๐
	มาตรา ๒๕๒	๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
		๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๙๐
		๓๙๖๙-๓๙๗๕	๒๒๔
		๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕
	มาตรา ๒๕๓ (๑)	๑๔๒๔	๑๑๓
	มาตรา ๒๕๓ (๓)	๑๔๒๔	๑๑๓

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑			
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย	มาตรา ๔	๒๖๔๐	๑๗๓
นิยามถ้อยคำในกฎหมาย	มาตรา ๕	๑๘๓	๔
ค่าจ้าง, นายจ้าง, ลูกจ้าง, สัญญา		๒๕๕๕-๒๕๖๐	๙
		๓๐๒	๑๕
		๔๒๙	๒๔
		๔๗๐	๓๐
		๑๑๑๗	๖๗
		๑๑๓๔	๗๕
		๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
		๑๕๒๒	๑๑๕
		๑๘๖๑	๑๔๒
		๒๑๑๓	๑๖๐
		๒๔๒๓	๑๗๑
		๒๖๔๒	๑๗๖
		๓๐๔๙-๓๐๖๙	๑๘๔
		๓๓๐๐-๓๓๐๗	๒๑๑
		๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕
การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์	มาตรา ๗	๓๐๕	๑๗
กรณีนายจ้างผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกจ้าง (เรียกดอกเบี้ย)	มาตรา ๙	๒๕๕๕-๒๕๖๐	๙
		๓๐๒	๑๕
		๑๘๕๙	๑๓๙

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
กรณีนายจ้างผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกจ้าง (เรียกดอกเบี้ย) (ต่อ)	มาตรา ๙	๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
จัดสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างเหมาค่าแรงเท่าเทียมกับสถานประกอบกิจการนั้น	มาตรา ๑๑/๑	๔๗๐	๓๐
		๑๘๘๘	๑๔๔
		๒๐๔๙	๑๕๔
		๒๑๑๓	๑๖๐
สัญญาจ้าง ข้อบังคับ หรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร	มาตรา ๑๔/๑	๔๕๕	๒๘
การสิ้นสุดของสัญญาจ้าง (การบอกกล่าวล่วงหน้า)	มาตรา ๑๗	๓๐๕	๑๗
		๓๓๒	๒๓
		๕๔๕	๓๗
		๑๑๑๕	๖๕
		๑๑๙๘	๘๑
		๑๒๓๐	๘๔
		๑๘๖๑	๑๔๒
		๒๒๒๑-๒๒๒๒	๑๖๑
		๒๒๓๐	๑๖๔
		๓๒๘๐	๒๐๖
การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	มาตรา ๑๗/๑	๓๐๒	๑๕
		๔๒๙	๒๔
		๑๒๓๐	๘๔
		๑๒๘๙	๙๓
		๑๖๔๖	๑๓๐
		๒๒๓๐	๑๖๔
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔
กรณีที่ผิดนัดชำระเงิน (ดอกเบี้ย)	มาตรา ๑๙	๑๘๓	๔

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
การคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกจ้างงานไม่ต่อเนื่องกัน	มาตรา ๒๐	๑๑๙๘	๘๑
เวลาทำงานปกติ	มาตรา ๒๓	๒๕๕๕-๒๕๖๐	๙
การทำงานล่วงเวลา	มาตรา ๒๔	๗๖๘	๕๐
เวลาพักระหว่างการทำงาน	มาตรา ๒๗	๒๕๕๕-๒๕๖๐	๙
การลาป่วย	มาตรา ๓๒	๑๘๓ ๑๐๑๐ ๑๖๔๖	๔ ๕๙ ๑๓๐
การจ่ายเงิน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง	มาตรา ๕๕	๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๙๐
ค่าจ้างในวันลาป่วย	มาตรา ๕๗	๑๘๓	๔
ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน	มาตรา ๖๑	๓๐๕	๑๗
ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา (งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน)	มาตรา ๖๕ (๙)	๒๕๕๕-๒๕๖๐	๙
ค่าจ้าง	มาตรา ๗๐	๒๕๕๕-๒๕๖๐ ๓๓๒ ๑๘๕๙	๙ ๒๓ ๑๓๙
จ่ายค่าจ้างเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง	มาตรา ๗๐ (๑)	๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๙๐
การจ่ายเงินในกรณีต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว	มาตรา ๗๕	๒๙๕ ๑๒๕๘ ๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๓ ๘๘ ๑๙๐
ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	มาตรา ๙๐	๓๐๕	๑๗

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
ห้ามนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างระหว่างสอบสวนความผิด	มาตรา ๑๑๖	๑๖๔๗-๑๖๔๘	๑๓๒
กรณีสอบสวนแล้วไม่มีความผิด	มาตรา ๑๑๗	๑๖๔๗-๑๖๔๘	๑๓๒
ค่าชดเชย	มาตรา ๑๑๘	๑๘๓	๔
		๒๙๕	๑๓
		๓๐๕	๑๗
		๓๓๒	๒๓
		๔๒๙	๒๔
		๔๓๙	๒๖
		๔๗๐	๓๐
		๑๐๕๒	๖๒
		๑๑๒๒-๑๑๒๕	๗๐
		๑๑๙๘	๘๑
		๑๒๘๙	๙๓
		๑๖๔๖	๑๓๐
		๑๘๘๘	๑๔๔
		๒๑๑๓	๑๖๐
		๒๒๒๑-๒๒๒๒	๑๖๑
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔
		๓๒๘๐	๒๐๖
		๕๓๐๘	๒๓๕
	มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง	๓๑๐๔	๑๘๘
กรณีเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย	มาตรา ๑๑๙	๒๙๕	๑๓
		๕๔๕	๓๗
		๑๑๑๗	๖๗
		๑๓๕๕	๑๑๑
		๑๕๕๗	๑๒๐
		๑๖๔๖	๑๓๐

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
กรณีเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (ต่อ)		๒๒๒๑-๒๒๒๒	๑๖๑
		๒๒๓๐	๑๖๔
		๒๖๔๐	๑๗๓
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๒๘๐	๒๐๖
		๕๓๐๘	๒๓๕
การกระทำที่จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย	มาตรา ๑๑๙ (๒)	๓๒๒๕-๓๒๒๖	๒๐๑
การกระทำผิดซ้ำหนังสือเตือน	มาตรา ๑๑๙ (๔)	๗๔๑	๔๖
		๑๓๕๓	๑๐๙
		๑๕๒๒	๑๑๕
		๒๓๘๕-๒๓๘๖	๑๖๗
		๓๒๒๕-๓๒๒๖	๒๐๑
การละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน	มาตรา ๑๑๙ (๕)	๒๖๔๒	๑๗๖
การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน	มาตรา ๑๒๓	๒๕๕-๒๕๖	๙
การนำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง	มาตรา ๑๒๕	๓๐๕	๑๗
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘	มาตรา ๕	๑๕๕๘	๑๒๓
	มาตรา ๑๐ วรรคสาม	๑๕๕๘	๑๒๓
	มาตรา ๑๘	๑๕๕๘	๑๒๓
	มาตรา ๓๗	๕๑๖	๓๒
	มาตรา ๔๑ (๔)	๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ต่อ)	มาตรา ๕๒	๒๙๕	๑๓
		๑๒๗๒	๙๐
		๑๕๗๐-๑๕๗๑	๑๒๘
	มาตรา ๑๒๑ (๑)	๕๑๖	๓๒
		๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔
	มาตรา ๑๒๑ (๒)	๕๑๖	๓๒
	มาตรา ๑๒๓	๗๓๕	๔๓
		๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔
	มาตรา ๑๒๔	๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔
	มาตรา ๑๒๕	๓๑๑๐-๓๑๑๓	๑๙๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒	มาตรา ๘	๑๑๓๔	๗๕
		๑๖๔๖	๑๓๐
	มาตรา ๘ (๔)	๔๐๗๕	๒๒๗
	มาตรา ๘ วรรคสอง	๓๑๑๖	๑๙๗
	มาตรา ๙	๒๒๒๑-๒๒๒๒	๑๖๑
	มาตรา ๙ วรรคสอง	๓๕๖๗	๒๑๘
	มาตรา ๒๒	๗๔๒-๗๔๓	๔๘
	มาตรา ๒๖	๑๐๐๘	๕๗
	มาตรา ๒๗	๒๐๔๘	๑๕๑

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ต่อ)	มาตรา ๓๑	๑๐๐๘	๕๗
		๑๕๕๙	๑๒๕
		๒๐๔๙	๑๕๔
		๓๑๐๔	๑๘๘
		๓๑๑๖	๑๙๗
		๓๓๐๐-๓๓๐๗	๒๑๑
	มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง	๒๖๔๒	๑๗๖
	มาตรา ๔๗	๒๖๔๐	๑๗๓
	มาตรา ๔๘	๑๐๑๐	๕๙
	มาตรา ๔๙	๔๓๙	๒๖
		๘๘๘	๕๕
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๑๑๖	๑๙๗
		๕๓๐๘	๒๓๕
	มาตรา ๕๑	๒๕๕-๒๕๖	๙
		๓๐๒	๑๕
		๗๖๘	๕๐
		๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
		๑๔๒๔	๑๑๓
	มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง	๓๒๒๕-๓๒๒๖	๒๐๑
		๓๓๐๘	๒๑๔
		๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน	มาตรา ๕๒	๗๓๕	๔๓
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ต่อ)		๑๘๕๙	๑๓๙
		๑๘๖๑	๑๔๒
		๒๐๔๘	๑๕๑
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๑๐๖-๓๑๐๘	๑๙๐
	มาตรา ๕๔	๑๘๓	๔
		๒๕๕-๒๕๖	๙
		๓๐๒	๑๕
		๓๐๕	๑๗
		๓๐๖	๒๐
		๔๓๙	๒๖
		๔๕๕	๒๘
		๔๗๐	๓๐
		๗๓๒	๔๑
		๗๓๕	๔๓
		๗๔๑	๔๖
		๗๔๒-๗๔๓	๔๘
		๗๖๘	๕๐
		๑๐๐๘	๕๗
		๑๐๑๐	๕๙
		๑๐๖๒	๖๔
		๑๒๗๒	๙๐
		๑๓๕๕	๑๑๑
		๑๔๒๔	๑๑๓
		๑๕๓๕	๑๑๘
		๑๕๕๗	๑๒๐
		๑๖๔๖	๑๓๐
		๑๘๓๕	๑๓๗
		๓๓๐๐-๓๓๐๗	๒๑๑

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ต่อ)	มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง	๔๒๙	๒๔
		๕๑๖	๓๒
		๑๑๑๕	๖๕
		๑๑๑๗	๖๗
		๑๑๓๘	๗๙
		๑๒๓๐	๘๔
		๑๒๘๙	๙๓
		๑๓๕๓	๑๐๙
		๑๕๕๙	๑๒๕
		๑๗๒๕	๑๓๕
		๒๐๔๘	๑๕๑
		๒๑๑๓	๑๖๐
		๒๔๒๓	๑๗๑
	มาตรา ๕๕	๔๓๙	๒๖
	มาตรา ๕๖	๘๕๓-๘๕๗	๕๒
		๑๐๐๘	๕๗
		๒๒๒๑-๒๒๒๒	๑๖๑
	มาตรา ๕๖ วรรคสอง	๑๑๒๒-๑๑๒๕	๗๐
	มาตรา ๕๗	๓๐๒	๑๕
		๓๐๖	๒๐
		๕๔๑	๓๕
		๑๐๑๐	๕๙
		๑๒๓๐	๘๔
		๑๓๕๕	๑๑๑
		๑๔๒๔	๑๑๓
		๑๘๕๙	๑๓๙
		๒๙๔๒-๒๙๔๔	๑๘๐
		๓๒๙๔	๒๐๘

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ต่อ)	มาตรา ๕๗/๑	๓๕๖๗	๒๑๘
		๓๙๖๙-๓๙๗๕	๒๒๔
	มาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง	๕๒๗๔	๒๓๐
		๘๑๔๙	๒๔๐
		๘๑๕๐	๒๔๕
	มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง	๑๓๓๐	๙๕
		๑๓๓๑	๙๘
		๑๓๓๒	๑๐๐
		๑๓๓๓	๑๐๓
		๑๓๓๔	๑๐๖
	มาตรา ๘๗/๑	๓๑๐๖-๓๑๐๙	๑๙๐
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐	มาตรา ๗	๒๐๓๘	๑๔๙
	มาตรา ๒๓	๒๐๓๘	๑๔๙
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙	มาตรา ๓๐	๔๐๗๕	๒๒๗
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐	มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง	๑๑๓๘	๗๙
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓	มาตรา ๖	๔๐๗๕	๒๒๗
	มาตรา ๔๗	๔๐๗๕	๒๒๗
	มาตรา ๕๐	๔๐๗๕	๒๒๗
	มาตรา ๕๕	๔๐๗๕	๒๒๗
	มาตรา ๕๗ (๒)	๔๐๗๕	๒๒๗

ชื่อข้อกฎหมาย	มาตรา	คำพิพากษา	หน้า
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐	มาตรา ๓๓	๑๑๓๔	๗๕
	มาตรา ๓๔	๑๑๓๔	๗๕
	มาตรา ๓๕	๑๑๓๔	๗๕
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖	มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง	๓๑๑๖	๑๙๗
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	ฉบับที่ ๗	๓๙๖๙-๓๙๗๕	๒๒๔
	ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๖	๕๔๑	๓๕
	ฉบับที่ ๑๓	๓๙๖๙-๓๙๗๕	๒๒๔
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙	ข้อ ๑๙ วรรคสอง	๓๑๑๖	๑๙๗
	ข้อ ๒๓ วรรคสอง	๓๑๑๖	๑๙๗
	ข้อ ๓๐ (๕)	๓๑๑๖	๑๙๗
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔	ข้อ ๑๑	๑๕๓๕	๑๑๘
	ข้อ ๑๓	๑๕๓๕	๑๑๘
	ข้อ ๒๒ (๒)	๑๕๓๕	๑๑๘

๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๘/๒๕๖๗

บริษัท ค จำกัด ผู้ร้อง

นางสาว ท ผู้คัดค้าน

เรื่อง การที่ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงาน ฟ มีหนังสือถึงสมาพันธ์ อ แห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้าง ท แห่งประเทศไทย ตามมติสหภาพแรงงาน ฟ เป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน ฟ ที่เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิกระทำได้ ฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านแสดงตนเป็นปรปักษ์กับผู้ร้องหมิ่นประมาทผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย

กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสหภาพแรงงาน ฟ กับผู้ร้อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติมาที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นอันไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ร้องจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งว่า เดิมผู้ร้องมีชื่อว่า บริษัท น จำกัด ต่อมาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้คัดค้านเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของผู้ร้อง ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานรับประกันคุณภาพ ๕ แผนกรับประกันคุณภาพฝ่ายควบคุมคุณภาพ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๗๖๖ บาท ผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและเป็นประธานสหภาพแรงงาน ฟ เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงาน อ แห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน ท แห่งประเทศไทย นาย ข พนักงานของผู้ร้องมีหนังสือร้องทุกข์ขอให้ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงาน ฟ ช่วยดำเนินการให้ได้รับความเป็นธรรม สืบเนื่องจากประธานกรรมการของผู้ร้องทำร้ายร่างกาย ตามสำเนาหนังสือร้องทุกข์แล้ว วินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงาน ฟ มีหนังสือถึงประธานสมาพันธ์แรงงาน อ แห่งประเทศไทย เรื่องรายงานสถานการณ์การทำร้ายร่างกายพนักงานเป็นเพียงรายงานข้อเท็จจริงให้สมาพันธ์ที่สหภาพแรงงาน ฟ สังกัดอยู่ทราบ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การที่ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงาน ฟ ส่งหนังสือตามมติสหภาพแรงงาน ฟ ถึงสมาพันธ์แรงงาน ท แห่งประเทศไทย จึงเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรม ซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิกระทำได้ สำหรับกรณีที่ผู้คัดค้านมีหนังสือร้องเรียนไปถึงสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน ท แห่งประเทศไทย เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีนาย ข และกรณีที่ให้พนักงานหยุด

ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ฟ และคณะกรรมการ ฟ มีมติว่าหากไม่มีการตอบรับที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน จะทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังองค์กรที่สังกัดเพื่อขอความช่วยเหลือในการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร การที่ผู้คัดค้านส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสภาองค์การลูกจ้าง ท แห่งประเทศไทย เป็นการร้องเรียนให้สมาพันธ์ที่สหภาพแรงงาน ฟ สังกัดอยู่ทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทั้งกรณีข้อพิพาทของนาย ข และข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งสหภาพแรงงานย่อมสามารถดำเนินการได้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน จึงเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรม ซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิกระทำได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านแสดงตนเป็นปรปักษ์กับผู้ร้อง หมิ่นประมาทผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสื่อมเสียการปกครองและเสื่อมเสียชื่อเสียง กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง กรณีจึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องเพียงประการเดียวว่า มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านหรือไม่ โดยผู้ร้องอุทธรณ์ว่าตามหนังสือของผู้คัดค้านที่ส่งไปยังสมาพันธ์แรงงาน อ แห่งประเทศไทย และส่งไปยังสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน ท แห่งประเทศไทย มิได้มีเนื้อหาหรือถ้อยคำใดที่เป็นการรายงานข้อเท็จจริง อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แต่เอกสารดังกล่าวเป็นการกล่าวหา นาย จ ประธานกรรมการของผู้ร้องว่าทำร้ายร่างกายพนักงาน และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเป็นประธานกรรมการของผู้ร้อง ทั้งมีเนื้อหาที่เป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อประธานกรรมการของผู้ร้องอันเป็นการกระทำผิดในการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแก่บุคคลภายนอก และผู้ร้องอุทธรณ์ข้อความในหนังสือของผู้คัดค้านล้วนมีเนื้อหายืนยันว่า ประธานกรรมการของผู้ร้องทำร้ายร่างกายนาย ข พนักงานของผู้ร้อง และกล่าวหาประธานกรรมการของผู้ร้องมีพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ได้รับความเสียหายอันเป็นผลกระทบต่อผู้ร้องโดยตรง ดังเช่น ประธานกรรมการของผู้ร้องทำตัวไม่เหมาะสม ไม่มีความจริงใจต่อพนักงาน ไม่เคยเข้ามาคุยและขอโทษพนักงาน ไม่ควบคุมอารมณ์ ไม่มีความเป็นผู้บริหารที่ดี ทะเลาะวิวาทกับพนักงานจนทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ ละเมิดสภาพการจ้างทำให้พนักงานบางส่วนได้รับผลกระทบโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้างก่อนเรียกพนักงานขึ้นไปแจ้งให้หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยโดยไม่จ่ายค่าจ้าง การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการจงใจให้ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า การที่นาย ข มีหนังสือร้องทุกข์ไปถึงผู้คัดค้านและไปตรวจร่างกายตามสำเนาใบรับรองแพทย์ เชื่อได้ว่านาย ข ถูกประธานกรรมการของผู้ร้องทำร้ายร่างกาย ต่อมาที่ประชุมสหภาพแรงงาน ฟ มีมติให้ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงานทำหนังสือรายงานสถานการณ์ให้องค์กรทั้ง ๓ องค์กรทราบ สำหรับกรณีที่ผู้คัดค้านมีหนังสือร้องเรียนไปถึงสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน ท แห่งประเทศไทย เป็นเรื่องร้องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีนาย ข

และกรณีที่ให้พนักงานหยุดด้วยเหตุสุดวิสัยโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ฟ ซึ่งมีมติว่าหากไม่มีการตอบรับที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน จะทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังองค์กรที่สังกัดเพื่อขอความช่วยเหลือในการขอเปลี่ยนตัวผู้บริหาร เมื่อพิจารณาหนังสือที่ผู้คัดค้านมีไปถึงสมาพันธ์ อ แห่งประเทศไทย และหนังสือสภาองค์การลูกจ้าง ท แห่งประเทศไทยแล้ว เนื้อความในหนังสือเป็นการรายงานข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างประธานกรรมการของผู้ร้องกับนาย ข ในช่วงเกิดเหตุเป็นการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเนื่อง แม้ในเนื้อความจะมีข้อความพาดพิงถึงพฤติการณ์บางอย่างของประธานกรรมการของผู้ร้องอยู่บ้าง แต่ก็เป็นข้อความตามที่ประชุมสหภาพแรงงาน ฟ มีมติให้นำเสนอไปถึงองค์กรที่สหภาพแรงงานสังกัด หาใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านสร้างขึ้นมาเองไม่ ทั้งข้อความต่าง ๆ ก็สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างประธานกรรมการของผู้ร้องกับนาย ข ซึ่งเป็นลูกจ้างและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ฟ อันเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต หาได้มีเจตนาใส่ร้ายให้ประธานกรรมการของผู้ร้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเนื้อหาโดยรวมของหนังสือดังกล่าวข้างต้นพอเข้าใจได้ว่าสหภาพแรงงาน ฟ ต้องการสื่อข้อความไปถึงผู้บริหารซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับทราบถึงปัญหาระหว่างผู้บริหารกับลูกจ้างในองค์กรเพื่อจะได้ปรับปรุงหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาบริหารงานแทนเพื่อให้การทำงานระหว่างผู้บริหารของผู้ร้องกับลูกจ้างเป็นไปด้วยความราบรื่น อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ร้องและลูกจ้างทั้งสองฝ่าย ทำให้เห็นได้ว่าการที่ผู้คัดค้านทำหนังสือดังกล่าวข้างต้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสหภาพแรงงานที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องปกป้องดูแล รวมถึงดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนาย ข ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ฟ ซึ่งนาย ข เห็นว่าตนถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากนี้ เหตุที่ผู้คัดค้านทำหนังสือถึงสมาพันธ์แรงงาน อ ประเทศไทยและสภาองค์การลูกจ้าง ท แห่งประเทศไทย ก็เป็นการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมสหภาพแรงงาน ฟ ในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงาน หาได้ดำเนินการไปเองโดยลำพังแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพแรงงาน ฟ มีหนังสือถึงสมาพันธ์ อ แห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้าง ท แห่งประเทศไทยตามมติสหภาพแรงงาน ฟ เป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน ฟ ที่เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน จึงเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิกระทำได้ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านแสดงตนเป็นปรปักษ์กับผู้ร้องหมิ่นประมาทผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามที่ผู้ร้องอุทธรณ์มาที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๓/๒๕๖๗

นาย ส โจทก์

บริษัท ฟ จำกัด จำเลยที่ ๑

นางสาว ท จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕, ๑๕๐, ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๙, ๓๒, ๕๗, ๑๑๘

เรื่อง สัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยมิใช่สัญญาจ้างตามฤดูกาล แต่โจทก์ทำงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วันแต่ไม่ครบ ๑ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งผู้จัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ โดยมิได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง และเป็นการจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา กำหนดหน้าที่ให้โจทก์ดูแลเรื่องการตลาด การจัดการหน้างาน เทคนิค และบริหารบุคคล ซึ่งเป็นงานปกติของธุรกิจหรือการค้าของจำเลยที่ ๑ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน กระทั่งวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ได้ส่งสัญญาจ้างที่มิได้มีการกรอกรายละเอียดมาให้โจทก์ลงลายมือชื่อ จึงเป็นการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือย้อนหลัง ต่อมาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตัวแทนจำเลยทั้งสองแจ้งโจทก์ว่าจะเลิกจ้างและให้โจทก์ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๘๐,๐๐๐ บาท โจทก์ทำงานครบ ๑ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง ๙๐ วัน เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ โจทก์ลาป่วยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ วัน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน จำเลยที่ ๒ อนุมัติให้ลาป่วยแต่จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยดังกล่าวไว้ มีผลเท่ากับว่าจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างขาดจำนวนเป็นเงิน ๑๘,๖๖๖.๖๗ บาท ๒,๖๖๖.๖๗ บาท และ ๒,๖๖๖.๖๗ บาท ตามลำดับ รวมทั้งจำเลยที่ ๑ ยังไม่จ่ายค่าจ้างของวันที่ ๑ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๓๓๓.๓๔ บาท ให้แก่โจทก์อีกด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๘,๖๖๖.๖๗ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๖๖๖.๖๗ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นแต่ละจำนวนและเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันผิดนัด ค่าชดเชย ๒๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันผิดนัด สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕

ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันผิดนัด และค่าจ้างของวันที่ ๑ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๓๓๓.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันผิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาแก่พนักงานในลานตู้คอนเทนเนอร์ อันมีลักษณะเป็นการทำงานชั่วคราวเป็นการเฉพาะตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน นับแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มิใช่การว่าจ้างให้โจทก์เป็นลูกจ้างทำงานทั่วไปอันเป็นปกติธุรกิจหรือการค้าของจำเลยที่ ๑ นิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่ลูกจ้างกับนายจ้าง ทั้งก่อนทำสัญญาและเข้าปฏิบัติงาน โจทก์ทราบดีว่าจำเลยที่ ๑ เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อกิจการดูแลตู้รักษาจากบริษัท ป จำกัด มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และมีการต่อสัญญาเช่าซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น กิจการให้เช่าลานจอดรถหรือเพื่อกิจการดูแลรักษา จึงมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน โดยวันที่เริ่มว่าจ้างโจทก์คงเหลือระยะเวลาการเช่าเพียง ๕ เดือน กิจการให้เช่าของจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างจึงต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี เมื่อสัญญาว่าจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เป็นการว่าจ้างทั่วไปมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี และจำเลยที่ ๑ เลิกว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา โจทก์ไม่ได้รับความคุ้มครองในค่าจ้างในวันลาป่วย ทั้งโจทก์สมัครใจสละสิทธิไม่ขอรับค่าจ้างในวันลาป่วยเอง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างในวันลาป่วยตามฟ้อง จำเลยที่ ๑ มิได้เป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม เมื่อโจทก์ได้มาทำงานในวันที่ ๑ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างของวันดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว และโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๒๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟ้องข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการให้เช่าลานจอดรถ ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ดูแลบำรุงรักษาตู้บรรทุก โดยทำธุรกิจด้านลานตู้คอนเทนเนอร์มานานประมาณ ๑๐ ปี จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงาน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท โจทก์ลาป่วยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ วัน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน โดยตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยได้ และจำเลยที่ ๑ ได้หักค่าจ้างในวันลาป่วยดังกล่าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตัวแทนจำเลยทั้งสองแจ้งโจทก์ว่าจะเลิกจ้างและให้โจทก์ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โจทก์ขาดงานในวันที่ ๑ และ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจ้างงานระบุชัดเจนว่า จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างได้ว่าจ้างให้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลานแหลมฉบัง มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่มีข้อความระบุว่าให้โจทก์เป็นที่ปรึกษา ส่วนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ระบุว่า ค่าที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลงกันนอกเหนือจากสัญญาจ้าง ไม่อาจรับฟังได้ กรณีต้องถือสัญญาจ้างงานเป็นหลัก โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ และมีหน้าที่จัดการหน้างานเทคนิค และบริหารบุคคล ซึ่งงานดังกล่าวโจทก์จะลงลายมือชื่อในภายหลัง ไม่ได้ทำไว้ในขณะเริ่มทำงาน ก็ไม่มีผลให้ข้อตกลงในสัญญาจ้างเสียไป เพราะข้อความในสัญญาเป็นไปตามที่โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลงกัน สัญญาจ้างงานดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่ไม่ใช่งานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ อันจะมีผลให้จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้กระทำผิด จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่จะเลยที่ ๑ ไม่ได้จงใจที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย จึงไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม การจ้างงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ สิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อโจทก์ขาดงานในวันที่ ๑ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของวันดังกล่าว แม้โจทก์จะขาดงานแต่จะถือว่าโจทก์ทำงานไม่ครบ ๑ ปี ไม่ได้ เพราะในวันดังกล่าวโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ยังมีนิติสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างกันอยู่ สำหรับค่าจ้างในวันลาป่วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๗ บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา ๓๒ เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วันทำงาน จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้จงใจที่จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย จึงไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แม้ข้อตกลงที่โจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยจะขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ แต่ก่อนเข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ โจทก์เคยทำงานที่บริษัทอื่นในตำแหน่งผู้จัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานในระดับสูงเท่ากับตำแหน่งงานที่ทำกับจำเลยที่ ๑ แล้วเกษียณอายุการทำงาน โจทก์ย่อมทราบเป็นอย่างดีว่าก่อนที่จะตกลงกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย แต่โจทก์ยอมสละสิทธิให้หักค่าจ้างในวันลาป่วยได้ ประกอบกับสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เนื่องจากอาจต้องลาป่วย การที่โจทก์ตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยได้ ต่อมาเมื่อถูกเลิกจ้างกลับมาฟ้องเรียกค่าจ้างในวันลาป่วย จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าจ้างในวันลาป่วย ส่วนจำเลยที่ ๒ กระทำในฐานะตัวแทนจำเลยที่ ๑ และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยได้แล้วว่าข้อตกลงที่โจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ จึงทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเสียเปล่าไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและหน้าที่อย่างใด ๆ ในทางกฎหมาย กรณีต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ ยังคงค้างจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยตามฟ้อง การที่ศาลแรงงานภาค ๒ นำเหตุที่โจทก์เกษียณอายุการทำงานจากบริษัทอื่นมาประกอบการพิจารณาว่า โจทก์มีประสบการณ์ในการทำงานต้องทราบเป็นอย่างดีว่าจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ข้อวินิจฉัยส่วนหลังนี้ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยให้แก่โจทก์ จึงต้องเสียดอกเบี้ยและเงินเพิ่มนั้น ปรากฏว่าศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์ทราบเป็นอย่างดีก่อนที่จะตกลงกับจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมาย แต่โจทก์สละสิทธิยอมให้หักค่าจ้างในวันลาป่วยได้ ประกอบกับสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานเนื่องจากอาจต้องลาป่วย การที่โจทก์ตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยได้ แต่เมื่อถูกเลิกจ้างกลับมาฟ้องเรียกค่าจ้างในวันลาป่วยดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าจ้างในวันลาป่วย จึงเป็นการที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกคำขอบังคับในส่วนนี้ เนื่องจากโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อุทธรณ์ของโจทก์นอกจากจะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แล้ว ยังเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในเหตุผลที่ยกคำขอบังคับในส่วนค่าจ้างในวันลาป่วย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่มิได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้ง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง อีกด้วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ หรือไม่ จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างทำขึ้นหลังจากวันที่โจทก์เริ่มงานถึง ๗ เดือน เป็นการทำงานย้อนหลัง จึงยึดเป็นหลักว่าจำเลยที่ ๑ ได้ว่าจ้างโจทก์ในฐานะลูกจ้างให้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลานแหลมฉบังตามที่ระบุในสัญญาไม่ได้ ตำแหน่งงานดังกล่าวก็อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงเดิม ทั้งข้อความตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุชัดว่า ค่าที่ปรึกษา นอกจากนี้ไม่มีการหักเงินประกันสังคม หรือโจทก์สงวนสิทธิที่จะได้รับเงินในฐานะลูกจ้าง แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ก็ไม่ปรากฏรายชื่อโจทก์ สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างให้เป็นที่ปรึกษาทั่ว ๆ ไปเท่านั้น โจทก์จึงไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ให้ความหมายของสัญญาจ้างไว้ในทำนองเดียวกันว่า เป็นสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างหรือสินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ บัญญัติว่า ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้าง

อันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี...ท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้ เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ลูกจ้าง คือ บุคคลซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง อันหมายความว่าลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่งและต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง หากลูกจ้างฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์ลาป่วยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ วัน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน โดยตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างในวันลาป่วยได้ และจำเลยที่ ๑ ได้หักค่าจ้างในวันลาป่วยดังกล่าว ตามพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ อันเป็นลักษณะของการบังคับบัญชา ส่วนโจทก์ไม่มีอิสระในการทำงาน ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เข้าหลักเกณฑ์การเป็นลูกจ้างนายจ้างกัน โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ส่วนการที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุว่าค่าที่ปรึกษาก็ดี ไม่มีการหักเงินประกันสังคมก็ดี โจทก์ไม่สงวนสิทธิที่จะได้รับเงินในฐานะลูกจ้างก็ดี และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่ปรากฏรายชื่อโจทก์ก็ดี ไม่อาจลบล้างนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตามความเป็นจริงได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในเหตุผลอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่เพียงใด จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ก่อนเข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ โจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่ ๑ เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือที่ใช้เพื่อกิจการดูแลรักษาสินค้ามาจากบริษัทอื่น มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี และมีการต่อสัญญาเช่าจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ณ วันที่เริ่มจ้างโจทก์คงเหลือระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๕ เดือน แม้จำเลยที่ ๑ ได้ขอต่อสัญญาเช่าอีก ๑ ปี ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ก็ต้องถือว่างานที่โจทก์ทำจะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี ดังนั้น กิจการให้เช่าลานจอดรถหรือเพื่อกิจการดูแลตู้รักษาสินค้าของจำเลยที่ ๑ จึงมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนและได้จ้างในช่วงเวลานั้น ซึ่งกิจการของจำเลยที่ ๑ ต้องเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี เมื่อสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ๑ ปี และเลิกจ้างตามเวลานั้น จึงต้องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ นอกจากนี้โจทก์ขาดงานในวันที่ ๑ และ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โจทก์จึงทำงานติดต่อกันไม่ครบ ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๒) การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๙๐ วัน เป็นการไม่ถูกต้อง เห็นว่า ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ต้องเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีการกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น กรณีจึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นอันจำเลยที่ ๑ จะยกขึ้นอ้างเพื่อไม่ต้อง

จ่ายค่าชดเชยได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยในส่วนนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ดี สำหรับประเด็นที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อไปว่าจะต้องนำวันที่โจทก์ขาดงานในวันที่ ๑ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณค่าชดเชยด้วยหรือไม่นั้น คดีนี้ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมา แม้จำเลยที่ ๑ จะเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์ขาดงานในวันที่ ๑ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมิได้ลาป่วยหรือลาหยุด จึงไม่อาจนำเวลาที่โจทก์ขาดงานดังกล่าวซึ่งนายจ้างไม่ได้ประโยชน์จากการทำงานของลูกจ้างมารวมเป็นระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างได้ จึงต้องนับระยะเวลาการทำงานถึงวันที่โจทก์มาทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ วันสุดท้ายคือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โจทก์จึงทำงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๑) ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมาในส่วนนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๘๐,๐๐๐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๕ - ๒๕๖/๒๕๖๗

บริษัท ร จำกัด โจทก์
นาย ก กับพวกรวม ๘๕ คน จำเลย

บริษัท ร จำกัด โจทก์
นาย ก กับพวกรวม ๓๖๘ คน จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๙, ๒๓, ๒๗, ๖๕ (๙), ๗๐, ๑๒๓

เรื่อง นายจ้างไม่จัดเวลาพักระหว่างการทำงานให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในส่วนที่ไม่ได้พักให้แก่ลูกจ้าง

คดีทั้งสองสำนวน ศาลแรงงานภาค ๘ มีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยเรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่าโจทก์ เรียกจำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนว่าจำเลยที่ ๑ เรียกจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘๕ ในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘๕ และเรียกจำเลยที่ ๒ ถึง ๓๖๙ ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ ๘๖ ถึงที่ ๔๕๓ ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทรับเหมาค่าแรงงาน รับเหมางานรักษาความปลอดภัยและงานบริการในสนามบิน จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ ถึง ๔๕๓ เป็นลูกจ้างทำงานตำแหน่งตรวจค้น ผู้ควบคุม และรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน เป็นงานที่ทำต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้ต้องประจำจุดตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ มีสภาพการทำงานเป็นการเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน โจทก์มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในการพักและช่วงรับประทานอาหาร ลูกจ้างจะสลับเวลาพัก โจทก์กำหนดเวลาทำงานปกติ ๓ ช่วง ช่วงแรกกะเข้า ตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๔ นาฬิกา ช่วงที่สองกะบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๔ นาฬิกา ถึง ๒๒ นาฬิกา และช่วงที่สามกะดึก ตั้งแต่เวลา ๒๒ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา กำหนดเวลาทำงานกะละ ๘ ชั่วโมง รวมเวลาพักกะละ ๑ ชั่วโมง แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงละ ๓๐ นาที ทุกตำแหน่ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โจทก์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โจทก์ให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ มาลงชื่อปฏิบัติงานโดยไม่มีงานให้ทำ โจทก์ไม่ได้กำหนดว่าลูกจ้างแต่ละคนจะพักช่วงใด ให้ลูกจ้างตกลงเวลาพักและสลับกันพักตามแต่จะเลือก ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีการลดจำนวนเที่ยวบินและไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศ ลูกจ้างตำแหน่งตรวจค้น จึงมีเวลาพักผ่อนในระหว่างการทำงาน ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โจทก์ปรับเปลี่ยนการจัดเวลาพักสำหรับการทำงานทั้งสามช่วงเวลาข้างต้น โดยลูกจ้างที่ทำงานในแต่ละกะพักได้คนละ ๑ ชั่วโมง ลูกจ้างตำแหน่งตรวจค้นสามารถเลือกเวลาพักได้เอง และต้องลงชื่อในเอกสารลงเวลาพักเพื่อเป็นหลักฐาน ช่วงที่ไม่มีเที่ยวบินสามารถพักพร้อมกันได้ ๒ คน ลูกจ้างตำแหน่งผู้ควบคุมสามารถเลือกเวลาพักได้เอง ไม่ต้องแจ้งผู้ใดทราบและไม่มีการลงเวลาพัก ลูกจ้างตำแหน่งรักษาความปลอดภัยมีกำหนดช่วงเวลาพักเช่นเดียวกับตำแหน่งตรวจค้น โดยแจ้งเวลาพักทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม ไม่ต้องลงชื่อในเอกสารเวลาพัก แสดงให้เห็นว่าโจทก์จัดเวลาพักให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ทั้งเงินดังกล่าวมิใช่ค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมิใช่เงินที่กำหนดให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในกรณีที่ผิดนัดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน จะผิดนัดเมื่อมีการทวงถาม เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ทวงถามเมื่อใด จึงต้องถือว่าผิดนัดนับแต่วันฟ้องหรือวันที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘๕ รวมเป็นเงิน ๑,๔๒๗,๓๐๖.๒๘ บาท และจำเลยที่ ๘๖ ถึงที่ ๔๕๓ รวมเป็นเงิน ๖,๖๗๕,๘๙๖.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๖๕ (๙) มาตรา ๗๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากโจทก์ไม่ได้จัดให้จำเลยดังกล่าว พักระหว่างการทำงานตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๑ และโจทก์ไม่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓

จำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนให้การว่า สภาพการจ้างและการทำงานของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ มีลักษณะเป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์กำหนดเวลาทำงานปกติเป็น ๓ ช่วงเวลาตามคำฟ้อง ช่วงเวลาละ ๘ ชั่วโมง ได้พักระหว่างการทำงานช่วงละ ๑ ชั่วโมง แต่โจทก์ไม่ได้กำหนดว่าจำเลยแต่ละรายจะพักช่วงใด และให้ลูกจ้างบริหารตกลงเวลาพัก โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำเลยแต่ละรายพักในช่วงเวลาใด จึงเชื่อว่าโจทก์ให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ทำงานในช่วงเวลาพัก จึงมีหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้แก่จำเลยดังกล่าว จำเลยที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘๕ และให้แก่จำเลยที่ ๘๖ ถึงที่ ๔๕๓ พร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖๑ ที่ ๖๓ ที่ ๖๕ ถึงที่ ๔๕๓ ให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๖๒ และที่ ๖๔ ไม่ให้การ

ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๘ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการลดจำนวนเที่ยวบินในประเทศและไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศ พยานโจทก์ทุกปากเบิกความลอย ๆ ทำนองว่าโจทก์จัดเวลาพักให้ฝ่ายจำเลยสำหรับการทำงานในแต่ละกะรวม ๑ ชั่วโมง แบ่งการพักเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๓๐ นาที ลูกจ้างที่ทำงานที่ท่าอากาศยานไม่มีตารางลงชื่อเวลาพัก ซึ่งแตกต่างจากลูกจ้างของโจทก์ที่ทำงานที่ทำอากาศยานที่ลูกจ้างจะลงชื่อและเวลาพักไว้เป็นหลักฐาน เมื่อพิจารณาประกอบกับพยานฝ่ายจำเลยทุกปากที่ยืนยันว่าแต่ละคนได้พักกะละ ๓๐ นาทีเท่านั้น ทั้งจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ที่ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์เช่นเดิม ไม่มีเหตุผลที่จะกลั่นแกล้ง ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ เพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ หากจำเลยดังกล่าวตั้งใจแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบแล้วก็น่าจะร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่าโจทก์ไม่ได้ให้ฝ่ายจำเลยพักในขณะปฏิบัติหน้าที่เลย เนื่องจากโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมายืนยันว่ากำหนดเวลาพักให้ฝ่ายจำเลยถูกต้องตามกฎหมาย แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ กลับยืนยันกับจำเลยที่ ๑ ว่าโจทก์กำหนดเวลาพักให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ เพียงกะละ ๓๐ นาทีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเรียกร้องค่าตอบแทนในการทำงานตามสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เชื่อว่าโจทก์กำหนดเวลาพัก

ให้ฝ่ายจำเลยเพียงกะละ ๓๐ นาที ตามที่ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ แม้ว่าช่วงที่เกิดข้อพิพาทจะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการขึ้นลงของเครื่องบินน้อยหรืออาจไม่มีเลย แต่ทั้งพยานโจทก์และฝ่ายจำเลยเบิกความยืนยันตรงกันว่าฝ่ายจำเลยต้องเข้าปฏิบัติงานตามปกติตามที่โจทก์กำหนด เพียงแต่มีเนื้องานน้อยหรืออาจไม่มีเลย แต่ก็ถือว่าฝ่ายจำเลยอยู่ในช่วงของการปฏิบัติงาน ไม่อาจใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจส่วนตัวได้ การที่โจทก์มิได้จัดเวลาพักให้แก่ฝ่ายจำเลยครบถ้วน จึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ อีกคนละ ๓๐ นาทีต่อกะที่จำเลยดังกล่าวแต่ละคนมาทำงานตามที่ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ โดยคำนวณค่าตอบแทนการทำงานของจำเลยแต่ละคนจากเว็บไซต์ ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเข้าออก จากการปฏิบัติงานของโจทก์ ทำให้ทราบถึงรายละเอียดวัน เวลาทำงาน และจุดปฏิบัติงานของจำเลยดังกล่าว จำเลยที่ ๑ จึงสามารถใช้ข้อมูลเวลาพักมาคำนวณค่าตอบแทนของจำเลยแต่ละคนตามคำสั่ง ซึ่งโจทก์มิได้โต้แย้งจำนวนเงินที่จำเลยแต่ละคนพึงได้รับ โจทก์จึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ค่าตอบแทนการทำงานดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับค่าจ้าง เมื่อโจทก์ไม่จ่ายตามกำหนดถือว่าผิดนัดโดยไม่ต้องทวงถาม จึงต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือนเป็นต้นไป คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน

ประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๘ วินิจฉัยตามคำสั่งจำเลยที่ ๑ ให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา ๕ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และถือว่าโจทก์ผิดนัดโดยไม่ต้องทวงถามเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า จำเลยจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในส่วนที่ไม่ได้พักอีกกะละครึ่งชั่วโมง ซึ่งเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินที่โจทก์มีหน้าที่ต้องจ่าย ตามกฎหมายเมื่อโจทก์มีกำหนดจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยไม่ปรากฏว่ามีกำหนดจ่ายเงินสำหรับการทำงานให้แก่ลูกจ้างเป็นประการอื่นอีก โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในส่วนไม่ได้พักอีกครึ่งชั่วโมงให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ พร้อมกับการจ่ายค่าจ้างในรอบการทำงานแต่ละเดือนตามกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้างที่โจทก์กำหนด การที่โจทก์ไม่ชำระเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔๕๓ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาตามความในบทบัญญัติมาตรา ๗๐ รวมทั้งต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หาได้มีเพียง ๔ ประเภทดังที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๘ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๕/๒๕๖๗

บริษัท ข จำกัด ผู้ร้อง

นาย ก ผู้คัดค้าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕, ๑๑๘, ๑๑๙
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

เรื่อง การประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ แต่มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการสองปีติดต่อกัน จึงไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จ้างผู้คัดค้านเป็นพนักงานตำแหน่ง Technician ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๗๓๗ บาท ค่าความสามารถ ๑,๕๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๑๔๕ บาท ค่าครองชีพ ๑,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๔๘๒ บาท ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ร้องประสบปัญหาจากลูกค้าลดคำสั่งซื้อสินค้าและลดกำลังการผลิตลง อีกทั้งประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ร้องจำเป็นต้องสั่งหยุดกิจการชั่วคราว โดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างที่ไม่ได้ทำงานในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงาน ต่อมาผู้ร้องจะต้องคัดเลือกเลิกจ้างพนักงานโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน สถิติการลา การขาดการสาย การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ การถูกตักเตือน นำมาพิจารณาเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย ซึ่งผู้คัดค้านอยู่ในกลุ่มที่จะต้องถูกเลิกจ้างเนื่องจากขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ซึ่งผู้คัดค้านยอมรับผิดตามบันทึกข้อเท็จจริง ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และกระทำผิดซ้ำคำเตือนภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ไม่เคยกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน อีกทั้งผู้ร้องยังคงดำเนินกิจการและมีพนักงานที่ยังทำงานอยู่ ๔๕๐ คน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปัจจุบันได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน ทั้งผู้ร้องยังคงเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เข้าทำงานหลายตำแหน่ง ข้ออ้างตามคำร้องไม่เป็นความจริง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องยังสามารถจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) และปรับเพิ่มฐานค่าจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๔ ให้แก่ลูกจ้างทุกคนทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ไม่ได้เลิกจ้าง

ย่อมทำให้เห็นได้ว่าผู้ร้องไม่ได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินแล้ว แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) และปรับเพิ่มฐานค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างทุกคนนั้น เพราะสหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องทุกปีก็ตาม ซึ่งหากประสบปัญหาขาดทุนส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินจริง เพื่อความอยู่รอดของกิจการผู้ร้องต้องลดต้นทุนด้านแรงงาน สหภาพแรงงานก็หาอาจอ้างบทบัญญัติกฎหมายใดมาบังคับให้ผู้ร้องต้องจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) และปรับเพิ่มฐานค่าจ้างประจำปีถัดไปให้แก่ลูกจ้างทุกคนทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้ไม่ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ได้ตามพฤติการณ์การประกอบธุรกิจของผู้ร้องจึงไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า ปัจจุบันผู้ร้องยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างต้องประสบภาวะขาดทุน เพราะปัญหาจากลูกค้าลดคำสั่งซื้อสินค้าและลดกำลังการผลิตลงจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ไม่มีการผลิตสินค้าเนื่องจากลูกค้าไม่สั่งซื้อสินค้า ทำให้ไม่มีงานทำ เพราะกิจการของผู้ร้องมีกำไรดีขึ้นเพียงพอมากแล้ว ไม่ใช่แค่กิจการอยู่รอด การที่ผู้ร้องจะอ้างว่าปัจจัยต้นทุนค่าแรงจากการที่มีลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาปี ๒๕๖๕ จากนั้นผู้ร้องได้พิจารณาเลิกจ้างผู้คัดค้านจากผลการปฏิบัติงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย จึงไม่เพียงพอให้ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของต้นทุนค่าแรง และเมื่อพิจารณางบการเงินของผู้ร้องแล้วมีรายได้จากการขายในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ผู้ร้องรับว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างจะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างผู้คัดค้านด้วยเหตุเพียงนี้ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ใช่เพราะเหตุที่ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างประสบปัญหาทางธุรกิจที่จำเป็นต้องลดรายจ่ายเพื่อความอยู่รอดของผู้ร้องไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเมื่อผู้คัดค้านไม่ได้กระทำผิดใดขึ้นใหม่หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือนเดิม อันจะเป็นการกระทำกรณีหนึ่งกรณีใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และไม่ใช่กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จึงถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสมควรในการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังคำเบิกความของผู้คัดค้านและพยานผู้คัดค้านซึ่งได้เบิกความในทำนองเดียวกันว่า ผู้คัดค้านไม่เคยกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใด ๆ ของผู้ร้องและเหตุที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้าน เนื่องจากกระทำความผิดดังกล่าวจริง คุณสมบัติของผู้คัดค้านจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาตามโครงการสมัครใจลาปี ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ร้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน สถิติการขาด สาย ลา การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน และผลการประเมินตลอดอายุของการทำงาน หากพนักงานไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้างผู้ร้องสามารถเลิกจ้างได้ทันที ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ กรณีนี้เป็นการขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง กฎหมายกำหนดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลแรงงาน เหตุที่ผู้ร้องอ้างเป็นเหตุสมควรจึงชอบที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้นั้น อุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์โต้แย้ง

ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

---

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๒/๒๕๖๗

นาย ร โจทก์

บริษัท ข จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๙, ๑๗/๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๔, ๕๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)

เรื่อง นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย จึงต้องถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่เลิกจ้างไม่ใช่ผิดนัดนับแต่วันฟ้อง สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าทันทีที่เลิกจ้างในวันดังกล่าว เมื่อนายจ้างไม่จ่ายถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันเลิกจ้างไม่ใช่ผิดนัดนับแต่วันฟ้องตามที่จำเลยอุทธรณ์เช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการขาย ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างเฉลี่ยย้อนหลัง ๑ ปี จนถึงเดือนสุดท้าย เดือนละ ๓๒,๔๗๖ บาท กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน โจทก์วางเงินประกันการทำงานไว้กับจำเลย ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อมานาย ต ผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ แจ้งให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก โดยให้โจทก์ทำงานวันสุดท้ายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อและคงมาทำงานตามปกติ แต่นาย ต และเพื่อนพนักงานในกลุ่มทำงานได้ลบบัญชีไลน์ของโจทก์ออกจากกลุ่ม ทำให้โจทก์ไม่สามารถทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ ต่อมาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์ได้มาทำงานตามปกติ แต่จำเลยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมาควบคุมให้โจทก์เก็บของเครื่องใช้ส่วนตัว และไล่โจทก์ออกจากที่ทำงานในวันดังกล่าวทันที ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยคืนเงินประกันการทำงาน ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าชดเชย ๒๕๙,๘๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๔,๑๒๕ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๙๔,๘๕๖ บาท รวมเป็นเงิน ๕๓๘,๗๘๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานขายรถจักรยานยนต์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท โจทก์มีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชันคำนวณตามผลงานที่โจทก์ขายรถจักรยานยนต์ได้ค่าคอมมิสชันไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง เนื่องจากเป็นเงินที่จ่ายเพื่อจูงใจให้ขายสินค้าหรือรางวัลจากการขายแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ที่โจทก์อ้างว่าได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ ๓๒,๔๗๖ บาท จึงไม่ถูกต้อง ผลการขายของโจทก์ตลอดทั้งปี ๒๕๖๔ ขายได้เพียง ๒๐ คัน ต่ำกว่าพนักงานขายคนอื่นในสาขาเดียวกัน จำเลยจึงให้โจทก์ลงนามในเอกสารเพื่อปรับปรุงการทำงานว่าจะต้องมีเป้าหมายการขายไม่ต่ำกว่า ๓ คันต่อเดือน การกระทำดังกล่าวไม่ได้บีบบังคับให้โจทก์ออกจากงาน ต่อมาโจทก์ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้ให้มีผลในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยชอบจะนำเงินประกันมาหักกลบกับความเสียหาย และบังคับให้โจทก์รับผิดในความเสียหายเนื่องจากละทิ้งหน้าที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่รับฟ้องแย้งของจำเลย จำหน่ายคดีในส่วนฟ้องแย้งออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คืนเงินประกัน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม รวมเป็นเงิน ๒๔๗,๗๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๗,๗๗๖ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นี้ ถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใดก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การจ่ายคอมมิสชันมีจุดมุ่งหมายเป็นการจูงใจให้โจทก์กระตือรือร้นในการหาลูกค้า เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจำไม่มาก โจทก์จะมีโอกาสได้รับค่าคอมมิสชันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความขยันในการทำงาน ดังนั้น ค่าคอมมิสชันจึงเป็นเงินจูงใจเพื่อให้โจทก์ขายรถจักรยานยนต์ให้ได้จำนวนมาก ไม่ใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน ค่าคอมมิสชันจึงไม่ใช่ค่าจ้าง ในส่วนเงินประกันจำเลยต้องคืนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการเลิกจ้างหรือลาออก ส่วนกรณีเลิกจ้างโจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นปัญหาตามที่จำเลยอุทธรณ์กรณีที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดวันที่จำเลยต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัดของต้นเงินค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้าได้แก่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า วันผิดนัดต้องนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เป็นต้นไป เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าวันที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้แก่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม

๒๕๖๕ ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่จ่ายค่าชดเชย จึงต้องถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ไม่ใช่ผิดนัดนับแต่วันฟ้องตามที่จำเลยอุทธรณ์ สำหรับการนับเวลาผิดนัดของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ตามมาตรา ๑๗/๑ บัญญัติให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างจะได้รับนับแต่วันที่ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันเลิกจ้างสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทันทีที่เลิกจ้างในวันดังกล่าว เมื่อจำเลยไม่จ่าย ถือว่าจำเลยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันเลิกจ้าง ไม่ใช่ผิดนัดนับแต่วันฟ้องตามที่จำเลยอุทธรณ์เช่นเดียวกัน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง เนื่องจากมีประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จึงไม่ถูกต้อง ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดฯ ดังกล่าวนั้น เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษยกขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี้ยต้นเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๕/๒๕๖๗

นาย ผ โจทก์

นาง ต จำเลยที่ ๑

บริษัท ภ จำกัด จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗, ๑๗, ๖๑, ๙๐, ๑๑๘, ๑๒๕

เรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการทำงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย จำเลยที่ ๒ ได้รับโจทก์เข้าเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในตำแหน่งงานพนักงานสำรวจภัย จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งวินิจฉัยว่า ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ เมื่อจำเลยที่ ๒ ยกเลิกสัญญาจ้างโจทก์เพราะผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยที่ ๒ กำหนดให้โจทก์ทำงานตลอดสัปดาห์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ พร้อมทั้งรายงานตัวและยืนยันความพร้อมอยู่บ้านพักของโจทก์เพื่อรอรับแจ้งงานเคลมประกันภัย เมื่อโจทก์กดรับงานแล้วต้องขับรถยนต์ส่วนตัวไปสถานที่เกิดเหตุ นัดหมายโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจ ดังนั้น แม้สัญญาจ้างได้กำหนดนิติสัมพันธ์เป็นลักษณะการจ้างทำของ แต่โจทก์ต้องรอปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง และต้องชี้แจงให้ทราบกรณีกดรับงานไม่ทัน โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ต่อมาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากฝ่ายจำเลยที่ ๒ ว่า วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะไม่มีการต่อสัญญา การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและไม่บอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้า ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน และให้จำเลยที่ ๒ ชำระค่าจ้าง ๑๔,๖๐๐ บาท ค่าล่วงเวลา ๙๓๑,๒๙๗ บาท ค่าทำงานในวันหยุด ๑๘๖,๖๒๔ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๔๘๙,๘๘๘ บาท ค่าชดเชย ๑๗๕,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ ๒ ชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๕,๒๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ วินิจฉัยว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ไม่เป็นการจ้างแรงงานหรือเป็นนายจ้างกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากจำเลยที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น คำสั่งจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว และจำเลยที่ ๑ แจ้งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานคดีนี้ให้โจทก์ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งโจทก์ต้องนำคดีมาสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง แต่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ เพราะโจทก์ไม่อยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์ทราบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน แต่นำคดีนี้มาฟ้องเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์สามารถทำงานได้โดยอิสระเพียงเพื่อผลสำเร็จของงาน จำเลยที่ ๒ ไม่ได้กำหนดวันเวลาทำงานปกติของเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ส่วนค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับไม่ถือเป็นค่าจ้าง แต่เป็นค่าบริการ คิดตามประเภทการเคลมและระยะทางเป็นรายครั้ง รวมทั้งได้ประโยชน์ตามสัญญาจ้าง หากมีการเข้าเวร จำเลยที่ ๒ จัดให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยตามสัญญาทุกคนต้องสลับกันอยู่เวรตามสัญญา ทุกคนต้องสลับกันอยู่เวรเพื่อรับงานเคลมประกัน หากโจทก์ไม่สามารถอยู่เวรวันใดก็ต้องหาคนอยู่เวรแทน โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น เช่น ลูกจ้างทั่วไปของจำเลยที่ ๒ หากโจทก์ไม่สามารถไปให้บริการลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มีหนังสือถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสอบถามผลคดีและได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของของจำเลยที่ ๑ โดยมีผู้อื่นลงชื่อโจทก์รับไว้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าส่งให้โจทก์ทราบแล้วเท่านั้น หาใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดไม่ เมื่อโจทก์ทราบคำสั่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โจทก์ฟ้องคดีในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ จึงยังไม่พ้นกำหนดตามกฎหมายนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องให้โจทก์ทราบตามที่อยู่ทางทะเบียนราษฎร์ของโจทก์ ตามไปรษณีย์ตอบรับ มีลายมือชื่อโจทก์เป็นผู้รับ ข้ออ้างของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอหักล้างพยานหลักฐาน ข้ออ้างของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอหักล้างพยานหลักฐานจำเลยที่ ๑ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นที่สุด แม้ศาลแรงงานภาค ๒ จะวินิจฉัยมา ก็เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบถือเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ และโจทก์มีความสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างหรือไม่ นอกจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของคู่สัญญาซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๕ บัญญัติว่า “อันว่าจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้” แล้ว ยังต้องพิจารณาว่าการทำงานของโจทก์อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ หมายความว่า โจทก์ต้องทำงานตามที่จำเลยที่ ๒ สั่งและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน หากฝ่าฝืนจำเลยที่ ๒ สามารถลงโทษได้ ดังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ บัญญัติว่า “ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ดี หรือทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้” ดังนั้น นิติสัมพันธ์ที่จะเป็นจ้างแรงงานนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้กับลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ โดยลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง

อันชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง โจทก์และจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาว่าจ้างสำรวจภัย และบันทึกข้อตกลงต่ออายุสัญญาว่าจ้างสำรวจภัย ไม่ได้กำหนดวันเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่กำหนดวันหยุดวันลา กรณีฝ่าฝืนข้อตกลงจำเลยที่ ๒ ไม่มีการลงโทษทางวินัย แต่พิจารณาคิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือยกเลิกสัญญา หากไม่รับงานก็ไม่มีบทลงโทษ เพียงแต่ต้องรายงานเป็นหนังสือให้จำเลยที่ ๒ ทราบเท่านั้น โจทก์ยังคงมีอิสระที่จะเลือกรับงานหรือไม่ก็ได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ ดังลักษณะที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ สัญญาว่าจ้างสำรวจภัยระหว่างจำเลยที่ ๒ และโจทก์จึงไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้ว อุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๖๗

บริษัท ข จำกัด โจทก์

นาย ว จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔, ๕๗

เรื่อง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาส่งไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญาส่งพนักงานไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานภายใต้โครงการของบริษัทที่ต่างประเทศ ระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และตกลงกันว่าโจทก์มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ทันทีไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และหากโจทก์ยกเลิกสัญญาโดยที่มิใช่ความผิดของฝ่ายใด จำเลยตกลงกลับมาทำงานให้แก่โจทก์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่จำเลยได้ไปฝึกอบรมและปฏิบัติงาน (“ระยะเวลาชดใช้”) หากลาออกก่อนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ จำเลยตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัดส่วน ต่อมาต้นปี ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โจทก์จึงมีคำสั่งให้จำเลยเดินทางกลับประเทศไทย แต่สถานการณ์กลับรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โจทก์จึงยกเลิกโครงการส่งจำเลยไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานต่างประเทศ จำเลยไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ เป็นเวลา ๔๑๗ วัน จำเลยต้องกลับมาทำงานให้แก่โจทก์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘๓๔ วัน แต่จำเลยกลับมาทำงานให้โจทก์เพียง ๕๗๓ วัน แล้วลาออก สัญญาจ้างจำเลยสิ้นสุดลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการกระทำผิดสัญญา โจทก์จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยในระหว่างระยะเวลาฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่ประเทศต่างเป็นเงิน ๑,๒๓๔,๒๑๓ บาท จำเลยต้องกลับมาทำงานให้โจทก์ไม่น้อยกว่า ๘๓๔ วัน

คิดเป็นเงินที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่จำเลยในระหว่างระยะเวลาฝึกอบรมวันละ ๑,๔๗๙.๘๗ บาท แต่จำเลยกลับมาทำงานให้โจทก์เพียง ๕๗๓ วัน คงเหลือวันที่จำเลยต้องทำงานให้กับโจทก์อีก ๒๖๑ วัน เป็นเงิน ๓๘๖,๒๔๖ บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหาย ๓๘๖,๒๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโจทก์ ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๙,๒๒๖.๙๙ บาท และนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ข้อสัญญาดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ (๓) ที่กำหนดว่า ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนอกจากนี้สัญญา ที่กำหนดว่า เมื่อโจทก์ยกเลิกสัญญากับจำเลยแล้วให้จำเลยกลับมาชดใช้ทุน โดยให้ทำงานกับโจทก์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่จำเลยไปฝึกอบรม เป็นข้อสัญญาที่ทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยเกินสมควร สัญญาดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรม และการที่จำเลยทำงานให้กับโจทก์ถึง ๕๗๓ วัน เพียงพอกับระยะเวลาที่จำเลยต้องทำงานชดใช้ทุนให้แก่โจทก์แล้ว ที่สัญญากำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามสัดส่วน กับระยะเวลาทำงานที่เหลืออยู่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุน เป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับซึ่งสูงเกินส่วน เหตุที่จำเลยต้องลาออกก่อนครบกำหนดตามสัญญา เนื่องจากโจทก์บอกเลิกสัญญาการฝึกอบรมดังกล่าว โจทก์เรียกดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปี การที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี จึงเป็นการเรียกดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่จำเลยพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างโจทก์ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า การที่โจทก์ส่งจำเลยไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ ย่อมต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้จำเลยได้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ติดตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานให้เป็นประโยชน์แก่กิจการของโจทก์ด้วย ถือเป็นการปฏิบัติงานให้โจทก์ในต่างประเทศ มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตามสัญญาจ้างแรงงานในต่างประเทศ และตามสัญญาดังกล่าวข้อ ๔ ระบุว่า นอกจากค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยงแล้ว โจทก์นายจ้างตกลงจัดที่พักที่เหมาะสมและอาหารวันละ ๓ มื้อ ให้ลูกจ้างด้วย โจทก์จึงนำค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักมารวมเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเลยจ่ายไปในการฝึกอบรมและปฏิบัติงานไม่ได้ ส่วนค่าท่องเที่ยวประจำปีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานของจำเลยที่ต่างประเทศ ไม่สมควรนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเมื่อจำเลยต้องกลับมาทำงานให้แก่โจทก์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘๓๔ วัน

คิดเป็นสัดส่วนเงินที่โจทก์ได้จ่ายให้กับจำเลยในระหว่างฝึกอบรมวันละ ๖๙๐.๙๕ บาท จำเลยทำงานได้เพียง ๕๗๓ วัน คิดเป็นเงิน ๓๙๕,๙๑๔.๓๕ บาท เหลือวันที่จำเลย ต้องทำงานให้โจทก์อีก ๒๖๑ วัน เป็นเงิน ๑๘๐,๓๓๗.๙๕ บาท แม้เงินดังกล่าวจะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ แต่การที่จำเลยทำงานชดใช้จำเลยแล้วเพียง ๑.๓ เท่า ของระยะเวลาฝึกอบรมและปฏิบัติงาน การที่โจทก์เรียกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โจทก์ได้จ่ายไปนั้นเหมาะสมและเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ไม่สมควรที่จะลดเบี้ยปรับให้ จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างโจทก์ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยต้องรับผิดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าท่องเที่ยวประจำปี เป็นเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โจทก์จ่ายให้เนื่องจากการส่งจำเลยไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

อนึ่ง เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา ๗ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ ที่แก้ไขใหม่ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นผลให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี การที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดให้จำเลยรับผิดชำระดอกเบี้ยของค่าเสียหาย คงที่อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างโจทก์เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จึงไม่ถูกต้อง ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดนั้นเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี้ยของค่าเสียหายให้ปรับเปลี่ยนไปตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายคำฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๒/๒๕๖๗

บริษัท ย จำกัด โจทก์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำเลยที่ ๑

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒

นาย อ จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๗๐, ๑๑๘

เรื่อง ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เมื่อเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติของโจทก์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ำมัน ๕,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โจทก์ไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ รายได้ของโจทก์ลดลงเนื่องจากลูกค้าของโจทก์ปิดกิจการ จำเลยร่วมไม่สามารถออกไปติดต่อลูกค้าได้ตามปกติ โจทก์จึงมอบหมายให้จำเลยร่วมทำหน้าที่รับเงินสดจากฝ่ายบัญชีของโจทก์แล้วนำไปเข้าบัญชีเงินเดือนของลูกจ้างโจทก์ทุกคนแทนการไปติดต่อลูกค้า โดยส่งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนให้กรรมการของโจทก์ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งและตกลงกับจำเลยร่วมว่าจะยกเลิกการจ่ายค่าน้ำมันรถเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยร่วมนำเงินเข้าบัญชีตนเองเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ การระบาดของโรครุนแรงขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก โจทก์จึงให้จำเลยร่วมทำงานที่บ้านและตกลงกันปรับลดค่าจ้างของจำเลยร่วมเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เดือนถัดมาจำเลยร่วมแจ้งว่ารายได้ไม่พอจ่าย โจทก์จึงปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อมาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โจทก์เดินทางกลับประเทศไทยและทราบข้อมูลจากธนาคารว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ลูกจ้างของโจทก์ ๓ คน ร่วมกันปลอมลายมือชื่อโจทก์ในใบเบิกถอนเงินและนำไปเบิกเงินสดจากธนาคาร ๖๑ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑๘,๑๗๕,๐๐๐ บาท โดยพบว่าจำเลยร่วมกระทำการดังกล่าวด้วย ๓ ครั้ง เมื่อโจทก์สอบถามจำเลยร่วมยอมรับว่าเป็นผู้ไปเบิกเงินสดจากธนาคารจริง แต่ไม่ทราบว่าใบเบิกถอนเงินและใบมอบฉันทะดังกล่าวลงลายมือชื่อปลอม โจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยร่วมเป็นการร่วมกันปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม และร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี จำเลยร่วมจึงไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่าโจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ๓๘๘,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๘๑,๐๐๐ บาท และค่าชดเชย ๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒

จำเลยทั้งสองให้การว่าการปรับลดค่าจ้างของจำเลยร่วมจาก ๔๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมลงลายมือชื่อยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ส่วนการร่วมกันปลอมเอกสารและลักทรัพย์ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยร่วมมีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยร่วมทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย โจทก์จึงต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งของจำเลยที่ ๒ จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลางศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ และอนุญาตให้นาย อ เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยขอถือเอาคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นคำให้การของตนด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ จำเลยที่ ๒ และจำเลยร่วมไม่ค้าน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เมื่อโจทก์และจำเลยร่วมตกลงกันได้ และโจทก์ไม่ประสงค์ดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๙/๒๕๖๗

นางสาว อ โจทก์

นาย ก จำเลยที่ ๑

บริษัท ม จำกัด จำเลยที่ ๒

บริษัท น จำกัด จำเลยที่ ๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๗/๑, ๑๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง สัญญาที่บ่งบอกถึงลักษณะข้อตกลงที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน และตกลงจ่ายค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ได้ว่าจ้างกัน มิใช่ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน แต่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างทำของ เพราะไม่ได้มีความผูกพันที่มีอำนาจบังคับบัญชาต่อกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ จัดทำเอกสารสัญญาจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่ง พนักงานวางแผนงานระบบ กับจำเลยที่ ๓ ตกลงค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน กำหนดระยะเวลาการจ้างงานเป็นสัญญาจ้างนับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หลายฉบับต่อเนื่องกัน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๓

ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ บอกเลิกจ้างโจทก์ โดยให้มีผลวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ วินิจฉัยว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๒ กับที่ ๓ มีลักษณะเป็นการจ้างทำของ มิใช่สัญญาจ้างแรงงาน จึงมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าชดเชย ๑๐๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ตามสัญญาจ้างทำของให้มาทำงานกับจำเลยที่ ๓ โดยจำเลยที่ ๓ กับโจทก์ไม่เคยทำสัญญาใด ๆ ต่อกัน จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน ส่วนนิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ เป็นไปตามสัญญาจ้างทำของ เพราะจำเลยที่ ๒ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาให้คุณให้โทษต่อโจทก์ เมื่อนิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ ๒ และโจทก์มิใช่การจ้างแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ลักษณะการทำงานของโจทก์ที่ต้องคอยวางแผนงาน ประสานงาน ติดตามงาน เข้าประชุม และอัพเดตการทำงานในแต่ละวันส่งให้ทั้งลูกค้าและทีมงานของจำเลยที่ ๓ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียดการทำงานส่งจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในรูปแบบรายวัน แสดงว่ามิใช่เป็นการทำงานตามที่จำเลยที่ ๒ กำหนดเวลาการเข้าทำงานไว้ โจทก์จึงมีอิสระในการทำงาน ซึ่งตามพฤติการณ์ดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าโจทก์ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ หรือที่ ๓ เพราะเพียงเป็นการประสานงานการทำงานให้สำเร็จราบรื่นเท่านั้น ทั้งสัญญาก็บ่งบอกถึงลักษณะข้อตกลงที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน และข้อตกลงการจ่ายค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ได้ว่าจ้างกัน ทั้งยังได้ความว่าการจ้างงานระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ การทำสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๒ กับสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงมิใช่ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน แต่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างทำของ เพราะไม่ได้มีความผูกพันที่มีอำนาจบังคับบัญชาต่อกัน ไม่มีการลงเวลาการทำงาน ไม่มีอำนาจการให้คุณให้โทษต่อกัน ไม่มีอำนาจการบังคับบัญชาในเรื่องสิทธิการลา ทั้งไม่ปรากฏข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใดรวมถึงในสัญญาว่าจ้างว่าหากโจทก์ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามแล้วนั้น จำเลยที่ ๒ หรือที่ ๓ มีสิทธิลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ได้ ซึ่งอำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน นอกจากนี้การที่จำเลยที่ ๒

ส่งให้โจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๓ ถึงวันสุดท้ายตามสัญญาจ้างซึ่งเป็นสัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง โจทก์ทำงานครบถ้วนตามระยะเวลานั้นแล้ว จึงไม่มีการบอกเลิกสัญญาน้อยกว่าระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ส่วนการไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้โจทก์นั้นถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาต่อกันโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแต่อย่างใด

ที่โจทก์อุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่รับฟังข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะของสัญญาที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายปฏิบัติต่อกันเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่าสัญญาระหว่างคู่กรณีเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ วรรคหนึ่ง

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๑๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓๙/๒๕๖๗

นางสาว น **โจทก์**

บริษัท ม จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙, ๕๔, ๕๕

เรื่อง **เหตุในการเลิกจ้างเป็นนโยบายของนายจ้างที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนขององค์กรลงเท่านั้น นายจ้างต้องการประโยชน์จากการประกอบกิจการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างทั้ง ๆ ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยดีมาโดยตลอด กรณีจึงเป็นการเลิกจ้างที่ยังไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างฉบับแรก ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผลวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมามีการทำสัญญาฉบับที่สอง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้มีผลวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการบริหารระบบคลังสินค้า ต่อมาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำเลยเรียกโจทก์ไปพบแจ้งว่าจำเลยไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับที่ ๒ แต่โจทก์ยืนยันไม่ต้องการลาออกและจะขอทำงานต่อ จำเลยได้ใช้คำพูดบีบบังคับ กดดัน ข่มขู่ให้ลงชื่อในใบลาออก โจทก์จำต้องลงชื่อในหนังสือลาออกโดยไม่เต็มใจ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย โบนัส เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำเลยจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งและปรับลดค่าจ้าง แต่โจทก์ไม่ตกลง จำเลยแนะนำว่าโจทก์ควรบอกเลิกสัญญาโดยการลาออก ไม่ได้บีบบังคับ กดดัน หรือข่มขู่

จำเลยมอบแบบฟอร์มใบลาออกให้โจทก์ไปทบทวนและโจทก์ได้ยื่นใบลาออกในเวลาต่อมา จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินปันผล พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เชื่อว่าการลาออกของโจทก์เกิดจากนาย ช บอกโจทก์ว่าอยากให้โจทก์เขียนใบลาออก เพราะนายจ้างจะไม่ต่อสัญญา โดยนาย ร เข้ามาบอกตอกย้ำให้โจทก์ลาออก แล้วนาย ช ได้เอาใบลาออกให้โจทก์ลงชื่อโดยบอกว่าไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เงินใด ๆ เลย ทั้งยังควบคุมให้โจทก์กรอกข้อความและลงชื่อในใบลาออก โจทก์จึงอยู่ในภาวะกดดัน การกระทำดังกล่าวถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว

ประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า หากโจทก์ทำงานผิดพลาดร้ายแรง จำเลยย่อมได้รับความเสียหาย และควรลงโทษโจทก์ให้ชัดเจนด้วยการทำหนังสือ ไม่ใช่เพียงแค่เตือนด้วยวาจาเท่านั้น การที่จำเลยตำหนิตักเตือนโจทก์ด้วยวาจา จึงเชื่อว่าโจทก์ไม่ได้ทำงานผิดพลาดอย่างร้ายแรง บ่งชี้ว่าโจทก์ ตั้งแต่เข้าทำงานมาถึงวันที่จำเลยเลิกจ้าง ยังไม่เคยกระทำความผิดร้ายแรงจนทำให้จำเลยได้รับความเสียหายมาก่อน ทั้งที่ไม่เคยถูกตำหนิหรือถูกตักเตือน และไม่เคยถูกสอบสวนหรือมีหนังสือเตือนมาก่อนแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาสรุปคะแนน KRA ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โจทก์ได้เกรด ๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๕ ทำให้เห็นว่า โจทก์มีผลงานการปฏิบัติงานไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่กลับอยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก ที่จำเลยอ้างมาในอุทธรณ์ว่าโจทก์มีความบกพร่องในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงมิอาจรับฟังได้ แต่เหตุในการเลิกจ้างโจทก์กลับทำให้เห็นว่าเป็นนโยบายของจำเลยที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนขององค์กรลงเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าจำเลยต้องการประโยชน์จากการประกอบกิจการแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างทั้ง ๆ ที่โจทก์ปฏิบัติงานด้วยดีมาโดยตลอด กรณีจึงเป็นเลิกจ้างที่ยังไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

---

๑๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕๕/๒๕๖๗

บริษัท ว จำกัด โจทก์

นาย ล จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง ข้อตกลงห้ามลูกจ้างทำงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้าง หรือกระทำการอันหนึ่งอันใดในลักษณะที่แข่งขันกับธุรกิจของนายจ้างภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ถือเป็นข้อตกลงจำกัดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างให้ต้องรับภาระมากเกินไป ทั้งเป็นการได้เปรียบจำเลยเกินสมควร ศาลมีอำนาจสั่งให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแต่กรณี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำเลยเข้าทำงานเป็นพนักงานของโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการสาขา มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายในวงเงินตามอำนาจที่โจทก์กำหนด สร้างฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคุมคุณภาพลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โจทก์กำหนด ขยายสาขา จัดหาและฝึกอบรมพนักงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ จำเลยตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติมโดยสมัครใจว่า “๑. ลูกจ้างตกลงว่าในระหว่างที่ลูกจ้างยังคงทำงานให้กับบริษัทของนายจ้าง และหลังจากลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทไปแล้วเป็นระยะเวลา ๓ ปี ลูกจ้างตกลงจะไม่เข้าทำงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้างและ/หรือกระทำการอันหนึ่งอันใดในลักษณะที่แข่งขันกับธุรกิจของนายจ้าง” ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้จำเลยนำความลับทางการค้า ข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า ต่อมาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยลาออกโดยให้มีผลพ้นสภาพการเป็นพนักงานโจทก์ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเข้าทำงานกับบริษัท ข จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจหรือประเภทลักษณะเดียวกันกับของโจทก์ และเป็นคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาจ้างและบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในเชิงธุรกิจ จำเลยยังชักจูงหรือชี้ช่องให้พนักงานโจทก์ลาออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารของโจทก์สั่นคลอน โจทก์แจ้งให้จำเลยลาออกกับบริษัท ข จำกัด แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยยุติการทำงาน ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท ข จำกัด หรือการมีส่วนร่วมกับบริษัทดังกล่าว หากจำเลยไม่ยุติการทำงาน ลาออกหรือไม่ยินยอมพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่อง ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การว่า บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างที่จำเลยทำมอบไว้แก่โจทก์ กรรมการบริษัทโจทก์ลงลายมือชื่อคนเดียวและไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัท จึงไม่สมบูรณ์และไม่มีผลผูกพันกับจำเลย

ทั้งเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ข้อตกลงในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างทำให้จำเลยถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการทำงาน ต้องรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ ทั้งจำเลยไม่ได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโดยสมัครใจ หลังจากจำเลยลาออก จำเลยได้เข้าทำงานกับธนาคาร บ จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้ย้ายจำเลยให้ไปทำงานกับบริษัท ข จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ในตำแหน่งผู้จัดการภาค มีหน้าที่เพียงดูแลผู้จัดการสาขาและหาลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีหน้าที่เหมือนเช่นที่จำเลยทำงานกับโจทก์ จำเลยไม่เคยชี้ช่องให้พนักงานโจทก์ลาออกแล้วมาทำงานกับจำเลย การที่จำเลยได้ทำงานที่บริษัท ข จำกัด ไม่ใช่พฤติการณ์โดยตรงที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในเชิงธุรกิจหรือกระทบต่อการบริหารงานบุคคล โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและบังคับให้จำเลยลาออกหรือยุติการทำงาน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง ข้อตกลงที่กำหนดว่าระหว่างที่ลูกจ้างยังคงทำงานให้กับบริษัทของนายจ้าง และหลังจากลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา ๓ ปี ลูกจ้างตกลงจะไม่เข้าทำงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้าง และ/หรือกระทำการอันหนึ่งอันใดในลักษณะที่แข่งขันกับธุรกิจของนายจ้าง ไม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยเสียทีเดียว เพียงแต่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างที่แข่งขันกับโจทก์ระยะเวลาหนึ่ง และเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่ธุรกิจในเชิงธุรกิจ แต่การจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นการรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกจ้าง จึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของจำเลยให้ต้องรับภาระมากเกินไป ทั้งเป็นการได้เปรียบจำเลยเกินสมควร ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ จึงกำหนดให้มีผลบังคับใช้เพียง ๑๐ เดือน เมื่อจำเลยลาออกจากการเป็นพนักงานของโจทก์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขณะโจทก์ฟ้องคดีพ้นกำหนดระยะเวลาที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว ศาลจึงไม่สามารถมีคำสั่งให้จำเลยยุติการทำงาน ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือการมีส่วนร่วมกับบริษัท ข จำกัด ได้ นอกจากนี้ คำขอบังคับเป็นการขอชดใช้ค่าเสียหายกรณีจำเลยไม่ยุติการทำงาน ลาออกหรือไม่ยินยอมพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับเช่นนั้นได้ แต่กรณีนี้เป็นเรื่องจำเลยพ้นกำหนดระยะเวลาที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ ไม่ใช่กรณีจำเลยไม่ยุติการทำงาน ไม่ยอมลาออก ไม่ยอมพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง หรือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับเช่นนั้นได้ ศาลจึงไม่สามารถมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ได้เช่นกัน

ที่โจทก์อุทธรณ์ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๑๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๐/๒๕๖๗

นาย ค **โจทก์**

บริษัท อ จำกัด **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ท จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๑/๑, ๑๑๘

เรื่อง **ผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์ไปยังนายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง นายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงจึงเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าว การที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจึงเป็นผลมาจากความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการจึงต้องร่วมกับนายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงรับผิดในค่าชดเชยต่อลูกจ้าง**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นชาวต่างชาติ จำเลยที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจออกแบบติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ในทะเลของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซรวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำเลยที่ ๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบธุรกิจควบคุมการก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการช่างทุกชนิด เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัท เอ จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการคลังพัสดุ ต่อมาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ บริษัท เอ จำกัด ได้โอนการเป็นลูกจ้างของโจทก์ให้มาอยู่กับจำเลยที่ ๑ โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ที่แหลงฉบัง ต่อมาในปี ๒๕๕๑ จำเลยที่ ๑ ได้จัดให้โจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานและจ่ายค่าจ้างให้กับโจทก์แทนจำเลยที่ ๑ โจทก์ทำงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ มาโดยตลอด ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๔,๐๓๕ ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย ๔๙๒,๖๒๘.๕๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จำเลยทั้งสองได้เลิกจ้างโจทก์โดยแจ้งโจทก์ว่าสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย ๔,๘๕๘,๘๐๑.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมาปี ๒๕๕๑ จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ เข้ามาให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่จำเลยที่ ๑ โจทก์ประสงค์จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ จึงลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อไปเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์ไม่สามารถเรียกค่าชดเชยจากจำเลยที่ ๑ ได้

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นเพียงตัวแทนจำเลยที่ ๑ ในการให้บริการแก่จำเลยที่ ๑ โจทก์ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างโจทก์และไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ ภายหลังจากโจทก์พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โจทก์ได้ตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๑๑๒,๒๗๙.๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงิน แต่ทั้งนี้ไม่เกินตามที่โจทก์ขอ คำขออื่นให้ยก ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการคลังพัสดุ จึงเป็นการทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างโดยตรงตามสัญญารับเหมาแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ การที่จำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๒ เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาโจทก์ และโจทก์ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้มีผลวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ในช่วงที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ไม่อาจนำมารวมเพื่อเรียกค่าชดเชยจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ โจทก์ลงลายมือในเอกสารสรุปการชำระเงินโดยเข้าใจว่าเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้และขณะพูดคุยไม่มีการพูดถึงเรื่องค่าชดเชย โจทก์เข้าใจว่าไม่ใช่คนไทยจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย เหตุที่มาฟ้องคดีนี้เนื่องจากได้พบกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เคยทำงานกับจำเลยที่ ๑ และฟ้องค่าชดเชยจึงเพิ่งทราบว่ามีสิทธิได้รับค่าชดเชย จึงเชื่อว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่มีการตกลงกันเรื่องค่าชดเชย การที่จะตีความถือว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยแล้วนั้นหาเป็นธรรมกับโจทก์ไม่ จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒

ประเด็นว่าจำเลยที่ ๑ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตลอดมา ค่าบริการที่จำเลยที่ ๑ จะต้องจ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ มีค่าจ้างที่จำเลยที่ ๒ จ่ายให้แก่โจทก์รวมอยู่ด้วย จำเลยที่ ๒ จึงมีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ต่อสัญญากับโจทก์หลังจากสัญญาฉบับสุดท้ายสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เท่ากับเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่มีความผิด จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๑ จะต้องร่วมรับผิดจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเรื่องคำสั่งให้มีการจ้างแรงงานบุคลากร แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาจ้างโจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการคลังพัสดุของจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ดูแลวางแผนและประสานงานกับแผนกคลังสินค้าคงคลัง การทำงานของโจทก์ย่อมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในธุรกิจของจำเลยที่ ๑

ซึ่งตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าวนั้น จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างตามบทบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง สิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาแรงงานหรือส่งคืนลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไปยังคู่สัญญาจ้างเหมาแรงงาน จะถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ต้องพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แต่ละกรณีไปว่ามีการกระทำที่ทำให้เห็นว่าเป็นการไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง หรือไม่ พิจารณาถึงข้อที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาจ้างโจทก์มาทำงานกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงทำสัญญาจ้างและต่อสัญญากับโจทก์มาโดยตลอด กระทั่งวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายบุคคลของจำเลยที่ ๑ แจ้งไปยังฝ่ายบุคคลของจำเลยที่ ๒ ว่าสัญญาโจทก์จะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๒ จึงเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ ๒ มอบหมายงานให้โจทก์ตามความประสงค์ของจำเลยที่ ๑ และการที่โจทก์ถูกจำเลยที่ ๒ เลิกจ้าง เป็นผลมาจากความประสงค์ของจำเลยที่ ๑ ที่แจ้งสิ้นสุดสัญญาไปยังจำเลยที่ ๒ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ อันเป็นการเลิกจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสองแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ รับผิดในค่าชดเชยต่อโจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๑๖/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลย

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๗, ๑๒๑ (๑), (๒)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ให้โจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหา ตามหลักเกณฑ์ที่โจทก์ปฏิบัติต่อลูกจ้างรายอื่น การที่โจทก์ไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากโจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบประเมินผ่านโปรแกรม PMR (Performance Management and Review) ในการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการผู้บริหารสูงสุด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ ๒๕๑๘ มาตรา ๓๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำเลยรับเรื่องจากผู้กล่าวหา ๑๓ คน ซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์ไว้พิจารณาและสอบสวน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำเลยมีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ให้โจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ตามหลักเกณฑ์ที่โจทก์ปฏิบัติต่อลูกจ้างรายอื่น การที่โจทก์ไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากโจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบประเมินผ่านโปรแกรม PMR (Performance Management and Review) ในการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการผู้บริหารสูงสุด และนโยบายของโจทก์ที่จะจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ในกรอบนโยบายและงบประมาณที่กำหนดพนักงานไม่ได้เงินโบนัส รวมผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ไม่ได้รับเงินโบนัสเนื่องจากลางาน ขาดงาน มาทำงานสาย และ ๓ คน ถูกลงโทษทางวินัยพักงาน ๓ วัน และตักเตือนเป็นหนังสือ การที่จำเลยออกคำสั่งให้โจทก์ประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ตามหลักเกณฑ์ที่โจทก์ปฏิบัติต่อลูกจ้างรายอื่นเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย

จำเลยให้การว่า จากการสอบสวนข้อเท็จจริง โจทก์กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยใช้ระบบ PMR (Performance Management and Review) กับลูกจ้างทุกคน แต่ผลการประเมินคะแนนระบุว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ได้คะแนนต่ำสุดของฝ่ายเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้กล่าวหา ทั้ง ๑๓ คน ไม่สามารถทำงานได้ดี หรือทำงานให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หรือกระทำผิดประการใดหรือถูกลงโทษตักเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ทั้งโจทก์ไม่ได้นำสืบชี้แจงเหตุผลและวิธีการประเมินคะแนนแต่ละหัวข้อในส่วนที่ ๑ ที่หัวหน้าแผนกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ได้คะแนน ๑ คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนว่าต้องประเมินหรือวัดผลการสำเร็จของงานจากอะไรบ้าง ไม่เปรียบเทียบปริมาณงานและคุณภาพงานของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน แต่ละคน ส่วนการประเมินในส่วนความรู้ในงาน พฤติกรรมหลักในการทำงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีที่โจทก์กำหนดเกณฑ์เอาไว้ แต่โจทก์ไม่นำพฤติกรรมของลูกจ้างมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ดังกล่าว อันเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรมต่อผู้กล่าวหาทุกคน นับแต่ปี ๒๕๖๐ ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน กับพวกยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และอุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานอันเป็นจุดเริ่มต้นให้โจทก์โยกย้ายหน้าที่และไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ การที่โจทก์ไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน เนื่องจากเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ผู้กล่าวหาที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๘ ถึงที่ ๑๓ เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน และได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังวินิจฉัยว่า การประเมินคะแนนของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสจากการประเมินผลงานประจำปี ๒๕๖๔ ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ได้คะแนนในส่วนของการประเมินการทำงานในแต่ละหัวข้อ ๕ ข้อ คนละ ๑ คะแนน มีคะแนนรวม ๕ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ในชั้นสอบสวนของจำเลย โจทก์ไม่มีเอกสารหลักฐานและเหตุผลการประเมินของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน และของพนักงานคนอื่น ๗ คน มาแสดงแต่ก็ไม่มีหลักฐานรายละเอียด และเหตุผลการให้คะแนนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุที่ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ควรได้คะแนนตามที่ประเมินเป็นเพราะเหตุใดในขณะที่ผลคะแนนของพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้คะแนนในหัวข้อส่วนของการทำงานตั้งแต่ ๒ ถึง ๔ คะแนน ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดในพนักงานอื่น ๗ คน ได้คะแนนในหัวข้อทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวเพียงข้อละ ๑ คะแนน เหมือนกับผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน อันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ โจทก์ไม่แสดงหลักฐานการประเมินคะแนนในส่วนของวันลา เวลาเข้าทำงาน และการลงโทษทางวินัยว่า การประเมินผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์เดียวกับพนักงานคนอื่นที่ได้รับเงินโบนัส จึงไม่มีหลักฐานว่าการประเมินคะแนนในส่วนของวันลา เวลาเข้าทำงาน และการลงโทษทางวินัยของผู้กล่าวหาทั้งสิบสามเป็นไปโดยถูกต้องและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ การประเมินจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนการสอบสวนของจำเลยคิดคะแนนเป็นร้อยละของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน มีคะแนนน้อย แสดงได้ว่าคะแนนในส่วนการทำงานที่โจทก์ประเมินให้คะแนนต่ำ ในส่วนคะแนนวันลา เวลาทำงาน และวินัยที่กำหนดไว้ ๑๐ คะแนนผู้กล่าวหาทั้งสิบสามคนส่วนใหญ่ได้คะแนน ๕ ถึง ๖ คะแนน บางคนได้เพียง ๒ คะแนน การประเมินคะแนนการทำงานของผู้กล่าวหาทั้งสิบสามไม่เป็นไปโดยถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และไม่มีเหตุผลตามหลักฐานที่แสดงถึงผลงานด้านปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรู้ในงาน พฤติกรรมหลักในการทำงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นรูปแบบการประเมินด้วยระบบ PMR (Performance Management and Review) ตามที่โจทก์อ้าง ประกอบกับโจทก์เคยมีข้อพิพาทคดีแรงงานกับผู้กล่าวหาทั้ง 13 คน มาก่อน การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน มีลักษณะเป็นการกระทำการอันอาจเป็นผลให้ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน เป็นสมาชิกหรือกรรมการสหภาพแรงงาน การกระทำของโจทก์เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) คำสั่งของจำเลยตามคำสั่งคณะกรรมการการแรงงานสัมพันธ์เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งดังล่าว

ที่โจทก์อุทธรณ์ ว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงวินิจฉัยว่า การประเมินการปฏิบัติงานของผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ไม่เป็นไปโดยถูกต้อง ไม่เป็นธรม และไม่มีเหตุผลตามหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงผลงานปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรู้ในงาน พฤติกรรมหลักในการทำงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นรูปแบบการประเมินด้วยระบบ PMR (Performance Management and Review) ตามที่โจทก์อ้าง ทั้งผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน เคยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มาก่อนหลายคดี เป็นการกระทำการอันอาจเป็นผล

ให้ผู้กล่าวหาทั้ง ๑๓ คน ไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๑๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔๑/๒๕๖๗

นาย อ โจทก์

บริษัท บ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๖

เรื่อง “ค่าทริปโบนัส” เป็นค่าจ้างตามสัญญาที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างตามระยะทางที่ลูกจ้างขับรถบรรทุกในแต่ละเดือนได้เท่าใดนำไปคูณกับเงิน ๑.๓๕ บาท จึงไม่ใช่ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ดังนั้น กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุก ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๔,๓๘๘ บาท และเงินค่าทริปโบนัสคำนวณจากระยะทางคูณ ๑.๓๕ บาท กำหนดจ่ายทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ระหว่างทำงานจำเลยหักค่าจ้างโดยโจทก์ไม่ยินยอมเป็นเงิน ๘,๗๓๔ บาท แล้วไม่คืน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำเลยสั่งให้โจทก์ทำงานเกินเวลาปกติในวันทำงานรวม ๖,๔๕๕ ชั่วโมง คิดเป็นเงิน ๑,๒๐๔,๙๗๒ บาท ทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุด ๖๑๒ ชั่วโมง คิดเป็นเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท จำเลยผิดสัญญาไม่ปรับขึ้นเงินเดือน ค้างจ่ายโบนัส ขอบังคับให้จำเลยจ่ายโบนัส ค่าเสียหายจากการไม่ขึ้นเงินเดือนตามสัญญา ค่าเสียหายจากการที่ตัวแทนจำเลยกลั่นแกล้งทำให้โจทก์ขาดรายได้ ค่าตอบแทนเกินเวลาทำงานปกติและในวันหยุด พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างถูกต้องแล้ว ในสัญญาจ้างงานและคู่มือพนักงานกำหนดว่าจำเลยไม่จ่ายค่าล่วงเวลาแก่พนักงานขับรถ แต่จะได้ค่าทริปโบนัสเป็นการตอบแทน จำเลยจ่ายค่าทริปโบนัสจำนวน ๖๑๙,๒๘๐ บาท และ ๕,๗๐๖ บาท และค่าล่วงเวลาในวันหยุดจำนวน ๘๒,๖๓๘ บาท ให้โจทก์แล้ว ในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุการปรับเพิ่มเงินเดือนหลังจบการทดลองงาน จำเลยจ่ายโบนัสให้จำเลยเหมาะสมแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๖ แสดงนัยว่าพนักงานขับรถไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในการทำงานล่วงเวลาเพราะลักษณะงานไม่แน่นอน แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น ค่าล่วงเวลา หรือค่าเบี้ยเลี้ยง หรือเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลักษณะอื่น เป็นค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาแล้ว คำเบิกความของผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่เบิกความว่าทริปโบนัสเป็นค่าตอบแทนการทำงานต่อระยะทางสำหรับพนักงานขับรถโดยคำนวณในอัตรา ๑ กิโลเมตร จะได้รับเงินตอบแทนในอัตรา ๑.๓๕ บาทต่อกิโลเมตร จึงไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แต่อย่างใด โจทก์ได้รับทริปโบนัสไปแล้วในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๑๙,๒๘๐ บาท โจทก์จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกค่าตอบแทนในการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานและในวันหยุดได้อีก เพราะเป็นค่าตอบแทนที่ซ้ำซ้อนกัน

ประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ค่าทริปโบนัส เป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานและค่าตอบแทนฯ ในวันหยุดหรือไม่ เห็นว่า ค่าทริปโบนัสเป็นค่าจ้างตามสัญญาที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ตามระยะทางที่โจทก์ขับรถบรรทุกในแต่ละเดือนได้เท่าใดนำไปคูณกับเงิน ๑.๓๕ บาท แต่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ข้อ ๖ กำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าค่าทริปโบนัสเป็นค่าจ้าง มิใช่ค่าล่วงเวลา อีกทั้งคำนวณจากระยะทางที่โจทก์ขับรถบรรทุกได้ในแต่ละเดือน มิได้คำนวณจากอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามที่กฎกระรวงกำหนดไว้ เงินค่าทริปโบนัสจึงไม่ใช่ค่าตอบแทนในการทำงานเกินเวลาปกติในวันทำงานปกติ การที่จำเลยจ่ายค่าทริปโบนัสแก่โจทก์ถือไม่ได้ว่าจำเลยจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานเกินเวลาทำงานปกติให้โจทก์แล้ว แต่ปัญหาว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โจทก์ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติกี่ชั่วโมงและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนฯ เพียงใดนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ เห็นควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยใหม่ตามรูปคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

---

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๕๔๕/๒๕๖๗

นางสาว อ **โจทก์**

พนักงานตรวจแรงงาน **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ฟ จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๑๙

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง **ลูกจ้างปกปิดข้อเท็จจริงและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง และทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต นายจ้างเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ว่าจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจำเลยที่ ๑ ไต่สวนแล้วมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่ได้กระทำผิดตามที่จำเลยที่ ๒ กล่าวหา โจทก์มีหน้าที่เพียงทำงานในแผนกซ่อมบำรุง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล หรือสำนักงานของจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้รับคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่พักอาศัยในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์หยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่พักอาศัยแทนเป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อ้างเหตุว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นไม่มีการกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดใด ๆ การอ้างเหตุเลิกจ้างของจำเลยที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันโจทก์ยังไม่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา การที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่าโจทก์มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่โดยเจตนาต่อจำเลยที่ ๒ เป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างร้ายแรง และเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ทำให้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ส่วนจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุดังกล่าวจึงไม่ชอบเช่นกัน เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๑ และมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป กับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยชอบ ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พฤติกรรมของโจทก์ส่อไปในทางทุจริตหน้าหน้าที่โดยเจตนาแก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้าง กระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนคดีอาญาจำเลยที่ ๒ ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ ซึ่งพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง จำเลยที่ ๒ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินใด ๆ ตามคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่จำเลยที่ ๒ นั้น จากการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของโจทก์ ทำให้พบว่ามีการนำเงินที่สั่งจ่ายของจำเลยที่ ๒ ในชื่อโจทก์เข้าบัญชีโจทก์ พยานหลักฐานที่จำเลยที่ ๒ ใช้ในการกล่าวอ้างว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่จำเลยที่ ๒ มีเพียงสำเนาเช็คที่ระบุชื่อโจทก์ และมีการนำเงินเข้าบัญชีของโจทก์เท่านั้น ทางไต่สวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าโจทก์เป็นผู้นำเช็คไปขึ้นเงินหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นนำเช็คไปขึ้นเงิน ลำพังเพียงแค่เช็คที่ระบุชื่อโจทก์และมีการนำเงินเข้าบัญชีของโจทก์ยังไม่พอให้รับฟังได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่จำเลยที่ ๒ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่เคยตรวจสอบว่า นางสาว ส อดีตพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินของจำเลยที่ ๒ จะนำเงินเข้าบัญชีของโจทก์ด้วยวิธีใด และไม่เคยสงสัยว่าทำไมยอดเงินที่เข้าบัญชีจึงเกินกว่ายอดเงินที่ นางสาว ส ต้องชำระให้แก่โจทก์เป็นจำนวนมาก ขัดต่อเหตุและผลและผิดวิสัยของวิญญูชนทั่วไป ประกอบกับ นางสาว ส เบิกความว่าเคยส่งรูปถ่ายเช็คของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีการสั่งจ่ายในชื่อโจทก์ให้แก่โจทก์ จึงน่าเชื่อว่าโจทก์น่าจะทราบว่า นางสาว ส จัดทำเช็คของจำเลยที่ ๒ สั่งจ่ายชื่อโจทก์ และเงินที่ นางสาว ส นำเข้าบัญชีของโจทก์เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด การที่โจทก์ทราบแต่กลับปกปิดไม่แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบ เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงและจงใจทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง และทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต มีเหตุให้จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) (๔) จึงไม่เหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และการที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควร ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานภาค ๒ กล่าวคือ โจทก์ทำการซื้อหวยกับนางสาว ส อดีตพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินของจำเลยที่ ๒ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

ถึงปี ๒๕๖๔ ยอดการสั่งซื้อมีจำนวนมาก โจทก์เคยสอบถามอดีตพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินในการโอนชำระหนี้ให้ลูกค้าทำเช็คแล้วเข้าบัญชีโจทก์เพื่อให้หักกลบลบหนี้ที่มีอยู่ และเมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้ทำการโอนคืนโจทก์ โจทก์เชื่อโดยสุจริตใจ มิได้ร่วมรู้เห็นหรือสนับสนุนการกระทำของนางสาว ส อดีตพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินแต่อย่างใด นั้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทราบการกระทำหรือมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนางสาว ส อดีตพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินของจำเลยที่ ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน แต่มิได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงคดีนี้อย่างละเอียด อีกทั้งไม่เคยเรียกนางสาว ส อดีตพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินของจำเลยที่ ๒ มาให้ถ้อยคำ หรือเรียกรายการบัญชีเดินสะพัดของโจทก์มาตรวจสอบ จำเลยที่ ๑ เพียงบันทึกรับทราบข้อเท็จจริง ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๑ ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีกลับไม่แสวงหาพยานหลักฐานให้ละเอียด ฟังแต่ถ้อยคำของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์และออกคำสั่งดังกล่าว จึงไม่ชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๒) (๔) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ นั้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งฟังข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้านั้นชอบแล้ว จึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๑ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๑๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๒๖/๒๕๖๗

บริษัท น จำกัด โจทก์

นาย ร จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐

เรื่อง เหตุเกิดในเวลากลางคืนโดยปกติวิญญูชนทั่วไปที่ขับรถบนท้องถนนในเวลานั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ขับรถด้วยความเร็วสูง เมื่อลูกจ้างขับรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อที่จอดอยู่ ทำให้รถกระบะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แสดงว่าลูกจ้างขับรถมาด้วยความเร็วสูง ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิด ลูกจ้างจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ตำแหน่งพนักงานขับรถ ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำเลยได้รับคำสั่งจากโจทก์ให้ขับรถกระบะไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ เมื่อจำเลยขับรถไปถึงบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง จำเลยขับรถด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย เจ้าของรถบรรทุกดังกล่าวไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหาย แต่รถกระบะที่จำเลยขับได้รับความเสียหายจากความประมาทของจำเลยเพียงฝ่ายเดียว ภายหลังเกิดเหตุจำเลยลาออกจากการทำงานด้วยวิธีการไม่ไปทำงานตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างและเป็นการกระทำละเมิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมรถกระบะ เป็นเงิน ๒๖๙,๕๙๓ บาท ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน ๒๖๙,๕๙๓ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ขับรถกระบะด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง แต่ความประมาทเกิดจากผู้ขับรถบรรทุก ๖ ล้อ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด หากมีความเสียหายจริงก็ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อเวลา ๐๓.๓๐ น. จำเลยขับรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่จอดอยู่ โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถกระบะ จำเลยขับรถกระบะคันดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของโจทก์ขณะเกิดเหตุ แต่ในสำเนารายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจลงความเห็นว่าเหตุเฉี่ยวชนดังกล่าวเป็นความผิดของจำเลย ทั้งเป็นการแจ้งเพื่อดำเนินการทางแพ่งกับคู่กรณี มิใช่จำเลยเมื่อโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานเข้าสืบว่าจำเลยขับรถกระบะของโจทก์ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนต้องพึงกระทำอย่างใดคงได้ความแต่เพียงว่า จำเลยขับรถกระบะของโจทก์ไปชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่จอดอยู่เท่านั้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ทำละเมิด ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ส่งสัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต่อศาล อันจะแสดงให้เห็นว่าโจทก์และจำเลยมีข้อตกลงที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นกรณีลูกจ้างกระทำความผิดในทางการที่จ้างจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ที่จะทำให้นายจ้างใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้างได้อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าจำเลยผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างหรือกระทำละเมิดต่อโจทก์อย่างใด จำเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์และผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ เห็นว่า เหตุเกิดในเวลากลางคืน โดยปกติวิญญูชนทั่วไปที่ขับรถบนท้องถนนในเวลานั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ขับรถด้วยความเร็วสูง ทั้งนี้ ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ ขับรถกระบะของโจทก์ผู้เป็นนายจ้างชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่จอดอยู่ ทำให้รถกระบะของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แสดงว่าจำเลย

ขับรถมาด้วยความเร็วสูงชนท้ายรถบรรทุก ๖ ล้อ ที่จอดอยู่ ทำให้รถกระบะของโจทก์ได้รับความเสียหาย จนต้องซ่อมแซม เช่นนี้ ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ และขณะเดียวกันเป็นกรณีจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างกระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง เป็นการกระทำผิดหน้าที่ที่จำเลยจะต้องกระทำจึงเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานด้วย จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาและวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าเสียหายแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

---

๑๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๒/๒๕๖๗

บริษัท ฮ จำกัด โจทก์

นาย ท จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗, ๔๒๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายและผิดสัญญาจ้าง ย่อมเป็นเหตุให้เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ ในตำแหน่งช่างยนต์บริการ มีหน้าที่ซ่อมรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงรถลูกจ้าง รวมถึงเบิกจ่ายอะไหล่ให้แก่ลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาว ว ลูกค้าโจทก์ โทรศัพท์สอบถามว่า “จำเลยทำงานที่ศูนย์ ฮ นี้หรือไม่” ลูกค้าพยายามติดต่อจำเลยแต่ติดต่อไม่ได้ จากนั้นวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โจทก์ทราบว่าจำเลยแจ้งลาป่วยต่อนาย ฉ ทางแอปพลิเคชันไลน์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มารดาจำเลยโทรศัพท์แจ้งว่าจำเลยกินยานอนหลับ ไม่สามารถมาลาป่วยด้วยตัวเองได้ และวันดังกล่าวโจทก์ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าคนดังกล่าวอีกว่า ได้ซื้อน้ำมันเครื่อง กรองเครื่องในราคา ๘๐๐ บาท จากจำเลยและโอนเงินให้จำเลยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบริการและไม่สามารถติดต่อจำเลยได้ จำเลยได้ขอให้ซื้อน้ำยาล้างเครื่องหัวฉีด ๒ ขวด ราคา ๑,๐๐๐ บาท โดยจำเลยเสนอขายให้ในราคา ๕๐๐ บาท โดยจำเลยเสนอขายผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊ก โจทก์จึงตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้ทราบว่า เมื่อจำเลยทราบว่าถูกลูกค้าร้องเรียน จำเลยได้ส่งข้อความไปข่มขู่ลูกค้าที่มาร้องเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคาย ต่อมาโจทก์เรียกจำเลยเข้าสอบสวนแจ้งเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน ซึ่งจำเลยยอมรับความผิดและลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือสอบสวนการกระทำความผิด โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากจำเลยฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นกรณีที่ร้ายแรงจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและผิดสัญญาจ้าง จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือเลิกจ้าง หลังจากนั้นจำเลย

ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อเรียกร้องเงินประกันการทำงาน ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่า จำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินประกันการทำงาน ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวต่อศาลแรงงานภาค ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวเฉพาะในส่วนเงินประกันการทำงานโดยให้โจทก์คืนเงินค่าอะไหล่มอเตอร์ยางปัดน้ำฝนพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย คำขออื่นให้ยก การกระทำของจำเลยดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นางสาว ว เคยนำรถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการของโจทก์แล้ว ๑ ครั้ง ได้ปรึกษาเรื่องรถยนต์กับจำเลยและจำเลยแนะนำให้นำรถยนต์เข้ามาเช็คระยะในศูนย์บริการตามกฎระเบียบของโจทก์ นางสาว ว นำรถเข้ามาใช้บริการในวันที่จำเลยได้ลาป่วย เป็นเหตุให้โจทก์เลิกจ้างจำเลย จำเลยไม่เคยขอให้ นางสาว ว ซื้อน้ำยาล้างเครื่องหัวฉีด ๒ ขวด ในราคา ๑,๐๐๐ บาท จำเลยส่งข้อความไปต่อว่านางสาว ว เนื่องจากจำเลยเคยช่วยเหลือดูแลรถยนต์ให้ตลอดแต่กลับทำให้โจทก์ต้องถูกเลิกจ้างกะทันหัน ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยไม่มาทำงานโดยไม่แจ้งการลานั้น ไม่เป็นความจริง จำเลยลางานทุกครั้งพร้อมใบรับรองแพทย์ จำเลยโอนเงิน ๘๐๐ บาท คืนให้นางสาว ว แล้ว จำเลยมิได้กระทำความผิดในที่ทำงาน เมื่อจำเลยเข้ามาทำงานกลับถูกโจทก์บอกว่าไม่ต้องทำงานแล้ว พร้อมข่มขู่ให้จำเลยเขียนหนังสือลาออก แต่จำเลยไม่เขียน จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือบอสอบสวนการกระทำความผิดเนื่องจากต้องการหนังสือรับรองการทำงานและเงินประกันการทำงานคืนจำเลยไม่ได้นำอะไหล่ของศูนย์บริการไปจำแหน่ายภายนอกและไม่ได้นำอะไหล่จากภายนอกเข้ามาในศูนย์บริการ ลูกค้าหรือพนักงานสามารถนำอะไหล่จากภายนอกมาใช้ในศูนย์บริการได้ แต่ต้องแจ้งพนักงานที่รับลูกค้าก่อน ต่อมาจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือเลิกจ้าง แต่โจทก์ไม่ได้มอบสำเนาให้จำเลย จำเลยไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของโจทก์ เพียงแค่ให้ความช่วยเหลือเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์ทางการค้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ตามที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ ปัจจุบันเท่ากับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า พฤติกรรมของจำเลยที่รับจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องอันเป็นการขายและให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของจำเลยซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์และผิดข้อตกลงตามสัญญาจ้างพนักงาน การกระทำดังกล่าวของจำเลยย่อมส่งผลเสียหายต่อการซื้อขาย

และการให้บริการของโจทก์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ถือว่าจำเลยประพฤติตนไม่ซื่อตรง เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของโจทก์อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีที่ร้ายแรง และบ่งชี้ถึงเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ทั้งเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยเพราะเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พฤติกรรมของจำเลยนอกจากจะเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้ว ยังเป็นการกระทำละเมิดโจทก์ด้วย พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอฟังว่าโจทก์ได้รับความเสียหายถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาทางได้เสียของโจทก์อันชอบด้วยกฎหมายประกอบพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหาย ๓๐,๐๐๐ บาท

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลย จำเลยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของโจทก์ ส่งข้อความหยาบคายไปยังลูกค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เสียประโยชน์ในทางการค้า ที่โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมกับการกระทำผิดของจำเลยแล้ว ค่าเสียหายที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดน้อยกว่าผลแห่งการกระทำผิดของจำเลยนั้นถือเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๑๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๕/๒๕๖๗

นาง ส **โจทก์**

บริษัท อ จำกัด **จำเลย**

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒, ๕๔

เรื่อง **การเลิกจ้างลูกจ้างระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม แต่การที่ศาลพิพากษา ให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ทำงานตำแหน่งลีดเดอร์ โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ค จำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ในการจ่ายเงินโบนัส การปรับขึ้นเงินเดือนตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อมาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยประกาศการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการประกอบการของปี ๒๕๖๒ ให้จ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำเลยประกาศจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจากผลประกอบการของปี ๒๕๖๓ ให้จ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำการอันไม่เป็นธรรม และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม และจ่ายค่าเสียหาย จำเลยมีหนังสือให้โจทก์ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจ่ายค่าเสียหายนับแต่วันที่เลิกจ้างจนถึงวันที่รับกลับเข้าทำงาน เสมือนว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เกิดขึ้น โจทก์จึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินโบนัสในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ และปรับเงินขึ้นประจำปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แต่จำเลยจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนไม่เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือขาดประโยชน์อันควรได้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินส่วนที่ขาดซึ่งเป็นเงินเดือนและเงินโบนัสในปีดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

จำเลยให้การว่า ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภารการจ้าง จำเลยตกลงที่จะจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานที่ยังคงมีสภาพเป็นพนักงานจนถึงวันที่จะจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน เมื่อโจทก์ไม่ได้ทำงานให้แก่จำเลยในระหว่างที่ถูกเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการปรับเงินเดือนและได้รับเงินโบนัส จำเลยฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงงานสัมพันธ์ ในระหว่างการดำเนินคดีจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์หยุดงานชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือจำเลยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โจทก์จึงไม่ผลการปฏิบัติงานที่จะทำให้จำเลยทำการประเมินได้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โจทก์จึงไม่ได้เป็นพนักงานของจำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสและเงินเพิ่มพิเศษจากผลประกอบการอีก จำเลยจ่ายเงินให้โจทก์ตามจำนวนที่มีสิทธิได้รับไปแล้วจึงไม่มีหน้าที่จ่ายเงินโบนัสส่วนที่ขาดอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใด ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ระหว่างที่โจทก์ถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โจทก์ไม่ได้ทำงานให้จำเลย แม้ว่าจะกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมแต่ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานเพียงแต่ไปสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานแล้วกลับบ้าน เมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา กลับไปสแกนลายนิ้วมืออีกเพื่อยืนยันการเลิกงาน จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยถูกเลิกจ้างครั้งที่สอง แสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาดังกล่าวโจทก์ไม่ได้ทำงาน ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสไว้ว่า พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของจำเลยจนถึงวันที่จ่ายเงินโบนัส ระบุเงื่อนไขการปรับเงินเดือนต้องเป็นหนักงานที่มีอายุงานมากกว่า ๑ ปี ดังนั้น เมื่อโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของจำเลยจึงไม่เข้าเงื่อนไขและไม่มีผลงานที่จะให้จำเลยทำการประเมิน เพื่อจำเลยจะจ่ายเงิน

ตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ จำเลยจึงไม่ต้องปรับเงินขึ้นสำหรับปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ และไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสของปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ให้แก่โจทก์ตามฟ้อง อย่างไรก็ตาม การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากโจทก์ไม่ควรถูกจำเลยเลิกจ้าง การเลิกจ้างของจำเลยย่อมเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่มีโอกาสได้รับเงินโบนัสและการปรับเงินเดือนขึ้นตามฟ้องอันเป็นความผิดของจำเลยที่ทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินตามฟ้อง โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในระว่างที่ถูกจำเลยเลิกจ้างจนถึงวันที่รับโจทก์กลับเข้าทำงาน และแม้จะรับโจทก์เข้าทำงานแล้ว จำเลยก็ไม่ได้มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้แก่โจทก์ อันเป็นการไม่ทำตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ทำให้โจทก์เสียสิทธิและประโยชน์อันควรได้ แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้ขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการกระทำของจำเลยดังกล่าว แต่ศาลเห็นสมควรให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ ตามจำนวนเงินที่ฟ้องและค่าเสียหายดังกล่าวเป็นหนี้เงินให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี เมื่อไม่ปรากฏว่าผิดนัดเมื่อใดจึงให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรม ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นคำพิพากษาที่เกินคำขอหรือไม่ เห็นว่า โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้าง จึงยื่นคำร้องว่าจำเลยกระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมีคำสั่งให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมและจ่ายค่าเสียหาย เสมือนว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เกิดขึ้น โจทก์ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินเดือนส่วนที่ขาดซึ่งเป็นเงินที่ต้องปรับขึ้นสำหรับปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ และเงินโบนัสสำหรับปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นพิพาทแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยไม่ต้องปรับเงินเดือนขึ้นสำหรับปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ และไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสและเงินบวกพิเศษของปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ให้แก่โจทก์ตามฟ้อง การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ โดยให้เหตุผลว่าการที่จำเลยไม่ได้มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นการไม่ทำตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาจ้างแรงงานที่ทำให้โจทก์เสียสิทธิและประโยชน์อันควรได้ เป็นการพิพากษาที่เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วอุทธรณ์ข้ออื่นไม่มีผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลง จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

---

๑๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๔๑/๒๕๖๗

บริษัท ด จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑

นาย น จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง การตักเตือนด้วยวาจาไม่มีผลเป็นการตักเตือนตามกฎหมาย จึงรับฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างกระทำผิดซ้ำคำเตือน แม้ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องมาตรฐานการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แต่ลูกจ้างมิได้จงใจถอดแว่นตานิรภัยออก เนื่องจากแว่นตาเป็นฝ้าหรือสกปรก การกระทำของลูกจ้างเช่นนี้จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต แผนกสี มีหน้าที่ดูแลเครื่องจักรระบบชุบสี ต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยตลอดระยะเวลาในการทำงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่าโจทก์เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่า จำเลยที่ ๒ ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุกระทำผิดซ้ำคำเตือนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่สวมแว่นตานิรภัยเข้าที่ทำงาน ซึ่งโจทก์เคยมีหนังสือเตือนจำเลยที่ ๒ แล้วฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และนาย เอ ผู้จัดการแผนกสี ผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบแล้วว่าจะมีหนังสือเตือนเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ได้นำหนังสือเตือนให้จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ เข้างานกะดึก การที่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบด้วยวาจาว่าจะมีหนังสือเตือนแต่โจทก์ยังไม่นำหนังสือเตือนมาแจ้งให้จำเลยที่ ๒ รับทราบถือว่าหนังสือเตือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่เป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน เมื่อโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์รับทราบคำสั่งดังกล่าวไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัยในการทำงาน โจทก์จึงแจ้งจำเลยที่ ๒ ว่าจะลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ ต่อมาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โจทก์ออกหนังสือเตือนจำเลยที่ ๒ และให้จำเลยที่ ๒ มาลงลายมือชื่อรับทราบคำเตือน ซึ่งจำเลยที่ ๒ รับทราบ แม้นาย เอ จะยังไม่ได้ให้จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน แต่ก็ถือได้ว่าหนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๒ กระทำผิดและยอมรับการเตือนเป็นหนังสือแล้ว การลงลายมือชื่อในหนังสือเตือนไม่ใช่สาระสำคัญ หนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ การที่จำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัยในการทำงานเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับกรณีที่ร้ายแรง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ กระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้รับหนังสือเตือนมีเพียงหัวหน้างานที่แจ้งด้วยวาจาว่าจะมีหนังสือเตือน ถือว่าหนังสือเตือนไม่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ไม่เคยถูกโจทก์ลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่โจทก์อ้างว่า จำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัยในการทำงานนั้น ขณะทำงานหัวหน้างานถามจำเลยที่ ๒ ว่าเหตุใดจึงไม่สวมแว่นตานิรภัย จำเลยที่ ๒ จึงแจ้งว่าเครื่องจักรมีอุณหภูมิสูงและร้อนอบอ้าว ทำให้แว่นตานิรภัยเกิดฝ้าขึ้น จึงถอดแว่นตานิรภัยออกมาเช็ดและเหน็บไว้กับหมวกนิรภัยบนศีรษะชั่วขณะเดียว หัวหน้างานแจ้งว่าจะถูกตักเตือน หลังจากนั้นจำเลยที่ ๒ สวมแว่นตานิรภัยตามปกติจนถึงเวลาเลิกงาน จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ถูกลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือแต่อย่างใด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง และให้โจทก์โดยกรรมการผู้มีอำนาจในฐานะนายจ้างจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เลยที่ ๒ ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัยในการทำงานอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเนื่องจากเป็นการกระทำในชั่วขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น การที่โจทก์ทำหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ และทำหนังสือเตือนฉบับที่ ๒ และเลิกจ้างโดยการเตือนว่าจำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัยในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นการตักเตือนด้วยวาจายังไม่ได้นำหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ มาให้จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อ ต่อมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ กระทำผิดโดยไม่สวมแว่นตานิรภัยอีก โดยก่อนมีการบอกเลิกจ้าง นาย เอ ผู้จัดการทั่วไป ได้อ่านหนังสือเตือนให้จำเลยที่ ๒ ฟัง ซึ่งหนังสือเตือนที่อ่านให้จำเลยที่ ๒ ฟังนั้น เป็นหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ เมื่อรูปแบบของการตักเตือนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ต้องทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความแน่นอน การตักเตือนด้วยวาจา จึงเป็นการตักเตือนที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลเป็นการตักเตือนตามกฎหมายดังกล่าว และการตักเตือนก็เพื่อให้จำเลยที่ ๒ มีเวลาและโอกาสในการปรับปรุงตัว การที่นาย เอ อ่านหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ฟังในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ หลังจากนั้นมีการบอกเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ในวันดังกล่าว ถือว่าเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปไม่ให้โอกาสจำเลยที่ ๒ ในการปรับปรุงตัวขัดต่อหลักในการตักเตือน จึงถือว่าเป็นการตักเตือนที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลเป็นการตักเตือน การที่โจทก์บอกเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชย คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ชอบแล้วไม่มีเหตุให้เพิกถอน

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โจทก์ตักเตือนจำเลยที่ ๒ ด้วยวาจาในเรื่องไม่สวมแว่นตานิรภัยถือเป็นการตักเตือนที่ถูกต้องมีผลแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โจทก์ตักเตือนจำเลยที่ ๒ ด้วยวาจาเนื่องจากไม่สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน

ยังไม่ได้เตือนเป็นหนังสือ ต่อมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัย พนักงานโจทก์จึงอ่านหนังสือเตือนให้จำเลยที่ ๒ ฟังในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการเตือนว่าจำเลยที่ ๒ กระทำผิดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีการเลิกจ้างในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั่นเอง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่จำเลยที่ ๒ ไม่สวมแว่นตานิรภัยเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ ๒ ทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต แผนกสี มีหน้าที่ดูแลเครื่องจักรระบบชุบสี แม้จำเลยที่ ๒ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องมาตรฐานการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรวมถึงการสวมแว่นตานิรภัยด้วยก็ตาม แต่เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๒ มิได้จงใจกระทำและมีเหตุต้องถอดแว่นตานิรภัยออก เนื่องจากแว่นตาดังกล่าวเป็นฝ้าหรือสกปรก การกระทำของจำเลยที่ ๒ เช่นนี้จึงยังไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง

พิพากษายืน

---

๒๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๔๒ - ๗๔๓/๒๕๖๗

นางสาว จ โจทก์ที่ ๑
นาง ร โจทก์ที่ ๒
บริษัท ม จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒, ๕๔

เรื่อง การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ล่าช้าเนื่องมาจากความบกพร่องของทนายโจทก์ จึงไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ และอุทธรณ์ไม่ได้กล่าวอ้างถึงเหตุที่ว่าจำเลยใช้กฎหมายไปในทางทุจริตอย่างไร จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเข้าทำงานโดยหักเงินฝากเป็นประกันความเสียหาย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยกล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองกระทำความผิดอาญาและดำเนินคดีกับโจทก์ทั้งสอง ซึ่งไม่เป็นความจริง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และจำเลยยังค้างค่าจ้างระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แก่โจทก์ทั้งสองด้วย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินประกันความเสียหาย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและค่าเสียหายจากการถูกดำเนินคดีอาญา พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การ แก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองกระทำทุจริตต่อหน้าที่และกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาโดยร่วมกันลักทรัพย์ของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ทั้งสองแล้ว และมีสิทธิหักเงินประกันความเสียหายได้ ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องแย้งแก่จำเลย

โจทก์ทั้งสองสำนวนให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้ง ฟ้องแย้งเคลือบคลุม และจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง และให้บังคับตามฟ้องแย้ง โดยให้โจทก์ทั้งสองจ่ายค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

ทนายโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่า ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของทนายโจทก์ เนื่องจากเป็นความบกพร่องของทนายโจทก์จึงไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์และโจทก์ทั้งสอง อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ใช้ดุลพินิจว่ากรณีไม่มีความจำเป็นนั้นขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงาน เนื่องจากจำเลยเป็นนายจ้างรู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตดำเนินคดีอาญากับโจทก์ทั้งสอง แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง เมื่อพยานหลักฐานในคดีนี้นำมาจากคดีอาญาทั้งสิ้น แต่ผลคำพิพากษากลับตรงกันข้าม ศาลแรงงานภาค ๒ จึงควรให้โอกาสโจทก์ทั้งสองได้ต่อสู้คดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ทนายโจทก์ทั้งสองไปมอบตัวบุตรชายซึ่งสอบเป็นนายสิบตำรวจที่ตำรวจภูธรภาค ๒ จึงเดินทางมาไม่ทันฟังคำพิพากษา โจทก์ทั้งสองขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เพื่อยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาโดยเกินระยะเวลาอุทธรณ์เพียง ๑๔ วันนั้น เห็นว่า คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสอง ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองได้กล่าวอ้างถึงเหตุที่ว่าจำเลยใช้กฎหมายไปในทางทุจริตดำเนินคดีอาญากับโจทก์ทั้งสอง และศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง และพยานหลักฐานในคดีนี้นำมาจากคดีอาญาแต่ผลคำพิพากษาคดีนี้กลับตรงกันข้าม ดังที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างไว้ในอุทธรณ์แต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

และคดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ แต่ทนายโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขยายระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว แม้ทนายโจทก์ทั้งสองยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุในการขอขยาย

ระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่ปรากฏในคำร้องขยายระยะเวลาอุทธรณ์ว่า ทนายโจทก์ทั้งสองเข้าใจผิดว่าสามารถอุทธรณ์คดีได้ภายใน ๓๐ วัน แสดงว่าทนายโจทก์ทั้งสองเข้าใจว่า คดีนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนเหมือนคดีแพ่งทั่วไป ทั้งที่คดีนี้เป็นคดีแรงงานที่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ๑๕ วัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ล่าช้าจึงเกิดขึ้นเนื่องมาจากความบกพร่องของทนายโจทก์ทั้งสองเอง แสดงให้เห็นถึงการไม่เอาใจใส่ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และในวันอ่านคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ที่ทนายโจทก์ทั้งสองอ้างว่าไปมอบตัวบุตรชาย ซึ่งสอบเป็นนายสิบตำรวจที่ตำรวจภูธรภาค ๒ จึงเดินทางมาไม่ทันฟังคำพิพากษาและไม่ทราบว่าคำพิพากษาจะพิมพ์ได้แล้วเสร็จเมื่อใด ล้วนเป็นเหตุส่วนตัวของทนายโจทก์ทั้งสอง กรณีจึงไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ทั้งสองมานั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๒๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๖๘/๒๕๖๗

บริษัท ว ผู้ร้อง

นาง ภ ผู้คัดค้าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๔

เรื่อง การทำงานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้างโดยมิได้เกิดจากการชักจูงของบุคคลใด การที่ผู้คัดค้าน (กรรมการลูกจ้าง) ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มแกนนำพนักงานว่า "แกนนำทุกคนถามแผนกรอเรย ว่าถ้าเราจะหิวชาบู แผนกไหนหิวชาบูบ้าง" ซึ่งมีความหมายว่าจะไม่ทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ร้อง จึงเป็นการแทรกแซงอำนาจในการตัดสินใจของลูกจ้าง อันถือว่ากระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อนายจ้าง ผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้าน เป็นลูกจ้างของผู้ร้องและได้รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงาน A ให้เป็นกรรมการลูกจ้างประจำสถานประกอบกิจการของผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้คัดค้านเผยแพร่ข้อความยุยง ปลุกปั่น ให้ร้ายผู้ร้องเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันไลน์กล่าวหาผู้ร้องทำให้พนักงานเกิดอคติ ก่อให้เกิดความไม่สงบ สร้างความแตกแยก และยังใช้ข้อความดูหมิ่นเสียดสี ไม่ให้เกียรติ ก้าวร้าวต่อผู้บริหาร ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ร้องเสียหายและบุคคลภายนอก

เข้าใจว่าผู้ร้องกระทำการอันไม่เป็นธรรมแก่พนักงาน ต่อมาวันที่ ๓๐ มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้คัดค้านสมรู้ร่วมคิด ชักจูง ปลุกปั่น ยุยงส่งเสริมไม่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเพื่อกดดันผู้ร้องให้ตกลงยินยอมตามข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง โดยทราบว่าผู้ร้องวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้า หากพนักงานไม่ทำงานล่วงเวลาจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จากนั้นวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้คัดค้านแจ้งลาป่วยเท็จโดยไปเข้าร่วมเป็นผู้นำในการชุมนุมกับพนักงานจำนวนหนึ่งหน้าบริษัทของผู้ร้อง การกระทำของผู้คัดค้านถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร้องและเป็นการประพฤติตนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง จึงขออนุญาตศาลขอลงโทษผู้คัดค้านด้วยการเลิกจ้าง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า เหตุคดีนี้เกิดจากผู้ร้องไม่พอใจที่ผู้คัดค้านมีบทบาทสำคัญในการชักชวนพนักงานอื่นมาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จนสาสารถยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ส่วนการที่พนักงานไม่ทำงานล่วงเวลาเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ได้เกิดจากการยุยงปลุกปั่นของผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พนักงานของผู้ร้องจำนวน ๓๒๙ คน ร่วมกันลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง โดยมีตัวแทนในการเจรจา ๗ คน ผู้คัดค้านเป็นหนึ่งในตัวแทนระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้อง ผู้คัดค้านส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มแกนนำพนักงานว่า “แกนนำทุกคนถามแผนกรอเรย ว่าถ้าเราจะหิวชาบู แผนกไหนหิวชาบูบ้าง” ซึ่งมีความหมายว่าจะไม่ทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ร้อง สอดคล้องกับข้อความที่ต่อมาแกนนำแต่ละแผนกส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทำนองแต่ละแผนกแจ้งตัวเลขพนักงานที่จะทำล่วงเวลากับผู้ร้อง ทำให้ช่วงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีพนักงานจำนวนมากไม่ทำงานล่วงเวลา ซึ่งต่างจากช่วงเวลาก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ พนักงานทำงานล่วงเวลากันค่อนข้างมาก พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้คัดค้านจึงเป็นการแทรกแซง ชักจูงใจ ยุยง ไม่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลา แม้การทำงานล่วงเวลาจะเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ความสมัครใจนั้นต้องมิได้เกิดจากการชักจูงของบุคคลใด การที่ผู้คัดค้านจูงใจลูกจ้างไม่ให้ทำงานล่วงเวลา จึงเป็นการแทรกแซงอำนาจในการตัดสินใจของลูกจ้างผู้ร้องเพื่อไม่ให้ทำงานล่วงเวลา อันถือว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างและเป็นการประพฤติตนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า ศาลต้องรับฟังข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับมูลเหตุความขัดแย้งหรือสถานการณ์ที่ลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมจากฝ่ายผู้ร้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้องของผู้คัดค้านกับมูลเหตุความขัดแย้งและสถานการณ์ดังกล่าวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์

ลูกจ้างไม่ทำงานล่วงเวลาก็ดี การวินิจฉัยและการออกคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้างควรให้น้ำหนักเรื่องการใช้สิทธิของลูกจ้างและตัวแทนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องก็ดี ข้อความที่ผู้คัดค้านส่งในแอปพลิเคชันไลน์ไม่มีข้อความหรือแปลความหมายที่ชี้ชัดได้ว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นของผู้คัดค้านเพื่อมิให้พนักงานไม่ทำงานล่วงเวลาก็ดี ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจนิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน

---

๒๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๕๓ - ๘๕๗/๒๕๖๗

นาย อ โจทก์

บริษัท ต จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖

เรื่อง นายจ้างยกเลิกการใช้รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ทั้งหมด และนำรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลมาใช้ทดแทนแล้วนายจ้างยังมีการจ่ายเงินในลักษณะของเงินแรงจูงใจพิเศษแก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหรือไม่ อย่างไร เมื่อศาลแรงงานยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงในแต่ละปัญหาดังกล่าว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะใช้วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ จึงพิพากษาย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงแล้ว พิพากษาคดีใหม่ต่อไป

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๕ คน (ลูกจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการขนส่งยานพาหนะทางบก จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถ มีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ประเภทรถบรรทุก ๓ - ๔ โหลดให้ลูกค้าตามตารางงานที่จำเลยกำหนดภายใน ๑ วัน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน A วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ จำเลยและสหภาพแรงงาน A ได้แจ้งข้อเรียกร้องและเจรจากันตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ข้อตกลงข้อที่ ๖ บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงจ่ายเงินพิเศษสำหรับการเดินทางส่งมอบรถยนต์ใหม่ประเภทรถบรรทุก ๔ โหลด จำนวน ๖๐ บาท ต่อเที่ยว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป อัตราดังกล่าวไม่รวมถึงการบรรทุกรถรับกลับ และจำเลยได้จ่ายเงินพิเศษสำหรับการเดินทางส่งมอบรถยนต์ใหม่ดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ โดยระบุไว้ใน “ใบส่งงาน/แบบฟอร์มการเบิกค่าขับรถ” ใช้ชื่อว่า “อื่น ๆ ๖๐ บาท” ต่อมาปี ๒๕๖๐ จำเลยได้ปรับเงิน “อื่น ๆ ๖๐ บาท” เป็นเงิน “อื่น ๆ ๑๐๐ บาท” การที่จำเลยปรับเงินอื่น ๆ เพิ่มให้แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถือเป็นสภาพการจ้างที่เป็นคุณ แต่เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยกลับยกเลิกการจ่ายเงินอื่น ๆ ๑๐๐ บาท

โดยมิได้แจ้งสาเหตุ นอกจากนั้นในการทำงานจำเลยได้จ่ายค่าเที่ยวแก่โจทก์กับพวกเที่ยวละ ๗๔๐ บาท แต่เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำเลยได้ปรับลดค่าเที่ยวลงเหลือเที่ยวละ ๔๔๐ บาท และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยได้ยกเลิกการจ่ายเงินอื่น ๆ เดือนละ ๓๐๐ บาท ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณและเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยโจทก์ทั้ง ๕ คนไม่ยินยอม ขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยกลับไปใช้สภาพการจ้างเดิม ให้จำเลยจ่ายส่วนต่างที่จำเลยยกเลิกตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเปลี่ยนแปลง พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการขนส่งยานพาหนะทางบกโดยขนส่งรถใหม่ที่ผลิตจากบริษัท ดีดี จำกัด แล้วส่งรถใหม่ดังกล่าวไปยังตัวแทนจำหน่ายและโรงงานประกอบรถยนต์ โดยรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งมีหลายชนิด อาทิ รถเทรลเลอร์บรรทุก ๓ โหลด ๔ โหลด ๗ โหลด และ ๘ โหลด คำว่าโหลดหมายถึง จำนวนรถใหม่ที่บรรทุกไปส่งแก่ลูกค้า จำเลยแบ่งเส้นทางการขนส่งรถใหม่หลายเส้นทางโดยแบ่งเป็นประเภทเส้นทางสายสั้นและสายยาว ปัจจุบันสถานประกอบกิจการของจำเลยมีสหภาพแรงงาน ๒ สหภาพแรงงาน ได้แก่ สหภาพแรงงาน A และสหภาพแรงงาน B รถเทรลเลอร์ที่ใช้ขนส่งของจำเลยมีทั้งประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล และประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG จำเลยจะมีเงินแรงจูงใจพิเศษแก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษเท่านั้น แต่เงินจูงใจพิเศษไม่ได้จ่ายให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลด้วย วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จำเลยปรับเพิ่มเงินจูงใจพิเศษสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ประเภท ๓ - ๔ โหลด ต่องาน ๑ เที่ยว เดิมจ่าย ๔๐ บาท ปรับเป็นจ่าย ๖๐ บาท และประเภท ๗ - ๘ โหลด ต่องาน ๑ เที่ยว เดิมจ่าย ๑๐๐ บาท ปรับเป็นจ่าย ๒๐๐ บาท ต่อมาปี ๒๕๕๔ สหภาพแรงงาน A แจ้งข้อเรียกร้องขอให้นำเงินจูงใจพิเศษสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ไปบันทึกไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ข้อ ๖....โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป กล่าวคือ รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ประเภท ๔ โหลด ให้จ่ายเป็นเงินแรงจูงใจพิเศษต่องาน ๑ เที่ยว จำนวน ๖๐ บาท ดังนั้น ตามบันทึกข้อตกลงฯ ข้อ ๖ คำว่าเงินพิเศษ ๖๐ บาท นั้น จึงมาจากแนวปฏิบัติเดิมที่เคยใช้กันมานานและหมายถึงเงินแรงจูงใจพิเศษที่จ่ายให้พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG เท่านั้น ต่อมาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยปรับเพิ่มเงินแรงจูงใจพิเศษสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ประเภท ๗ - ๘ โหลด ต่องาน ๑ เที่ยว เดิมจ่าย ๒๐๐ บาท ปรับเป็น ๓๐๐ บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จำเลยจัดทำบันทึกภายในฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุงเงินพิเศษของเทรลเลอร์บรรทุก ๔ โหลด (สำหรับรถแก๊ส CNG) จากเดิม ๖๐ บาท ต่อหนึ่งเที่ยวงานเป็น ๑๐๐ บาท และให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยจัดทำตารางเงินค่าขับตามตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานของจำเลย โดยกำหนดให้รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส หรือ CNG ประเภท ๓ - ๔ โหลด จ่าย ๑๐๐ บาท ต่อเที่ยว แต่ประเภท ๗ - ๘ โหลด ยังคงจ่าย ๓๐๐ บาท ต่อเที่ยวตามเดิม และได้แจ้งสหภาพแรงงานทั้ง ๒ สหภาพ ได้รับทราบพร้อมลงลายมือชื่อเห็นชอบแล้ว

กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ประเภท ๓ โหลด และ ๔ โหลด ซึ่งเป็นรถสายสั้น จะมีสวัสดิการเบี้ยเลี้ยง และเงินจูงใจพิเศษสำหรับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG อีก ๑๐๐ บาท ต่อเที่ยว....ต่อมาภาครัฐได้ยกเลิกนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบกิจการผลิตรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG และได้ประกาศให้ราคาแก๊ส CNG ลอยตัวตามตลาดโลก จึงมีราคาสูงกว่าเดิม ปี ๒๕๖๕ จำเลยจึงได้ยกเลิกการใช้รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG ทั้งหมด และนำรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลมาใช้ทดแทน จำเลยได้ประกาศกำหนดตารางอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงใหม่ (คนขับ) มีอัตราสูงกว่าเดิม พร้อมเพิ่มสวัสดิการเงินจูงใจในการทำงานอีก ๗๐ บาท ต่อวัน ตามตารางอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงใหม่ซึ่งมีลายมือชื่อประธานสหภาพแรงงานทั้ง ๒ สหภาพแรงงาน รับรองเอกสารไว้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้วินิจฉัยว่าข้อตกลงที่ผู้แทนสหภาพแรงงานทั้งสองเห็นชอบและลงลายมือชื่อรับรองตามตารางเบี้ยเลี้ยงใหม่เป็นการตกลงภายหลังที่มีการแจ้งข้อเรียกร้องและอยู่ในระหว่างการเจรจา ข้อตกลงดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย จำเลยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมแล้ว จำเลยจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยไม่เป็นคุณ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมตามฟ้องแต่อย่างใด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อพนักงาน และพนักงานไม่ยินยอมจึงไม่อาจกระทำได้ ส่วนข้อพิพาทและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นั้นเป็นข้อพิพาทระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงาน B ซึ่งเป็นคนละสหภาพอันเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน ไม่มีผลบังคับใช้กับสหภาพแรงงาน A พิพากษาให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ และที่ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ในส่วนเงินอื่น ๆ ๑๐๐ บาท และเงินค่าเที่ยวของโจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ ที่จ่ายเป็นเงิน ๗๔๐ บาท เงินอื่น ๆ ๓๐๐ บาท ของโจทก์ที่ ๕ โดยให้จ่ายในส่วนที่จำเลยเปลี่ยนแปลงไปจากข้อตกลงฉบับนี้ นับแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ของโจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งห้าสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังและวินิจฉัยมานั้นเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและคำให้การจำเลยว่าจำเลยไม่ได้จ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษให้แก่พนักงานขับรถเทรลเลอร์ขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลด้วย ซึ่งศาลแรงงานภาค ๒ จะต้องฟังข้อเท็จจริงต่อไปด้วยว่าการที่โจทก์ทั้ง ๕ เข้าทำงานกับจำเลยในตำแหน่งพนักงานขับรถนั้นมีข้อตกลงให้ขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG เท่านั้นหรือไม่ เพราะหากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวจำเลยย่อมมีอำนาจบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยการจัดลูกจ้างเข้าทำงานรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะหากมียกเลิกใช้รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส หรือ CNG ทั้งหมดแล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะมอบหมายหรือย้ายให้โจทก์ทั้ง ๕ ไปขับรถบรรทุกเทรลเลอร์

ที่เหลืออยู่ประเภทเดียวซึ่งพนักงานขับรถไม่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามฟ้องได้ ดังนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ จะต้องฟังข้อเท็จจริงอันเป็นที่มาของเงินพิเศษดังกล่าวตามคำให้การของจำเลยทั้งหมดว่าเป็นดังที่จำเลยให้การมาหรือไม่ จำเลยมีการจ่ายเงินในลักษณะของเงินจูงใจพิเศษดังกล่าวมาก่อนการนำรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG มาใช้หรือไม่ เมื่อจำเลยนำรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส หรือ CNG มาใช้แล้ว มีการจ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษแก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเช่นเดียวกับที่จ่ายแก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส หรือ CNG หรือไม่ การจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเป็นการจ่ายชั่วคราวหรือไม่ และต่อมาจำเลยยกเลิกการนำรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส หรือ CNG แล้ว จำเลยยังมีการจ่ายเงินในลักษณะของเงินแรงจูงใจพิเศษแก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหรือไม่ อย่างไรเพื่อจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าต่อมาเมื่อจำเลยใช้อัตราการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามประกาศฯ นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นผลให้โจทก์ทั้ง ๕ ไม่ได้รับเงินพิเศษตามฟ้องอีกต่อไปเป็นการออกประกาศโดยชอบหรือไม่ และจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ หรือไม่ เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงในแต่ละปัญหาที่กล่าวมาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะใช้วินิจฉัยข้อกฎหมายได้

พิพากษายอนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปก็ให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาคดีใหม่ต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖

---

๒๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๘๘/๒๕๖๗

นาย ก **โจทก์**

บริษัท ข จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

เรื่อง **นายจ้างใช้ระบบพาวเวอร์บีไอ (Power BI) มาคำนวณเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (OEE) แต่ลูกจ้างไม่ยอมพัฒนาความสามารถในการทำงานโดยนำระบบใหม่ไปใช้ กับยังคงใช้ระบบเดิม เมื่อไม่ปรากฏว่านายจ้างได้รับความเสียหายอย่างไรและลูกจ้างยังได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่ถือว่าลูกจ้างกระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เป็นเพียงการบกพร่องขาดประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น สมควรที่จะตักเตือนให้ปรับปรุงการทำงานเสียก่อน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เริ่มเข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน เงินเดือนอัตราสุดท้าย เดือนละ ๑๑๓,๓๐๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๑๑,๓๓๐ บาท ค่าน้ำมันรถเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท รวม ๑๓๒,๖๓๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าการปฏิบัติงานของโจทก์ในปี ๒๕๖๕ ไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (OEE) ซึ่งความจริงโจทก์สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่จำเลยกำหนดไว้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๙,๗๓๗,๔๘๐.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยนำระบบพาวเวอร์บีไอ (Power BI) มาทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (OEE) แทนการเก็บข้อมูลและนำมาคำนวณในคอมพิวเตอร์ระบบ Excel มาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถประมวลผลแบบตลอดเวลา หากเครื่องจักรเกิดปัญหาสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที แต่โจทก์ไม่ยอมพัฒนาความสามารถในการทำงานโดยนำระบบใหม่ไปใช้ กลับยังคงใช้ระบบเดิมส่งผลให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนกระทบต่อแนวทางในการบริหารและกำหนดนโยบายการทำงานของจำเลยเป็นอย่างมาก จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กลั่นแกล้ง และจ่ายค่าจ้างค่าชดเชยให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๙๗,๘๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะไม่ใช้ระบบพาวเวอร์บีไอ (Power BI) มาคำนวณเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (OEE) จำเลยก็ยังให้โอกาสโจทก์ทำงานมาโดยตลอด ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับความเสียหายเป็นเงินเท่าใด แต่ในปี ๒๕๖๕ โจทก์ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของจำเลย มิได้ถือว่าการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เป็นเพียงการบกพร่องขาดประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น สมควรที่จะตักเตือนให้ปรับปรุงการทำงานเสียก่อน หากไม่ปรับปรุงตัว จำเลยชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสมควรเพียงพอ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมขัดต่อคำวินิจฉัยหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ทำนองว่า เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรเท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา ๓ เดือน การนำค่าเช่าบ้านและค่าน้ำมันรถมารวมด้วยจึงไม่ถูกต้อง เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไว้โดยชัดเจนในคำวินิจฉัยว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยเป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน ๑๓ วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓๒,๖๓๐ บาท เห็นควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้เท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่โจทก์พึงได้รับจากจำเลยเป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน ๓๙๗,๘๙๐ บาท ก็โดยมีเจตนาหมายความรวมถึงค่าเช่าบ้าน

และค่าน้ำมันรถด้วย แม้ในตอนท้ายจะระบุว่าเห็นสมควรกำหนดเท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายก็ตาม แต่ถือเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนผิดพลาดไปเล็กน้อยเท่านั้น หาไม่มีผลทำให้การกำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ อุทธรณ์ของจำเลยยังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๒๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๗

นาย พ โจทก์

บริษัท ว จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖, ๓๑, ๕๔, ๕๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓, ๑๗๕, ๑๗๖

เรื่อง นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการโดยไม่ได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบ ลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทำงานสถานที่ประกอบกิจการแห่งใหม่เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นพนักงาน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๘๔ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จำเลยให้โจทก์ปฏิบัติงานที่สาขาบริษัท ด จำกัด เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์ประสบอุบัติเหตุทางตาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และทำการรักษาโดยไม่ผ่านประกันสังคม ต่อมาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยให้โจทก์ออกจากงานที่สาขาดังกล่าว และให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาบริษัท ม จำกัด โดยไม่ได้แจ้งหรือปิดประกาศให้โจทก์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถือเป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ ซึ่งการย้ายสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตของโจทก์และครอบครัว โจทก์ไม่ประสงค์ไปทำงานสถานที่ประกอบกิจการแห่งใหม่ของจำเลย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๕,๑๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จให้จำเลยใช้ค่าเสียหายที่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับดวงตาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหมดแก่โจทก์

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาต และให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าตามคำร้องไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัย จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องกับที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลาอุทธรณ์ อีกทั้งการอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาล กรณีจึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำสั่งของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งนัดไกล่เกลี่ยวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องอ้างว่าคำฟ้องของโจทก์มีข้อบกพร่องบางประการจะไปดำเนินการเสนอคำฟ้องเข้ามาใหม่ในโอกาสต่อไป ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาตและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ครั้นถึงวันนัดไกล่เกลี่ย ทนายจำเลยมาศาลและยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง โดยอ้างว่า ทนายจำเลยเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าโจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องต่อศาล ซึ่งมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จำเลยยังไม่เห็นพ้องด้วย แต่ทนายจำเลยไม่สามารถเขียนอุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมาย เพราะต้องใช้เวลาจัดเตรียมหลักฐานต่าง ๆ จึงขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า ตามคำร้องไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัยจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะโจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดี เป็นกรณีที่โจทก์ขอถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งมิได้บัญญัติห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลยก่อน ศาลแรงงานภาค ๒ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้โดยไม่จำเป็นต้องฟังจำเลยก่อน การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แล้ว ส่วนที่จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ซึ่งศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง และจำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัยจึงไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ เท่ากับศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยแล้วว่าคดียังไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่จำเลย เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการที่โจทก์ขอถอนฟ้องเพื่อนำคดีมาฟ้องใหม่ก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อโจทก์ได้รับอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว โจทก์ก็มีสิทธิจะนำคดีมาฟ้องใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๖ ถือไม่ได้ว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่สุจริตเพื่อเอาเปรียบเชิงคดีแต่งอย่างใด หากโจทก์ฟ้องเข้ามาใหม่จำเลยก็มีสิทธิที่จะยื่นคำให้การต่อสู้ได้เต็มที่อยู่แล้วมิได้ทำให้

จำเลยเสียเปรียบในทางคดีดังที่จำเลยกล่าวอ้างแต่อย่างใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่าคดีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะพึงขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้จำเลย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

---

๒๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๗

นาย ย **โจทก์**

บริษัท ป จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๘, ๔๙, ๕๔, ๕๗

เรื่อง **เหตุผลในการเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างไม่พอใจที่ลูกจ้างยังคงมีสถานะเป็นสหภาพแรงงานและมีตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงาน ส่อให้เห็นถึงความมีอคติต่อสหภาพแรงงานอย่างชัดเจน จึงเป็นการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตำแหน่งพนักงานการผลิต ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๖,๒๗๖ บาท และยังมีตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงานในสถานประกอบการของจำเลย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที สาเหตุมาจากแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน โดยที่จำเลยได้นำเอาสภาพการจ้างต่าง ๆ มาใช้ในสถานประกอบการของจำเลยโดยเป็นการเลือกปฏิบัติ ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ลูกจ้าง และจำเลยมีเจตนาที่จะล้มหรือทำลายสหภาพแรงงาน ปัจจุบันมีสมาชิกสหภาพแรงงานลดลงเหลืออยู่เพียง ๒๒ คน การเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำการใดเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งสภาพการจ้างเดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม พร้อมทั้งให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายเดือนละ ๑๖,๒๗๖ บาท นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน หากศาลเห็นว่าไม่ควรรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๖๒,๗๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๐,๐๗๓ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวนับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นวันทำงานตามปกติ โจทก์แจ้งหัวหน้าว่ามีอาการเจ็บป่วย ขอลาป่วย แต่ในวันดังกล่าวโจทก์เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสหภาพแรงงานอื่นและยังได้ขึ้นพูดปราศรัยในที่ประชุมด้วย พฤติกรรมของโจทก์เป็นการใช้สิทธิลาป่วยอันเป็นเท็จ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อพนักงานอื่น เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง นอกจากนี้โจทก์ยังมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการมาทำงานด้วยการลาป่วยต่อเนื่องรวม ๕๔ วัน ลากิจ ๓ วัน และลาพักผ่อนประจำปีรวม ๑๔ วัน เป็นการหย่อนสมรรถภาพการทำงาน จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงชอบด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๖๒,๗๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๐,๐๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษา ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ว วินิจฉัยว่า ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ลาป่วยเท็จในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเพียงการคาดการณ์เอาเองจากการลาป่วยบ่อยก่อนหน้านี้ และในช่วงเย็นของวันดังกล่าวที่โจทก์เดินทางไปร่วมประชุมรวมถึงขึ้นพูดปราศรัยเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยลาป่วยเท็จแต่อย่างใด แต่โจทก์มีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่าโจทก์ป่วยจริง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ไม่ได้ลาป่วยเท็จในวันดังกล่าว เหตุที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ลาป่วยต่อเนื่อง แสดงถึงการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ไม่ทุ่มเทและตั้งใจทำงาน การทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมายซึ่งเปรียบเทียบกับค่าจ้าง มีเจตนาอ้างเหตุลาป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการมาทำงานและใช้สิทธิลาป่วยเท็จตามที่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเหตุผลในการเลิกจ้างที่แท้จริงคือ จำเลยไม่พอใจที่โจทก์กับพวกรวม ๒๒ คน ยังคงมีสถานะเป็นสหภาพแรงงานและโจทก์มีตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงาน ส่อให้เห็นถึงความมีอคติต่อสหภาพแรงงานอย่างชัดเจน จึงเป็นการเลิกจ้างโดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพฤติการณ์แห่งคดีเห็นว่า โจทก์กับจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ จึงไม่ควรให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจกท์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าโจทก์กับจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ จึงไม่ควรให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษากลับคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ เป็นให้รับโจทก์กลับเข้าทำงานกับจำเลยต่อไปในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม อุทธรณ์ของโจทก์

เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๒ ในการกำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ให้อำนาจไว้ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า โจทก์ลาป่วยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การเจ็บป่วยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องป่วยทั้งวันในวันนั้นไปไหนไม่ได้เลยทุกกรณีจึงชอบแล้ว และเมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์ป่วยจริง โจทก์มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิลาป่วยได้ตามที่กฎหมายกำหนด การลาป่วยของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายแล้วมิใช่การลาป่วยเท็จจริง โจทก์มิได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีร้ายแรง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์หลีกเลี่ยงการทำงานด้วยการลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อนประจำปีเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีต่อพนักงานอื่นและแสดงถึงการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่รับฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ลาป่วยเป็นจำนวนหลายวันและลาป่วยเท็จนั้น แท้จริงแล้วหาใช่เหตุดังกล่าวไม่ เหตุในการเลิกจ้างโจทก์ที่แท้จริงคือจำเลยไม่พอใจที่โจทก์กับพวกยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและโจทก์เป็นประธานสหภาพแรงงาน อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ว่า การเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนที่กำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติว่า “...ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลแรงงานกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้แทน โดยให้ศาลคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา” คดีนี้ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณากำหนดค่าเสียหายโดยคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ขณะถูกเลิกจ้างโจทก์มีอายุ ๔๔ ปีเศษ ทำงานกับจำเลยมาเป็นระยะเวลา ๑๘ ปีเศษ ความเดือนร้อนเมื่อถูกเลิกจ้างและจำนวนค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณาแล้ว ซึ่งครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ แล้ว ส่วนการที่ศาลแรงงานภาค ๒ นำฐานะแห่งกิจการของจำเลยรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปมาพิจารณาด้วยนั้นเป็นดุลพินิจในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ ทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจ

ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ชอบด้วยมาตรา ๔๘ ที่ได้บัญญัติในการพิจารณาคดีแรงงาน ให้ศาลแรงงานคำนึงถึงสภาพการทำงาน...รวมทั้งฐานะแห่งกิจการของนายจ้างตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดให้เป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายด้วย เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ แล้ว คำพิพากษาแรงงานภาค ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๒๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๗

บริษัท เอ โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑

นาย ก จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘

เรื่อง นายจ้างทำสัญญามีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๒ ฉบับ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก่อนสิ้นสุดสัญญานายจ้างจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างใหม่เป็นสัญญาบริการที่ปรึกษา แต่ลูกจ้างปฏิเสธ นายจ้างจึงได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกจ้างมีข้อความชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง การแสดงเจตนาของนายจ้างเช่นนี้มีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยผลแห่งสัญญา ถือเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว เมื่องานที่จำเลยร่วมทำมิใช่งานในโครงการเฉพาะฯ จึงไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม และวรรคสี่ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง โดยนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องกันตามสัญญาจ้างทั้ง ๒ ฉบับ

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า นาย เอ ลูกจ้าง ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลย กล่าวหาว่าโจทก์เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ๔,๐๒๕,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งจำเลย เพราะสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับนาย เอ เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ซึ่งสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก่อนสิ้นสุดสัญญาโจทก์ตกลงกับนาย เอ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างใหม่เป็นสัญญาบริการที่ปรึกษา แต่นาย เอ ปฏิเสธ รวมทั้งปฏิเสธการเจรจาเพื่อทำสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากได้รับข้อเสนองานใหม่แล้ว ดังนั้น สัญญาจึงสิ้นสุดลงด้วยเหตุที่นาย เอ ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาและไม่ประสงค์จะทำงานกับโจทก์เอง

หาใช่กรณีที่โจทก์เลิกจ้าง โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลาง นาย เอ มาศาลและแถลงขอเข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์และจำเลยร่วมทำสัญญาจ้างฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และต่อสัญญาเป็นฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นาย บี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลยร่วมแจ้งให้ทราบว่า สัญญาจ้างของโจทก์ร่วมจะไม่ได้รับการต่ออายุหลังจากวันพ้นวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการในกระบวนการออกจากงานของจำเลยร่วม และนาย บี จะส่งร่างสัญญาจ้างบริการที่ปรึกษาแก่จำเลยร่วมตามที่ตกลงกันไว้ ต่อมาจำเลยร่วมไม่ตกลง โจทก์จึงให้จำเลยร่วมส่งมอบงานคืนโจทก์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อความชัดเจนว่า โจทก์ผู้เป็นนายจ้างแสดงเจตนาต่อจำเลยร่วมว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยร่วมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดการจ้างไว้ การแสดงเจตนาของโจทก์โดยนาย บี มีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยผลแห่งสัญญา และผลแห่งการนี้ทำให้ลูกจ้างต้องออกจากงาน จึงถือเป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว เมื่องานที่จำเลยร่วมทำมิใช่งานในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของโจทก์ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยร่วม การนับระยะเวลาการทำงานของจำเลยร่วมจึงต้องนับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมอายุงาน ๓ ปี ๑๕ วัน จำเลยร่วมจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน ตามมาตรา ๑๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า การที่นาย บี ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลยร่วม เป็นเพียงการแจ้งให้จำเลยร่วมทราบล่วงหน้าถึงการสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มิใช่การเลิกจ้าง เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง บัญญัติ การเลิกจ้างตามมาตรานี้หมายความว่า ...” การที่นาย บี ส่งจดหมายฯ แจ้งจำเลยร่วม เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของโจทก์ว่าจะไม่ให้จำเลยร่วมทำงานกับโจทก์ตามสัญญาจ้างแรงงานต่อไปหลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อสัญญาจ้างครบกำหนดจึงสิ้นสุดตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ อันเป็นการสิ้นสุดโดยผลแห่งสัญญาโดยคู่สัญญา ไม่จำต้องแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญากันแต่อย่างใด ส่วนสัญญาจ้างบริการที่ปรึกษาที่โจทก์เสนอแก่จำเลยร่วมและโจทก์อ้างว่านั้นเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม อันเป็นการเสนอขอทำสัญญาฉบับใหม่

จึงมิใช่คำเสนอขอต่อสัญญาจ้างฉบับเดิมดังที่โจทก์กล่าวอ้าง แม้จำเลยร่วมจะปฏิเสธและไม่ทำสัญญาจ้างบริการที่ปรึกษาตามที่โจทก์เสนอมาก็ตาม จะถือว่าจำเลยร่วมเป็นฝ่ายไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้างฉบับเดิมกับโจทก์หาได้ไม่ ถือเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง กรณีไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลย

พิพากษายืน

---

๒๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๗

นางสาว ล โจทก์

บริษัท บ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง คอมมิชชั่น : นายจ้างมีข้อตกลงจ่ายค่านายหน้าในการขายทรัพย์สินให้ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างสามารถหาลูกค้ามาซื้อทรัพย์สินของนายจ้างได้ และนายจ้างยังไม่จ่ายค่านายหน้าตามสัญญา นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่านายหน้าแก่ลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำงานตำแหน่งพนักงานขายห้องชุดหรือทรัพย์สินตามจำเลยสั่ง ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท และค่านายหน้าจากการขายห้องชุดช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๔ โจทก์ชี้ช่องให้บุคคลภายนอกซื้อห้องชุดของจำเลย ๑๑ ห้อง คิดเป็นค่านายหน้า ๑,๐๔๒,๒๖๐ บาท แต่จำเลยไม่ชำระ ต่อมาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่านายหน้า เป็นเงิน ๑,๐๙๒,๗๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงจ่ายค่านายหน้าให้แก่โจทก์ ทั้งใบลาออกระบุข้อความต่อท้ายค่าคอมมิสชันของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะเวลาที่โจทก์ลาออกแล้ว จำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ลาออกเพราะสำนึกในการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๐๙๒,๗๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน ๑,๐๔๒,๒๖๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมีข้อตกลงจ่ายค่านายหน้าในการขายทรัพย์สินของจำเลยให้โจทก์ เมื่อโจทก์มีหลักฐานมาแสดงว่าสามารถติดต่อลูกค้ามาซื้อทรัพย์สินของจำเลยได้ แต่จำเลยไม่ชำระค่านายหน้าตามสัญญาแก่โจทก์ เมื่อจำเลยไม่สามารถโต้แย้งความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์สามารถหาลูกค้ามาซื้อทรัพย์สินของจำเลยและจำเลยยังไม่จ่ายค่านายหน้า

ตามสัญญาแก่โจทก์ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่านายหน้าแก่โจทก์ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่านายหน้าจากจำเลยเนื่องจากโจทก์มีเชื้อชาติและสัญชาติจีน จึงไม่อาจทำงานเป็นตัวแทนและนายหน้าได้ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. ๒๕๒๒ และบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาและตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ และบัญชีที่หนึ่งท้ายประกาศ การกระทำของโจทก์เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยอันดี จึงเป็นโมฆะนั้น เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่อันเป็นอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

---

๒๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๗

นางสาว อ **โจทก์**

สถาบัน ก **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **บังคับเขียนใบลาออก : ขณะเขียนหนังสือลาออก ลูกจ้างมีอายุ ๔๓ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิตัล แสดงว่ามีวัยวุฒิ วุฒิภาวะและการศึกษาที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง มีการพูดคุยให้ทบทวนการลาออก แต่ลูกจ้างตัดสินใจลาออก แสดงว่า ลูกจ้างมีเวลาคิดพิจารณาไตร่ตรองจะไม่ลาออกก็ได้ จึงเป็นความตกลงสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานด้วยความสมัครใจ กรณีฟังได้ว่าลูกจ้างสมัครใจลาออกเอง**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีกำหนดระยะเวลาต่อเนื่องกันเรื่อยมาทุกปีรวม ๕ ฉบับ ครบกำหนดสัญญาจ้างฉบับสุดท้ายวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๑,๓๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ จำเลยกดดัน บีบบังคับ ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันมี ๒ มาตรฐาน และไม่เป็นธรรมในการทำงาน เพื่อให้โจทก์ทนไม่ไหวแล้วลาออกไปเอง กล่าวคือ ๑) จงใจจ่ายค่าจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ล่าช้า ส่วนเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างไม่ครบโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ๒) เพิ่มวิชาสอนให้แก่โจทก์ต่างจากอาจารย์อื่น อันเป็นการมอบหมายงานซึ่งมากกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง

๓) บังคับให้โจทก์ไปสอนในอาคารที่ไม่มีลิฟท์ในขณะที่โจทก์บาดเจ็บขาหัก ๔) หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ด่าทอ เสียดสี การออกร่างข้อสอบโจทก์ แก้ไขร่างข้อสอบในวันที่โจทก์มีนัดผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ๕) ให้โจทก์สอนภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อไม่ให้โจทก์ลาพักร้อน ไม่อนุมัติให้โจทก์ลาในช่วงปิดเทอม ซึ่งไม่มีภาระการสอนและคุมสอบ แต่กลับอนุมัติให้อาจารย์อื่นซึ่งมีหน้าที่คุมสอบลาไปต่างประเทศในช่วงคุมสอบได้

ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์จึงลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นการลาออกโดยไม่สมัครใจ และถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมาย เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ผิดสัญญาจ้างแรงงานและทำละเมิดทำให้โจทก์ได้รับค่าเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เงินเพิ่ม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๖๑,๓๐๐ บาท ค่าชดเชย ๓๖๗,๘๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๙๑๙,๕๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ

จำเลยให้การว่า จำเลยประกาศให้บุคลากรของจำเลยทราบแล้วว่าค่าจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำเลยแบ่งจ่าย ๒ ครั้ง เนื่องจากจำเลยยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมการศึกษาที่เป็นค่าเล่าเรียนของนักศึกษา การลาเป็นไปตามระเบียบ ห้องที่ใช้สอนช่วงที่จำเลยบาดเจ็บขาหักอยู่ชั้นเดียวกับห้องพักของโจทก์ห่างกันไม่ถึง ๒๐ เมตร และโจทก์ไม่เคยร้องให้เปลี่ยนห้อง จำเลยไม่ได้กดดัน บีบบังคับ ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันมี ๒ มาตรฐาน และไม่เป็นธรรมในการทำงานแต่อย่างใด โจทก์เคยขอลาออกมาแล้วหลายครั้ง เมื่อได้รับการอธิบายจากหัวหน้าภาควิชาและคณะบดี โจทก์ก็ขอใบลาออกคืน ครั้งสุดท้ายหัวหน้าภาคฯ ได้ทัดทาน อธิบายเหตุผลแล้ว แต่โจทก์ยืนยันที่จะลาออก จำเลยจึงอนุมัติการลาออก

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ขณะเขียนหนังสือลาออกโจทก์อายุ ๔๓ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิตัล แสดงว่าโจทก์มีวัยวุฒิ วุฒิภาวะและการศึกษาที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง มีการพูดคุยให้โจทก์ทบทวนการลาออก แต่โจทก์ตัดสินใจลาออกแสดงว่าจำเลยให้เวลาโจทก์คิดพิจารณาไตร่ตรองซึ่งโจทก์จะไม่ลาออกก็ได้ จึงเป็นความตกลงสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานด้วยความสมัครใจ กรณีฟังได้ว่าโจทก์สมัครใจลาออก จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า โจทก์ส่งร่างข้อสอบให้ผู้แทนจำเลยตรวจสอบ แต่ผู้แทนไม่ตรวจสอบ กลับปล่อยทิ้งระยะเวลานานจึงมาตรวจสอบในภายหลัง บังคับให้โจทก์ไปสอนนักศึกษาที่ชั้น ๓ ในอาคารที่ไม่มีลิฟท์ในขณะที่โจทก์บาดเจ็บกระดูกขาแตกหักต้องใส่เฝือกและใช้ไม้เท้าค้ำยันในการเดินขึ้นไปสอนนักศึกษาก็ดี...

อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

---

๒๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๗

นาย ก **โจทก์**

บริษัท ท **จำเลยที่ ๑**

บริษัท อ **จำเลยที่ ๒**

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗, ๒๒๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๑๙

เรื่อง **นายจ้างมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกจ้างเพื่อบอกเลิกหนังสือแต่งตั้งและสัญญาว่าจ้างบริหาร ซึ่งมีผลเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมาย นายจ้างจึงมีหน้าที่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ตามข้อสัญญาบริการและค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น โจทก์เคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสของบริษัท อ จำกัด นิติบุคคลเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับจำเลยทั้งสองภายใต้ A Group โดยสัญญาจ้างแรงงาน กำหนดว่าโจทก์อาจได้รับมอบหมายให้ทำงานในบริษัทหลายในเครือภายใต้บังคับของข้อสัญญาดังกล่าว โจทก์จึงลงลายมือชื่อในหนังสือแต่งตั้ง (Appointment Letter) กับจำเลยที่ ๒ เพื่อทำงานในฐานะลูกจ้างของ A Group ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการเงินของจำเลยที่ ๑ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งความรับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหารระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ และอีกส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายภายใต้สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ บริษัท ว ได้มาควบคุมกิจการของจำเลยทั้งสอง มีการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ส่งผลให้จำเลยที่ ๑ ขาดจากการเป็นบริษัทย่อยของจำเลยที่ ๒ และมีสถานะเพียงบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ และตัวแทนของบริษัท จ ผ่านบริษัท ว ได้กดดันโจทก์ให้ยอมตกลงลดค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นลง แต่ไม่สำเร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงโจทก์เพื่อบอกเลิกหนังสือแต่งตั้ง

และสัญญาว่าจ้างบริหาร และ บริษัท จ ส่งสัญญาว่าจ้างบริหารฉบับใหม่ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ นอกจากนี้ จำเลยที่ ๑ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้โจทก์ออกจากการเป็นกรรมการ จำเลยที่ ๑ และยุติบทบาทของโจทก์ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการเงิน เมื่อจำเลยทั้งสอง ร่วมกันลดค่าจ้าง และผลประโยชน์ของโจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ตามข้อสัญญา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์บอกเลิกสัญญาจึงไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนสัญญาว่าจ้างบริหารฉบับใหม่มีข้อตกลงที่ให้โจทก์สละสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างอย่างมีนัยสำคัญ โจทก์ไม่อาจรับได้ จำเลยทั้งสองไม่จ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๖๕ ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และจำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยที่ ๒ ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เยน และ ๒๓๙,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒,๒๕๐,๐๐๐ เยน และ ๗๑๑,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยตามหนังสือ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ เยน และ ๑๑,๓๗๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าจ้างสำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ เยน และ ๒๓๗,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๘,๐๐๐,๐๐๐ เยน และ ๒,๕๒๘,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ เยน และ ๗,๕๘๔,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่อาศัย ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน แต่ละจำนวน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทในเครือของจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๒ ออกหนังสือแต่งตั้ง (Appointment Letter) ให้โจทก์เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการเงิน และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โจทก์ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารกับจำเลยที่ ๒ หลังจากจำเลยที่ ๒ แต่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทน จำเลยที่ ๑ ได้จ้างโจทก์ให้บริการควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินรายวันของจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ด้านบัญชีและการเงินตามสัญญาจ้างให้บริการ ต่อมาในปี ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ประสบวิกฤตการเงิน ต้องหยุดประกอบกิจการและเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย จึงต้องหยุดรับบริการจากโจทก์ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร และบอกเลิกการเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ภายใต้หนังสือแต่งตั้ง แต่สัญญาจ้างให้บริการระหว่างโจทก์ และจำเลยที่ ๑ ยังมีผลใช้บังคับเช่นเดิม ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นข้อเสนอว่าจ้างโจทก์เพื่อให้บริการเพิ่มเติม แต่โจทก์ปฏิเสธโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างให้บริการกับโจทก์ และยังคงจ่ายเงินให้โจทก์ตามสัญญาจ้างให้บริการ สัญญาจ้างให้บริการระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ทั้งโจทก์ยังเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ แยกต่างหากจากนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๒ ภายใต้หนังสือแต่งตั้ง

และสัญญาว่าจ้างบริหาร ทั้งโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยที่ ๒ และไม่ปรากฏว่ามีการโอนการจ้างจากจำเลยที่ ๒ มายังจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายเงินให้โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒,๒๕๐,๐๐๐ เยน ค่าชดเชย ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ เยน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ กับโจทก์ผูกพันกันในฐานะนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน และจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ผูกพันกันในฐานะนายจ้างลูกจ้างตามหนังสือแต่งตั้งและสัญญาบริการ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์มีผลวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนจำเลยที่ ๑ เพิ่งจะมีการเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภายหลังโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว จึงเป็นกรณีขณะโจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยที่ ๑ ยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ และโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลยที่ ๑ รวมทั้งไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมในอันที่จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้างตามความหมายในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อคดีฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาบริการอีก และจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ผูกพันกันในฐานะนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างงานเท่านั้น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าจ้างสำหรับเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาบริการให้แก่โจทก์ ส่วนค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างงาน จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าจ้างดังกล่าวให้แก่โจทก์อีก จำเลยที่ ๒ กับโจทก์ผูกพันกันในฐานะนายจ้างลูกจ้าง และสัญญาบริการ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างงานให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยที่ ๒ บอกเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้มีผลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๗๕๐,๐๐๐ เยน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ เยน ตามสัญญาบริการ เมื่อสัญญาบริการดังกล่าวโจทก์กับจำเลยที่ ๒ เป็นคู่สัญญากันเท่านั้น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ บอกเลิกสัญญาโจทก์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมกิจการ จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนรวมสามปี เงินชดเชยเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ เยน ให้แก่โจทก์ เมื่อหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวโจทก์กับจำเลยที่ ๒ เป็นคู่สัญญากันเท่านั้น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายอันเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาลให้แก่โจทก์

อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๓๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๒ - ๑๑๒๕/๒๕๖๗

นาง ส	**โจทก์ที่ ๑**
นาง ร	**โจทก์ที่ ๒**
นาง ป	**โจทก์ที่ ๓**
นาย จ	**โจทก์ที่ ๔**
บริษัท ท จำกัด	**จำเลยที่ ๑**
นาย อ	**จำเลยที่ ๒**
นาย ว	**จำเลยที่ ๓**
นาง น	**จำเลยที่ ๔**
นาย ด	**จำเลยที่ ๕**
นาง ม	**จำเลยที่ ๖**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง

เรื่อง บริษัทประกาศลดค่าจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่าย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเลิกจ้างนับว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี กำหนดจ่ายเงินเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือน ส่วนค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำการบิน ค่าตอบแทนการค้างแรมที่ปลายทางและเบี้ยขยัน กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือนของเดือนถัดไป ต่อมาจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเดือนระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ แก่โจทก์ทั้งสี่เพียงบางส่วน โดยมิได้มีการตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและมิได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสี่ทราบ และจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำการบิน ค่าตอบแทนการค้างแรมที่ปลายทางและเบี้ยขยันที่เกิดจากการทำงานในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แก่โจทก์ทั้งสี่ล่าช้า ๖๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยให้มีผลในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเพียง ๕ วัน

เพื่อไม่ให้อายุงานของโจทก์ทั้งสี่ครบ ๓ ปี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ต้องถือว่าโจทก์ทั้งสี่ทำงานครบ ๓ ปี และโจทก์ทั้งสี่คงเหลือสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในส่วนที่ยังใช้ไม่ครบ การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสี่ โดยคำนวณจากค่าจ้าง ๑๘๐ วัน แต่จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างรายเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสี่เพียง ๙๐ วัน และจำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานแก่โจทก์ทั้งสี่ด้วย แต่จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ทั้งสี่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทำการบินตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานจะต้องนับจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ย้อนกลับไป ๑๘๐ วัน และจำเลยที่ ๑ ค้างจ่ายค่าจ้างแทนการใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย และเงินเพิ่มจากการจ่ายค่าจ้างล่าช้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่

จำเลยทั้งหกให้การว่า เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ ๑ ต้องขอแจ้งหยุดการบินต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและปิดสำนักงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ทำบันทึกเป็นหนังสือเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับโจทก์ทั้งสี่ โดยโจทก์ทั้งสี่สมัครใจลงลายมือชื่อและมีเจตนาให้ความยินยอมลดเงินเดือน หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ประกาศแจ้งไปยังพนักงานทุกคนว่าจะจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๔๐ ของแต่ละช่วงเงินเดือน โดยโจทก์ทั้งสี่ได้รับเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน จำเลยที่ ๑ ไม่มีเจตนาหรือจงใจที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสี่จึงไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสี่ครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งสี่คำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานไม่ถูกต้อง การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เกิดจากความจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัยจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ทั้งสี่ พร้อมดอกเบี้ย ค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ และให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสี่ตกลงให้จำเลยที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องอัตราค่าจ้าง จึงต้องผูกพันตามบันทึกข้อตกลง จำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิลดค่าจ้างของโจทก์ทั้งสี่ได้โดยชอบ โจทก์ทั้งสี่ได้รับเงินเดือนสำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เกินกว่าจำนวนตามที่ได้ตกลงปรับลดแล้ว แต่ในส่วนเงินเดือนของเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ว่าเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสี่ไม่ครบตามอัตราที่ประกาศกำหนด เงินเดือนของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไม่ครบถ้วน ส่วนโจทก์ที่ ๔ ลางานโดยไม่รับค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีหนี้ค่าจ้างค้างจ่ายในเดือนดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๔ จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายในส่วนเงินเดือน ๒ เดือน ดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสี่ สำหรับเงินเดือนของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อในเดือนดังกล่าวโจทก์ทั้งสี่ลางานโดยไม่รับค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีหนี้ค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ค้างจ่ายค่าจ้างส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามชั่วโมงที่ทำการบินแก่โจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้จงใจที่จะไม่จ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรจึงไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนค่าชดเชยนั้น เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างในส่วนที่เป็นเงินเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสี่แล้ว แต่ยังค้างจ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำการบินแก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ จึงกำหนดให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ ตามจำนวนที่คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกัน จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทั้งสี่ตามจำนวนของแต่ละคนที่คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกัน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยมีสาเหตุสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาอย่างหนัก ต้องหยุดการบินชั่วคราว ลดลงฝูงบินจาก ๓๐ ลำ เหลือ ๑๓ ลำ และลดจำนวนพนักงาน จำเลยที่ ๑ มีเกณฑ์การเลือกเลิกจ้างโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่ายก่อนเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ ได้หยุดการบินและจ่ายค่าจ้างโดยลดค่าจ้างตามฐานเงินเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสี่และลูกจ้างอื่น แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนัก ในเวลาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ได้เลิกจ้างลูกจ้างอื่นด้วยเป็นหลักร้อยคน ทั้งไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ เลือกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่อันจะมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง ถือว่าจำเลยที่ ๑ มีเหตุที่จำเป็นและสมควรเพียงพอในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในส่วนเงินเดือนนอกเหนือจากที่ปรับลดตามประกาศเรื่องมาตรการลดค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ทั้งสี่ ส่วนประเด็นเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นวินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ระบุว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ อันเป็นเวลาก่อนที่จำเลยที่ ๑ จะประสบปัญหาทางธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลานานหลายเดือน จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้ และไม่ปรากฏสาเหตุอื่นในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่นอกจากเพียงต้องการให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุสมควรเพียงพอถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่

แล้วย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ และพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ส่วนประเด็นอื่นไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่วินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนที่จะประสบปัญหาทางธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า โจทก์ทั้งสี่เบิกความว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเลิกจ้างทั้งสี่เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และยังสอดคล้องกับหนังสือเลิกจ้างที่ระบุว่าออกเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แม้คำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ระบุว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก็เป็นการระบุพุทธศักราชผิดไป โจทก์ทั้งสี่ก็ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่มีอำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับวันเลิกจ้างดังกล่าวนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานได้วินิจฉัยมา....” คดีนี้แม้ศาลแรงงานกลางไม่ได้วินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อใด แต่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อมีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ทั้งภายในและระหว่างประเทศไม่อาจทำการบินได้ จำเลยที่ ๑ ต้องหยุดการบินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยให้มีผลวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยมีสาเหตุสำคัญจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ภายหลังเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว ซึ่งหมายถึงจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ภายหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ทั้งสี่ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ เมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงพอแปลได้ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแล้วว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แสดงว่าฟ้องโจทก์ที่ระบุว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกการจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้นเป็นการระบุพุทธศักราชผิดไปเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา เป็นการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ในส่วนนี้ฟังขึ้น สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว คู่ความก็สืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้นและข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัยได้ จึงเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดยไม่ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยใหม่อีก ในข้อนี้โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์อ้างว่า แม้จำเลยที่ ๑

เลิกจ้างทั้งสี่เพราะประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่จำเลยที่ ๑ หยุดทำการบินเพียง ๑ เดือนเศษ แล้วกลับมาทำการบินอีก จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ภายหลังหยุดทำการบินเพียง ๓ เดือนเศษ อันเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่สมเหตุสมผลที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ไม่ได้ทำให้จำเลยที่ ๑ ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนอย่างมีนัยสำคัญ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างลูกจ้างเพียงบางส่วน โดยจำเลยที่ ๑ ยังคงประกอบธุรกิจต่อไป มิได้ยุบแผนกใดแผนกหนึ่งทั้งแผนก ไม่ใช่กรณีเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดจากการปิดกิจการหรือยุบเลิกทั้งแผนก จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ใช้เกณฑ์ที่เป็นธรรม กล่าวคือ ใช้เกณฑ์การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อคัดเลือกลูกจ้างที่จะเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยให้มีผลวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเพียง ๕ วัน ไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลว่าประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดได้ แต่เห็นได้ว่าจำเลยที่ ๑ ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสี่ไม่ให้ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการธุรกิจการบิน แต่จำเลยที่ ๑ ต้องหยุดการบินชั่วคราวเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ อันทำให้ธุรกิจการบินพานิชย์ทั้งภายในและระหว่างประเทศไม่อาจทำการบินได้ ซึ่งส่งผลทำให้จำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนักจำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิใช้อำนาจบริหารในการจัดการองค์กรของจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นจำเลยที่ ๑ อาจต้องปิดกิจการหรือล้มละลายได้ การลดจำนวนพนักงานนับว่าเป็นวิธีบริหารจัดการอย่างหนึ่งของจำเลยที่ ๑ ในการพยุงธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ให้ดำรงคงอยู่จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะสามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้ อีกทั้ง ก่อนจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ทำข้อตกลงกับโจทก์ทั้งสี่ โดยโจทก์ทั้งสี่ตกลงให้จำเลยที่ ๑ พิจารณาจ่ายค่าจ้างตามที่จำเลยที่ ๑ เห็นสมสมควรจากนั้นจำเลยที่ ๑ ประกาศลดเงินเดือนลูกจ้างตามฐานเงินเดือน แสดงว่าจำเลยที่ ๑ พยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดเงินเดือนลูกจ้างแล้ว แต่ไม่อาจพยุงธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ และไม่แน่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะยุติเมื่อใด จำเลยที่ ๑ จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจบริหารของจำเลยที่ ๑ ด้วยการเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วน ซึ่งในการเลิกจ้างนั้นจำเลยที่ ๑ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างที่จะเลิกจ้างโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่าย อีกทั้งจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เลิกจ้างเพียงโจทกทั้งสี่ แต่เลิกจ้างลูกจ้างอื่นนับเป็นหลักร้อยคน และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ กลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่นับว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ส่วนที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยให้มีผลก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเพียง ๕ วันนั้น โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตั้งแต่ทำงานครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ ซึ่งโจทก์ทั้งสี่ก็ได้รับค่าชดเชยในส่วนที่เป็นเงินเดือนจากจำเลยที่ ๑ ครบถ้วนแล้ว แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งไม่ให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับค่าชดเชยตามสิทธิของกฎหมาย การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเฉพาะประเด็นค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยประเด็นดังกล่าวให้บังคับตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๓๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๗

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โจทก์

บริษัท อ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐, ๑๙๓/๓๓, ๑๙๓/๓๔ (๙)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕

เรื่อง นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ อีกทั้งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนจำเลยเป็นประจำทุกปี จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต รวมทั้งโจทก์ไม่จำต้องมีคำสั่ง อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการก่อน เนื่องจากไม่ใช่ขั้นตอนและวิธีการที่โจทก์ ต้องปฏิบัติก่อนนำคดีมาฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ส่วนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ ไม่ใช่ค่าจ้าง จึงไม่อยู่ใน อายุความ ๒ ปี และเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินปี จึงไม่อยู่ในอายุความ ๕ ปี แต่มีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ดำเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำเลยเป็นนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป มีหน้าที่รับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราส่วน หรือให้สัมปทาน หรือช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ มิฉะนั้นต้องส่งเงินให้แก่โจทก์เพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ จำเลยมีจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานหรือส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยการให้สัมปทานในแต่ละปี กล่าวคือ ปี ๒๕๕๕ จำเลยมีลูกจ้าง ๑๔๐ คน ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ๑ คน เมื่อไม่รับคนพิการจึงต้องส่งเงินเข้ากองทุน ๕๘,๐๕๓ บาท ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๖๒ ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ๑ คน เมื่อไม่รับคนพิการเข้าทำงานต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ๑๑๒,๔๒๐ บาท ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ภายหลังพ้นกำหนดเวลาที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในแต่ละปี จำเลยไม่ได้รายงานผลการรับคนเข้าทำงานหรือให้สัมปทานใด ๆ แก่คนพิการ และมิได้ส่งเงินแทนการรับคนพิการ เข้ากองทุนฯ โจทก์มีหนังสือเตือนให้จำเลยส่งเงินตามจำนวนในแต่ละปีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๑,๒๒๒,๑๑๓.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๙๘,๙๘๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์เพื่อนำเข้ากองทุนฯ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากก่อนฟ้อง จะต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ก่อน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๖ และระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากเงินที่นายจ้างต้องส่งเข้ากองทุนฯ ถือเป็นค่าจ้าง มีอายุความ ๒ ปี หรือมิฉะนั้นเงินที่นายจ้างต้องส่งเข้ากองทุน ถือเป็นเงินที่ต้องส่งเป็นรายปี มีลักษณะเป็นเงินที่กำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา มีอายุความ ๕ ปี หรือมิฉะนั้น ถือว่ากรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินปี ๒๕๕๕ จึงขาดอายุความ โจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต เนื่องจากไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบเป็นหนังสือถึงหน้าที่ในการส่งเงินเข้ากองทุนในแต่ละปี การที่โจทก์แจ้งจำเลยให้ชำระเงินในคราวเดียว ทำให้จำเลยเสียหาย ต้องรับภาระดอกเบี้ยเกินจำเป็น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๖ ไม่ใช่บทบังคับให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องดำเนินการก่อนจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องศาลแรงงานได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการต้องส่งเข้ากองทุนฯ ไม่ใช่ค่าจ้าง จึงไม่อยู่ในอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) และเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินปี จึงไม่อยู่ในอายุความ ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๔) เช่นกัน แต่มีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ฟ้องโจทก์ที่เรียกร้องให้จำเลยส่งเงินเข้า กองทุนฯ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ ไม่ขาดอายุความ และกรณียังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ฟ้องคดีอันมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๑๑๖,๔๗๓,๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๔๐,๙๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๖ บัญญัติว่า “ผู้อำนวยการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินที่จะต้องส่งตามมาตรา ๓๔ และวรรคสองบัญญัติว่า “การมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือ...” และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ บัญญัติว่า “เมื่อนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ส่งเงินตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมทั้งสิทธิเรียกร้องของนายจ้าง...” ตามพระราชบัญญัติและระเบียบฯ เป็นเพียงการกำหนด ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในกรณีที่จะมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนเท่านั้น มิใช่บทบังคับเด็ดขาดในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ จะต้องมีการดำเนินการดังกล่าวและมีคำสั่งอายัดทุกกรณีไป การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ใช่ขั้นตอนและวิธีการที่โจทก์ต้องปฏิบัติก่อนนำคดีมาฟ้อง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสอง โจทก์จึงฟ้องคดีได้โดยไม่จำต้องมีกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินก่อน อุทธรณ์ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า

๑) จำนวนเงินที่โจทก์ฟ้องร้องให้จำเลยชำระเข้ากองทุนฯ มิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงาน ตามคำนิยาม “ค่าจ้าง” แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ แต่เป็นเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดไว้ การฟ้องเรียกเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ จึงไม่ใช่การฟ้องเรียกค่าจ้างไม่อยู่ในบังคับอายุความ ๒ ปี ตามปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙)

๒) เงินดังกล่าวไม่ใช่เงินค้างจ่ายที่กำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีบทบัญญัติมาตรา ๓๓ บัญญัติให้... มาตรา ๓๔ บัญญัติให้... ส่วนนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานหรือให้สัมปทานกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา ๓๕ ไม่จำต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่อย่างใด จึงต้องพิจารณาแต่ละปีว่านายจ้างรับคนพิการเข้าทำงานหรือไม่ หากไม่รับจึงต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่หากปีใดรับคนพิการเข้าทำงานหรือดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน อันจะเห็นได้ว่าเงินดังกล่าวที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดนั้นไม่ใช่เงินค้างจ่ายที่มีกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลาที่มีกำหนดอายุความ ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๔)

๓) เงินที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องจากจำเลยที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โจทก์มาฟ้องคดีนี้วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๖๒ ยังไม่ขาดอายุความ

๔) การที่จำเลยไม่ส่งเงินประจำปีตามฟ้องแก่โจทก์ย่อมเป็นการผิดนัด ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นมาจึงถือว่าเป็นดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอย่างหนึ่ง เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความ ๕ ปี (๑) ดอกเบี้ยค้างชำระ...

ดังนั้น ดอกเบี้ยค้างชำระในส่วนต้นเงินประจำปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขาดอายุความ คงเรียกดอกเบี้ยค้างชำระได้หลังจากวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปเท่านั้น

ประเด็นโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบ ไม่ส่งมอบหนังสือแจ้งเตือนให้จำเลยชำระเงินมาตลอดเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี นับแต่จำเลยมีหน้าที่ชำระ โจทก์เพิ่งมีหนังสือเตือนครั้งเดียวเมื่อปี ๒๕ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้จำเลยต้องรับภาระ ดอกเบี้ยเกินจำเป็น และทำให้จำเลยเสียสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ของนายจ้าง...หากไม่ดำเนินการ นายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องส่งเงินเข้ากองทุน นายจ้างจะอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้ อีกทั้งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนจำเลยเป็นประจำทุกปี คงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีเจตนากลั่นแกล้งทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ประเด็นการนับจำนวนลูกจ้างสำหรับคำนวณเงินที่จะส่งเข้ากองทุนฯ ต้องนับในปีก่อนหน้าที่มีหน้าที่ชำระ หรือในปีที่มีหน้าที่ชำระ เห็นว่า กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑ และ ข้อ ๕ และตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ มีบทบัญญัติชัดเจนในวิธีการนับจำนวนลูกจ้างสำหรับคำนวณเงินที่จะต้องส่งเข้ากองทุนฯ โดยสามารถเข้าใจได้ว่าให้นับในปีก่อนที่มีหน้าที่ส่งเงิน มิใช่นับจำนวนลูกจ้างในปีที่มีการส่งเงิน เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ประกันตน และข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ในปี ๒๕๖๒ โจทก์คำนวณจากจำนวนลูกจ้างของจำเลยที่มีอยู่ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ซึ่งเป็นปีก่อนที่มีหน้าที่ส่งเงิน) จำนวน ๑๒๐ คน คิดเป็นคนพิการที่จำเลยต้องรับเข้าทำงาน จำนวน ๑ คน เมื่อคำนวณแล้วจำเลยต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๒,๔๒๐ บาท ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อันเป็นการคิดคำนวณตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

---

๓๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๓๘/๒๕๖๗

บริษัท ท จำกัด โจทก์

นาย อ จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง นายจ้างประกอบธุรกิจส่งออก ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ (หลังคาเมทัลชีท) จ้างลูกจ้างทำงานตำแหน่งพนักงานขาย โดยทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานกับบริษัทคู่แข่งทางการค้าภายใน ๒ ปี หากผิดสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๔ เท่าของค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่ได้รับ โดยลงวันที่ทำบันทึกฯ ย้อนหลังระบุวันที่ลูกจ้างเริ่มทำงานก็ตาม ก็หามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์อันจะทำให้บันทึกข้อตกลงฯ ตกเป็นโมฆะไม่ ข้อตกลงฯ ใช้บังคับได้ ไม่ขัดกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เมื่อลูกจ้างผิดสัญญาจ้างฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง แต่ค่าเสียหายที่นายจ้างเรียกมานั้นมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับและสูงเกินส่วน ศาลเห็นสมควรกำหนดให้ลูกจ้างรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท (นายจ้างฟ้อง ๕๑๓,๘๒๐ บาท)

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งพนักงานขาย ฝ่ายขายและการตลาด ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๖๙๑ บาท และมีข้อกำหนดไว้ในสัญญาจ้างห้ามมิให้จำเลยทำงานกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า หากจำเลยผิดสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๔ เท่าของค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่โจทก์ได้รับ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำเลยยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นลูกจ้าง ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท A จำกัด ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์โดยตรง การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๕๑๓,๘๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยหยุดการทำงานกับบริษัท A จำกัด เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

จำเลยให้การว่า จำเลยมีหน้าที่นำเสนอขายสินค้าประเภทหลังคาเหล็กและรายการสินค้าตามที่โจทก์มอบหมาย หลังผ่านทดลองงาน โจทก์เรียกจำเลยและพนักงานฝ่ายขายทุกคนไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างทำงานและลงวันที่ย้อนหลังให้มีผลตั้งแต่วันเริ่มทำงานของพนักงานขายแต่ละคนรวมถึงจำเลย เนื่องจากมีพนักงานขายลาออกบ่อย ข้อความในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตของลูกจ้างเกินสมควร ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม แต่จำเลยจำใจต้องลงลายมือชื่อเพราะไม่มีทางเลือก จำเลยขายสินค้างานโครงการแต่ไม่มีหน้าที่บริหารรายได้หรือรายจ่ายและบริหารต้นทุนของวัสดุสินค้าของโจทก์ ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลต้นทุน และไม่มี

อำนาจอนุมัติราคาขายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นของผู้จัดการฝ่ายขาย การที่โจทก์อ้างว่าจำเลยเป็นผู้รับรู้ความลับต้นทุน และกลยุทธ์ของโจทก์จึงไม่เป็นความจริง จำเลยเข้าสมัครทำงานกับบริษัท A จำกัด ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก Metal sheet (Sale Executive) ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับระดับล่างสุดของฝ่ายขาย การที่โจทก์อ้างว่าเป็นตำแหน่งสูงจึงไม่เป็นความจริง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ประกอบธุรกิจส่งออก ผลิต จำหน่ายส่ง จำหน่ายปลีก รวมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะ (โครงหลังคา) หรือหลังคาเมทัลชีท ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ และการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ๒๔ เท่าของอัตราค่าจ้างสุดท้าย ที่จำเลยรับว่าลงลายมือชื่อและบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างทำงานจริง จึงต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานและบันทึกข้อตกลงดังกล่าว แม้จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ให้จำเลยลงลายมือชื่อในบันทึกฯ ภายหลังจากทำงานกับโจทก์แล้ว โดยลงวันที่ทำบันทึกฯ ย้อนหลังระบุวันที่จำเลยเริ่มทำงานกับโจทก์ ซึ่งหากเป็นจริงดังที่จำเลยต่อสู้ก็หามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความผูกพันตามสัญญาของจำเลยแต่อย่างใดไม่ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงข้อจำกัดห้ามประกอบอาชีพหรือทำงานเป็นพนักงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกันกับโจทก์ มิได้ห้ามประกอบอาชีพหรือทำงานในบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการอื่นที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงนี้ได้ ทั้งกำหนดเวลาห้ามก็มีเพียง ๒ ปี ไม่เกินสมควรหรือเอาเปรียบกันในการทำสัญญาอันจะเข้าลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ย่อมมีผลใช้บังคับได้ การที่จำเลยลาออกแล้วไปทำงานกับบริษัทซึ่งประกอบกิจการแข่งขันกันภายใน ๒ ปี จึงเป็นการผิดสัญญาจ้าง ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ แต่ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมานั้นมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับและเรียกมาสูงเกินส่วน เห็นสมควรกำหนดให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ประเด็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยว่าบันทึกข้อตกลงฯ เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า จำเลยลงลายมือชื่อในบันทึกฯ เพราะจำเลยไม่คิดที่จะลาออกจากงาน มิได้เป็นเพราะจำเลยกลัวว่าหากไม่ลงลายมือชื่อจะถูกโจทก์เลิกจ้าง ดังนั้น การลงลายมือชื่อของจำเลยจึงเป็นไปโดยความสมัครใจ ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ถูกกดดันบีบบังคับจากโจทก์จนทำให้จำเลยไม่อาจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงหรือไม่มีทางเลือกอื่นได้ ย่อมผูกพันผู้ลงลายมือชื่อให้ต้องยึดถือปฏิบัติตามเนื้อความในสัญญา และการลงลายมือชื่อในบันทึกฯ ภายหลังจากจำเลยทำงานกับโจทก์แล้ว และมีการลงวันที่ย้อนหลังโดยระบุวันที่จำเลยเริ่มทำงานกับโจทก์ ก็หามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์อันจะทำให้บันทึกข้อตกลงฯ ตกเป็นโมฆะ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ประเด็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยว่าบันทึกข้อตกลงฯ มีผลใช้บังคับกับจำเลยหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงฯ ห้ามจำเลยประกอบอาชีพหรือทำงานเป็นพนักงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับโจทก์ เป็นการจำกัดประเภทธุรกิจไว้อย่างชัดเจน มิได้ห้ามประกอบอาชีพหรือทำงานกับบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงนี้ได้ ทั้งกำหนดเวลาห้ามก็มีเพียง ๒ ปี ไม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของลูกจ้างทั้งหมด จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบ ไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่ทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ อันจะเข้าลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ บันทึกข้อตกลงฯ จึงมีผลใช้บังคับต่อจำเลย

ประเด็นอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์สูงเกินส่วน เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลย เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

---

๓๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๘/๒๕๖๗

นาย พ **โจทก์**

บริษัท จ จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๑๘, ๒๐

เรื่อง **การที่นายจ้างทำสัญญาจ้างช่วงละ ๖ เดือน รวม ๖ ครั้ง และจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ๑ เดือนในแต่ละช่วง ทำให้สิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างของลูกจ้างได้ไม่เท่ากับสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ จึงต้องนับระยะเวลาการทำงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๖๘,๕๘๐ บาท แต่ได้รับค่าชดเชยตามสัญญาแต่ละฉบับ ๖ ฉบับ เป็นเงิน ๖๓,๓๓๐ บาท เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ ศาลจึงกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ยังขาดอยู่แก่ลูกจ้างอีก ๕,๒๕๐ บาท เมื่อนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาการจ้าง สัญญาย่อมสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และกรณีมีเหตุผลสมควรและเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งพนักงานชั่วคราว โดยทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาคราวละ ๑๐ เดือน ติดต่อกันหลายฉบับ จนกระทั่งวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำเลยไม่ทำสัญญาจ้างกับโจทก์ต่อไป ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๑,๔๓๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จำเลยทำสัญญาจ้างฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗

และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ เพราะงานที่จำเลยจ้างโจทก์และลูกจ้างประเภทที่มีกำหนดระยะเวลานั้นเป็นงานในกระบวนการผลิตของจำเลย มิใช่งานที่มีการเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนหรืองานครั้งคราว หรือในงานโครงการที่มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนที่จะมีการจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นงานระยะยาวและต่อเนื่องตราบเท่าที่จำเลยยังคงประกอบกิจการ จำเลยกลับทำสัญญาจ้างโจทก์แบบมีกำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ ๑๐ เดือน ต่อการทำสัญญาจ้างแรงงาน ๑ ครั้ง ในตำแหน่งหน้าที่เดิมทุกครั้ง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ระหว่างการจ้างงานโจทก์ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากการจ้างงานหลายประการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนค่าจ้างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกับลูกจ้างแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา จึงเป็นการปฏิบัติด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ นอกจากนี้ การจ้างงานของจำเลยไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกติกาหรือกฎหมายระหว่างประเทศและประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว หลักการตามอนุสัญญาดังกล่าวกำหนดข้อห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพ ลักษณะการจ้างงานของจำเลยไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินผลการทำงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นตำแหน่ง กระทบต่อหลักประกันในเรื่องสิทธิการมีงานทำอย่างมั่นคง ไม่เป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่โจทก์ จึงเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ขอบังคับให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างในตำแหน่งงาน ค่าจ้าง และสภาพการจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดิม ให้นับอายุงานตั้งแต่เริ่มต้นติดต่อกันและต่อไปจนกว่าจะมีการเลิกจ้างให้โจทก์ได้รับค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับลูกจ้างประเภทไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าขาดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลารวม ๖ ฉบับ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง จำเลยจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานของสัญญาแต่ละฉบับแก่โจทก์ และสัญญาฉบับสุดท้ายมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้ว การเลิกจ้างโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า” ดังนั้น สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงสามารถทำได้ตามกฎหมายด้วยความสมัครใจของคู่สัญญา คดีนี้วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำเลยตกลงทำสัญญาจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างมีกำหนดเวลา ๑๐ เดือน

และมีการต่อสัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลา ๑๐ เดือนตลอดมา รวม ๖ ฉบับ อัตราค่าจ้าง ๙,๒๔๐ บาท ๑๐,๒๐๐ บาท ๑๐,๕๐๐ บาท ๑๐,๘๓๐ บาท ๑๑,๑๓๐ บาท และฉบับที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๔๓๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างฉบับสุดท้าย จำเลยแจ้งสิ้นสุดสัญญาต่อโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นได้ว่าสัญญาแต่ละฉบับกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน แม้การกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดจะติดต่อและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดที่จะทำให้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน สัญญาจึงสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในแต่ละฉบับ เมื่อจำเลยแจ้งสิ้นสุดสัญญาต่อโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาการจ้าง สัญญาย่อมสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกกล่าว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และกรณีมีเหตุผลสมควรและเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงานและไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ประเด็นค่าชดเชยเห็นว่า ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาทั้ง ๖ ฉบับ ต่อเนื่องรวมกันเกินกว่า๒ ปี จึงมิใช่งานที่ต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี อันเป็นหลักเกณฑ์ประการหนึ่งของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่า งานตามสัญญาจ้างเป็นงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของจำเลยหรือไม่ ดังนั้น กรณีจึงไม่มีเหตุยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในแต่ละสัญญา จำเลยจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานเท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน ในเดือนสุดท้ายของสัญญาจ้างแต่ละฉบับการที่จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ช่วงละ ๖ เดือน รวม ๖ ครั้ง และกำหนดจ่ายค่าชดเชยในแต่ละช่วงไป ทำให้สิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างได้ไม่เท่ากับสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “การที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ใดและการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่างกันเท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการทำงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น” บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้การทำสัญญาจ้างเป็นช่วงๆ นั้น ต้องนับระยะเวลาการทำงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เมื่อโจทก์ทำงานกับจำเลยครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๑,๔๓๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยทั้งสิ้น ๖๘,๕๘๐ บาท โจทก์ได้รับค่าชดเชยตามสัญญาแต่ละฉบับ ๖ ฉบับ เป็นเงิน ๖๓,๓๓๐ บาท เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ จึงกำหนดให้จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ยังขาดอยู่แก่โจทก์อีก ๕,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เห็นว่า ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากโจทก์เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ต้องโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แต่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า

สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ตกลงจ้างโจทก์ให้ทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลาการจ้างนั้น เป็นสัญญาจ้างแรงงานที่เหลื่อมล้ำ และเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ จึงไม่มีผลใช้บังคับได้ จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ที่จะให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ โดยขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษากลับหรือแก้ไขคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ชอบ ทั้งนี้โจทก์สามารถมาว่ากล่าวโต้แย้งโดยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้อยู่แล้ว ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษก็ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ไปแล้วข้างต้น อุทธรณ์ของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ๕,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยฯ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๓๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๓๐/๒๕๖๗

นาย ค โจทก์

บริษัท ล จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔, ๗, ๑๔๒ (๕), ๒๒๔, ๕๘๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๗/๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง, ๕๗

เรื่อง โจทก์ทำงานภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลย ประกอบกับลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากัน เพื่อตอบแทนการทำงาน ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพื่อมุ่งผลสำเร็จของงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการจ้างแรงงาน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาให้มีผลในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีสาเหตุ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๑ วัน เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท จำเลยค้างค่าจ้างระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท และค้างจ่ายเงินทดรองจ่ายที่โจทก์สำรองจ่ายเพื่อใช้ในกิจการของจำเลยเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ๓๓๐,๐๐๐ บาท ค่าชดเชย ๑๓๕,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินทดรองจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยว่าจ้างโจทก์เข้าทำงาน ไม่เคยตกลงจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ ไม่เคยบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจา จำเลยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตู้แช่เย็น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องกรองน้ำ เครื่องปรับอากาศ ไม่จำต้องว่าจ้างพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยไม่ต้องรับผิดในเงินทดรองจ่ายเนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๒๙๗,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (สามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง) สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖) ค่าชดเชย ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (วันเลิกจ้าง) ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๗๐,๐๐๐ บาท และเงินทดรองจ่าย ๗๙,๙๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินทั้งสองจำนวนนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า แม้ตามหนังสือรับรอง ระบุว่าจำเลยมีกรรมการสามคนคือนาง จ นาย ม และนางสาว ช โดยมีนาง จ และนางสาว ช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย แต่นางสาว ช เบิกความว่าในระหว่างปี ๒๕๖๔ ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นาย ม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย สอดคล้องกับข้อความในหนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งลงลายมือชื่อของนาย ม ในฐานะกรรมการผู้จัดการและประทับตราจำเลย และสอดคล้องกับที่โจทก์เบิกความว่านาย ม เป็นประธานจำเลย พยานหลักฐานจึงน่าเชื่อว่าขณะที่นาย ม ตกลงรับโจทก์เข้าทำงาน นาย ม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย จำเลยซึ่งเป็นตัวการจะต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการกระทำของนาย ม ก็ต่อเมื่อนาย ม กระทำไปภายในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลย ซึ่งตามหนังสือรับรอง ระบุว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ ๒๕ ข้อ โดยการประกอบกิจการผลิตตู้แช่เย็น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องทำน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำและเครื่องปรับอากาศเป็นเพียงวัตถุประสงค์ ๑ ข้อจากทั้งหมด โดยในข้อ ๓ ระบุว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นนายหน้า ตัวแทน เมื่อโจทก์เบิกความว่าจำเลยต้องการขยายกิจการไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหานักฟุตบอลจากต่างประเทศมาสังกัดสโมสรในประเทศโดยได้รับค่าดำเนินการเป็นการตอบแทน จึงได้ว่าจ้างโจทก์เป็นผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยโดยนาย ม

ต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหานักฟุตบอลจากต่างประเทศมาร่วมสโมสรในประเทศจริง การประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะของการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า การกระทำของนาย ม จึงอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลย จำเลยเป็นตัวการจึงต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการกระทำของนาย ม ที่ได้กระทำไป สัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาที่ลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้างและนายจ้างตกลงจ่ายสินจ้างและค่าตอบแทนการทำงานให้ โดยนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานมีองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งคือลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งและอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้างแต่การทำงานภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างหาใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแต่เพียงอย่างเดียวไม่ โดยเฉพาะในคดีนี้นาย ม ว่าจ้างโจทก์ทำงานเป็นผู้ประสานงานการเป็นตัวแทนจัดหานักฟุตบอลจากต่างประเทศมาสังกัดสโมสรในประเทศ ไม่ได้ว่าจ้างให้มาทำงานในโรงงานผลิตตู้แช่เย็นซึ่งเป็นธุรกิจหลักของจำเลย ทั้งในการทำงานโจทก์ไม่ต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานของจำเลย การทำงานของโจทก์จึงเป็นงานคนละประเภทและแตกต่างจากการทำงานของลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ทำงานในโรงงานผลิต การที่โจทก์ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จึงมิใช่เครื่องบ่งชี้ว่าโจทก์ไม่ได้ทำงานภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลย เมื่อโจทก์เบิกความยืนยันว่าในการทำงานของโจทก์ โจทก์ต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของนาย ม ซึ่งเป็นประธานของจำเลย ในการทำงานหากโจทก์ออกเงินทดรองจ่ายไปสามารถนำใบเสร็จมาเบิกจากนาย ม ได้ แสดงว่าโจทก์ท่างานภายใต้อำนาจบังคับบัญชาหาใช่ว่าโจทก์ทำงานได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมบังคับบัญชาของจำเลยไม่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้แก่โจทก์ เป็นการตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่า ๆ กันเพื่อตอบแทนการทำงาน การจ่ายเงินดังกล่าวจึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์ที่ทำงานให้แก่จำเลยมาโดยตลอด ไม่ได้จ่ายเพื่อมุ่งไปที่ผลสำเร็จของงาน ส่วนที่ระบุค่าจ้างแต่ละเดือนไม่เท่ากันก็เป็นเพราะนาย ม จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ไม่ครบ จนโจทก์ต้องมีการทวงถาม หาใช่ว่าจำเลยไม่ได้ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือตกลงจ่ายเป็นจำนวนที่ไม่แน่นอนแต่อย่างใดไม่ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการจ้างแรงงาน สำหรับค่าจ้างเมื่อจำเลยเป็นนายจ้างและจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วน จำเลยจึงต้องรับผิดชำระค่าจ้างแก่โจทก์ และปรากฏข้อความที่นาย ม แจ้งโจทก์ว่า “เอาอย่างนี้งั้นไม่ต้องอยู่ต่อ ยอดจะได้จบแค่นี้” แสดงว่าจำเลยไม่ประสงค์ให้โจทก์ทำงานต่อไปอันเป็นการเลิกจ้างโจทก์ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุในการเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำเลยต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรณีจึงถือว่าโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเลิกจ้างของโจทก์จึงต้องมีผลในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เมื่อจำเลยให้โจทก์ทำงานถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ๓๑ วัน สำหรับเงินทดรองจ่าย โจทก์เบิกความยืนยันว่าได้ออกเงินทดรองจ่ายไป แม้ว่าโจทก์ไม่มีใบเสร็จมาแสดงต่อศาล แต่เมื่อพิจารณาจากรายการต่าง ๆ แล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจัดหานักฟุตบอล ทั้งฝ่ายจำเลยไม่ได้นำนาย ม มาเบิกความหักล้างพยานหลักฐานดังกล่าวจึงน่าเชื่อว่าโจทก์เบิกความและจัดทำรายการทดรองจ่ายไปตามความจริง จำเลยจึงต้องรับผิดชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าว

ที่จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย สำหรับในส่วนของเงินทดรองจ่ายที่จำเลยอุทธรณ์ว่า หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของเงินทดรองจ่ายเป็นเอกสารที่โจทก์จัดทำขึ้นมาเอง โจทก์ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับใบเสร็จมาแสดง การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยรับผิดจ่ายเงินดังกล่าว เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ตีความว่าการที่นาย ม ให้โจทก์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักฟุตบอลอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของจำเลยชอบ หรือไม่ วินิจฉัยว่า การที่จำเลยโดยนาย ม ต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหานักฟุตบอลซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะของการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า จึงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของจำเลยด้วยนั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์" กรณีเป็นการระบุไว้ชัดโดยชัดเจนว่า หมายถึงเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในกิจการและธุรกิจทุกประเภทยกเว้นเพียงธุรกิจประเภทประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์เท่านั้น หาได้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นนายหน้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวกับการผลิตตู้แช่เย็น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องกรองน้ำเครื่องปรับอากาศอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของจำเลยเท่านั้นไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การที่จำเลยโดยนาย ม ต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหานักฟุตบอลซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะของการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า จึงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของจำเลยด้วยนั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปมีว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ๓๑ วัน นั้นชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ๓๑ วัน เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา ๗ ให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๒๒๔ ที่แก้ไขใหม่ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ อาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาศาลแรงงานภาค ๒ จึงต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดดังกล่าว การที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดให้จำเลยรับผิดชำระดอกเบี้ยของค่าเสียหาย

จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินทดรองจ่ายคงที่อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จึงไม่ถูกต้อง ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดนั้นเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ สำหรับดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินทดรองจ่ายให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๓๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๗

บริษัท ก โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นาง เอ จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕

เรื่อง นายจ้าง (โรงแรม) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องใช้มาตรการให้ลูกจ้างลากิจโดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างอย่างชัดเจน นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้แก่ลูกจ้าง ค่าน้ำมันรถเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท อัตราเท่ากันทุกเดือน โดยมิต้องนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาแสดง ค่าน้ำมันรถ จึงมิใช่การจ่ายเพื่อสวัสดิการด้านคมนาคม หรือเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำงาน แต่เป็นการจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันเวลาทำงานปกติตามสัญญาจ้างแรงงาน ค่าน้ำมันรถ จึงเป็นค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงาน นางเอ เป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งผู้อำนวยการขายพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นาง เอ ยื่นคำร้องต่อจำเลยว่าโจทก์จ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จำเลยสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าโจทก์อ้างเหตุไม่จ่ายค่าจ้างเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ จึงต้องใช้มาตรการให้ลูกจ้างลากิจโดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่โจทก์ไม่ได้มีหนังสือขอหยุดกิจการชั่วคราว และมิได้มีคำสั่งจากรัฐปิดสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม

ในช่วงเวลาดังกล่าว นาง เอ ได้รับเงินเดือน ๘๕,๐๐๐ บาท และค่าน้ำมัน ๘,๐๐๐ บาท จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าจ้างค้างจ่ายเป็นเงิน ๑,๒๑๕,๑๖๖.๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลย เนื่องจากค่าน้ำมันรถโจทก์จ่ายให้นาง เอ เพื่อติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานนอกสถานที่ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ต้องมีใบเสร็จมาแสดง เงินค่าน้ำมันรถจึงไม่ใช่ค่าจ้างแต่เป็นสวัสดิการ ในช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนเป็นเหตุให้ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ จึงขอความร่วมมือลูกจ้างทั้งหมดให้หยุดงานโดยการลากิจและไม่ได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ตกลงกัน แม้โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อยินยอม แต่ลูกจ้างทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปี ถือว่านาง เอ ยินยอมหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างโดยปริยาย กรณีไม่เกี่ยวกับมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอให้เพิกถอน

จำเลยให้การว่า โจทก์จ่ายค่าน้ำมันรถให้นาง เอ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าน้ำมันรถจึงเป็นค่าจ้าง ไม่ปรากฏหลักฐานการยินยอมหยุดงานของลูกจ้างโดยใช้สิทธิลากิจโดยไม่รับเงินเดือน โจทก์ไม่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานกรณีมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันกระทบต่อการประกอบกิจการตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และรัฐมิได้สั่งให้ปิดสถานประกอบกิจการ จึงอ้างเป็นเหตุไม่จ่ายค่าจ้างไม่ได้ ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานมีคำสั่งเรียกนาง เอ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม

ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง และให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์จ่ายค่าน้ำมันรถ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วมในอัตราเท่ากันทุกเดือนโดยมิต้องนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาแสดง ประกอบกับไม่มีหลักฐานว่าโจทก์จ่ายค่าน้ำมันรถแก่จำเลยร่วมกรณีที่จำเลยออกไปหาลูกค้าค่าน้ำมันรถ จึงมิใช่การจ่ายเพื่อสวัสดิการด้านคมนาคม หรือเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำงาน แต่เป็นการจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันเวลาทำงานปกติตามสัญญาจ้างแรงงาน ค่าน้ำมันรถ จึงเป็นค่าจ้าง โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙๓,๐๐๐ บาท โจทก์ประกาศใช้มาตรการหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนให้จำเลยร่วมรับทราบ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยร่วมโดยจำเลยร่วมไม่ยินยอม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวจนทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ จำเลยร่วมทำงานให้กับโจทก์ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โจทก์ต้องจ่ายค่าจ้างที่จ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้วไม่มีเหตุเพิกถอน

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ประกาศให้จำเลยร่วมลากิจโดยไม่ได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ตกลงในแต่ละเดือน เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อจำเลยร่วมอยู่ในประเด็นแห่งคดีหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์มีประกาศดังกล่าวเนื่องจากโจทก์อ้างว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โจทก์ได้รับผลกระทบไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ โจทก์จึงประกาศมาตรการหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนให้ลูกจ้างทุกคนทราบ การที่จำเลยร่วมได้รับค่าจ้างมาโดยตลอดแต่ต่อมาหลังจากที่โจทก์ประกาศดังกล่าวทำให้ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเดิมย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยร่วมอย่างชัดเจน โจทก์ไม่อาจกระทำได้โดยที่จำเลยร่วมไม่ยินยอม การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยร่วมและจำเลยร่วมไม่ยินยอมจึงไม่สามารถกระทำได้และวินิจฉัยให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแก่จำเลยร่วม จึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๓๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๗๒/๒๕๖๗

บริษัท ว จำกัด ผู้ร้อง

นาย ป ผู้คัดค้าน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง การจัดทำแบบประเมินผลการทำงานเป็นอำนาจเฉพาะของนายจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน การที่นายจ้างใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ จึงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อีกทั้งยังแสดงกิริยาท้าทาย ไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเป็นการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้อง ทำงานตำแหน่งวิศวกร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการ ผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ ผู้บังคับบัญชาติดตามทวงถามหลายครั้ง แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ร้องจึงลงโทษทางวินัยด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้คัดค้านดำเนินการดังกล่าวอีกครั้ง แต่ผู้คัดค้านยังเพิกเฉย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ร้องตรวจพบว่ามีค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานของผู้ร้องสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติในขั้นตอนการล้างชิ้นงาน ผู้บังคับบัญชาผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านตรวจสอบหาสาเหตุและนำข้อมูลมาสรุปในที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ผู้คัดค้านไม่ดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสผู้คัดค้านนำข้อมูลมูลมาประชุม

ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ผู้คัดค้านยังไม่ดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาติดตามให้ผู้คัดค้านส่งส่งข้อมูลดังกล่าวต่อเนื่องเรื่อยมา แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖๖ ผู้ร้องจึงลงโทษทางวินัยผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้คัดค้านยังคงไม่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้คัดค้านยังละทิ้งหน้าที่ออกจากพื้นที่การทำงานไปยังโรงอาหารในช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลาปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมแอบไปดูโทรทัศน์และนั่งหลับในระหว่างเวลาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเบียดบังเวลาทำงานและเป็นการจงใจละทิ้งหน้าที่ ออกจากสถานที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้คัดค้านลักลอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ร้องที่จัดไว้ให้พนักงานใช้ในการทำงาน เข้าไปดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเวลางาน เช่น ดูการ์ตูนและการแข่งขันฟุตบอล และผู้คัดค้านจงใจขัดคำสั่งไม่เข้าร่วมประชุมสรุปงานตอนเช้าซึ่งผู้บังคับบัญชาจัดให้มีขึ้นทุกวันเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน รวมถึงสรุปปัญหาจากการทำงาน เมื่อถูกติดตามให้เข้าร่วมประชุม ผู้คัดค้านปฏิเสธและไม่ยอมเข้าร่วมประชุม ทั้งเมื่อมีการติดตามงานที่มอบหมาย ผู้คัดค้านแสดงกิริยาท้าท้าย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร้อง การกระทำของผู้ดค้านเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง กรณีร้ายแรงในหมวดที่ ๖ วินัยและโทษทางวินัย ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ส เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และเป็นกรรมการลูกจ้าง ปี ๒๕๖๔ ผู้ร้องเปลี่ยนแปลงแบบการประเมินไม่ตรงตามข้อตกลง จากเดิมแบบประเมินประจำปี ๒๐๑๙ (ปี ๒๕๖๒) เป็นแบบใหม่ตามแบบประเมินประจำปี ๒๐๒๑ (ปี ๒๕๖๔) และงานตรวจสอบหาสาเหตุค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้คัดค้าน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ส่วนที่ผู้คัดค้านดูโทรทัศน์เนื่องจากดูข่าว เมื่อจบข่าวแล้วก็ไม่ได้ดูอีก และในช่วงเวลา ๑๐ ถึง ๑๐.๑๐ นาฬิกา ผู้คัดค้านจะไปนั่งที่โรงอาหารหรือที่สวนหย่อม และช่วงต้นปีผู้คัดค้านชอบไปดูเพื่อนเล่นหมากฮอส ผู้คัดค้านใช้คอมพิวเตอร์ช่างเวลา ๑๒ ถึง ๑๒.๕๐ นาฬิกา และเวลา ๑๔.๕๐ ถึง ๑๕ นาฬิกา ดูการ์ตูน และในช่วงเช้าเดือนพฤศจิกายนเปิดดูผลการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดดูอีก ผู้คัดค้านเข้าร่วมประชุมบ้างเป็นครั้งคราว ผู้ร้องมือคติกลั่นแกล้งผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างผู้ร้อง ทำงานในตำแหน่งวิศวกร และเป็นกรรมการลูกจ้างในสหภาพแรงงาน ส แล้ววินิจฉัยว่า ในส่วนที่ผู้ร้องว่าผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ นั้น พยานหลักฐานของผู้ร้องฟังได้ว่าแบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ร้องถูกต้องแล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือเรื่องรับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ไม่ปรากฏว่า มีข้อตกลงเกี่ยวกับแบบประเมิน ข้ออ้างของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น และเมื่อแบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ร้องถูกต้องแล้ว

การที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า การเปลี่ยนแปลงแบบประเมินดังกล่าวทำให้ผู้คัดค้านเสียสิทธิในเรื่องการประเมินผลการทำงานประจำปี ทำให้ผู้คัดค้านได้เกรด ซี ในปี ๒๕๖๔ และไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในปี ๒๕๖๕ จึงฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ แล้วผู้ร้องมีหนังสือตักเตือนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านก็เบิกความยอมรับว่า หลังจากได้รับการส่งต่อแบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ผู้คัดค้านไม่ส่งต่อแบบประเมินดังกล่าว เพราะไม่ยอมรับการประเมิน จึงเป็นการที่ผู้คัดค้านไม่ทำแบบประเมินให้ครบขั้นตอน ฟังได้ว่า ผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ และพยานหลักฐานของผู้ร้องฟังได้ว่า มีปัญหาค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่ผู้ร้องอ้างจริง การที่ผู้คัดค้านมีหน้าที่ดูและควบคุมกระบวนการผลิต รวมทั้งมีหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต นำทีมงานสู่ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินการ มีความรับผิดชอบคือดำเนินการและหรือจัดทำบันทึกรวบรวมขีดความสามารถของอุปกรณ์และกระบวนการปรับตั้งเครื่องและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการผลิตและจัดทำมาตรฐาน ผู้คัดค้านจึงมีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อมูลสาเหตุปัญหาค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีการใช้น้ำยาล้างคราบน้ำมันในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวพันกับประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ร้อง ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้คัดค้านเป็นหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านไม่ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งผู้คัดค้านก็ยอมรับ และผู้ร้องมีหนังสือตักเตือนผู้คัดค้าน พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านมีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อมูลสาเหตุปัญหาค่ามันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดแล้วไม่ดำเนินการดังกล่าวจริง สำหรับปัญหาที่ว่ามีเหตุสมควรอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านหรือไม่นั้น การที่ผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ นั้น ได้ความว่า ผู้ร้องกำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานของพนักงานทุกคนทุกปีเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรด้านต่าง ๆ การที่ผู้คัดค้านไม่ทำแบบประเมินให้แล้วเสร็จมีผลทำให้ไม่ได้ตามเป้าหมายหลักของผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ผู้ร้องประชุมชี้แจง แจ้งความเสียหายและติดตามให้ผู้คัดค้านดำเนินการดังกล่าว แต่ผู้คัดค้านยืนยันยังที่จะไม่ทำ ทั้งการที่ผู้ร้องมีหนังสือเตือน ผู้คัดค้านก็ไม่ยอมรับฟังและยังไม่ดำเนินการอีก จึงไม่ใช่กรณีผู้ร้องกลั่นแกล้งผู้คัดค้าน แต่เป็นกรณีผู้ร้องกับผู้คัดค้านทำงานร่วมกันกันต่อไปไม่ได้โดยเหตุเกิดจากผู้คัดค้านทำให้ผู้ร้องเสียหายและเป็นการขัดขวางการพัฒนาบริษัทของผู้ร้อง นอกจากนั้น การกระทำของผู้คัดค้านยังเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ คดีไม่จำต้องวินิจฉัยเหตุเลิกจ้างอื่นของผู้ร้องอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านว่า แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ เห็นว่า แบบประเมินผลการทำงานไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่มีการตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพราะนายจ้างย่อมมีอำนาจในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของตน การจัดทำแบบประเมินผลการทำงานจึงเป็นอำนาจเฉพาะของนายจ้างเพื่อประโยชน์

ในการบริหารงาน ที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า การที่ผู้ร้องใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเพราะผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือเรื่องรับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับแบบประเมิน ดังนั้น การที่ผู้ร้องใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ จึงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ร้องผู้ร้องถูกต้องนั้น ชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

---

๓๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๗

นางสาว เอ **โจทก์**

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑

บริษัท อ จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗/๑, ๑๑๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **เมื่อพิจารณาภาพถ่ายแอปพลิเคชั่นไลน์การสนทนาระหว่างลูกจ้างกับนางสาว บี เป็นเรื่องที่นางสาว บี สอบถามเกี่ยวกับงานที่ต้องทำแทนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สอดคล้องกับคำเบิกความของลูกจ้างตอบศาลว่าต้องสอนงานนางสาว บี ที่ต้องเรียนรู้งาน จึงไม่ใช่เรื่องลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างจากที่บ้าน (Work From Home) ดังนั้น นิติสัมพันธ์ของนายจ้างลูกจ้างจึงสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่ใช่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามที่ลูกจ้างกล่าวอ้าง อายุงานของลูกจ้างจึงเป็นเวลา ๑๑ เดือน ๑๕ วัน ไม่ครบ ๑ ปี ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพียง ๓๐ วัน**

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๘,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจา อ้างว่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินภายในบริษัทจำเลยที่ ๒ พบข้อสงสัยว่าเงินของจำเลยที่ ๒ สูญหาย ซึ่งโจทก์ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้ ให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และไม่จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากโจทก์ทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี โจทก์ชอบที่จะได้รับค่าชดเชย ๙๐ วัน เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๘,๐๐๐ บาท และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

และบังคับให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๑๑๔,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๘,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๙๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่เคยบอกเลิกจ้าง แต่โจทก์ขอลาออกเอง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๓๘,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๘,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษากัน ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๑ เดือน ๑๕ วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๓๐ วัน เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำความผิดอื่นใด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะเลิกจ้างโจทก์มีอายุ ๔๒ ปีเศษ ยังหางานทำไม่ได้ ขาดรายได้ จึงกำหนดค่าเสียหายให้ ๗๖,๐๐๐ บาท ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หลังจากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ ยังสั่งงานให้โจทก์ทำงานชิ้นใหม่ต่อไป รวมถึงจ่ายค่าจ้างถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จริงว่า จำเลยที่ ๒ ให้โจทก์ทำงานถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับโจทก์คืนสมุดบัญชีเงินฝาก จึงเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างในวันดังกล่าวจริง เมื่อพิจารณาภาพถ่ายแอปพลิเคชั่นไลน์การสนทนาระหว่างโจทก์กับนางสาว บี เป็นเรื่องที่นางสาว บี สอบถามเกี่ยวกับงานที่ต้องทำแทนโจทก์ สอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ตอบศาลว่าต้องสอนงานนางสาว บี ที่ต้องเรียนรู้งานกับโจทก์ จึงไม่ใช่เรื่องโจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ จากที่บ้าน (Work From Home) แต่อย่างใด ข้ออ้างในอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

---

๓๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๐/๒๕๖๗

บริษัท พ จำกัด	**โจทก์**
นางสาว ก	**จำเลยที่ ๑**
นางสาว ป	**จำเลยที่ ๒**
นาย น	**จำเลยร่วม**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๗/๑ วรรคสอง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วมพร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่าโจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายจำเลยร่วมจากบริษัทแม่ของโจทก์ และจำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำเอกสารย้อนหลัง ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี การที่จำเลยร่วมรับเงินไปจากโจทก์จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของจำเลยร่วมซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงานที่ห้วยขวาง เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานทำงานของโจทก์ แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ ทั้งจำเลยร่วมยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ห้วยขวาง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์ คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานที่ทำงานตั้งอยู่ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ โจทก์ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานย่านห้วยขวางพบจำเลยร่วมทำงานอยู่ โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าสัญญาจ้างทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และพฤติการณ์ถือว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบ ไม่สุจริต จำเลยร่วมเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อจำเลยร่วมมารายงานตัวและกลับออกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับรายงานตัว แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมไม่ประสงค์แสดงว่าตนเป็นลูกจ้าง จำเลยร่วมไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่รับรายงานตัวและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยร่วมถือว่าเป็นการที่ไม่ให้จำเลยร่วมทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาแล้ว การพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามหลัก

กฎหมายลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย ได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์ แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐาน และเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างหรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๓๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๑/๒๕๖๗

บริษัท พ จำกัด โจทก์

นางสาว ก จำเลยที่ ๑

นางสาว ป จำเลยที่ ๒

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๗/๑ วรรคสอง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วมพร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่าโจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายจำเลยร่วมจากบริษัทแม่ของโจทก์ และจำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำเอกสารย้อนหลัง ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี การที่จำเลยร่วมรับเงินไปจากโจทก์จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของจำเลยร่วมซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงานที่ห้วยขวาง เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานทำงานของโจทก์ แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์

ทั้งจำเลยร่วมยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ห้วยขวาง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์ คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานที่ทำงานตั้งอยู่ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ โจทก์ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานย่านห้วยขวางพบจำเลยร่วมทำงานอยู่ โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าสัญญาจ้างทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และพฤติการณ์ถือว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบ ไม่สุจริต จำเลยร่วมเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อจำเลยร่วมมารายงานตัวและกลับออกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับรายงานตัว แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมไม่ประสงค์แสดงว่าตนเป็นลูกจ้าง จำเลยร่วมไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่รับรายงานตัวและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยร่วมถือว่าเป็นการที่ไม่ให้จำเลยร่วมทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาแล้ว การพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามหลักกฎหมายลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย ได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างหรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๒/๒๕๖๗

บริษัท อ จำกัด	**โจทก์**
นางสาว ส	**จำเลยที่ ๑**
นางสาว ป	**จำเลยที่ ๒**
นาย น	**จำเลยร่วม**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๗/๑ วรรคสอง
ประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

เรื่อง **ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง และการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วมพร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่าโจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายจำเลยร่วมจากบริษัทแม่ของโจทก์ และจำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำเอกสารย้อนหลังเนื่องจากถูกลงโทษทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี การที่จำเลยร่วมรับเงินไปจากโจทก์จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของจำเลยร่วมซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงานที่ห้วยขวาง เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานทำงานของโจทก์แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมสำหรับการทำงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ ทั้งจำเลยร่วมยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ห้วยขวาง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์ คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานที่ทำงานตั้งอยู่ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ โจทก์ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานย่านห้วยขวางพบจำเลยร่วมทำงานอยู่ โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าสัญญาจ้างทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และพฤติการณ์ถือว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบ ไม่สุจริต จำเลยร่วมเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อจำเลยร่วมมารายงานตัวและกลับออกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับรายงานตัว แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมไม่ประสงค์แสดงว่าตนเป็นลูกจ้าง จำเลยร่วมไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่รับรายงานตัวและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยร่วมถือว่าเป็นการที่ไม่ให้จำเลยร่วมทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาแล้ว การพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามหลักกฎหมายลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย ได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างหรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๔๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๓/๒๕๖๗

บริษัท ร จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน ที่ ๑ จำเลย

พนักงานตรวจแรงงาน ที่ ๒ จำเลย

นาย ก จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคสอง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓(๑), ๒๕๒

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วมพร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่าโจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายจำเลยร่วมจากบริษัทแม่ของโจทก์และจำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำเอกสารย้อนหลัง ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี การที่จำเลยร่วมรับเงินไปจากโจทก์จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของจำเลยร่วมซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงานที่ห้วยขวาง เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานทำงานของโจทก์ แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่า

เป็นสำนักงาน โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่ามีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับการทำงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ ทั้งจำเลยร่วมยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ห้วยขวาง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์ คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานที่ทำงานตั้งอยู่ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ โจทก์ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานย่านห้วยขวางพบจำเลยร่วมทำงานอยู่ โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าสัญญาจ้างทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และพฤติการณ์ถือว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบ ไม่สุจริต จำเลยร่วมเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อจำเลยร่วมมารายงานตัวและกลับออกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับรายงานตัว แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมไม่ประสงค์แสดงว่าตนเป็นลูกจ้าง จำเลยร่วมไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์ได้ การที่โจทก์

ไม่รับรายงานตัวและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยร่วมถือว่าเป็นการที่ไม่ให้จำเลยร่วมทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาแล้ว การพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามหลักกฎหมายลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย ได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่า โจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างหรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๔๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๔/๒๕๖๗

บริษัท ล จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน ที่ ๑ จำเลย

พนักงานตรวจแรงงาน ที่ ๒ จำเลย

นาย ศ จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคสอง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วม และจ่ายค่าจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑๑,๘๙๕ บาท แก่นาย ว พร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่าโจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับจำเลยร่วมและนาย ว เป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายจำเลยร่วมจากบริษัทแม่ของโจทก์ และจำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำเอกสารย้อนหลัง ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี การที่จำเลยร่วมรับเงินไปจากโจทก์จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของจำเลยร่วมซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงานที่ห้วยขวาง เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานทำงานของโจทก์ แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โจทก์และจำเลยร่วมกับนาย ว จึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๖๒ การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยร่วมและนาย ว ดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคล ซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ ทั้งจำเลยร่วมและนาย ว ยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ห้วยขวาง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์ คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานที่ทำงานตั้งอยู่ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ โจทก์ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานย่านห้วยขวางพบจำเลยร่วมทำงานอยู่ โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย ส่วนนาย ว ทำงานร่วมกับจำเลยร่วมในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือว่านาย ว เป็นลูกจ้างของโจทก์ด้วย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานให้แก่จำเลยร่วมและนาย ว คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าสัญญาจ้างทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาจำเลยร่วมและนาย ว จำเลยร่วมและนาย ว ไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และพฤติการณ์ถือว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมและนาย ว เป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบไม่สุจริต จำเลยร่วมและนาย ว เป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทำงานของจำเลยร่วมและนาย ว ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด โจทก์กับจำเลยร่วมและนาย ว จึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อจำเลยร่วมมารายงานตัวและกลับออกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับรายงานตัว แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมไม่ประสงค์แสดงว่าตนเป็นลูกจ้าง จำเลยร่วมและนาย ว ไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่รับรายงานตัวและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยร่วมถือว่าเป็นการที่ไม่ให้จำเลยร่วมทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาแล้ว การพิจารณาว่าจำเลยร่วมและนาย ว เป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕

และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามหลักกฎหมายลูกจ้าง คือ ผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย ได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่า โจทก์กับจำเลยร่วมและนาย ว มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างหรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๔๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๕๓/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

นางสาว อ จำเลยที่ ๑

บริษัท ว จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง การผิดซ้ำคำเตือน : ตามระเบียบข้อบังคับการมาสายมากกว่า ๒ ครั้งในเดือนนั้น ลูกจ้างจะถูกการตักเตือนเป็นหนังสือ โดยลูกจ้างเคยถูกออกหนังสือเตือนมาแล้ว ๒ ฉบับ เนื่องจากมาทำงานสาย ต่อมาลูกจ้างยังมาทำงานสายอีก จึงถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันเป็นการผิดซ้ำคำเตือน นายจ้างจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่และมาทำงานสาย วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย จำเลยที่ ๑ สอบสวนและต่อมามีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยวินิจฉัยว่า เงินค่าจ้างโจทก์ได้รับครบถ้วนแล้วจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ส่วนค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยนั้น โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเนื่องจากกระทำผิดซ้ำคำเตือน ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และให้บังคับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๔,๘๙๕ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยเป็นเงิน ๕๙,๔๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์มีพฤติกรรมเข้าทำงานสายบ่อย ในเดือนตุลาคมโจทก์มาทำงานสาย รวม ๓ วัน จำเลยที่ ๒ ออกหนังสือเตือนครั้งที่ ๑ จากนั้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โจทก์ยังมาทำงานสาย รวม ๓ วัน จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเตือนเป็นครั้งที่ ๒ ต่อมาโจทก์ยังมาทำงานสายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์ไม่มาทำงาน ซึ่งผู้แทนของจำเลยที่ ๒ ติดต่อทางโทรศัพท์สอบถามโจทก์แล้วได้รับคำตอบว่า หยุดงานเนื่องจากแพทย์นัด แต่ไม่มีหลักฐานมาแสดง จำเลยที่ ๒ จึงมีหนังสือเลิกจ้างเนื่องจากขาดงานในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และกระทำผิดซ้ำคำเตือน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท บันทึกการทำงานโดยการสแกนเข้าทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ของจำเลยที่ ๒ เริ่มทำงานเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ระหว่างการทำงานโจทก์เคยถูกจำเลยที่ ๒ ออกหนังสือเตือน ๒ ฉบับเนื่องจากมาทำงานสาย กรณีฟังได้ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่บริษัทแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด การมาสายมากกว่า ๒ ครั้งในเดือนนั้น พนักงานจะถูกการตักเตือนเป็นหนังสือ ซึ่งโจทก์ได้รับหนังสือเตือนเรื่องมาสายฉบับแรกเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (มาสาย ๓ วัน คือวันที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) และได้รับหนังสือเตือนเรื่องการมาสายฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (มาสาย ๓ วัน คือวันที่ ๗, ๑๔ และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) หลังจากออกหนังสือเตือนโจทก์ ๒ ฉบับดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ให้โอกาสโจทก์ปรับปรุงตัว แต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ โจทก์มาทำงานสายอีก ถือว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันเป็นการผิดซ้ำคำเตือน จำเลยที่ ๒ จึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า ข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ ข้อ ๓ ระบุว่า “การมาสายมากกว่า ๒ ครั้งในเดือนนั้น พนักงานจะถูกตักเตือนเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร” ซึ่งในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์มาสาย และเวลา ๒๓.๐๐ น. โจทก์แจ้งหัวหน้างานทางแอปพลิเคชันไลน์ทราบว่า โจทก์ขอลาป่วยในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากแพทย์นัดและนำส่งใบนัดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่จำเลยกลับมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ เวลา ๑๑.๐๐ น. กรณีดังกล่าวถือไม่ได้ว่าโจทก์มาทำงานสายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งจำเลยที่ ๒ จะนำเรื่องการมาสายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ มารวมกับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ แล้วถือเป็นการมาสายเกินกว่า ๒ ครั้งต่อเดือนมิได้ เพราะเป็นคนละเดือนนั้น...

ที่โจทก์อุทธรณ์มาดังกล่าวเพื่อให้เห็นว่าโจทก์ไม่ได้มาทำงานสายเพื่อนำไปสู่ปัญหาว่าการมีหนังสือเตือนโจทก์เป็นไปโดยไม่ชอบ จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๔๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗

นาย ค โจทก์

บริษัท ซ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔, ๕๗

เรื่อง นายจ้างตกลงจ่ายเงินเดือนเมื่อพ้นทดลองงานให้ลูกจ้างเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เต็มจำนวนตามที่ตกลง (Net Salary) และนายจ้างตกลงรับผิดชอบจ่ายภาษีแทนลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่มีข้อความใดที่ระบุให้นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินประกันสังคมได้ การหักค่าจ้างเพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้ฯ จึงไม่ชอบ ลูกจ้างขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในวันที่ ๘ และวันที่ ๙ สิงหาคม เท่านั้น ซึ่งนายจ้างเคยตักเตือนแล้ว แต่นายจ้างมาเลิกจ้างหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปถึง ๓ เดือน แม้การเลิกจ้างจะมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จำเป็นหรือสมควรถึงกับต้องเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง QC Manager ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตกลงทดลองงาน ๓ เดือน จ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อพ้นทดลองงานแล้วปรับเพิ่มเป็นเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เต็มจำนวนตามที่ตกลง (Net Salary) และจำเลยตกลงรับผิดชอบจ่ายภาษีแทนโจทก์ แต่เมื่อโจทก์ผ่านทดลองงานแล้ว จำเลยปรับขึ้นเงินเดือนตามตกลงไว้แต่จำเลยผิดสัญญาโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนทุกเดือน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายได้รับค่าจ้างไม่ครบตามสัญญารวม ๓๓๗,๕๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดโจทก์ลางานตามขั้นตอนและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่จำเลยกลั่นแกล้งโจทก์ด้วยการเอาใบลาของโจทก์จากที่เคยได้รับการอนุมัติเป็นไม่อนุมัติการลาแล้วลงโทษให้ใบเตือนย้อนหลังและเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๓๙๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างค้างจ่าย ๔๓๗,๖๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินประกันสังคม จำเลยจึงมีสิทธิหักเพื่อชำระภาษีฯ เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน ๖ วัน โจทก์ไม่เคยโต้แย้ง ทักท้วง หรือคัดค้าน โจทก์ขาดลา มาสายบ่อยครั้ง ทั้งเคยได้รับหนังสือเตือนแล้ว จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นธรรมแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔๓๗,๖๒๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษา ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจ้างแรงงานไม่มีข้อความใดที่ระบุให้จำเลยมีสิทธิหักค่าจ้างของโจทก์

เพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินประกันสังคมได้ ส่วนที่จำเลยนำสืบอ้างว่ามีการตกลงกันโดยโจทก์ยินยอมและโจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อ ๔.๓ ก็ปรากฏว่า มีการแก้ไขและลงลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการจำเลยกำกับไว้เฉพาะในส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีเท่านั้น ไม่ปรากฏข้อความที่ระบุเกี่ยวกับการหักค่าจ้างแต่อย่างใด ส่วนอีเมลก็มิได้มีข้อความระบุชัดแจ้งว่ามีการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างให้จำเลยมีสิทธิหักเงินเดือนโจทก์เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่โจทก์ได้วันลาพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้น ดังนั้น จะถือว่าการสนทนากันทางอีเมลเป็นการตกลงกับจำเลยเพื่อให้จำเลยหักเงินเดือนของโจทก์เพื่อจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเงินประกันสังคมหาได้ไม่ ส่วนพฤติการณ์ที่จำเลยหักเงินเดือนโจทก์เพื่อชำระภาษีเงินได้และเงินประกันสังคมมาโดยตลอด ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีมีการตกลงเรื่องการหักค่าจ้างกันไว้ชัดเจนเป็นการเฉพาะหรือทำเป็นหนังสือและโจทก์ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมแต่อย่างใด ดังนั้น จำเลยจึงไม่มีสิทธิหักเงินเดือนโจทก์เพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเงินประกันสังคม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในวันที่ ๘ และวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น ซึ่งจำเลยเคยตักเตือนแล้ว เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปถึง ๓ เดือน แม้การเลิกจ้างโจทก์จะมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จำเป็นหรือสมควรถึงกับต้องเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้ ๒๖๐,๐๐๐ บาท

ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า มีการจัดทำหนังสือเพื่อหักเงินเดือนโจทก์มาชำระภาษีเงินได้ไว้เป็นการเฉพาะ โจทก์เคยได้รับหนังสือเตือนจากจำเลย ๒ ครั้ง จึงเป็นการทำผิดซ้ำคำเตือน เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔๓๗,๖๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๓๓๗,๕๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และให้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๔๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๒๔/๒๕๖๗

นาย ท โจทก์

บริษัท ค จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕, ๒๕๓ (๑) (๓)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ , ๕๔, ๕๗

เรื่อง จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุที่ต้องพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลเป็นมาตรฐาน แต่ไม่อาศัยเกณฑ์การประเมินของโจทก์เป็นลำดับขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมไม่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สุดท้ายโจทก์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิตได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๘,๒๐๕ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๖ ของเดือน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างว่าโจทก์กระทำผิดเพิกเฉยต่อคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเกิดความผิดพลาดเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตามกฎหมาย แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะข้ออ้างของจำเลยไม่เป็นความจริงขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๕๕,๑๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนเครื่องจักรสำหรับตัดผลิตภัณฑ์ โดยโจทก์ได้รับรายงานว่าขณะเครื่องจักรทำงานเกิดไฟฟ้าสถิตส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานถูกกระแสไฟฟ้าสถิตระหว่างปฏิบัติงาน โจทก์จึงหารือผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขและได้ข้อสรุปโดยขออนุมัติติดตั้งอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตตามกระบวนการของจำเลย หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวพบว่าปัญหาว่ามีผงทองแดงตกอยู่บริเวณอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต ผู้บังคับบัญชาของโจทก์เห็นว่ามีความเสี่ยง โจทก์จึงขอเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ แต่ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ไม่อนุมัติและสั่งให้โจทก์ถอดอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตออกจนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขปรับปรุงที่ดีกว่า ต่อมาผู้บังคับบัญชาของโจทก์พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตยังไม่ถูกถอดออก จำเลยจึงตักเตือนโจทก์เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการกระทำผิดระเบียบ โจทก์ปฏิเสธและส่งหนังสือร้องทุกข์โต้แย้งหนังสือเตือนของจำเลย จำเลยเห็นว่าโจทก์ไม่เข้าใจถึงการกระทำของตนเองที่จะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และโจทก์ไม่พยายามปรับปรุงแก้ไข จึงเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งยังจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๕๕,๑๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า สิทธิในการเลิกจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เนื่องจากผลงานไม่เป็นที่พอใจหรือไม่อยู่ในมาตรฐาน เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือขาดคุณสมบัติของพนักงานนั้น ล้วนต้องมาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลที่ยุติธรรมว่าโจทก์มีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือไม่อยู่ในมาตรฐานของจำเลยอย่างใด หรือเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือขาดคุณสมบัติของพนักงานอย่างใด เมื่อไม่ปรากฏเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในการเลิกจ้างโจทก์ การที่จำเลยด่วนเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุที่ต้องพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลเป็นมาตรฐานแต่ไม่ได้อาศัยเกณฑ์การประเมินของโจทก์เป็นลำดับขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมไม่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ ต่อมาผู้บังคับบัญชาเรียกโจทก์เข้าประชุมเพื่อตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติของโจทก์เรื่องการละเว้นหน้าที่ การไม่ใส่ใจการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การไม่ยอมรับแนวทางบริหารของจำเลย และพูดหรือแสดงความคิดเห็นในแง่ลบต่อบุคคลอื่นบ่อยครั้ง ซึ่งการตักเตือนด้วยวาจาเป็นบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยลงโทษโจทก์สำหรับการกระทำดังกล่าวไปแล้ว ประกอบกับการที่ไม่ปรากฏเกณฑ์การประเมินในการเลิกจ้างข้างต้น จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีสาเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ที่จำเลยอุทธรณ์ ว่าโจทก์ทำการลงลายมือชื่อบนเอกสารร้องขอเงินค่าเปลี่ยนเครื่องสปินแพ็คเพื่อเบิกเงินให้แก่พนักงานที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่า โจทก์เพิกเฉยและละเว้นต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา ไม่ใส่ใจการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยมีทัศนคติในเชิงลบในการทำงานและพูดตำหนิการบริหารงานของจำเลย และพูดแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกับบุคคลอื่นบ่อย ๆ ผู้บังคับบัญชาเรียกโจทก์เข้าประชุมเพื่อตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติของโจทก์ ซึ่งการตักเตือนด้วยวาจาเป็นบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยลงโทษโจทก์สำหรับการกระทำดังกล่าวไปแล้ว อุทธรณ์ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ที่วินิจฉัยหลังจากที่จำเลยตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติของโจทก์จากผลการประเมิน อุทธรณ์ของจำเลยในส่วนนี้จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามที่จำเลยมอบหมายและไม่ได้รายงานความคืบหน้าของการทำงาน เรื่อง การนำม้วนผ้าที่ผลิตเสร็จแล้วมาทำการกรีดออกตามที่นายจ้างกำหนดไว้ อีกทั้งยังสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องตรวจวัดหน้ากว้างของผลิตภัณฑ์ ทำให้จำเลยไม่สามารถยืนยันคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และผู้บังคับบัญชาชาวญี่ปุ่นสั่งให้โจทก์ถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนทองแดงที่ติดตั้งเพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตออกแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม โดยศาลแรงงานภาค ๒ เพียงแต่วินิจฉัยว่าไม่ปรากฏผลการประเมินเพื่อให้ได้ความชัดแจ้งว่าโจทก์มีผลงานไม่เป็นที่พอใจหรือไม่อยู่ในมาตรฐานของบริษัทอันจะทำให้โจทก์

ขาดคุณสมบัติของพนักงานอย่างใด โดยไม่ปรากฏว่าศาลแรงงานภาค ๒ ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร จึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ว่าการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้กล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จึงชอบที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้วพิพากษาในประเด็นนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และ (๓) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ สำหรับอุทธรณ์ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ เป็นอุทธรณ์ต่อเนื่องจากอุทธรณ์ข้อ ๒.๑ ข้างต้น

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำสั่งให้ย้อนสำนวนไปดำเนินการข้างต้นแล้วในชั้นนี้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

---

๔๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๒๒/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด **โจทก์**

พนักงานตรวจแรงงาน **จำเลย**

นายดำ กับพวกรวม ๑๐ คน **จำเลยร่วม**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๑๙ (๔)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

เรื่อง **ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร กับ “ไรเดอร์”: ในการทำงาน “ไรเดอร์” เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ การทำงานมีอิสระในการทำงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบริษัท จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซ ธุรกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีนางสาว เอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการส่งอาหาร เรียกว่า “AAAA” ซึ่งมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร โจทก์ว่าจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการส่งอาหารแทนในลักษณะของสัญญาให้บริการรับขน โดยที่โจทก์ชำระเงินค่าจ้างตามจำนวนรายเที่ยว

ที่บริษัทรับขนได้ส่งอาหารให้โจทก์ ตามคำสั่งที่บริษัทรับขนได้รับเป็นสำคัญ หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร โจทก์ก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทรับขน การจ่ายค่าจ้างจะชำระให้แก่บริษัทผู้รับขนโดยตรง เมื่อบริษัทรับขนได้วางบิลต่อโจทก์แล้ว การดำเนินการของบริษัทผู้รับขนที่รับจ้างโจทก์นั้น จะว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้รับจ้าง เรียกว่า “ไรเดอร์” โดยไรเดอร์จะได้รับค่าจ้างส่งอาหารเป็นรายเที่ยวเฉพาะวันที่มีการขนส่งสินค้าเท่านั้น หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร ไรเดอร์ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง บริษัทรับขนก็จะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันนั้น ๆ ค่าจ้างดังกล่าวไม่ได้คิดกันเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ทั้งต้องจัดหาพาหนะสำหรับการส่งอาหารเองและรับผิดชอบค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น ไรเดอร์ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์และบริษัทรับขน หากไรเดอร์หยุดงานเพราะเจ็บป่วยหรือไปทำธุรกิจใด ๆ ก็ดี ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มุ่งต่อผลสำเร็จของงาน ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ ไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน จึงไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์

นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน ยื่นคำร้องต่อจำเลย พนักงานตรวจแรงงาน และจำเลยได้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เป็นเงินรวม ๑,๔๔๓,๓๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียก นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน เข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยร่วมทั้ง ๑๐ คนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมทั้งสิบได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ส่งเรื่องให้พนักงานตรวจแรงงานจังหวัดชลบุรีดำเนินการ แล้ววินิจฉัยว่า การทำงานของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐ เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ถือเป็นแรงงานอิสระที่ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง ส่วนที่จำเลยร่วมนำสืบว่า ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ก็ดี ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ดี ก็ได้ความจากจำเลยร่วมที่ ๑ เบิกความเองว่าได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชิ้นตามคำสั่งซื้อ เพียงแต่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างรับรองว่าจะได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท กรณีพนักงานทั่วไป และ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีเป็นหัวหน้างานเท่านั้น แต่ก็มิได้นำหลักฐานการโอนและรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมาแสดงต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานะทางกฎหมายของพนักงานรับส่งอาหารดังเช่นนายดำ กับพวก ยังไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายระบุชัดเจนว่า ผู้ทำงานเป็นพนักงานรับขนส่งอาหารหรือผู้ให้บริการรับส่งอาหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของผู้ทำงานดังเช่นนายดำ กับพวก เสียก่อน ว่ามีสถานะทางกฎหมายเช่นไร ทางพิจารณาได้ความว่า

แม้จะมีการระบุให้จำเลยร่วมกับพวกล็อกอิน และล็อกเอาท์เข้าไปในแอปพลิเคชันตามเวลาก็ตาม แต่จำเลยร่วมก็มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ หากรับก็จะได้ผลงานคำสั่งซื้อดังกล่าว และจะนำไปรวมเป็นเงินที่จ่ายให้ทุกสิ้นเดือนตามผลงาน เมื่อพิจารณาประกอบการจ่ายค่าจ้างที่มีเพียงคำกล่าวอ้างของจำเลยร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียวว่ามีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือนจำนวนเท่ากัน จึงขัดต่อข้อเท็จจริงและไม่ตรงกับที่เบิกความ ทั้งต้องเป็นผู้จัดหายานพาหนะในการส่งอาหาร น้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ ดังนั้น สถานะของจำเลยร่วมจึงอยู่ในสถานะผู้ทำงานอิสระ การจ้างงานของโจทก์กับจำเลยร่วม จึงมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยร่วมกับพวกทั้งสิบว่า จำเลยร่วมกับพวกเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์คำว่า “สัญญาจ้างแรงงาน” “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ แล้ว การพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันหรือไม่นั้น นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจำเลยร่วมมีความสัมพันธ์กันดังที่บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าจำเลยร่วมอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ดังที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า การทำงานของจำเลยร่วมทั้งสิบเป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง มีอิสระในการทำงานโดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้.....ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐ คน จึงมิใช่นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การจ้างงานของโจทก์กับจำเลยร่วมทั้งสิบมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยร่วมทั้งสิบจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

---

๔๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

บริษัท ข จำกัด จำเลย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๒ (๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง ลูกจ้างรายวัน (เมียนมา) ประสบอันตรายถูกเครื่องจักรทับมือสูญเสียอวัยวะมือขวา เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานกับเครื่องปั๊มโลหะ จึงต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง แต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๒ (๒) จึงถือว่านายจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ชดใช้ค่าแขนเทียม เป็นเงิน ๖๔๔,๙๐๐ บาท

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ ได้รับค่าจ้างอัตราวันละ ๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์ประสบอันตรายเครื่องจักรทับมือสูญเสียอวัยวะมือขวาเนื่องจากการทำงานให้แก่จำเลย จำเลยสอนปั๊มชิ้นงานเพียง ๒ - ๓ ชิ้น ไม่เคยจัดอบรมวิธีการควบคุมเครื่องจักร การกระทำของจำเลยเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสูญเสียอวัยวะทำให้โจทก์เสียหาย ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๘๕๐,๐๐๐ บาท ค่าทำแขนเทียม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างที่จำเลยจ่ายต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน ๗,๔๘๘ บาท ค่าจ้างล่ามแปลภาษาเมียนมา ๓๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙๙๒,๔๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ไม่เคยมีพนักงานคนใดประสบอันตราย มีการอบรมก่อนเข้าทำงาน ควบคุมทดสอบการทำงานเป็นระยะ โจทก์เป็นฝ่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยทำงานเพียงลำพัง ทั้งที่การปั๊มชิ้นส่วนหน้าเครื่องจักรต้องทำงานร่วมกันสองคนเป็นสาระสำคัญ หลังเกิดเหตุจำเลยส่งโจทก์ไปรักษาพยาบาล ดูแลเครื่องอุปโภคบริโภค จ่ายค่าจ้างในระหว่างพักรักษาตัว หลังรักษาหายแล้วจำเลยให้โจทก์ทำงานตำแหน่งหน้าที่อื่นที่สะดวกสบายกว่าเดิม ค่าเสียหายที่เรียกสูงเกินจริง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๔๔,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กับเครื่องจักรกล วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ขณะที่โจทก์ปฏิบัติงานให้จำเลย โจทก์ประสบอันตรายจากเครื่องจักร แล้ววินิจฉัยว่า เครื่องจักรปั๊มชิ้นงานต้องกดสวิตช์ให้เครื่องจักรทำงาน ๒ ปุ่ม พร้อมกัน เครื่องจักรจึงจะทำงาน จึงไม่เชื่อว่าวันเกิดเหตุโจทก์ทำงานคนเดียว เนื่องจากต้องใช้มือทั้งสองข้างกดสวิตช์ให้เครื่องจักรทำงาน เมื่อมือด้านขวาของโจทก์อยู่บริเวณแท่นปั๊มชิ้นส่วนในขณะที่เครื่องจักรทำงาน แสดงว่าต้องมีพนักงานอื่นร่วมทำงานกับโจทก์ในขณะนั้น สอดคล้องกับทางนำสืบของโจทก์ที่ว่ามีชิ้นงานติดที่เครื่องปั๊ม โจทก์ยื่นมือดึงชิ้นงานออก แต่เพื่อนร่วมงานกดสวิตช์ให้เครื่องจักรทำงาน ทำให้เครื่องจักรบดทับมือของโจทก์ เหตุที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบการมีการให้ลูกจ้างทำงานกับเครื่องปั๊มโลหะ จำเลยต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร แต่จำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๒ (๒) โดยไม่ติดข้อความเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องจักรไว้บริเวณที่ลูกจ้างทำงาน ไม่ได้จัดให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จำเลยมีเพียงหัวหน้างานคอยอธิบายการใช้งานให้โจทก์ทราบ อีกทั้งไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สามารถหยุดเครื่องปั๊มโลหะได้ทันทีเมื่อส่วนร่างกายเข้าใกล้บริเวณที่อาจเป็นอันตราย

การที่จำเลยละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เมื่อโจทก์ต้องประสบอันตรายจากเครื่องจักร จึงถือว่าจำเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย โจทก์ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนสูญเสียมือด้านขวาทำให้สูญเสียความสามารถในการทำงานตามปกติ การใช้แขนเทียมจึงจำเป็นแก่การใช้ชีวิต จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าแขนเทียม ส่วนค่าจ้างล่ามแปลภาษาเมียนมาเป็นเรื่องที่โจทก์จัดหามาเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลย จึงไม่อาจเรียกร้องได้

ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย มูลคดีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตัวโจทก์เอง จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานปั๊มชิ้นส่วนหน้าเครื่องเป็นตำแหน่งที่ต้องทำงานร่วมกัน ๒ คน โจทก์ทำงานเพียงลำพังคนเดียว เป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๒ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

---

๔๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๗

บริษัท ร จำกัด โจทก์

นาย จ จำเลยที่ ๑

นาง ว จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙

เรื่อง เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ฉบับที่ ๑ เนื่องจากต้องปรับองค์กร โจทก์มีหนังสือแจ้งเลิกจ้างฉบับที่ ๒ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ดังนั้น หนังสือเลิกจ้างฉบับแรก จึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เนื่องจากในขณะนั้นโจทก์ยังไม่พบการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๒

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างโจทก์ ทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ เนื่องจากโจทก์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องปรับองค์กรเพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้จำเลยที่ ๒ ทำงานจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะจ่ายค่าชดเชยให้ ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์มีหนังสือแจ้งเลิกจ้างฉบับที่ ๒ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดหลายเรื่องทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ เรียกร้องให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างในการทำงาน วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ย แก่จำเลยที่ ๒ โจทก์ไม่เห็นพ้องกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ เพราะกระทำความผิดร้ายแรง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ โดยมีหนังสือเลิกจ้างฉบับแรก ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระบุเหตุผลการเลิกจ้างว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องปรับองค์กรเพื่อให้เหมาะสมและระบุว่าจะจ่ายเงินค่าชดเชย การแสดงเจตนาบอกเลิกจ้างของโจทก์ย่อมมีผลสมบูรณ์ทันที โจทก์ไม่ได้ระบุเหตุที่ลูกจ้างกระทำความผิดเพื่อปฏิเสธไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยขึ้นอ้างไว้ในหนังสือเลิกจ้าง จึงไม่อาจยกเหตุที่จำเลยที่ ๒ กระทำความผิด

ขึ้นต่อสู้ในภายหลังเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่โจทก์มีหนังสือเลิกจ้าง ฉบับที่ ๒ อ้างว่าจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดหลายประการ จึงเป็นการนำเหตุอื่นที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเลิกจ้างฉบับแรกมาอ้างในภายหลังซึ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว และไม่มีผลลบล้างการแสดงเจตนาเลิกจ้างในครั้งแรก อีกทั้งจำเลยที่ ๑ สอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนว่าจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดตามที่โจทก์อ้าง คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า แม้ว่าโจทก์จะมีหนังสือเลิกจ้างฉบับแรกไปแล้ว แต่ในระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ยังมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างและลูกจ้างกันอยู่ จำเลยที่ ๒ ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานต่อไปในระหว่างเวลาดังกล่าว ส่วนโจทก์ก็มีอำนาจตรวจสอบการทำงานของจำเลยที่ ๒ ได้ เมื่อโจทก์ตรวจสอบพบการกระทำความผิดและเห็นว่าจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิด โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะมีหนังสือเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ใหม่เป็นฉบับที่สองได้ และถือว่าในขณะมีหนังสือเลิกจ้างฉบับแรกกระทำไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจากในขณะนั้นโจทก์ยังไม่พบการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๒ ดังนั้น หนังสือเลิกจ้างฉบับแรก จึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย และต้องนำหนังสือเลิกจ้างฉบับที่สองมาเป็นข้อพิจารณา จำเลยที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายการตลาด มีหน้าที่กำหนดทิศทางการตลาดและการขาย วางแผนกลยุทธ์ จัดทำโครงการรองรับแผนงาน วางแผนการบริหารงบประมาณ เพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามสัญญาจ้างพนักงาน เป็นตำแหน่งในระดับผู้บริหาร นาย น ผู้จัดการทั่วไป จึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ ด้วย งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนาย น ที่ทำให้โจทก์ถูกลดค่าบริการ เนื่องจากพนักงานขาด แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตรวจสอบ ควบคุม ไม่วางระบบงานให้รัดกุม ปล่อยให้มีความบกพร่องในการทำงานจนเกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าจำเลยที่ ๒ ไม่ทำหน้าที่ในการทำให้โจทก์มีศักยภาพในการแข่งขัน ส่วนกรณีส่งมอบสินค้าให้ผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกเดือน แต่มีการละเลยหน้าที่และไม่มีการประสานงานกับโจทก์ ไม่ส่งมอบสินค้ามูลค่ากว่า ๓๙๐,๖๓๕ บาท ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทำให้ผู้ว่าจ้างขาดความเชื่อถือในตัวโจทก์นั้น จำเลยที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่ศูนย์ A มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว หน้าที่ดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ

และวางระบบงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เมื่อเกิดความผิดพลาดไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทำให้โจทก์ขาดความน่าเชื่อถือ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าจำเลยที่ ๒ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ในฐานะนายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๓) วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงไล่จำเลยที่ ๒ ออกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีจึงไม่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดอื่น ๆ ตามหนังสือเลิกจ้างฉบับที่สองอีก เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๑ ดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เห็นควรเพิกถอนคำสั่งในส่วนนี้เสีย เมื่อโจทก์รับว่ายังค้างจ่ายค่าจ้าง จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ตีความข้อสัญญาคลาดเคลื่อน โดยพิจารณาพยานหลักฐานของคู่ความทั้งสองฝ่าย รวมทั้งพยานเอกสารแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า บริษัท ส จำกัด เป็นบริษัทลูกของโจทก์ มีนาย น เป็นผู้จัดการทั่วไป แม้บริษัทดังกล่าวไม่ใช่ผู้ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ โดยตรง แต่จำเลยที่ ๒ ทำงานในระดับผู้บริหารและเป็นผู้บังคับบัญชา นาย น จึงมีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม วางระบบงานให้รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เมื่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนาย น ทำให้โจทก์ถูกลดค่าบริการ แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ตรวจสอบ ควบคุมหรือวางระบบงานไม่รัดกุม ปล่อยให้มีความบกพร่องในการทำงานจนโจทก์ได้รับความเสียหายถือว่าจำเลยที่ ๒ ไม่ทำหน้าที่ให้โจทก์มีศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ โจทก์ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่ศูนย์ A เมื่อโจทก์ละเลยหน้าที่และไม่ประสานงาน ทำให้เกิดความผิดพลาด ไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นเหตุให้โจทก์ขาดความน่าเชื่อถือ โดยศาลแรงงานภาค ๒ มิได้วินิจฉัยโดยการตีความแต่เพียงสัญญาจ้างตามที่จำเลยที่ ๒ อ้างเท่านั้น ดังนั้น อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงว่า นาย น มิใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของบริษัทลูกดังกล่าว จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ แต่บิดเบือนให้เป็นข้อกฎหมาย ดังที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒

---

๔๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๗

นางสาว อ โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕, ๑๐ วรรคสาม, ๑๘

เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยเปลี่ยนแปลงวันทำงานปกติ โดยโจทก์ทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คัดค้าน จากนั้นโจทก์ยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๗ เดือนเศษ ดังนั้น การที่โจทก์ยอมทำงานและรับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นใดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่มานานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ตกลงโดยปริยาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งนักบิน อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๘๕,๘๓๑ บาท (เงินเดือนและค่าอื่น ๆ) ค่าปฏิบัติงานรายวัน วันละ ๓,๐๐๐ บาท ทำงานวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมงบิน ทำงาน ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำเลยเปลี่ยนแปลงวันทำงานปกติ ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน โจทก์ได้ทำหนังสือโต้แย้ง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์ทำหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง แต่จำเลยแจ้งว่าได้ประชุมกับพนักงานตำแหน่งนักบิน ซึ่งบางส่วนยอมรับอันเป็นเสียงข้างมาก เหตุที่จำเลยอ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยโจทก์ไม่ยินยอม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำเลยสั่งให้โจทก์ทำงานในวันหยุด โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปฏิบัติงานรายวัน ขอให้บังคับให้จำเลยเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของโจทก์สำหรับวันทำงานปกติตามสภาพการจ้างเป็นอย่างเดิม และบังคับให้จำเลยจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ๑,๐๕๗,๓๕๒.๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันผิดนัดของต้นเงินแต่ละจำนวนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้าในการเดินอากาศ จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับสัดส่วนนักบินในบริษัท ตามข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผลให้จำเลยต้องเลิกจ้างนักบินชาวต่างชาติ และให้นักบินสัญชาติไทยปฏิบัติการในองค์กรเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบิน ซึ่งจำเลยมีอำนาจตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทจำเลย การเปลี่ยนแปลงวันทำงานจากทำงาน ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน เป็นทำงาน ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน เป็นการตกลงกันโดยเสียงข้างมากถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในเรื่องวันเวลาทำงานโดยสองฝ่ายเห็นพ้องถือว่าจำเลยกระทำได้โดยชอบแล้ว และจำเลยได้ให้เงินเพิ่มแก่นักบินทุกคนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างรายเดือน เมื่อโจทก์ได้ทำงานตามวันเวลาในตารางบินดังกล่าวโดยไม่ปรากฏว่ามีวันใดเป็นวันหยุดของโจทก์

โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด ในส่วนเงินค่าปฏิบัติงานรายวัน ๓,๐๐๐ บาท ต่อวันนั้น โจทก์ก็ได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานจากเดิมทำงานปกติ ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน เป็นทำงาน ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน โจทก์ไม่เห็นด้วย การที่จำเลยกำหนดวันเวลาทำงานไว้ในข้อบังคับการทำงานเมื่อวันทำงานเป็นสภาพการจ้าง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหากไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างและลูกจ้างมิได้ให้ความยินยอม จำเลยต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อจำเลยเพียงประชุมแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงาน โดยเพิ่มวันทำงานและลดวันหยุด อันไม่เป็นคุณ ต่อมาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โจทก์ได้มีหนังสือโต้แย้ง ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการประชุมร่วมกัน โดยมีการตกลงจะจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือน การประชุมลูกจ้างดังกล่าวทั้ง ๒๕ คน มีลูกจ้าง ๑๙ คน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากให้ความยินยอม แต่ความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลผูกพันโจทก์ แต่อย่างไรก็ตาม หลังการประชุม เมื่อจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ปฏิบัติงานตามตารางการบินใหม่ โจทก์ก็ปฏิบัติงานให้แก่จำเลยตลอดมา แม้ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์จะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลย แจ้งว่าไม่ยอมรับข้อตกลง โดยโจทก์จะทำการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาที่เกิดขึ้น แต่โจทก์ก็มิได้ดำเนินการใด ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนถึงวันฟ้องซึ่งนานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นกรณีที่โจทก์ยินยอมให้จำเลยเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานโดยปริยายแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม โดยโจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คัดค้าน กรณีฟังได้ว่า เดิมโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงาน ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน การที่จำเลยปรับวันเวลาทำงานใหม่เป็นทำงาน ๒๐ วันหยุด ๑๐ วัน จำเลยต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แม้ลูกจ้าง ๑๙ คน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากให้ความยินยอม เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ความยินยอมของลูกจ้างคนอื่นย่อมไม่ผูกพันโจทก์ แต่การที่โจทก์ยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้งกลับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๗ เดือนเศษ ดังนั้น การที่โจทก์ยอมทำงานและรับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นใดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่มานานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ตกลงโดยปริยายให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องวันเวลาทำงานใหม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

---

๕๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๗

นางสาว ร โจทก์

บริษัท พ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๐๔, ๑๘๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง โจทก์ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่า จำเลยข่มขู่หรือบีบบังคับให้โจทก์ลาออก เพียงแต่ใช้ถ้อยคำรุนแรง ลายเซ็นของโจทก์ในใบลาออก ที่ไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะระยะเวลาย่อมผิดเพี้ยนเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจเซ็น จากการไต่สวนฟังได้ว่า โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลย มิใช่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยบีบบังคับหรือข่มขู่โจทก์ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนค่าคอมมิสชันที่จำเลยอ้างว่าค้างจ่ายเป็นการกะประมาณที่ขาดหลักฐานยืนยัน จึงน่าเชื่อว่าจำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าคอมมิสชัน พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าคอมมิสชัน พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการบริการตรวจสอบรับประกัน ซ่อมบำรุงอะไหล่รถยนต์ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๓,๐๐๐ บาท และค่านายหน้า (ค่าคอมมิสชัน) ของโครงการที่รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๑.๒ ซึ่งจะได้รับหลังจากลูกค้าจ่ายเงินค่าบริการให้จำเลย โดยจำเลยจะจ่ายให้โจทก์ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรรมการจำเลยเรียกโจทก์มาพบและกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริต พร้อมทั้งข่มขู่ให้โจทก์กลัวและบีบบังคับให้โจทก์ลาออกด้วยความตกใจและความกลัว โจทก์จำต้องลงลายมือชื่อใบลาออก ถือเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยจำเลยยังค้างจ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้าย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ทั้งจำเลยยังใส่ความว่าโจทก์ทุจริตและประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยเสียหาย อันฝ่าฝืนต่อความจริง ให้แพร่หลายไปทั่วบริษัทจำเลยและบริษัทคู่ค้า ทำให้โจทก์ไม่สามารถสมัครงานที่อื่นได้ อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ คิดเป็นค่าเสียหาย ๗๕๖,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่านายหน้า (ค่าคอมมิสชัน) ๑๒๙,๑๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ค่าจ้าง ๖๓,๐๐๐ บาท ค่าล่วงเวลา ๑๐๖,๐๒๖ บาท ค่าทำงานในวันหยุด ๓๑,๔๘๘ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๒,๔๖๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๙,๐๗๗ บาท และค่าชดเชย ๓๓๖,๑๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๖๓,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ๗๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี กับค่าเสียหายอีกเดือนละ ๖๓,๐๐๐ บาท จนกว่าจำเลยจะส่งหนังสือเวียนให้แก่คู่ค้าของจำเลยครบทั้งหมด

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในโรงงานของลูกค้าจำเลย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท โจทก์มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ว่าจ้างจำเลยในแต่ละโรงงาน โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นค่าคอมมิสชันเมื่องานสำเร็จและลูกค้าชำระค่าจ้างให้จำเลยครบถ้วนในอัตราร้อยละ ๐.๐๑๒ ของค่าจ้างที่จำเลยได้รับจากลูกค้า ต่อมาจำเลยปรับค่าจ้างให้เป็น เดือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๕,๐๐๐ บาท และค่าอาหาร ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โจทก์มีหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้ากับจำเลย มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องเข้าทำงานในบริษัท สามารถทำงานที่บ้านหรือที่ที่โจทก์สามารถไปพบลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ จำเลยได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าไม่พอใจการทำงานในโครงการที่โจทก์ดูแลและตำหนิมายังจำเลยหลายครั้ง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยจึงเรียกโจทก์เข้าพบ มีนาง ก กรรมการจำเลยเป็นผู้สอบถามเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน พร้อมตักเตือนและคาดโทษว่าหากมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกจะให้โจทก์พิจารณาตัวเอง แต่โจทก์เป็นฝ่ายขอลาออกด้วยตนเอง จำเลยไม่ได้ข่มขู่โจทก์ ในวันดังกล่าวไม่มีการกล่าวหาโจทก์ในเรื่องการทุจริต เนื่องจากจำเลยยังไม่ทราบถึงการทุจริตต่อหน้าที่ของโจทก์ หากแต่มาทราบภายหลังเมื่อโจทก์ลาออกแล้ว จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗,๙๕๐ บาท เท่านั้น แต่เมื่อจำเลยทราบว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่โดยนำพนักงานของจำเลยออกไปใช้งานเพื่อประโยชน์ของตนเอง จำเลยจึงไม่โอนค่าจ้างดังกล่าวให้ เพราะต้องการให้โจทก์ติดต่อกลับมาเพื่อสอบถามความจริง จำเลยไม่เคยค้างจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชันหรือค่านายหน้า เนื่องจากโจทก์ลาออกก่อนผลสำเร็จของงานและลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินค่าว่าจ้างให้จำเลย เมื่อโจทก์สมัครใจลาออก จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย จำเลยไม่ได้กระทำการใดที่จะทำให้โจทก์ไม่สามารถสมัครงานที่อื่นได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าคอมมิ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยได้รับแจ้งจากลูกค้าหลายบริษัทว่าไม่สามารถติดต่อโจทก์ได้ จำเลยย่อมมีสิทธิเรียกโจทก์มาสอบถามได้ พฤติกรรมของโจทก์เป็นที่น่าสงสัย แต่ทางนำสืบของโจทก์ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่า จำเลยข่มขู่หรือบีบบังคับให้โจทก์ลาออก เพียงแต่จำเลยอาจใช้ถ้อยคำรุนแรงไปบ้าง ลายมือเขียนในใบลาออก มีลักษณะเหมือนกับลายเซ็นของโจทก์ ส่วนที่ลายเซ็นไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะระยะเวลาจากวันเกิดเหตุจนถึงวันฟ้องเป็นเวลานาน ลายเซ็นย่อมมีความผิดเพี้ยนไปเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจเซ็นพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนฟังได้ว่าโจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลย มิใช่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยบีบบังคับหรือข่มขู่โจทก์ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามบทสนทนา

ระหว่างโจทก์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีข้อความใดที่ระบุว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริต ทั้งโจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันให้เชื่อได้ว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตโดยความจริง การพยายามสืบหาข้อมูลว่าโจทก์ทุจริตหรือไม่เป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปที่จำเลยสามารถทำได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทที่โจทก์ไปสมัครงานไม่ได้ยืนยันว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริต ที่นาย ค พนักงานของบริษัท ท จำกัด เบิกความตามบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานว่าพยานทราบถึงข่าวลือที่แพร่ไปในหมู่พนักงานของบริษัทว่าโจทก์ทุจริตจนถูกไล่ออกเป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับเลือกเข้าทำงาน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้แพร่ข่าว หรือจำเลยมีส่วนร่วมด้วย พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนยังไม่พอฟังว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ลักษณะการทำงานของโจทก์ที่มีอิสระในการทำงาน ไม่มีการสแกนลายนิ้วมือเข้าและออกจากการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่โจทก์บริหารจัดการเวลาทำงานเอง จำเลยไม่อาจทราบได้ว่าในแต่ละวันโจทก์ทำงานไปกี่ชั่วโมง เกินกว่า ๘ ชั่วโมง หรือไม่ ไม่ทราบว่าโจทก์หยุดพักผ่อนประจำปีวันใด ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ หรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด หรือใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปีไปแล้วหรือไม่ ทั้งสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวควรเป็นไปตามขั้นตอนของจำเลย ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่ หากโจทก์ปฏิบัติไปตามขั้นตอนจริงและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โจทก์ควรโต้แย้งเรียกร้องเสียตั้งแต่แรก การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๑ ปี จึงมาเรียกร้องเป็นการกระทำที่ผิดปกติ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นความจริง พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนยังไม่พอฟังว่า โจทก์ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด หรือไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ แม้จำเลยมีสลิปเงินเดือน มายืนยันว่าจ่ายเงินเดือน เดือนสุดท้ายแก่โจทก์แล้ว แต่โจทก์ไม่ได้ยอมรับ และโต้แย้งว่าจำเลยไม่ส่งสำเนาให้โจทก์เพื่อให้มีโอกาสได้ตรวจสอบก่อน จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ เชื่อว่า โจทก์ยังไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนสุดท้าย ๖๓,๐๐๐ บาท โจทก์อ้างว่า มีสิทธิได้รับเงินค่านายหน้า (ค่าคอมมิสชัน) ๑๒๙,๑๗๖ บาท ส่วนจำเลยให้การว่าโจทก์ยังไม่มีสิทธิได้รับเนื่องจากโจทก์ลาออกก่อนถึงผลสำเร็จของงาน และลูกค้าของจำเลยยังไม่ได้ชำระเงินค่าว่าจ้างให้แก่จำเลย ณ วันที่โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้าง แต่จำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีเงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิสชันดังอ้าง ทั้งเมื่อนับระยะเวลานับแต่วันที่โจทก์ลาออกจนถึงวันฟ้องเป็นระยะนานถึง ๑ ปี ไม่น่าเชื่อจะมีลูกค้าของจำเลยยังไม่ได้ชำระเงินค่าว่าจ้างให้แก่จำเลย และไม่มีการทำสัญญาการจ่ายค่าคอมมิสชันเป็นลายลักษณ์อักษร การโอนเงินค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโจทก์ และทำสลิปเงินเดือนทุกเดือน แต่จำเลยไม่ได้อ้างสลิปเงินเดือนเป็นพยาน เมื่อจำเลยไม่ได้ปฏิเสธว่า ค่าคอมมิสชัน ๑๒๙,๑๗๖ บาท โจทก์คำนวณมาไม่ถูกต้องอย่างไร ส่วนค่าคอมมิสชันที่จำเลยอ้างว่ายังค้างจ่ายแก่โจทก์เพียง ๑๒,๐๐๐ บาท ก็เป็นการกะประมาณที่ขาดหลักฐานยืนยัน จึงน่าเชื่อว่า จำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าคอมมิสชัน ๑๒๙,๑๗๖ บาท แก่โจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องเรื่องค่าคอมมิสชันตามคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า “สำเนาให้จำเลย รอสั่งต่อในวันนัด” แต่เมื่อถึงวันนัดไต่สวนพยานจำเลยและพยานโจทก์วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาลแรงงานภาค ๒ ไต่สวนพยานคู่ความ

เสร็จแล้วนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง ทั้งคู่ความก็มิได้แถลงเกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องต่อศาล ดังนี้ จึงมีผลเท่ากับศาลแรงงานภาค ๒ ยังมิได้อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

---

๕๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๗๐-๑๕๗๑/๒๕๖๗ (กรรมการลูกจ้าง)

นาย ส กับพวกรวม ๒ คน โจทก์

บริษัท อ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้าง ๓ ปี แม้มีเงื่อนไขทดลองงาน ๓ เดือน โดยลูกจ้างผ่านทดลองงานแล้วและลูกจ้างทำงานต่อจนครบสัญญาจ้าง ๓ ปี เมื่อนายจ้างมีหนังสือแจ้งไม่ต่อสัญญาจ้าง กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้

คดีนี้โจทก์ทั้งสอง ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โจทก์ที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมลูกจ้างมีวาระ ๓ ปี ตั้งแต่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญากับโจทก์ทั้งสอง อ้างว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างอันมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ทั้งที่ในความจริงโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างทดลองงาน ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานต่อไปได้และจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้าง และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๙๐๐ บาท ต่อคน นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะได้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและหน้าที่เดิม

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีระยะเวลาทดลองงาน ๓ เดือน และไม่ได้ให้สิทธิจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อใดก็ได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเนื่องจากเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างจึงไม่ต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงาน จำเลยจ่ายเงินต่างๆ ที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองทำงานให้จำเลยครบ ๓ เดือน จำเลยยังคงให้โจทก์ทั้งสองทำงานต่อแสดงว่าโจทก์ทั้งสองผ่านทดลองงานโดยปริยาย สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่ใช่สัญญาจ้างทดลองงานอันจะถือว่าเป็นสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนต่อไป ถือได้ว่าสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ๓ ปี การที่จำเลยไม่ต่อสัญญาจ้างจึงเป็นกรณีที่สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ เห็นว่า หนังสือเสนอการจ้างงานได้ระบุวันเริ่มทำงาน คือ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี แม้จะมีระยะเวลาทดลองงาน ๓ เดือน และมีข้อตกลงกำหนดว่า หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะต้องการลาออกจากบริษัท พนักงานจะต้องทำการแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน แต่เมื่อโจทก์ทั้งสองผ่านการทดลองงานแล้วการทำงานต่อมาจึงไม่ใช่การทดลองงาน และไม่ปรากฏว่าคู่สัญญาประสงค์จะบังคับตามเงื่อนไขกำหนดไว้ให้โจทก์แจ้งล่วงหน้าเพื่อลาออกดังกล่าวอย่างแท้จริงแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสองตามหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้าง ระบุว่าบริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแจ้งท่านทราบบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน เนื่องด้วยสาเหตุและความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเลยยังได้จ่ายค่าจ้าง เงินสวัสดิการและค่าชดเชย โดยคำนวณถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ บัญญัติว่า ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร การแสดงเจนาของจำเลยที่ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานและโจทก์ทั้งสองรับทราบเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ และให้ทำงานจนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จำเลยจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาฯ และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

พิพากษายืน

---

๕๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๖/๒๕๖๗

บริษัท ท จำกัด โจทก์

นางสาว ป จำเลยที่ ๑

นาย ค จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗/๑, ๓๒, ๑๑๘, ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘, ๕๔

เรื่อง ลูกจ้างแจ้งทางแอปพลิเคชั่นมายังนาย A หัวหน้างานว่า “อ้ายหนูลาเด้อใช้ ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล หายใจบ่อิ่ม” นาย A ตอบว่า “เคครับ อย่าลืมใบรับรองแพทย์เผื่อเขาขอ” ซึ่งลูกจ้างขอลาป่วยติดกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ๒ วัน และลาพักร้อนต่ออีก ๔ วัน แต่เมื่อมาทำงานไม่นำใบรับรองแพทย์มาแสดงทั้ง ๆ ที่สามารถกระทำได้ จึงเชื่อว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจริง เมื่อลูกจ้างเคยถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีขาดงานมาแล้ว นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน ได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย แก่จำเลยที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๘๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์เห็นว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มาทำงานโดยแจ้งต่อหัวหน้างานว่าขอลาป่วยเนื่องจากอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเหตุให้หัวหน้างานเชื่อในเบื้องต้นว่าป่วยจริง หัวหน้างานจึงให้จำเลยที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์มาแสดง แต่เมื่อจำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานก็ไม่แสดงใบรับรองแพทย์ตามที่แจ้งไว้ และการที่จำเลยที่ ๑ ขอลาป่วยนั้นติดกับวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจำเลยที่ ๑ ลาพักผ่อนอีก ๔ วัน คือ วันที่ ๕ -๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ลาไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุให้เชื่อว่าการลาป่วยนั้นเป็นการลาเท็จ และหัวหน้างานไม่อนุมัติให้ลาป่วย ทำให้วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ ขาดงานและถูกลงโทษอีกครั้ง โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยที่ ๑ ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยให้การว่า โจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลารวม ๖ ฉบับ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง จำเลยจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานของสัญญาแต่ละฉบับแก่โจทก์ และสัญญาฉบับสุดท้ายมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้ว การเลิกจ้างโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ทำงานตำแหน่งฝ่ายผลิต กำหนดเวลาทำงานปกติสัปดาห์ละ ๔ วัน หยุด ๒ วัน สลับกันไปตามปฏิทินการทำงาน แบ่งการทำงานเป็นกะกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และกะกลางคืน เวลาทำงาน ๒๐.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. จำเลยที่ ๑ เคยถูกลงโทษเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและพักงาน ๓ วัน เนื่องจากขาดงาน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ต้องมาทำงานในกะกลางคืน แต่เมื่อถึงเวลาทำงาน จำเลยที่ ๑ ไม่มาทำงาน เวลา ๒๐.๐๐ น. จำเลยที่ ๑ แจ้งทางแอปพลิเคชั่นมายังนาย A หัวหน้างานว่า “อ้ายหนูลาเด้อใข้ ตอนนี้อยู่ รพ.หายใจบ่อิ่ม” นาย A ตอบว่า “เคครับ อย่าลืมใบรับรองแพทย์เผื่อเขาขอ” จำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้มาทำงานในวันดังกล่าว โดยวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ และจำเลยที่ ๑ ขอลาพักผ่อนวันที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ต่อมาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานปกติในกะกลางคืนโดยไม่นำใบรับรองแพทย์มาแสดงทั้ง ๆ ที่สามารถกระทำได้ แม้หัวหน้างานรับทราบก็ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้างานจะอนุมัติให้ลาป่วย จึงเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เจ็บป่วยจริง ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ลาป่วยเท็จซึ่งถือว่าเป็นการขาดงานในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อจำเลยกรณีขาดงานโดยปราศจากเหตุอันสมควรในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถูกลงโทษกรณีขาดงานอีกครั้งโดยถูกพักงาน ๓ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว โจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่ากรณีของจำเลยที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิลาป่วยเพียง ๑ วัน จึงไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ เมื่อจำเลยที่ ๑ แจ้งหัวหน้างานทราบแล้ว จึงไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ ขาดงาน อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

---

๕๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๗ - ๑๖๔๘/๒๕๖๗

นางสาว ส โจทก์ที่ ๑
นางสาว ร โจทก์ที่ ๒

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑
บริษัท บ จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๖, ๑๑๗

เรื่อง การพักงานลูกจ้างทั้งสองเพื่อสอบสวนความผิดไม่ชอบและไม่มีผลเป็นการพักงาน ตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้างพักงานให้แก่ลูกจ้างทั้งสองเต็มจำนวน การที่นายจ้างสั่งพักงานและต่อมาขอให้ลูกจ้างทั้งสองเข้ามาชี้แจง จึงเป็นกรณีที่ยังคงสถานะความเป็นพนักงาน แต่การที่ลูกจ้างทั้งสองไม่เข้าชี้แจงแล้วไม่เข้าทำงานอีกเลย จึงเป็นกรณีที่ลูกจ้างทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไปแล้ว แม้ว่าต่อมานายจ้างจะมีคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสองก็เป็นเวลาหลังจากที่ลูกจ้างทั้งสองสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไปแล้ว คำสั่งเลิกจ้างของนายจ้างจึงไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อลูกจ้างทั้งสองได้อีก จึงไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ โจทก์ที่ ๑ ทำงานเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย ๔๕,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ทำงานเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย ๑๖,๓๘๖ บาท จำเลยที่ ๒ ได้กล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมขายโดยลบข้อมูลบางส่วนออก เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ติดประกาศไม่ให้โจทก์ทั้งสองเข้าในบริษัท และมีหนังสือให้โจทก์ทั้งสองเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แต่โจทก์ทั้งสองมิได้กลับเข้าไปทำงานอีกเพราะเข้าใจว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๑ ได้รับหนังสือเลิกจ้าง ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างนับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๒ ได้รับหนังสือเลิกจ้าง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ให้มีผลเลิกจ้างนับแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โจทก์ทั้งสองได้ไปร้องทุกข์ต่อจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างที่นายจ้างหักไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงานร้อยละ ๕๐ ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย โจทก์ทั้งสองทราบคำสั่งของจำเลย ที่ ๑ โจทก์ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ฯ และให้บังคับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างที่หักไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ ค่าจ้างระหว่างพักงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน รวม ๒ เดือน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย แก่โจทก์ที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างที่หัก

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ ค่าจ้างระหว่างพักงานเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน รวม ๒ เดือน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนให้การว่า การที่โจทก์ทั้งสองลบข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทจำเลยที่ ๒ เพื่อไม่ให้ตัวเลขรายได้ปรากฏในบัญชี ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ มีหนังสือห้ามโจทก์ทั้งสองเข้าบริษัทและหนังสือพักงานโจทก์ทั้งสอง ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือให้โจทก์ทั้งสองเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมการ ถือว่าหนังสือเรียกให้โจททั้งสองกลับเข้าบริษัทเป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ให้โจทก์ทั้งสองพักงานแล้ว โจทก์ที่ ๑ ถูกพักงานตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๒ ถูกพักงานตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หนังสือพักงานจึงเป็นการพักงานเพื่อลงโทษซึ่งจำเลยที่ ๒ มีอำนาจลงโทษโจทก์ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการพักงานแต่อย่างใด โจทก์ทั้งสองมีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับบัญชี การเงินและทรัพย์สิน ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน การที่โจทก์ทั้งสองแก้ไขลบข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เพื่อหวังประโยชน์ในทางไม่สุจริต โดยหวังประโยชน์จากรายได้ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเอง จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยที่ ๒ ตรวจพบได้พักงานโจทก์ทั้งสองแล้ว ต่อมามีคำสั่งเรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง โจทก์ทั้งสองแล้ว ต่อมามีคำสั่งเรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง จึงยังไม่มีการเลิกจ้าง แต่โจทก์ทั้งสองมิได้กลับเข้าทำงานตามกำหนดพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองละทิ้งหน้าที่ มิใช่เหตุเกิดจากการเลิกจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ทั้งสองสำนวนให้การว่า ต้นปี ๒๕๖๕ กรรมการของบริษัทจำเลยที่ ๒ ทราบถึงยอดรายได้ผิดปกติ จึงให้โจทก์ทั้งสองทำเอกสารรายงานเพื่อตรวจสอบและพบว่ามีการลบข้อมูลในโปรแกรมจำเลยที่ ๒ ได้ตรวจสอบเช็คจากต้นฉบับใบรับเงินกับในระบบปรากฏว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน บิลถูกยกเลิกและการชำระหนี้เป็นศูนย์ จำเลยที่ ๒ ได้สอบถามลูกค้าได้รับแจ้งว่าได้จ่ายเงินแล้ว และได้แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ถึงทราบว่าโจทก์ทั้งสองทุจริตต่อจำเลยที่ ๒ ต่อมาจำเลยที่ ๒ สั่งพักงานโจทก์ทั้งสองห้ามไม่ให้เข้าบริษัท หลังจากนั้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบการทุจริต ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือถึงโจทก์ทั้งสองเพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่โจทก์ทั้งสองเพิกเฉย จำเลยที่ ๒ มีอำนาจสั่งพักงานโจทก์ทั้งสองเป็นการลงโทษและย่อมมีอำนาจลงโทษโจทก์ทั้งสองได้ โจทก์ทั้งสองทุจริตต่อหน้าที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน อีกทั้งคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเกิดจากโจทก์ทั้งสองทุจริต ละทิ้งหน้าที่ จำเลยที่ ๒ มีอำนาจบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ฯ ส่วนที่มีคำสั่งไม่ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานในอัตราร้อยละ ๕๐ แก่โจทก์ทั้งสอง และในส่วนที่มีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างผู้ร้องกับพวกมีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย

และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงาน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นของโจทก์ทั้งสองให้ยกเสีย

จำเลยที่ ๒ ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ สั่งพักงานโจทก์ทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ เห็นว่า โจทก์ทั้งสองทุจริตแล้วต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือเรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง มิได้มีลักษณะหรือเจตนาที่จำเลยที่ ๒ บอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแต่อย่างใด จึงยังฟังไม่ได้ว่า การที่จำเลยที่ ๒ พักงานเป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง แต่หนังสือพักงานโจทก์ทั้งสองมีลักษณะเป็นหนังสือพักงานเพื่อสอบสวนความผิดตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จะพักงานโจทก์ทั้งสองได้ การพักงานโจทก์ทั้งสองเพื่อสอบสวนความผิดจึงไม่ชอบและไม่มีผล เป็นการพักงานตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าจ้างพักงานให้แก่โจทก์ทั้งสองเต็มจำนวน และต่อมาเมื่อจำเลยที่ ๒ เรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานและสอบสวนข้อเท็จจริงแต่โจทก์ทั้งสองมิได้กลับเข้าไปทำงาน การที่จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งพักงานและต่อมามีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้โจทก์ทั้งสองเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการจึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ยังคงสถานะความเป็นพนักงานของโจทก์ทั้งสองมาโดยตลอด แต่การที่โจทก์ทั้งสองไม่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการและไม่กลับเข้าทำงานโดยอ้างว่าเพราะจำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายค่าจ้างให้และเข้าใจว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้วนั้น โจทก์ทั้งสองสามารถกลับเข้าทำงานและสอบถามให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างได้แต่กลับไม่ได้กระทำ แล้วไม่เข้าทำงานอีกเลย จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้าง แม้ว่าต่อมาจำเลยที่ ๒ จะมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองก็เป็นเวลาหลังจากที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยที่ ๒ ไปแล้ว คำสั่งเลิกจ้างของจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ทั้งสองได้อีก เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ทั้งสอง จึงไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสอง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสองนั้น ไม่ต้องตัวด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อุทธรณ์จำเลยที่ ๒ ฟังขึ้นบางส่วน และไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ประการอื่นอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีต้องเปลี่ยนแปลง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๕๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๒๕/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

บริษัท ล จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง บริษัทเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยไม่ได้บอกกล่าวล่าวล่วงหน้าและโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาให้มีผลในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่ได้บอกกล่าวล่าวล่วงหน้าและโดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐ บาท และค้างจ่ายเงินทดรองใช้ในกิจการของจำเลยระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ๓๖๗,๐๐๐ บาท ค่าชดเชย ๑๓๕,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และจ่ายเงินทดรองจ่าย ๑๓,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ไม่เคยตกลงจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่เคยเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานของจำเลย จำเลยไม่เคยบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจา วัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของจำเลยมีทั้งหมด ๒๕ ข้อ จำเลยประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิต จำเลยไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินตามฟ้องแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ค่าจ้าง ๓๖๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และเงินทดรองจ่าย ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี

ของต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ในการคิดคำนวณดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินทดรองจ่าย ถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใด ก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษา ศาลแรงงานภาค ๒ แล้วฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยและลักษณะการจ้างเป็นการจ้างแรงงาน แม้ว่าโจทก์จะไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ไม่ได้ทำสัญญาจ้างกับจำเลยเหมือนกับลูกจ้างทั่วไป ที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิต ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือเข้าทำงาน ไม่เคยรู้จักลูกจ้างของจำเลย ไม่เคยเข้าไปทำงานที่บริษัทจำเลย ก็ไม่ใช่ข้อที่แสดงว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลย เนื่องจากลักษณะการทำงานของโจทก์มีความแตกต่างจากลูกจ้างทั่วไปของจำเลยภายใต้การบังคับบัญชากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย ในขณะนั้น จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างและเงินทดรองจ่ายแก่โจทก์จริง ข้อที่ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อไรและด้วยสาเหตุใด เหตุที่เลิกจ้างเนื่องจากไม่มีงานให้โจทก์ทำ โดยที่ไม่มีงานให้ทำน่าจะเกิดจากนาย ม ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยประกอบกับติดค้างค่าจ้างหลายงวด การเลิกจ้างของจำเลยจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำความผิดใดและไม่มีกรณีหนึ่งกรณีใดที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยถึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ จำเลยบอกเลิกจ้างเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้า รวมเป็นเวลา ๕๐ วัน แต่โจทก์ขอให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง ๓๑ วัน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยโอนเงินค่าจ้างให้แก่โจทก์ไปแล้ว ควรกำหนดให้ตามขอและกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๐,๐๐๐ บาท

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ทำงานให้กับบริษัท ล และนาย ม ในฐานะส่วนตัวเป็นคนว่าจ้างโจทก์และจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่โจทก์ทำงานให้เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักฟุตบอล ซึ่งบริษัท ล ที่โจทก์ทำงานให้นั้นเป็นคนละบริษัทกับจำเลย และโจทก์เบิกความว่าตามหนังสือรับรอง จำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจในการเป็นตัวแทนนักฟุตบอล โจทก์ทราบว่าจำเลยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตู้แช่ แสดงว่าโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยประกอบธุรกิจตู้แช่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอล ดังนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยและลักษณะการจ้างเป็นการจ้างแรงงาน และพิพากษาให้จำเลยรับผิดจ่ายค่าจ้าง เงินทดรองจ่าย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ เป็นกรณีที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ โดยมุ่งประสงค์ให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงเสียใหม่ให้เป็นไปตามที่จำเลยอ้างเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยหรือไม่ กรณีจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อต่อไปว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการที่โจทก์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักฟุตบอลจึงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของจำเลยด้วยนั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินทดรองจ่ายให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตร ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๕๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๗

บริษัท บ จำกัด โจทก์ที่ ๑
นางสาว น โจทก์ที่ ๒
นาย ว จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง พยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่า ลูกจ้างกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือกระทำการโดยมีเจตนาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย การกระทำของลูกจ้างจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนายจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง

โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ทั้งสอง มีหน้าที่ขับรถบรรทุกพ่วงไปรับสินค้าจากลูกค้าและจัดส่งสินค้าพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่ายของโจทก์ทั้งสอง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จำเลยได้รับมอบหมายให้นำรถบรรทุกพ่วงไปรับตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัท A จำกัด ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อไปรับพืชผลทางการเกษตรของบริษัท B จำกัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน เมื่อจำเลยไปถึงสถานที่รับมอบสินค้า จำเลยแจ้งผู้จัดการของบริษัท B จำกัด ว่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน หากขนสินค้าเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์อาจเกิดความเสียหายกับสินค้าในระหว่างการขนส่งได้ ซึ่งเป็นความเท็จเป็นเหตุให้บริษัท B จำกัด หลงเชื่อตามที่จำเลยกล่าวอ้างและยกเลิกการขนสินค้าเพราะกลัวว่าสินค้าจะได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นบริษัท A จำกัดได้ตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งและแจ้งว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน การกระทำของจำเลยมีเจตนาทำลายภาพลักษณ์ของโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้บริษัท B จำกัด ลดจำนวนการว่าจ้างโจทก์ทั้งสอง ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง ๓,๕๓๓,๖๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ลูกค้าแจ้งจำเลยว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์มีน้ำ จำเลยจึงแจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบทันที โจทก์ทั้งสองสั่งให้จำเลยนำตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวไปคืนแก่บริษัท A จำกัด จำเลยทำตามคำสั่งและข้อกำหนดของโจทก์ทั้งสอง จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษา ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือกระทำการโดยมีเจตนาทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง

ที่โจทก์อุทธรณ์สรุปความได้ว่า การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวยกเลิกการขนส่งสินค้าผ่านจำเลย โดยที่โจทก์ทั้งสองไม่มีโอกาสตรวจสอบหรือแก้ไขก่อน และตามรูปภาพและวีดีโอที่จำเลยถ่ายเป็นเพียงรูปภาพขาวดำไม่ปรากฏชัด ไม่อาจเห็นได้ว่ามีน้ำไหลออกจากตู้คอนเทนเนอร์ จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือกระทำการโดยมีเจตนาทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำละเมิดตามที่โจทก์ทั้งสองอ้าง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสอง

---

๕๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๗

นาย ม โจทก์

บริษัท อ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒, ๕๗
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙, ๗๐

เรื่อง ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยไม่คำนึงว่าโจทก์จะใช้จ่ายเงินดังกล่าวหรือไม่ หรือได้ใช้จ่ายไปจำนวนมากน้อยเท่าใด และไม่จำต้องแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานในการรับเงินดังกล่าว ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ จึงเป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้รับเงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านและค่าโทรศัพท์ รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๓๒,๒๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยต่อว่าโจทก์ทำงานผิดพลาด แต่โจทก์แจ้งจำเลยว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากโจทก์ ในวันเดียวกันจำเลยแจ้งให้โจทก์เขียนใบลาออก ซึ่งโจทก์ได้เขียนใบลาออกจากงานโดยให้มีผลเป็นการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของจำเลย ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยแจ้งให้โจทก์ออกจากแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มของพนักงานจำเลย แต่โจทก์ยังไม่ได้ออกเนื่องจากยังไม่ครบกำหนดตามวันที่โจทก์ลาออก หลังจากนั้นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งให้โจทก์คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งส่งหนังสือประกาศแจ้งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป การที่จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ๒๔,๕๓๓ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด และให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานโดยทำหน้าที่การตลาด ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ เป็นเงินเพิ่ม เป็นครั้งคราวตามลักษณะงาน ไม่ใช่ค่าจ้างโจทก์ทำงานผิดพลาดเป็นเหตุให้จำเลยไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้าตามระยะเวลาปกติ รวมทั้งยังมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดคำสั่งของจำเลย ซึ่งจำเลยได้ว่ากล่าวตักเตือนโจทก์หลายครั้ง ต่อมาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ยื่นใบลาออกโดยให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หลังจากนั้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ส่งข้อความในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มพนักงานจำเลยในทำนองเชิญชวนให้พนักงาน

ของจำเลยไปทำงานที่บริษัทคู่แข่ง และวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับกำหนดวันจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของจำเลย ทำให้ลูกจ้างของจำเลยเข้าใจผิด การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณ กระทำความผิดอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานโดยให้มีผลทันที จำเลยมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๑,๔๖๖ บาท เท่านั้น โจทก์มีระยะเวลาการทำงานไม่ถึงหนึ่งปี จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยมีสิทธิไล่โจทก์ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงาน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔๔,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยจะมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อันเป็นผลมาจากการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ แม้จำเลยจะให้โจทก์ออกจากงานก่อนถึงวันดังกล่าวโดยไม่จำเป็นว่าโจทก์จะมีความผิดหรือไม่ก็ตาม ก็มีผลทำให้โจทก์เสียหายเพียงเท่าที่ไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่โจทก์ประสงค์จะลาออกเท่านั้น ส่วนค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านและค่าโทรศัพท์เป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานให้แก่โจทก์ตามสัญญาจ้าง จึงถือได้ว่าเป็นค่าจ้าง โจทก์จึงได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓๒,๐๐๐ บาท เมื่อจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จึงต้องคำนวณค่าจ้างตั้งแต่วันดังกล่าวถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวม ๔๒ วัน เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป การที่จำเลยให้โจทก์พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานก่อนถึงวันที่โจทก์ประสงค์จะลาออกจึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างอันมีผลที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานกับจำเลยยังไม่ครบ ๑ ปี และไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น จึงยังไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เมื่อโจทก์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลย จำเลยจึงไม่จำต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าจำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่มีความผิด โจทก์แสดงเจตนาลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลยทำให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าโจทก์ได้ทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๕ จำเลยจึงต้องออกใบรับรองการทำงานให้แก่โจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ หรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ วัน และมีคำขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างรวม ๒๔,๕๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔๔,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยไม่ได้ระบุว่ามีเหตุสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จึงเป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมา เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยให้โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลย ก่อนวันที่การลาออกของโจทก์มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ รวม ๒๓ วัน เป็นเงิน ๒๔,๕๓๓ บาท ตามคำขอ ให้แก่โจทก์ภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ วรรคสอง เมื่อจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่โจทก์ จึงต้องรับผิดในต้นเงินของค่าจ้างค้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่งนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน แต่คดียังมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่ ซึ่งจะมีผลให้ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยหรือไม่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ และค่าเสียหายมีเพียงใด ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาพิพากษาในประเด็นที่ยังไม่ได้วินิจฉัยใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในอุทธรณ์ข้ออื่นเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๒๔,๕๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาพิพากษาในส่วนที่ยังไม่ได้วินิจฉัยใหม่ต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงานภาค ๒

---

๕๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๗

นาย อ โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒

เรื่อง ลูกจ้างลาออกเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายจ้างมีประกาศให้ลูกจ้างพ้นจากการเป็นพนักงาน โดยให้มีผลทันที สัญญาจ้างแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างย่อมมีผลสิ้นสุดลง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อันเป็นผลมาจากการแสดงเจตนาลาออก การที่นายจ้างให้ลูกจ้างพ้นสภาพก่อนถึงวันที่ลูกจ้างประสงค์จะลาออกจึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท เมื่อผ่านทดลองงาน จำเลยจะเพิ่มค่าจ้างให้โจทก์อีก ๒,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ได้เขียนใบลาออก โดยให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของจำเลยส่งหนังสือประกาศแจ้งพ้นสภาพตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๔,๖๖๖.๖๗ บาท ค่าจ้างเพิ่มตามข้อตกลง ๑๒,๖๐๐ บาท ค่าจ้างค้างจ่าย ๒๑,๔๖๖.๖๗ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๕,๔๖๖.๖๗ บาท ค่าชดเชย ๒๘,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๔๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงานและแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงาน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ไม่มีข้อตกลงในการปรับเพิ่มค่าจ้าง ส่วนเงินเพิ่มอื่นเป็นเงินเพิ่มเป็นครั้งคราว ไม่ใช่ค่าจ้าง ต่อมาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ยื่นใบลาออก โดยให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับกำหนดวันจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของจำเลย ทำให้ลูกจ้างของจำเลยเข้าใจผิด การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานโดยให้มีผลทันที จำเลยมีสิทธิไล่โจทก์ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ทำงานไม่ถึงหนึ่งปีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าโจทก์ไม่มีความผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๓๓,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ลาออกให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยประกาศให้โจทก์พ้นจากการเป็นพนักงานโดยมีผลทันที สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยย่อมมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อันเป็นผลมาจากการแสดงเจตนาลาออก การที่จำเลยให้โจทก์พ้นสภาพก่อนถึงวันที่โจทก์ประสงค์จะลาออกจึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง กรณีฟังได้ว่าค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ในลักษณะเหมาจ่ายรายเดือน โดยไม่คำนึงว่าโจทก์ใช้เงินดังกล่าวหรือไม่ และไม่จำต้องแสดงหลักฐาน จึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นค่าจ้าง ส่วนกรณีที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จึงต้องคำนวณค่าจ้างตั้งแต่วันดังกล่าวถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท เป็นคำพิพากษาที่เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ค่าจ้างรวม ๒๑,๔๖๖.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ซึ่งอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน แต่คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่ ซึ่งจะมีผลให้ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยหรือไม่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ และค่าเสียหายมีเพียงใด ซึ่งศาลแรงงานภาค ๒ ยังไม่ได้วินิจฉัย

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาพิพากษาในประเด็นที่ยังไม่ได้วินิจฉัยใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๒๑,๔๖๖.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาพิพากษาในส่วนที่ยังไม่ได้วินิจฉัยต่อไปตามรูปคดี

---

๕๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๗

นาย ก **โจทก์**

บริษัท ข **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ค **จำเลยที่ ๒**

บริษัท ง **จำเลยที่ ๓**

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง, ๑๑๘ (๓) (๕)

เรื่อง **นายจ้างมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งโจทก์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์สิ้นสุดลง โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบธุรกิจออกแบบติดตั้ง แท่นขุดเจาะน้ำมันและหรือส่วนประกอบต่าง ๆ จำเลยที่ ๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจควบคุมการก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการช่างทุกชนิด จำเลยที่ ๓ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารหรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน เมื่อปี ๒๕๔๗ โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายแท่นขุดเจาะและนั่งร้านให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ที่สำนักงานของจำเลย โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ขอใบอนุญาตการทำงานและจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ เข้าร่วมเป็นนายจ้างและเป็นผู้จัดทำสัญญาจ้างแรงงาน จ่ายค่าจ้าง และขอใบอนุญาตการทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์ทำงานภายใต้ระเบียบ บังคับเกี่ยวกับการทำงานและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย คิดเป็นเงินไทย ๔๐๕,๘๑๓ บาท ต่อมาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ แจ้งโจทก์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๖ ปี ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี สภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โจทก์ไม่สามารถหางานใหม่ได้ส่งผลให้การดูแลครอบครัวเป็นไปด้วยความยากลำบาก จำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ร่วมกันจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๔,๔๔๐,๒๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และร่วมกันจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๑๗,๔๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ไม่ใช่ปี ๒๕๔๗ โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ เดือนละ ๓,๘๕๘ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่านั้น ไม่ใช่ ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ เพียงแต่ส่งตัวโจทก์คืนให้แก่จำเลยที่ ๓ เท่านั้น ผู้มีสิทธิพิจารณาเลิกจ้างโจทก์คือจำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๓ มอบหมายให้โจทก์มาทำงานกับจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน จำเลยที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจในการบังคับบัญชาโจทก์จากจำเลยที่ ๓ เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยแก่โจทก์และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถประมูลงานได้ทำให้ประสบปัญหาขาดรายได้ ประกอบตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำเลยที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายและลดพนักงาน โจทก์อยู่ในส่วนงานที่ไม่จำเป็น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่าจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๒ เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค คัดเลือกพนักงานและกำหนดอัตราค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ขอวีซ่า ใบอนุญาตการทำงาน ดำเนินการเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบิน ประกันการเดินทางและสุขภาพให้แก่โจทก์ในนามจำเลยที่ ๒ และมีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๒ จัดทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์หลายฉบับ ฉบับแรกเริ่มสัญญาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ฉบับสุดท้ายเริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ ๑ แล้วไปเรียกเก็บเงินจากจำเลยที่ ๑ ในภายหลัง จำเลยที่ ๒ ได้รับเพียงค่าตอบแทนเป็นค่าบริการ โจทก์ทำงานภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ไม่มีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาโจทก์ ต่อมาจำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ ว่า ให้จำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างงานและให้สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องการใช้บริการจากจำเลยที่ ๒ แล้ว และให้โอนโจทก์ไปทำสัญญาจ้างงานกับจำเลยที่ ๓ แทน จำเลยที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงโจทก์แจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างงานและให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคำสั่งจำเลยที่ ๑ การที่ต่อมาจำเลยที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิด กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ สัญญาจ้างงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ฉบับสุดท้ายมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนเมื่อจำเลยที่ ๒ แจ้งสิ้นสุดสัญญาโดยให้มีผลวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๓ เข้ามาเป็นนายจ้างโจทก์วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ แต่สัญญาจ้างงาน เป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจำเลยที่ ๓ ไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์ จำเลยที่ ๓ ไม่อาจทราบโดยแจ้งชัดถึงข้อหาหรือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และเมื่อจำเลยที่ ๓ ไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๓ ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ตามฟ้องไม่ถูกต้อง จำเลยที่ ๓ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ และที่โจทก์เรียกค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากระยะเวลาที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๓ เป็นนายจ้างโจทก์คือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓ ปี ๖ เดือน หรือ ๑๘๐ วัน ไม่ใช่ ๓๐๐ วัน การเลิกจ้างเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับคู่สัญญาอื่น จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายชดเชย ๑๙๖,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ ๓ จ่ายค่าชดเชย ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรเลียพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงินยกฟ้องจำเลยที่ ๑

โจทก์ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายแท่นขุดเจาะและนั่งร้านให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๓ ได้เข้ามาร่วมเป็นนายจ้างด้วย การเป็นผู้จัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ชำระค่าจ้างและขอใบอนุญาตการทำงานให้แก่โจทก์ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ แจ้งโจทก์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่โจทก์ไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่เป็นธรรม จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ เป็นคำฟ้องที่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาพร้อมด้วยคำขอบังคับครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง แล้ว ส่วนจำเลยที่ ๓ จะเป็นนายจ้างโจทก์หรือไม่เป็นเรื่องที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา คำฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ไม่เคลือบคลุมจำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โครงสร้างต่าง ๆ ในทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ จำเลยที่ ๑ ดำเนินการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมัน แล้วนำแท่นขุดเจาะน้ำมันไปติดตั้งตามที่ลูกค้ากำหนด โดยบรรทุกเรือไปยังกลางทะเลที่ลูกค้าสำรวจขุดเจาะน้ำมัน โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมอาวุโส ฝ่ายงานยกและงานนั่งร้านในการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่สถานที่ทำงานบนบกให้แก่จำเลยที่ ๑ การทำงานของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการควบคุมการก่อสร้าง ทำการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการช่างทุกชนิด จำเลยที่ ๓ ประกอบกิจการบริการด้านเทคนิควิศวกรรม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรมให้แก่จำเลยที่ ๑ การที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ทำสัญญาจ้างงานกับโจทก์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างให้แก่โจทก์ แม้จะอ้างว่าค่าจ้างนั้นจะไปเรียกเก็บคืนจากจำเลยที่ ๑ แต่ค่าบริการในการจ้างเป็นที่ปรึกษาที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ แบ่งเป็นส่วนของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กับของโจทก์ การจ่ายค่าจ้างของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นเพียงการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าบริการให้แก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตามสัญญาจ้างบริการที่ทำกันไว้ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงเป็นฝ่ายจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้แจ้งโจทก์ให้ทราบว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง แสดงว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และเป็นผู้มีอำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ การที่โจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและการบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ก็ด้วยคำสั่งของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่มอบอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนไปให้จำเลยที่ ๑ ใช้แทนในระหว่างที่โจทก์ไปปฏิบัติงานให้จำเลยที่ ๑ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงเป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ คือ ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่ประสงค์ต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ ให้เป็นที่ปรึกษา แต่ยังให้โจทก์ทำงานต่อเนื่องต่อไปโดยให้จำเลยที่ ๓ มาเป็นที่ปรึกษาแทนจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ การที่จำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ว่า ได้รับแจ้งจากจำเลยที่ ๑ ว่าวันสิ้นสุดสัญญาจ้างงานของโจทก์ คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นการที่จำเลยที่ ๒ ไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยที่ ๒ จึงเป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ แม้จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไปเรื่อยมาจนถึงฉบับสุดท้าย แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๒ และโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าได้ ข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้จึงไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เมื่อจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิด จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๕) รวมเป็นค่าชดเชยที่จำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ๑๙๖,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๓ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ในช่วงดังกล่าว จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์เช่นกัน ส่วนกรณีจำเลยที่ ๑ แจ้งมายังจำเลยที่ ๓ ว่าจำเลยที่ ๑ จะไม่ต่อสัญญากับโจทก์หลังจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงเป็นการที่จำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๓

เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ การที่จำเลยที่ ๓ แจ้งโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ จะไม่ต่อสัญญากับโจทก์หลังวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะดำเนินการเรื่องการย้ายโจทก์กลับต้นทาง รวมทั้งการยกเลิกวีซ่าและใบอนุญาตทำงานหลังจากหมดสัญญา เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๓ ไม่ได้ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้าง จำเลยที่ ๓ จึงเป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ แม้จำเลยที่ ๓ ทำสัญญาจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไปเรื่อยมาจนถึงฉบับสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๓ และโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้า จากข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เพื่อจำเลยที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์ โดยที่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้กระทำผิด จำเลยที่ ๓ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๓) รวมเป็นค่าชดเชยที่จำเลยที่ ๓ ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๓ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ในช่วงดังกล่าวจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๓ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์เช่นกัน

การที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาขอรับบริการจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะเพื่อว่าจ้างและจัดส่งบุคลากรไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายงานยกและงานนั่งร้านในการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันต้องมีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านดังกล่าวซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กับโจทก์จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นการเฉพาะ แม้สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่จำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ว่าจะไม่ต่อสัญญาให้บริการซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงหมดความจำเป็นในการว่าจ้างโจทก์ เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ อีกต่อไป การที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ ๑ เป็นเพียงนายจ้างผู้ประกอบกิจการที่โจทก์เป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไปทำงานด้วย เมื่อจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งโจทก์เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงเป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องบังคับจำเลยที่ ๑ เรื่องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ รับผิดจ่ายค่าชดเชย ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ ๓ รับผิดจ่ายค่าชดเชย ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จ่ายค่าชดเชย ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ต้นเงินค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยทั้งสามรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหากจำเลยทั้งสามจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงิน แต่ไม่เกิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท และรวมต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องแล้วต้องไม่เกิน ๔,๔๔๐,๒๗๑ บาท ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๕๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๓๘/๒๕๖๗

นาย อ **โจทก์**

บริษัท ก จำกัด **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ข จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗, ๒๓

เรื่อง **โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรมจึงฟ้องบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่บริหารจัดการจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” บริษัท ข จำกัด ได้รับอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและรับบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๗,๐๕๔ บาท โจทก์เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำเลยที่ ๒ ส่งเงินเข้ากองทุนนับแต่เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ปกปิดข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสะสมในส่วนของโจทก์เป็นเงิน ๙๖,๙๔๙ บาท ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างวันลาป่วย และค่าชดเชย พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย และค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์และมีคำวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานแล้วว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๙๔,๓๐๔ บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ๙๖,๙๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ออกประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอความร่วมมือไม่รับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลในครอบครัว แต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์สังสรรค์กับเพื่อนอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ ต่อมาโจทก์ทราบว่าเพื่อร่วมสังสรรค์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรู้ว่าตนเองตกเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่โจทก์กลับปกปิดข้อเท็จจริง และเข้าทำงานกะดึกของวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตกเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง จำเลยที่ ๑ ชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ ด้วยเหตุฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ส่งเงินสมทบของโจทก์และผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว จึงไม่มีหน้าที่จ่ายอีกต่อไป ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ และโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน จำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่กองทุนที่มีความรับผิดตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามฟ้อง และตามสัญญามอบหมายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งชื่อของสมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภายใน ๑๐ วัน เมื่อโจทก์สิ้นสภาพสมาชิก ด้วยเหตุที่โจทก์ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทำฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบตามข้อบังคับกองทุน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๙๔,๓๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง ๗๘,๐๘๕.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงาน ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๑๗,๐๕๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ออกประกาศขอความร่วมมือพนักงานไม่รับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลในครอบครัว ต่อมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์ได้แจ้งผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่จำเลยที่ ๑ ทราบ และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนโจทก์แจ้งว่าเพื่อนที่ร่วมสังสรรค์ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่โจทก์กลับไม่แจ้งหัวหน้างานโจทก์ยังคงเข้าปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้พนักงานของจำเลยที่ ๑ เป็นกลุ่มเสี่ยง จากนั้นวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุขัดคำสั่ง ต่อมา โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาแล้วมีคำสั่ง ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ๕,๑๑๒ บาท และค่าชดเชย ๑๗๐,๕๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีฟังได้ว่า โจทก์นั่งรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลในครอบครัว ต่อมาน้องชายโจทก์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งขณะนั้นโจทก์ไม่ได้ตระหนัก ต่อมาเมื่อโจทก์ทบทวนแล้วจึงได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้วแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบทันที เมื่อจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และแม้จำเลยที่ ๒ จะมิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่จำเลยที่ ๑ และโจทก์ร่วมกับลูกจ้างคนอื่นจัดตั้งขึ้นก็ตาม แต่ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการกองทุนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์มิได้กระทำผิด และโจทก์ได้รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในส่วนของตนเองแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิรับเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้าง ที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๒ กรณีจึงฟังได้ว่า บริษัท ข จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็นนิติบุคคล” และมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนและตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิก” โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็น ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ และอัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๖๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๔๘/๒๕๖๗

นาง ก โจทก์

บริษัท ร จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗, ๕๒, ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ลูกจ้างในฐานะผู้ควบคุมดูแลไม่ใส่ใจในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อยปละละเลยจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทำให้ผู้ว่าจ้างขาดความน่าเชื่อถือในตัวนายจ้าง ถือว่าลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานการตลาด ค่าจ้างอัตราเดือนละ ๑๓๔,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยมีหนังสือไล่ออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลย

จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ จำเลยฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียตามสัญญาจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ขาดความสามารถในการบริหารจัดการงาน โดยไม่สามารถจัดการกำลังพลไปประจำจุดของผู้ว่าจ้างได้ ทำให้จำเลยต้องถูกผู้ว่าจ้างปรับ เป็นเงิน ๔๑๗,๖๒๘.๘๑ บาท โจทก์บกพร่องต่อหน้าที่ในการจัดการกำลังพล ทำให้จำเลยต้องเสียเงินว่าจ้างบุคคลภายนอกไปเป็นเงิน ๑๗๓,๙๗๒.๙๙ บาท โจทก์ได้รับมอบหมายในหน้าที่ของโจทก์ต้องส่งมอบกระดาษชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่โจทก์กลับปล่อยปละละเลยหน้าที่ ไม่ส่งมอบกระดาษชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส่วนหนังสือเลิกจ้างฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นหนังสือที่ออกโดยสำคัญผิดขณะที่ยังไม่ตรวจสอบความเสียหาย หนังสือดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ และยึดถือหนังสือเลิกจ้างฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์จ่ายค่าเสียหาย ๙๘๒,๒๓๖.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งด้วยวาจา ค่าเสียหายตามฟ้องแย้งเป็นกรณีของบริษัทลูกของจำเลยต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ไม่ใช่จำเลย อีกทั้งโจทก์ตกลงทำงานกับจำเลยอันเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่บริษัทรักษาความสะอาด โจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสียหายดังกล่าว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลย โดยให้โจทก์ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ให้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานการตลาด สัญญาจ้างกำหนดหน้าที่ของโจทก์ไว้ว่า “กำหนดทิศทางการตลาดและการขาย วางแผนกลยุทธ์ เพิ่มรายได้ให้องค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย” ที่โจทก์อ้างว่าการส่งพนักงานรักษาความสะอาดไปที่ศูนย์ราชการเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลและสรรหาที่จะดำเนินการไม่ใช่หน้าที่ของโจทก์ อีกทั้งโจทก์ตกลงทำงานกับจำเลยอันเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ใช่รักษาความสะอาด แต่นาย ย เบิกความว่า ลูกจ้างของบริษัทจำเลยกับลูกจ้างของบริษัทลูกเป็นลูกจ้างชุดเดียวกัน และโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยว่า ตอนที่ทำงานที่บริษัทจำเลย จำเลยมีสำนักงานเดิมอยู่ที่ห้าง ต่อมาโจทก์ย้ายไปทำงานที่บริษัทลูกซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรักษาความสะอาด แต่ที่โจทก์ไปเพื่อไปเปิดตลาดเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมอบหมายให้โจทก์ทำหน้าที่ในการขายบริการรักษาความปลอดภัย และมอบหมายให้โจทก์ควบคุมนาย อ ในการบริหารจัดการพนักงานรักษาความสะอาด และโจทก์ยังเบิกความต่อว่า นาย อ เป็นผู้จัดการทั่วไป ทำงานด้วยกันกับโจทก์ กรณีฟังได้ว่า แม้ว่าโจทก์จะทำสัญญาจ้างกับบริษัทจำเลย แต่ในการทำงานเมื่อโจทก์ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่บริษัทลูกของจำเลย โจทก์ก็ไปทำงานโดยไม่ปรากฏว่าโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ถือว่าโจทก์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามสัญญาแล้ว ที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องว่า มีการทำรายงานให้จำเลยทราบทุกสิ้นเดือน แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ฝ่ายจำเลยซึ่งมีนาย ย มาเป็นพยานยังเบิกความว่า โจทก์ไม่ประสานงานกับจำเลยจึงเชื่อว่าโจทก์ปล่อยปละละเลย ดังนั้น เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามฟ้องแย้ง โจทก์จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ และโจทก์ยังได้รับมอบหมายให้ควบคุมนาย อ จึงถือว่านาย อ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา โจทก์ในฐานะผู้ควบคุมไม่ใส่ใจในการตรวจสอบการทำงานของนาย อ ปล่อยปละละเลย จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ที่ต้องรับผิดด้วย จากเหตุการณ์ที่ส่งพนักงานรักษาความสะอาดไม่ครบตามสัญญาไม่ส่งมอบกระดาษชำระ ถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามฟ้องแย้งจะให้โจทก์รับผิดแต่เพียงคนเดียวไม่ได้ เนื่องจากจำเลยยังมีลูกจ้างซึ่งทำงานและต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว อีกทั้งระบบการทำงานของจำเลย จำเลยก็ไม่ได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้ชัดเจนว่า มีระบบการทำงานอย่างไร ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชำระค่าเสียหาย ๙๘๒,๒๓๖.๘๐ บาท แม้จะได้รับความเสียหายจริงแต่จะให้โจทก์รับผิดเพียงคนเดียวจึงสูงเกินไป เห็นควรกำหนดให้โจทก์ชำระค่าเสียหายทั้งหมดแก่จำเลย ๓๐,๐๐๐ บาท ในการพิจารณาคดีแรงงานไม่มีเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ เนื่องจากได้รับยกเว้น ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการ โจทก์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายตามสัญญานั้น ต้องไม่ขยายขอบเขตไปถึงการทำงานให้นิติบุคคลอื่นและคนละวัตถุประสงค์กัน โจทก์ย้ายไปทำงานบริษัทลูกของจำเลยเพื่อไปเปิดตลาดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายล้วนแต่เป็นกรณีที่จำเลยอ้างว่าเกิดกับบริษัทลูกทั้งสิ้น ซึ่งไม่เป็นความจริงและโจทก์ไม่เกี่ยวข้อง นั้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย อนึ่ง คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลย โดยให้โจทก์ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย แต่จำเลยมีคำขอท้ายฟ้องแย้ง ขอดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไป คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

ในส่วนวันที่เริ่มคำนวณดอกเบี้ยจึงเกินคำขอท้ายฟ้องแย้ง จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องแย้ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๖๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๔๙/๒๕๖๗

นาย น โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลยที่ ๑

บริษัท อ จำกัด จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑

เรื่อง โจทก์อ้างว่า จำเลยได้ใช้วิธีข่มขู่ และใช้วิธีบังคับโดยใช้อุบายฉ้อฉลให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ไม่ปรากฏว่าหากโจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อแล้ว จำเลยทั้งสองขัดขวางไม่ให้โจทก์กลับบ้าน ไม่ได้มีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับโจทก์แต่อย่างใด นอกจากนี้การที่โจทก์เพิ่งจะนำเรื่องมาร้องต่อศาลหลังเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบสองปี นับว่ามีการทิ้งช่วงเวลาที่ยาวนานทั้งที่โจทก์ควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของโจทก์จึงมีลักษณะผิดวิสัยในการที่จะใส่ใจเรื่องที่ตนเองถูกบังคับขืนใจให้ลาออก การที่โจทก์อ้างว่าได้ยื่นใบลาออกโดยไม่สมัครใจจึงเป็นเรื่องที่โจทก์นึกคิดเอาเองทั้งสิ้น ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่บังคับโจทก์แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากงาน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานบริษัทจำเลยที่ ๑ ได้รับจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๘๔ บาท กำหนดการจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยทั้งสองมีคำสั่งและมีหนังสือให้โจทก์ออกจากบริษัทจำเลยที่ ๑ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และในวันดังกล่าว จำเลยที่ ๒ สั่งให้โจทก์ย้ายไปทำงานที่บริษัท ม จำกัด ซึ่งเป็นสถานที่อื่นของจำเลยทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้ปิดประกาศแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการหรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของจำเลยทั้งสองไว้ในที่เปิดเผยให้แก่โจทก์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งไม่ได้แจ้งโจทก์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนย้ายสถานประกอบกิจการหรือย้ายไปยังสถานที่อื่น โจทก์ไม่ประสงค์จะไปทำงานสถานที่ประกอบการแห่งใหม่ จำเลยทั้งสองต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง

อัตราสุดท้าย ๓๐ วันให้แก่โจทก์ การกระทำดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์และเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชยพิเศษ และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขณะเกิดเหตุโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ตกลงว่าจ้างให้จำเลยที่ ๒ จัดหาพนักงานมาทำงานตามที่จำเลยที่ ๑ มอบหมาย โดยมีข้อตกลงพิเศษแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาแรงงานว่า จำเลยที่ ๑ มีสิทธิในการสับเปลี่ยนหน้าที่หรือเปลี่ยนตัวพนักงานและหรือส่งคืนพนักงานที่จำเลยที่ ๒ ส่งเข้ามาทำงานได้ทันที หากพบว่าพนักงานของจำเลยที่ ๒ ละเว้นหรือฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญา หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม มีผลงานไม่ดี ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการทำงาน คำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๑ หรือกระทำโดยจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์เข้ามาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการของจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วยความสมัครใจโดยให้มีผลวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์และไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง การที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ ๑ ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้บริการด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จัดการ จัดสรร ออกแบบโครงสร้างสวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ รับจ้างเหมาแรงงานในกลุ่มลูกค้างานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ รับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตโดยให้ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ในอัตราค่าจ้างวันละ ๓๘๔ บาท กำหนดการจ่ายค่าจ้างภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อครบกำหนดสัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยโจทก์ตกลงถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผลการทำงานของจำเลยที่ ๒ และลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ที่โจทก์เข้าไปทำงานด้วย โจทก์ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสถานที่ทำงาน ณ หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดภายในอาณาเขตของประเทศไทย นับแต่โจทก์เข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่สามารถทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ได้ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้ช่วยเหลือและพยายามหาวิธีปรับเปลี่ยนลักษณะงานเพื่อให้โจทก์สามารถทำงานต่อไปได้ แต่โจทก์ไม่มีความตั้งใจที่จะทำงาน และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบว่าโจทก์ไม่สามารถทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ได้ ไม่ผ่านการประเมินผลการทำงานและขอส่งตัวคืน จำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ทราบและจะย้ายให้โจทก์ไปทำงานกับบริษัทแห่งใหม่ซึ่งอยู่ภายในอาณาบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่เคยทำที่บริษัทเดิม โดยมีอัตราค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ

เท่าเดิม แต่ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์กลับขอลาออกด้วยความสมัครใจและให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยระบุว่าได้งานใหม่ ทั้งนี้ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์ยังคงทำงานกับจำเลยที่ ๑ และได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินตามฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และฟ้องโจทก์ในส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้อน โดยก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลยในคดีแพ่งของศาลแรงงานภาค ๒ อันมีมูลคดีเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีนี้ ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ โจทก์ลาออกด้วยความสมัครใจ การนำคดีมาฟ้องเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงภาค ๒ ฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์เช่นกัน ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่า ในการยื่นใบลาออกของโจทก์นั้นจำเลยทั้งสองมีลักษณะการบีบบังคับโจทก์หรือโจทก์ถูกบังคับให้ยื่นใบลาออกอย่างไร ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของนาย ศ และนาย ก พยานจำเลยทั้งสองที่เบิกความสอดคล้องกันว่า โจทก์ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพจนไม่ผ่านการประเมินการทำงานกับจำเลยที่ ๑ และมีการส่งตัวโจทก์คืนจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และโจทก์ยื่นใบลาออกเอง ลำพังเพียงคำเบิกความลอย ๆ ของโจทก์ที่อ้างว่า จำเลยที่ ๒ ได้ใช้วิธีข่มขู่โดยอ้างว่าโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่กฎหมายและใช้วิธีบังคับโดยใช้อุบายฉ้อฉลให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนให้เห็นว่ามีการกระทำดังเช่นที่โจทก์เบิกความ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และที่โจทก์เบิกความว่าโจทก์จำต้องลงลายมือชื่อโดยจำเลยที่ ๒ อ้างว่าจะจ่ายเงิน ๑๕ วัน เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท และจำเลยที่ ๒ ให้เขียนเป็นวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ หากไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ไม่ได้ออกจากซับคอนแทรคและกลับบ้าน โจทก์จำต้องลงลายมือชื่อก่อนและนำเรื่องมากราบเรียนต่อศาล ก็ไม่ปรากฏว่าหากโจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อแล้ว จำเลยทั้งสองขัดขวางไม่ให้โจทก์กลับบ้านหรือไม่ยอมให้ออกจากซับคอนแทรคด้วยวิธีการอย่างไร ส่วนที่โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ ๒ ว่า นาย ร บอกว่าให้ลงลายมือชื่อจะได้กลับบ้านก็ดี หรือมีการบอกให้โจทก์เขียนใบลาออกถึงสามครั้งโจทก์จึงจะลงลายมือชื่อในใบลาออก ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับโจทก์แต่อย่างใด โดยจำเลยที่ ๒ มีนาย ก เบิกความยืนยันยันว่าได้แจ้งให้โจทก์ไปทำงานที่บริษัท ม จำกัด โดยมีค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเดิม แต่โจทก์ไม่ยอมไปและขอยื่นใบลาออกโดยขอแบบหนังสือลาออกกับพยาน และมีการเขียนใบลาออกในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ พยานโอนเงินให้หลังจากที่โจทก์เขียนใบลาออกเพื่อเป็นเงินในการเริ่มงานใหม่ของโจทก์ ซึ่งโจทก์เบิกความเจือสมว่าหลังจากเลิกทำงานกับจำเลยที่ ๒ โจทก์ก็ทำงานที่ใหม่อันสอดคล้อง ที่ระบุสถานที่ทำงานใหม่ของโจทก์หลังจากเลิกทำงานกับจำเลยที่ ๒ และหากโจทก์มั่นใจว่าโจทก์ไม่มีความผิดและจำเลยทั้งสองจะต้องบอกกล่าว

ล่วงหน้าก่อนนั้น ก็สามารถปฏิเสธและดำเนินการบังคับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องเลิกจ้างที่ไม่ชอบต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ นอกจากนี้การที่โจทก์เพิ่งจะนำเรื่องมาร้องต่อศาลหลังเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบสองปีจึงจะมีการมายื่นฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น นับว่ามีการทิ้งช่วงเวลาที่ยาวนานพอควรทั้งที่โจทก์ควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ควรปล่อยให้ชักช้า เพราะพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะสูญหายได้ พฤติกรรมของโจทก์จึงมีลักษณะผิดวิสัยในการที่จะใส่ใจเรื่องที่ตนเองถูกบังคับขืนใจให้ลาออก การที่โจทก์อ้างว่าได้ยื่นใบลาออกโดยไม่สมัครใจจึงเป็นเรื่องที่โจทก์นึกคิดเอาเองทั้งสิ้น ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองได้ทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่บังคับโจทก์แต่อย่างใด และในขณะนั้นโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ อยู่จึงมีอิสระเต็มที่ที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองหาได้อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยที่ ๒ หรือถูกบังคับจนถึงขนาดทำให้โจทก์ต้องฝืนใจยอมทำตามที่โจทก์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากงาน ด้วยความสมัครใจจึงไม่ใช่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามฟ้องจากจำเลยทั้งสองและก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้รับผิดตามสัญญาจ้างแรงงานในคดีของศาลแรงงานภาค ๒ และโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีก่อนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ต้องถือว่าคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุด โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้ให้รับผิดในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างอันเป็นมูลหนี้เดียวกันและคู่ความเดียวกัน จึงเป็นการฟ้องซ้อนกับคดีก่อน ดังนั้น ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ จึงเป็นฟ้องซ้อน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้อนกับคดีของศาลแรงงานภาค ๒ หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า คดีของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ฟ้องแต่เฉพาะจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลย ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ กระทำผิดต่อโจทก์ จึงไม่เป็นการฟ้องซ้อน เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้ (๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น...” บทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายให้คดีเรื่องเดียวกันโจทก์ควรจะฟ้องร้องว่ากล่าวกันไปเสียให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลยในคดีของศาลแรงงานภาค ๒ ให้รับผิดในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างแรงงานและโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โจทก์มาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ เมื่อพิจารณาสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ของจำเลยที่ ๒ ได้ความว่าในคดีก่อนดังกล่าวโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยซึ่งเป็นจำเลยที่ ๒ คดีนี้ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ก จำกัด คือ จำเลยที่ ๑ คดีนี้ ต่อมาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์

ออกไปปฏิบัติงานที่บริษัท ม จำกัด โดยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถือเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม คดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยเหตุเดียวกันกับเหตุที่ฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจากจำเลยที่ ๒ ในคดีก่อน เมื่อคดีก่อนยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ การที่โจทก์ฟ้องคดีทั้งสองเรื่องต่อศาลแรงงานภาค ๒ เป็นการเรียกร้องสิทธิในมูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับสัญญาจ้างในคราวเดียวกัน ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๒ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมในคราวเดียวกันได้ หรือขอแก้ไขคำฟ้องในคดีเดิมภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้ต่อศาลแรงงานภาค ๒ ในระหว่างที่คดีเดิมของศาลแรงงงานภาค ๒ ซึ่งเป็นคดีก่อนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในชั้นอุทธรณ์คำสั่ง อันเป็นการยื่นคำฟ้องจำเลยที่ ๒ ในเรื่องเดียวกันใหม่ต่อศาลเดียวกัน ขณะที่คดีก่อนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จึงเป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ดังนั้น ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามาว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้อนจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

---

๖๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

บริษัท ป จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕

เรื่อง โจทก์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยวางเงินเพื่อชำระหนี้ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบังคับคดีได้ทันที

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำบังคับ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำเลยนำเงิน ๑,๑๑๘,๖๖๒.๓๓ บาท มาวางต่อศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ แก่โจทก์

โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงิน

ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า คดียังไปถึงที่สุด เนื่องจากโจทก์อุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้จ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ ยกคำแถลง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิขอรับเงินที่จำเลยวางชำระหนี้ ตามคำพิพากษาหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี” โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือหากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ยอมชำระหนี้ โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบังคับคดีได้ทันที เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์และออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามภายใน ๑๕ วันแล้ว จำเลยได้นำเงินมาวางชำระหนี้ให้แก่โจทก์ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาตามคำบังคับ การวางเงินชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำบังคับโดยประสงค์ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้เพื่อให้ตนไม่ต้องถูกบังคับคดีนั่นเอง แม้โจทก์ยังประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือคดีจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดจำกัดสิทธิของโจทก์ในการที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำพากษาจากเงินที่จำเลยวางไว้ต่อศาล ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิขอรับเงินที่จำเลยนำมาวางชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ที่ถึงที่สุดเสียก่อน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จ่ายเงินแก่โจทก์มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ จ่ายเงิน ๑,๑๑๘,๖๖๒.๓๓ บาท ที่จำเลยนำมาวางชำระหนี้แก่โจทก์

---

๖๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๑๓/๒๕๖๗

นาย ฟ โจทก์

บริษัท ซ จำกัด จำเลยที่ ๑

บริษัท ฟ จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๑/๑, ๑๑๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง จำเลยทั้งสองเป็นนายจ้างของโจทก์ภายใต้สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างจำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์กลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ และโจทก์ขอลาออกจากงานต่อจำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิด

คดีนี้โจทก์ ฟ้องว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลโครงการก่อสร้าง จำเลยที่ ๑ ให้บริษัทในเครือเดียวกันเป็นผู้ทำสัญญาจ้างกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ดูแลงานฝ่ายบุคคลให้แก่โจทก์ โจทก์ถูกย้ายไปเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ แต่ยังเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อครบกำหนดสัญญาก็ต่อสัญญาจ้างเรื่อยมา จำเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่จำเลยทั้งสองไม่จ่ายค่าชดเชย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยของค่าชดเชยที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ การทำสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างระหว่างโจทก์บริษัทในเครือ และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ โจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านก่อสร้าง ให้คำปรึกษาโครงการในธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาให้บริการระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ โดยที่จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือลงโทษโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยและเงินเพิ่มจากจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์ลาออกเอง สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์เป็นสัญญาจ้างทำของ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ และคดีขาดอายุความ ๑ ปี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โจทก์ถึงแก่ความตาย ทนายความโจทก์ยื่นคำร้องมีคำขอให้ นางสาว ค บุตรของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอนุญาต

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่ผู้ประกอบกิจการ การที่จำเลยที่ ๒ จัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสแผนกก่อสร้าง อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ครั้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ ขอคืนตัวโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้วจำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ว่า สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ สิ้นสุด พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ เป็นการส่งตัวกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ เมื่อครบสัญญาแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โจทก์ขอลาออกจากงานต่อจำเลยที่ ๑ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่การเลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและเงินเพิ่มแก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ไม่เห็นด้วยที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัย โจทก์ จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ต่างทราบดีว่าไม่ได้มุ่งหมายให้จำเลยที่ ๒ กับโจทก์เป็นนายจ้างลูกจ้างกัน จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์แต่เพียงผู้เดียว อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวล้วนเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

---

๖๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๑ - ๒๒๒๒/๒๕๖๗

นาย ศ **โจทก์**

บริษัท ย จำกัด **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ท จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙, ๕๖

เรื่อง ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพราะนายจ้างเตรียมนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

สำนวนแรก โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด โจทก์เป็นลูกจ้าง บริษัท ก จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริษัท ก จำกัด มีมติเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้าขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า มีมติเลิกจ้างโจทก์ ก่อนจ่ายค่าชดเชยพบว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหลายครั้ง จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ ซึ่งจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นคนละนิติบุคคลกับจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้อีก ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนที่สอง จำเลยที่ ๑ ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัท ก จำกัด ตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ด้วยการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีของจำเลยและนาย น นอกจากนี้บริษัท ก จำกัด พบว่า จำเลยกับ นาย ช ร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่หลายครั้ง จำเลยปกปิดเรื่องดังกล่าวไม่แจ้งให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ ทำให้บริษัท ก จำกัด ต้องรับผิดชอบตามสัญญา รวมเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ต้องรับผิดทั้งสิ้น ๑๑๕,๖๙๑,๗๓๗ บาท ขอให้บังคับโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายแต่ละกรณี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เพราะเตรียมนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้เกิดจากจำเลยทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยโอนเงินค่าชดเชยโดยผิดหลง ไม่มีเจตนาทุจริต และคืนเงินแล้ว จำเลยสั่งจ่ายเช็คและทำสัญญารับใช้หนี้ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ไม่ได้กระทำในฐานะลูกจ้าง จำเลยไม่ได้เป็นผู้รับเงินหรือรับประโยชน์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จึงยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานอนุญาตและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่จำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้โจทก์จ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายในกรณีที่หนึ่งและกรณีที่สองจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายกรณีที่สาม จำนวน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า โจทก์เป็นลูกจ้างและกรรมการของบริษัท ก จำกัด และโจทก์เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีมติเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงานและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหารเพื่อนำกิจการของบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่โจทก์มีคุณสมบัติต้องห้ามไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามศาลฎีกา อนุญาตให้โจทก์ฎีกาเพียงประการเดียวว่า ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งชำระดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นค่าชดเชยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไปขอแล้วเห็นว่าในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานได้วินิจฉัยมาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง คดีนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังยุติตามที่คู่ความยอมรับและไม่ได้โต้แย้งกันว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก่อนเลิกจ้างโจทก์มีอายุงาน ๖ ปี ๑ เดือน และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยต่อไปว่าให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของค่าชดเชยดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของค่าชดเชยตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยระยุว่า ซึ่งเป็นวันเลิกจ้าง ทั้งที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการวินิจฉัยผิดแผกแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเป็นยุติ ขัดต้อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเกี่ยวกับวันเลิกจ้างดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายชดเชย ๔,๑๘๑,๔๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๖๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๓๐/๒๕๖๗

นาย ก **โจทก์**

บริษัท ก จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๗/๑, ๑๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง **ลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างเวลาทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และปิดกล้องวงจรปิดสำนักงานเพื่อนอนหลับในช่วงเวลาทำงานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นเพียงให้ไม่มีการบันทึกภาพช่วงที่ลูกจ้างแอบรับประทานอาหารและนอนหลับเท่านั้น ไม่ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย นายจ้างไม่เคยตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน แต่การกระทำของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และมีเหตุสมควรเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้างาน (โฟร์แมน) ได้รับค่าจ้างสุดท้าย เดือนละ ๑๗,๓๔๗ บาท ค่าครองชีพ เดือนละ ๑,๒๕๐ บาท ค่าตำแหน่ง เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท และค่าอาหาร เดือนละ ๔๐๐ บาท ซึ่งค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง และค่าอาหาร จ่ายให้โจทก์เท่ากันทุกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อตอบแทนการทำงาน โจทก์จึงมีค่าจ้างรวมเดือนละ ๒๐,๔๙๗ บาท ต่อมาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์กระทำความผิดข้อ ๑ ในเวลาทำงานโจทก์นำสุรา ๑ ขวด และโซดา ๕ ขวด เข้ามาเก็บในตู้เก็บของของโจทก์ภายในสำนักงาน ข้อ ๒ โจทก์ละทิ้งหน้าที่ ดื่มสุรา และทุจริตต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งเงินค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และข้อ ๓ โจทก์ปิดกล้องวงจรปิดเพื่อรับประทานอาหารช่วงเวลาพักกลางวันในวันหยุด ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ยอมรับว่าได้นำสุราและโซดาไปเก็บไว้จริง และดื่มเล็กน้อย ไม่ถึงขนาดเมาจนไม่สามารถทำงานได้ และงานที่จำเลยมอบหมายให้ทำก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งความผิดเกิดตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ แต่จำเลยเพิ่งยกสาเหตุนี้มาเพื่อเลิกจ้าง โดยมีระยะเวลาห่างกันถึง ๖ เดือน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้ลงโทษแค่ตักเตือนเป็นหนังสือก่อนเพื่อให้โจทก์ได้ปรับปรุงตัว โจทก์ไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ และยอมรับว่าโจทก์ปิดกล้องวงจรปิดระหว่างพัก เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. จริง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๑๑,๘๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๔,๕๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์ดื่มสุราในขณะทำงานล่วงเวลาโดยไม่ทำงานแล้วเบิกค่าล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์มีพฤติกรรมปิดกล้องวงจรปิดในห้องที่โจทก์ทำงานอยู่เพื่อรับประทานอาหารและนอนหลับ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๐๔,๙๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่โจทก์นำสุรามาเก็บในที่ทำงานและนำออกดื่มในช่วงระหว่างเวลาทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ถือว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ลักษณะงานที่โจทก์ทำเป็นเพียงรับคำสั่งงานและแจ้งต่อคู่ค้าของจำเลยให้ผลิตชิ้นงาน และขับรถโฟล์คลิฟท์นำสินค้าไปเก็บยังคลังสินค้า เมื่อโจทก์ดื่มสุราในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยไม่ปรากฏอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ทั้งยังปรากฏว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่จัดทำชั้นวางสินค้าโดยไม่ได้ใช้รถโฟล์คลิฟท์แต่อย่างใด ลักษณะงานที่โจทก์ทำในวันดังกล่าว จึงมิใช่งานที่หากผู้ปฏิบัติงานมึนเมาแล้วอาจหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรืออาจเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้ การที่โจทก์ดื่มสุราหรือนอนหลับในช่วงเวลาทำงานนั้นก็เป็นระยะเวลาไม่นานนัก แม้การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงการทำงานไปบ้าง และเป็นผลให้จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างโดยไม่ได้รับผลประโยชน์จากการทำงานเป็นการตอบแทน ก็ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง และการกระทำของโจทก์ที่ปิดกล้องวงจรปิดแม้จะขัดคำสั่งของจำเลยก็ตาม แต่เป็นเพียงไม่ให้มีการบันทึกภาพช่วงที่โจทก์แอบรับประทานอาหารและนอนหลับเท่านั้น มิได้ทำให้กล้องวงจรปิดเสียหาย เพียงแต่ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น การกระทำของโจทก์จึงมิใช่ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อันเป็นความผิดอาญาแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยเคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวมาก่อน แล้วภายในระยะเวลาหนึ่งปีโจทก์ยังฝ่าฝืนกระทำความผิดซ้ำ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่การดื่มสุราในที่ทำงานและปิดกล้องวงจรปิดเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและจงใจขัดคำสั่งที่จำเลยมีไว้เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของจำเลย ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยสามารถเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่จำต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑ แม้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจะระบุว่า การลงโทษครั้งที่ ๑ ออกหนังสือเตือน

ครั้งที่ ๒ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เมื่อโจทก์ไม่เคยถูกตักเตือนว่าดื่มสุราในที่ทำงาน และตักเตือนไม่ให้โจทก์ปิดกล้องวงจรปิด แล้วโจทก์ยังขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาก่อน การที่จำเลยลงโทษเลิกจ้างเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยอุทธรณ์ว่า การดื่มสุราเป็นการเริ่มต้นของการขาดสติและนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้ แม้โจทก์จะดื่มสุราในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีอาการมึนเมา ยังมีสติและไม่เกิดการทะเลาะวิวาทก็ตาม ก็เป็นการเริ่มต้นไปสู่การขาดสติและการทะเลาะวิวาทย่อมเป็นความผิดกรณีร้ายแรงเสมอ การที่โจทก์ดื่มสุราในช่วงทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ย่อมเล็งเห็นได้ว่า จำเลยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้โจทก์โดยไม่ได้รับผลงานตอบแทน เป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์นำสุรามาเก็บในที่ทำงานและนำออกมาดื่มในช่วงระหว่างเวลาการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และปิดกล้องวงจรปิดในสำนักงานของจำเลย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ประกอบกับตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ระดับหัวหน้างาน ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และมีเหตุให้จำเลยไม่อาจไว้วางใจให้โจทก์ทำงานกับจำเลยอีกต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๖๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๓๘๕ - ๒๓๘๖/๒๕๖๗

นาย สุดหล่อ โจทก์ที่ ๑
นางสาว สุดสวย โจทก์ที่ ๒
บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง **นายสุดหล่อ ลูกจ้าง มีภริยาและบุตรอยู่แล้ว ส่วนนางสาวสุดสวย ลูกจ้าง ก็รู้อยู่เช่นนั้น แต่ทั้งสองกลับมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน เป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการประพฤติชั่ว ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรง กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าลูกจ้างทั้งสองไม่ยี่หระในการกระทำของตนเลย และยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้นายดำอดีตคนรักของนางสาวสุดสวยติดตามลูกจ้างทั้งสองไปที่โรงแรม ในเวลากระชั้นชิดต่อเนื่องหลังจากเลิกงานกะกลางคืนแล้วเกิดเหตุนายสุดหล่อทำร้ายนายดำ โดยใช้คัตเตอร์เป็นอาวุธจนนายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของลูกจ้างทั้งสองโดยสภาพย่อมส่งผลต่อการปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างคนอื่นด้วย เนื่องจากนายสุดหล่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกมีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชา แต่กลับประพฤติชั่วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกจ้างคนอื่น เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยระบุสาเหตุในการเลิกจ้างว่าโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อย่อย ๕.๑๒ ประพฤติชั่วช้าเป็นที่รังเกียจของสังคม ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือเสเพล หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามภายในบริษัท และข้อ ๕.๑๙ การกระทำหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฯ กำหนดว่าหากฝ่าฝืนข้อดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษตามระดับ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตักเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๒ พักงาน ๓ วัน และครั้งที่ ๓ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยมีหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยมีความผิดเป็นเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด

จำเลยให้การว่า นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีบุตรด้วยกัน นางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ อยู่กินฉันสามีภริยากับนายดำ นายรูปหล่อ โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ส่วนภริยานายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ และนายดำ ก็เป็นลูกจ้างจำเลยเช่นเดียวกัน โจทก์ทั้งสองและนายดำต่างรู้ถึงสถานะดังกล่าว แต่โจทก์ทั้งสองกลับมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ หลังเลิกงานกะกลางคืน โจทก์ทั้งสองนัดพบกันที่โรงแรม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทำงาน นายดำทราบเรื่องจึงติดตามไปที่โรมแรมดังกล่าว พบโจทก์ทั้งสองอยู่ในห้องพักเดียวกัน นายดำใช้โทรศัพท์บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ เข้าแย่งโทรศัพท์และทำร้ายนายดำโดยใช้มีดคัตเตอร์ที่จำเลยให้นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ ใช้ในการทำงานฟันและแทงหลายครั้ง เป็นเหตุให้นายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของโจทก์ทั้งสองถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อย่อย ๒.๔ ข้อย่อย ๑.๑๔ ซึ่งข้อย่อยนี้ไม่ได้กำหนดลำดับการลงโทษไว้จำเลยสามารถลงโทษตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงาน หรือเลิกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องลงโทษตามลำดับ โดยพิจารณาจากความเสียหาย ความรุนแรงพฤติกรรมขณะกระทำและเป็นธรรมกรณีไป นอกจากการกระทำของโจทก์ทั้งสองยังฝ่าฝืนข้อย่อย ๑.๗ ข้อย่อย ๕.๔ ข้อย่อย ๕.๑๒ ข้อย่อย ๕.๑๙ ด้วย

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจ้างไม่อาจลงโทษลูกจ้างโดยข้ามระดับการลงโทษที่กำหนดไว้ได้ พฤติการณ์ที่นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและทำงานอยู่แผนกเดียวกัน โดยนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ทราบดีว่านายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีภริยาและบุตรแล้ว แม้จะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อย่อย ๕.๑๒ แต่ข้อย่อยดังกล่าวกำหนดระดับการลงโทษไว้ ๓ ระดับ เป็นลำดับ คือ ครั้งที่ ๑ ตักเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๒ พักงาน ๓ วัน ครั้งที่ ๓ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย แสดงว่าจำเลยไม่ถือว่าการฝ่าฝืนข้อย่อย ๕.๑๒ เป็นกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นไปตามระดับการลงโทษ การอ้างเหตุข้อย่อย ๕.๑๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้วิญญูชนย่อมเข้าใจได้ว่าการกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำในทางส่วนตัว ทั้งการที่นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ ทำร้ายร่างกายนายดำก็เกิดขึ้นนอกบริษัทและนอกเวลางาน แม้ขณะนั้นโจทก์ทั้งสองและนายดำจะยังสวมเครื่องแบบบริษัทจำเลยก็ตาม ทั้งไม่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ของโจทก์ทั้งสองและการกระทำของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้แก่จำเลยหรือลูกค้าจำเลยให้ได้รับความเสียหายโดยตรง อันจะทำให้จำเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์หรือเสียภาพพจน์บริษัทจำเลย สำหรับข้อย่อย ๕.๔ เมื่อโจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วยความสมัครใจถือไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๑ กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ดังนั้น โจทก์ทั้งสองจึงไม่ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง แต่ก็นับว่าจำเลยมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยแจ้งสำนักงานประกันสังคมให้แก้ไขการเลิกจ้างจากโจทก์ทั้งสองโดยมีความผิดเป็นเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การล่วงละเมิดทางเพศเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในเรื่องเพศในลักษณะต่าง ๆ โดยผู้ถูกกระทำไม่ยินยอมพร้อมใจ อันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ สังคม สวัสดิภาพและการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เมื่อโจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วยความสมัครใจ การกระทำของนายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ จึงไม่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ถือไม่ได้ว่านายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ กระทำผิดวินัยตามข้อย่อย ๕.๔ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย

ประเด็นจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวภายในบริษัทจำเลยเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการฝ่าฝืนข้อย่อย ๕.๑๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทำระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยแล้ว กรณีจึงเป็นข้อที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองกระทำในสิ่งที่ลูกจ้างที่ดีโดยทั่วไปพึงมีสำนึกที่จะไม่กระทำเช่นนั้น อีกทั้งยังเป็นการลิดรอนสภาพบังคับของกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันให้ลดน้อยถอยลงไปอีกด้วย ถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แล้ว นอกจากนี้ ข้อย่อย ๒.๔ ยังกำหนดไว้ชัดเจนอีกว่าระหว่างการจ้างงานหากพนักงานทำความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับและหรือกฎหมายอาญาใด ๆ ...บริษัทมีสิทธิบอกเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนั้น การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง นอกจากจะเป็นการเลิกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แล้วยังเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อย่อย ๒.๔ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง

ประเด็นที่จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า การลงโทษเป็นดุลพินิจของจำเลยที่จะพิจารณา ไม่จำเป็นต้องเรียงการลงโทษตามลำดับ เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวภายในบริษัทจำเลย โดยนายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีภริยาและบุตรอยู่แล้ว ส่วนนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ก็รู้อยู่เช่นนั้น ถือว่าเป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรง กรณีดังกล่าวยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้นายดำ อดีตคนรักของนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ติดตามโจทก์ทั้งสองไปที่โรงแรมในเวลากระชั้นชิดต่อเนื่องหลังจากเลิกงานกะกลางคืนแล้วเกิดเหตุนายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ ทำร้ายนายดำ โดยใช้คัตเตอร์เป็นอาวุธจนนายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของโจทก์ทั้งสองโดยสภาพย่อมส่งผลต่อการปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างคนอื่นด้วย เนื่องจากนายสุดหล่อโจทก์ที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกมีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชา แต่กลับประพฤติชั่วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกจ้างคนอื่น การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อย่อย ๑.๑๔ ซึ่งเป็นข้อที่จำเลยกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพียงแต่จำเลยไม่ได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะความผิดและระดับการลงโทษไว้ในตารางลักษณะความผิด

และระดับการลงโทษผู้ทำผิดเท่านั้น เมื่อจำเลยอาศัยในย่อหน้าสุดท้ายของข้อ ๒ พิจารณาจากความเสียหาย ความรุนแรง พฤติกรรมขณะกระทำ และความเป็นธรรมเป็นกรณี ๆ ไป ในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง ทั้งไม่จำเป็นต้องลงโทษตามลำดับ แม้ว่าตามหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจะระบุถึงการกระทำของโจทก์ทั้งสองว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อย่อย ๕.๑๒ และข้อย่อย ๕.๑๙ โดยมิได้ระบุถึงข้อย่อย ๑.๑๔ ก็ตาม แต่ข้อความในส่วนดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมาปรับบทแก่ความผิดของโจทก์ทั้งสองเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าในย่อหน้าแรกของหนังสือเลิกจ้างดังกล่าว จำเลยได้ระบุถึงพฤติการณ์ของการกระทำของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย จำเลยย่อมมีสิทธิยกกรณีที่โจทก์ทั้งสองประพฤติฝ่าฝืนข้อย่อย ๑.๑๔ ขึ้นต่อสู้ได้ เหตุนี้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสอง

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว นอกจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันแล้ว ยังฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่จำเลยกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อความสงบเรียบร้อยร่วมกัน ยิ่งเป็นการกระทำระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยแล้ว กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองไม่ยี่หระในการกระทำของตนเลย นอกจากนี้ยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดการทำร้ายกันถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย จึงนับว่ามีเหตุอันสมควรหรือเพียงพอที่จะเลิกจ้างแล้ว ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย รวมทั้งไม่ต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อแก้ไขการเลิกจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๖๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๒๓/๒๕๖๗

นาย ช โจทก์

บริษัท พ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง พนักงานส่งของ ได้รับค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ๑.๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า คิดตามจำนวนกล่องหรือชิ้นของสินค้าที่สามารถนำส่งได้แต่ละครั้ง จ่ายเป็นรายเดือน แม้นายจ้างจะเรียกว่าเป็นการจูงใจพิเศษหรือค่าอินเซ็นทีฟ (Incentive) ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ ค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าของพนักงานส่งของจึงเป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงานและจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ ถือเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานส่งของ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐,๖๐๐ บาท และยังได้รับค่าจ้างจากการส่งสินค้าเป็นรายกล่อง/ชิ้น อีก ๑.๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาจำเลยบังคับให้โจทก์ยื่นใบลาออกในระบบออนไลน์ ซึ่งจำเลยอนุมัติและให้มีผลวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยโจทก์มิได้สมัครใจลาออก เนื่องจากจำเลยโดยผู้จัดการเขตแจ้งโจทก์ว่าหากไม่ยื่นใบลาออกจะแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าโจทก์มีส่วนทุจริตยักยอกเงินของจำเลย ทำให้จำเลยเกรงว่าจะเสียประวัติและไม่สามารถหางานในอนาคตได้ เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ๑๐,๗๘๒.๕๔ บาท ค่าชดเชย ๑๐,๖๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๔๒๗ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๙,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ระหว่างทำงานโจทก์มอบสินค้าที่รับมอบจากจำเลยและเป็นงานในหน้าที่ของโจทก์ให้แก่เพื่อนร่วมงานไปส่งมอบให้ลูกค้าแทนโจทก์ และพนักงานคนดังกล่าวได้ยักยอกเงินที่ได้รับจากลูกค้าและไม่ยอมส่งเงินดังกล่าวให้จำเลย เป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงเพราะการใช้รหัสของผู้อื่นทำงานแทนย่อมทำให้จำเลยเสียหาย เงินจูงใจพิเศษมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้องทำงานมีประสิทธิภาพดีและครบตามจำนวนที่กำหนด เช่น ส่งครบ ๕๐ ชิ้นต่อวัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะที่จำเลยกำลังพิจารณาโทษทางวินัยอยู่นั้น โจทก์ยื่นใบลาออกในระบบจำเลย จำเลยมิได้บีบบังคับ การที่ผู้จัดการเขตแนะนำผลดีผลร้ายของการลาออกกับโทษทางวินัยเป็นเพียงการให้ข้อมูลแก่โจทก์เท่านั้น

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐,๗๘๒.๕๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีการกระทำที่บีบบังคับโจทก์ ในขณะโจทก์ยื่นใบลาออก โจทก์มีอิสระที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หาได้อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลย ถือว่าโจทก์ลาออกเองด้วยความสมัครใจ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นอกจากได้รับเงินเดือนประจำ โจทก์มีสทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจากการส่งสินค้าเป็นรายการกล่อง/ชิ้น อีก ๑.๕ - ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้าซึ่งจำเลยจ่ายให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน แม้นายดำ พยานจำเลยจะเบิกความว่าเป็นเงินจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่เงินตอบแทนดังกล่าวคิดตามจำนวนกล่องหรือชิ้นของสินค้าและขนาดน้ำหนักที่โจทก์สามารถส่งได้ในแต่ละครั้ง ค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าจึงเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยจ่ายให้เพื่อตอบแทนการทำงานปกติในวันทำงาน และจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ ถือเป็นค่าจ้าง การที่จำเลยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งเรียกว่าเป็นเงินจูงใจพิเศษหรือค่าอินเซ็นทีฟ (Incentive) ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า เงินอินเซ็นทีฟ (Incentive) เป็นเงินจูงใจที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานรับส่งสินค้า โดยมีเงื่อนไขการจ่าย อัตราขั้นสูง ขั้นต่ำ คำนวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์หลายค่า และมีอัตราไม่เท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่เข้าคลังและประสิทธิการทำงานของพนักงาน มีการคำนวณจ่ายต่อชิ้นเป็นขั้นบันได โดยชิ้นที่ ๑ - ๕๕ จะไม่ได้รับอินเซ็นทีฟ ตั้งแต่ชิ้นที่ ๕๖ ขึ้นไปจะได้รับเงินอินเซ็นทีฟมากขึ้นตามอัตราที่กำหนด เงินอินเซ็นทฟจึงไม่ใช่ค่าจ้าง...อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่เพื่อโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยอุทธรณ์เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

---

๖๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

นิติบุคคลอาคารชุด ข จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ วรรคสอง, ๑๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗, มาตรา ๕๘๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗

เรื่อง บริษัทเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตในการทำงาน เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานต้อนรับ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๕๗๕ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตในการทำงาน เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๘๐๕ บาท ค่าชดเชย ๑๕๕,๗๕๐ บาท และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๖๔,๗๗๕ บาท ให้แก่โจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าทำงานในวันหยุด (ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี) ให้แก่โจทก์อีก ๒๑,๘๐๕ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๘๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (๑๔ เมษายน ๒๕๖๖) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๖๔,๗๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับจ่ายค่าชดเชย ๑๕๕,๗๕๐ บาท และค่าทำงานในวันหยุด ๒๑,๘๐๕ บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานธุรการ ไม่ใช่พนักงานต้อนรับ โดยมีหน้าที่ดูแลจัดการความเรียบร้อยทั่วไปในอาคารชุด ดูแลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายต่าง ๆ รับชำระเงินจากเจ้าของร่วม เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการของจำเลย เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์ประสบอุบัติเหตุและขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระหว่างที่โจทก์หยุดงาน จำเลยตรวจพบว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ยักยอกเงินของจำเลยที่ควรจะนำไปใช้จ่ายในอาคารชุดไปเป็นของตนเอง ใช้เวลางานออกไปทำธุระส่วนตัวบ่อยครั้งแต่ละครั้งเป็นเวลานาน โดยพาเพื่อนร่วมงานออกไปด้วยและปิดสำนักงานนิติบุคคลไว้ ทำให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลอื่นที่จะมาติดต่อกับจำเลยไม่สามารถติดต่อกิจธุระกับจำเลยได้ นอกจากนี้ จำเลยยังได้รับมอบหลักฐานการทุจริตกรณีอื่นของโจทก์

มาจากนางสาว ก อดีตลูกจ้างจำเลยที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องนางสาว ก ต่อศาลว่าทุจริตเบียดบังเอาเงินของจำเลยไป วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ เมื่อโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งจำเลยไม่เคยค้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแต่อย่างใด จำเลยเป็นนายจ้างซึ่งลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ จึงได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าทำงานในวันหยุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ วรรคสอง ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓ อีกด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๘๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๔๙,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย (ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ (ที่แก้ไขใหม่) บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลิกจ้าง แม้การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อสั่งการของจำเลย รวมถึงการกระทำอื่นตามหนังสือเลิกจ้าง จะเป็นการขัดคำสั่งโดยชอบของจำเลย แต่ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรง ซึ่งจำเลยอาจตักเตือนหรือลงโทษโจทก์ได้ตามความเหมาะสม ไม่ถึงขนาดต้องเลิกจ้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยตักเตือน ให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งและโจทก์ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติซ้ำ ๆ เป็นอาจิณ เรื่องการโอนเงินนางสาว ก เจ็บป่วยไม่สามารถเดินได้ จึงวานให้โจทก์ช่วยเบิกถอนเงิน ที่นางสาว ก โอนเข้าบัญชีของโจทก์ ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ ๑๘๐,๐๐๐ บาท แล้วโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของจำเลย ๑๕๐,๐๐๐ บาท และ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ให้นำกลับไปให้นางสาว ก ซึ่งเป็นปกติวิสัยของคนทำงานร่วมกันจะให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ปรากฏว่าโจทก์นำเงินส่วนที่เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน ทั้งโจทก์ไม่ทราบเรื่องการทุจริตของนางสาว ก นอกจากนี้เหตุเกิดตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันจำเลยก็ไม่ได้ดำเนินคดีแก่โจทก์ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา การกระทำของโจทก์ไม่เป็นความผิดถึงขนาดที่จำเลยจะเลิกจ้างได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ประเด็นหลักที่จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดร้ายแรงคือโจทก์กับนางสาว ก ได้ร่วมกันเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปเป็นของตนหรือบุคคลอื่นโดยทุจริตนางสาว ก โอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ ๒ ครั้ง แล้วนางสาว ก แจ้งโจทก์ให้เบิกถอนเงินดังกล่าวออกมาเป็นเงินสดและนำฝากเข้าบัญชีของจำเลย ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนเงินสดที่เหลือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นำกลับไปให้นางสาว ก โจทก์ควรระแวงสงสัยเพราะนางสาว ก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยได้โดยตรง หรือหากนางสาว ก ต้องการเงินสดก็ย่อมโอนเงินเพียงจำนวนดังกล่าว การโอนเงินจำนวนมากผ่านบัญชีของโจทก์เป็นการวางแผนทุจริตร่วมกันของนางสาว ก และโจทก์เพื่อเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปโดยมิชอบ โจทก์ซึ่งมีภาระการพิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัว ทั้งไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้จำเลยต้องดำเนินคดีแก่โจทก์เสียก่อนจึงจะเลิกจ้างได้ การทุจริตต่อหน้าที่ถือว่ามีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จำเลยจะยกขึ้นเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลเห็นว่า การเลิกจ้างที่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ นั้นต้องพิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่านายจ้าง มีเหตุอันสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมาได้ความว่านางสาว ก ทุจริตเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปแล้วโอนเงินเข้าบัญชี ของโจทก์ในวันเดียวกัน ดังนี้ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และนางสาว ก ให้โจทก์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี ของจำเลยส่วนที่เหลือให้นำกลับไปให้นางสาว ก การที่นางสาว ก โอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์แล้วให้โจทก์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของจำเลย แต่ไม่ครบจำนวนตามที่โอนมาโดยมีส่วนต่าง ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยสามัญสำนึกของลูกจ้างที่ทำงานมานานเช่นโจทก์ โดยเฉพาะโจทก์เองยังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในส่วนน้ำดื่ม ซื้อของไหว้พระ ซึ่งต้องจัดการในเรื่องเงินเพื่อการดังกล่าว ควรจะฉุกคิดได้ว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่สุจริตชนจะพึงกระทำกัน กรณีถือว่ามีเหตุอันสมควรหรือเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์

จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสี่ บัญญัติยกเว้นให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้หากเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมาได้ความว่า การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อสั่งการของจำเลยในเรื่องค่าน้ำดื่มและค่าซื้อของไหว้พระ รวมถึงการกระทำอื่นตามหนังสือเลิกจ้าง ใช้เวลาทำงานไปรับหลานที่โรงเรียนเป็นเวลาหลายปี ให้ลูกจ้างอีกคนพาไปธนาคารหรือทำธุระอื่นจนบางครั้งต้องปิดสำนักงานนิติบุคคล เบิกเงินค่าเดินทางเกินความจริง เบิกเงินโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน ไม่ส่งรายการซื้อของให้ผู้จัดการอาคารบันทึกเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคล การเบิกเงินโดยมากไม่มีผู้บริหารรับทราบ เป็นต้น กรณีดังกล่าวแม้จะไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงแต่ก็เห็นได้อยู่ในตัวว่าโจทก์ขัดคำสั่งในหลายเรื่องหลายกรณี อันอาจส่งผลต่อสภาพบังคับของคำสั่งโดยชอบของจำเลย พฤติการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดถือได้ว่าโจทก์ทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๖๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๔๒/๒๕๖๗

นาย ต **โจทก์**

บริษัท ก จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๒), ๑๑๙ (๕)

เรื่อง **หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างจะต้องมีตราประทับของจำเลยทุกฉบับ และต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย แต่หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างของโจทก์มีเพียงการลงลายมือชื่อของกรรมการบริษัทในขณะนั้น โดยไม่มีตราประทับของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างของพนักงานคนอื่น ๆ หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์จึงไม่อาจนำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าชดเชยได้**

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ครั้งสุดท้ายทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายการผลิตและฝ่ายการจัดการ ได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยประกาศปิดกิจการเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยเรียกโจทก์ไปทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามอายุงาน ๓ ปี ๕ เดือน ๖ วัน คิดเป็นค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าชดเชยในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินค่าชดเชยตามหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง จำเลยเพิกเฉย โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าชดเชย ๓๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลยจริง จำเลยมอบหมายให้โจทก์ปฏิบัติงานสถานที่สุดท้าย ณ บริษัท ก จำกัด โจทก์เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันทำงานสุดท้าย โจทก์ทำงานในตำแหน่งปรึกษาฝ่ายการผลิต เป็นพนักงานรายเดือน อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท จำเลยกำหนดให้โจทก์ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วันครึ่ง มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์ (๑ เดือนหยุดวันเสาร์ ๒ สัปดาห์) และวันอาทิตย์ กำหนดเวลาทำงาน ๘ ถึง ๑๗ นาฬิกา กำหนดเวลาพัก ๑๒ ถึง

๑๓ นาฬิกา ไม่มีบันทึกเวลาทำงาน กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน คำนวณการจ่ายค่าจ้าง วันที่ ๒๐ ของเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่ ๒๒ เดือนปัจจุบันจ่ายค่าจ้างโดยวิธีโอนเข้าบัญชีของโจทก์ จำเลยไม่เคยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ทำเอกสารเท็จขึ้น หนังสือยินยอมเลิกจ้างระหว่างนาย ท อดีตกรรมการของจำเลย ซึ่งถูกจำเลยไล่ออกและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีฟ้องร้อง เนื่องจากทุจริตยักยอกทรัพย์กรรมการจำเลย การกระทำของโจทก์มีเจตนาทำธุรกรรมไม่สุจริตใจ มีเจตนาทำเอกสารเท็จขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจำเลยแต่อย่างใด จำเลยนำหนังสือเลิกจ้างฉบับจริงมาเป็นหลักฐานเปรียบเทียบ จำเลยไม่มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยในครั้งเดียว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจำเลยขาดสภาพคล่อง จึงได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยพนักงานทุกคนโดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด ให้แก่พนักงานที่ถูกพิจารณา หนังสือเลิกจ้างจะต้องมีตราประทับของจำเลยทุกฉบับ และต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย หนังสือจึงถือได้ว่าออกโดยจำเลยถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์แจ้งพนักงานตรวจแรงงานเพื่อขอเงินชดเชยการถูกจำเลยเลิกจ้าง ในเอกสารของโจทก์ระบุเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่โจทก์ยังมาปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และโจทก์รับค่าจ้างรายเดือนปกติเต็มเดือนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โจทก์หยุดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน โดยไม่แจ้งจำเลยหรือบอกกล่าวหัวหน้างาน พฤติการณ์การขาดงานของโจทก์โดยไม่มีการแจ้งให้จำเลยทราบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕) และไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือหนังสือบอกกล่าวการลาตามระเบียบ พฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวของโจทก์ส่งผลกระทบให้จำเลยได้รับความเสียหาย การที่โจทก์ขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จำเลยมีสิทธิให้ออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวได้ โจทก์หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยไม่ได้บอกกล่าวจำเลยโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของโจทก์ตามระบบ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โจทก์จะต้องโอนเงินเดือนส่วนต่างคืนให้แก่จำเลย ๑๑ วัน เป็นเงิน ๓๒,๕๐๕ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ตามหนังสือรับรองบริษัทจำเลย ระบุว่ากรรมการจะลงชื่อผูกพันบริษัทก็ต่อเมื่อมีการประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ตามหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้าง มีเพียงการลงลายมือชื่อของนาย ท ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำเลยในขณะนั้น โดยไม่มีการประทับตราสำคัญของบริษัท เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการเข้าถือเอาประโยชน์หรือยอมรับหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ทั้งเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานตามทางไต่สวนก็ปรากฏว่า ภายหลังจากที่จำเลยประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในกรณีที่จำเลยเลิกจ้างพนักงานรายใดจะมีการอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งไม่ปรากฏชื่อโจทก์ในกลุ่มพนักงานที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด ทั้งที่หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างจัดทำขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ซึ่งหากมีการเลิกจ้างโจทก์จริง น่าเชื่อว่าจะต้องมีการอนุมัติจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ไปในคราวเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างโจทก์ก็ไม่มี

การลงลายมือชื่อนาย น และนาย พ ในช่องพยาน ซึ่งแตกต่างจากหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างพนักงานอื่นอีก ๓๐ คน ซึ่งจะมีบุคคลทั้งสองลงลายมือชื่อเป็นพยานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาย น เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติให้จ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง นับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง แต่กลับไม่ได้ลงลายมือชื่อในช่องพยานในเอกสารดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างเป็นการจัดทำขึ้นกันเองระหว่างนาย ท กับโจทก์ โดยปราศจากความรู้เห็นหรือการอนุมัติจากนาย น แม้โจทก์จะนำสืบว่า ขณะจัดทำหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างนาย ท ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการบริษัทจำเลยแต่ยังเป็นประธานบริษัท มีอำนาจให้คุณให้โทษกับลูกจ้าง จึงถือเป็นนายจ้างของโจทก์ด้วยก็ตาม แต่การที่นาย ท จะกระทำการใดให้มีผลผูกพันจำเลย อันจะทำให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์นั้น ไม่เพียงแต่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว แต่จะต้องกระทำการไปด้วยความสุจริตด้วย การที่นาย ท ลงนามในหนังสือยินยอมเลิกจ้างให้แก่โจทก์ โดยปราศจากความรู้เห็นของนาย น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความสุจริต หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย ส่วนที่โจทก์นำสืบว่าภายหลังเลิกจ้างจำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรายวัน โจทก์ต้องลงลายมือชื่อในใบลงเวลาเข้าออก และใบสำคัญการจ่ายเงิน ก็ระบุว่าเป็นการจ่ายค่าจ้างรายวัน แต่ก็ปรากฏว่าลูกจ้างทุกคนที่ยังคงทำงานกับจำเลยต้องลงลายมือชื่อในใบเข้าออกงาน ซึ่งรวมถึงนาย น และโจทก์ด้วย ทั้งที่นาย น ไม่ได้ถูกเลิกจ้างแต่อย่างใด การลงลายมือชื่อในใบเข้าออกงาน จึงไม่ใช่เครื่องชี้ชัดว่าโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้างแล้ว และมีการจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไปเป็นลูกจ้างรายวันแต่อย่างใด ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากการจ่ายค่าจ้างของเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าจำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒,๖๓๐ บาท และสำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗,๓๗๐ บาท แสดงว่าจำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างเต็มเดือนจำนวน ๒ เดือน แสดงว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติต่อโจทก์อย่างเช่นลูกจ้างรายวันดังที่โจทก์กล่าวอ้าง เพราะการเป็นลูกจ้างรายวันนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่โจทก์มาทำงานเท่านั้น แสดงว่าโจทก์ยังเป็นลูกจ้างรายเดือน หาใช่เป็นลูกจ้างรายวันดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ พยานหลักฐานตามทางไต่สวนรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างกับโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจนำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าชดเชยได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า นาย ท ทำหนังสือสัญญายินยอมเลิกจ้างกับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด และที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างไม่มีผลผูกพันจำเลย ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ รับฟังเป็นยุติว่านาย ท ในฐานะกรรมการผู้จัดการและในฐานะนายจ้างตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทำหนังสือตกลงเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือยินยอมเลิกจ้างเอกสารท้ายฟ้องตามประเด็นแห่งคดีข้อแรกจริง จึงไม่ใช่เอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จสามารถบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยนอกประเด็นว่า การที่นาย ท จะกระทำการใดให้มีผลผูกพันจำเลย อันจะทำให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์นั้น ไม่เพียงแต่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจะต้องกระทำไปด้วย

ความสุจริตด้วย การที่นาย ท ลงนามในหนังสือยินยอมเลิกจ้างให้แก่โจทก์โดยปราศจากความรู้เห็นของนาย น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความสุจริต หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โดยศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้กำหนดประเด็นมาแต่ต้นว่านาย ท ทำหนังสือสัญญายินยอมเลิกจ้างกับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์แสดงสภาพแห่งข้อหาว่า จำเลยทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้มีการเลิกจ้างโจทก์ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง หนังสือยินยอมเลิกจ้างระหว่างนาย ท อดีตกรรมการจำเลยเป็นเอกสารเท็จ จำเลยได้นำหนังสือเลิกจ้างฉบับดังกล่าวมาเป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับหลักฐานหนังสือเลิกจ้างของโจทก์ จำเลยไม่มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยในครั้งเดียว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจำเลยขาดสภาพคล่อง จึงได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยพนักงานทุกคนโดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด ให้แก่พนักงานที่ถูกพิจารณา หนังสือเลิกจ้างจะต้องมีตราประทับของบริษัททุกฉบับ และต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย หนังสือนั้นจึงถือได้ว่าออกโดยบริษัทถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้น กรณีจึงไม่มีประเด็นว่าหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างเป็นเอกสารปลอมดังที่โจทก์อุทธรณ์ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์กับจำเลยตกลงเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างท้ายฟ้องหรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่าการที่นาย ท ลงนามในหนังสือยินยอมเลิกจ้างให้แก่โจทก์ โดยปราศจากความรู้เห็นของนาย น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความสุจริต หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แล้ว การวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการวินิจฉัย นอกฟ้องนอกประเด็น อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

---

๗๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๔๒ - ๒๙๔๔/๒๕๖๗

นาย ต โจทก์ที่ ๑
นาย ล โจทก์ที่ ๒
นางสาว ง โจทก์ที่ ๓
บริษัท ป จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙, ๑๗/๑, ๑๑๘, ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙, ๕๒, ๕๗
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔, ๗, ๒๒๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒

เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างภายหลังไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย

คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยออกหนังสือพักงานโจทก์ที่ ๑ และมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามในเวลาต่อมาโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ทั้งสามไม่ได้กระทำผิดเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนหนังสือพักงานและหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และบังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ที่ ๑ แต่หากหนังสือเลิกจ้างมีผล ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การว่า หนังสือพักงานและหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ที่ ๒ ยอมรับว่าให้ข้อมูลเท็จ เรื่องการแจ้งค่าใช้จ่าย โดยแจ้งว่าโจทก์ทั้งสามร่วมเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ร้านอาหาร A และมีใบเสร็จรับเงินในการเลี้ยงรับรองลูกค้ามายื่น แต่ความจริงโจทก์ที่ ๒ ไม่ได้ไป และพบว่าร้านอาหารดังกล่าวโจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของร่วม ซึ่งไม่ชอบด้วยจรรยาบรรณพนักงาน สำหรับในเสร็จรับเงินของร้าน B ที่นำมายื่น ร้านดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้ออก โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้เป็นผู้ใช้จ่ายเงินเองแต่แสดงตนว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงิน อีกทั้งโจทก์ที่ ๒ ทราบว่ามีการทำใบเสร็จรับเงินของร้านค้าขึ้นมาเอง แต่นิ่งเฉยและยังใช้เอกสารดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ โจทก์ที่ ๓ เป็นผู้เขียนใบเสร็จรับเงิน โจทก์ทั้งสามร่วมกันใช้เอกสารเท็จนำมาแสดงต่อจำเลยเพื่อยืนยันการใช้เงินในกรณีการเบิกเงินสดล่วงหน้า การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามจึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมีนโยบายและกำหนดเงินงบประมาณในแต่ละเดือนเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อโจทก์ที่ ๑ ข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้างนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำเอกสารใบเสร็จรับเงินปลอมหรือเรื่องการยักยอกโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนโดยเบียดบังเอาเป็นของตนโดยทุจริตมาแสดงต่อศาล คงมีเพียงคำเบิกความของพยานจำเลยที่เบิกความทำนองเดียวกันเพียงลอย ๆ ว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันยักยอกและทำเอกสารใบเสร็จรับเงินปลอมเท่านั้น แม้จำเลยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์ลายมือ แต่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นก็เป็นพนักงานจำเลย ไม่ปรากฏว่าผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่ออันจะถือได้ว่ามีความรู้เชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสามเบิกความยืนยันว่า ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นการจัดเลี้ยงรับรองลูกค้าของจำเลยที่เกิดขึ้นจริง โจทก์ทั้งสามมิได้ร่วมกันปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินค่าอาหารดังกล่าว จึงยังมิอาจฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสามร่วมกันฉ้อโกงจำเลยตามใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มอันเป็นความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) อันจะทำให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสาม ดังนั้น จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสาม

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มิได้นำข้อเท็จจริงที่จำเลยได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีโจทก์ทั้งสามในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามาวินิจฉัย จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้ายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทั้งสามทุจริตฉ้อโกงจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างก็ตาม แต่พฤติการณ์แห่งคดีที่โจทก์ที่ ๒ ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้า ณ ร้านอาหาร ๒ แห่ง แต่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายกลับไม่ได้ไปเอง โดยให้โจทก์ที่ ๑ ไปแทน และร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารของโจทก์ที่ ๑ ฉะนั้น ย่อมมีมูลเหตุที่จำเลยจะสงสัยในความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ นำมาเบิกค่าใช้จ่ายและการเบิกค่าใช้จ่ายครั้งอื่น ๆ ด้วย เมื่อจำเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตามผลการสอบสวนที่บ่งชี้ว่ามีข้อน่าสงสัยในความสุจริตของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตลอดจนจำเลยได้ร้องทุกข์ว่าโจทก์ทั้งสามเกี่ยวข้องกับการทุจริตเบิกจ่ายจำนวนมาก จึงนับว่ามีเหตุผลเพียงพอที่ทำให้จำเลยจะไม่ไว้ใจให้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ทำงานอีกต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่สำหรับโจทก์ที่ ๓ ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับรองลูกค้า เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแจ้งชัดว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันฉ้อโกงจำเลย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ ในคราวเดียวกับโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ด้วย จึงยังไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะที่กำหนดให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสาม โดยให้ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๓ ใหม่พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

---

๗๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๑๐/๒๕๖๗

บริษัท ส จำกัด โจทก์

นาย ก จำเลยที่ ๑

นาย ข จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐, ๑๗๓, ๖๕๓, ๖๘๑/๑

ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘

เรื่อง ข้อตกลงในสัญญาค้ำประกันที่ระบุให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมมีผลเพียงให้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ หาทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และหนังสือสัญญาเงินกู้จะไม่ปิดอากรแสตมป์ หากรับฟังได้ว่ามีการกู้กันจริงย่อมไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๘ แห่งประมวลรัษฎากร

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้สำหรับลูกจ้างเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัว เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โจทก์ตกลงให้จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงิน ๗๙๐,๒๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ จะผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเดือนละ ๘,๗๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๙๖ งวด จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้ยืมครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา การทำสัญญากู้ยืมเงินของจำเลยที่ ๑ มีจำเลยที่ ๒ ผูกพันตนเข้าค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ภายหลังจำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินจากโจทก์ โจทก์ได้หักชำระหนี้จากเงินเดือนของจำเลยที่ ๑ ทุกเดือน โดยโจทก์มีกำหนดจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยที่ ๑ ทุกวันที่ ๒๔ ของแต่ละเดือน เริ่มผ่อนชำระเงินกู้งวดแรกวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จนกระทั่งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ ขาดงานละทิ้งหน้าที่ไป และเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ มีหนี้ค้าง ๖๒๙,๙๐๗.๖๗ บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยทั้งสองมีหนี้ค้างชำระโจทก์ รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย ๖๕๘,๗๙๐.๙๒ บาท และขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน ๖๕๘,๗๙๐.๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัด

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงินไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ไม่ใช่คู่สัญญากับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ โจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลยที่ ๒ เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดดอกเบี้ยเพียง ๖๐ วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๖๒๙,๙๐๗.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์แทนจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า ตามหนังสือรับรองบริษัทระบุว่าโจทก์มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน โจทก์จึงจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและสามารถให้จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินได้ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วจำเลยที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ชำระ จึงต้องรับผิดชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ส่วนหนังสือค้ำประกันที่ระบุให้จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๑/๑ หาทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เนื่องจากสามารถแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓ เมื่อจำเลยที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามแล้วถือได้ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ ๒ ทราบถึงเหตุผิดนัดของจำเลยที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด จำเลยที่ ๒ จึงหาได้หลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง ไม่ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันได้

วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ประการแรกว่าจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ข้อตกลงที่กำหนดให้จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเป็นนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะทั้งฉบับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๑/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ” ดังนั้น แม้หนังสือค้ำประกันที่ระบุให้จำเลยที่ ๒ ยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมนั้นตกเป็นโมฆะก็มีผลเพียงให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะเท่านั้น แต่ข้อตกลงอื่นสามารถแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓ จำเลยที่ ๒ จึงยังต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน หาได้ทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ ๒ รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ประการสุดท้ายว่าหนังสือสัญญากู้เงินไม่ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือไม่ จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่าสัญญากู้ยืมเงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ จึงต้องห้ามมิให้นำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ มีผลเท่ากับโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องบังคับคดีไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง เห็นว่า ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ ๒ มิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การก็สามารถยกขึ้นอุทธรณ์ได้ แม้หนังสือสัญญากู้เงินจะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังได้ตามคำรับของจำเลยที่ ๒ ว่ามีการกู้เงินกันจริง จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่สัญญา คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว...” อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษายืน

---

๗๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔๙ - ๓๐๖๙/๒๕๖๗

นาง ส กับพวกรวม ๒๑ โจทก์

บริษัท ล จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

เรื่อง จำเลยจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนส่วนหนึ่งและยังให้รับค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดกล่าวอ้างว่าเป็นค่าจ้างตามผลงานด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันได้กำหนดไว้ว่า จำเลยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ดังนั้น การคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมายย่อมจะต้องคำนวณจากค่าจ้างทั้งสองส่วน

โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดให้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถ บริษัท ล จำกัด มีหน้าที่ขับรถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยไปรับแร่ทองแดงที่ประเทศลาวและนำกลับมาประเทศไทยผ่านด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย นอกจากเงินเดือนแล้ว โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดได้รับเงินค่าเที่ยว ค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ค่าคลุมผ้าใบ ค่าที่ต้องพักรอพนักงานขับรถที่ขับไปประเทศลาว เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมีวันเข้าทำงานและเงินเดือนอัตราสุดท้ายตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน มีกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ต่อมาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยอ้างว่ายุบเลิกหน่วยงานที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำอยู่ จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ได้ทั้งยี่สิบเอ็ด แต่มิได้นำค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบรถ ค่าขับรถไปล้างซึ่งถือเป็นค่าจ้างมารวมเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพื่อจ่ายค่าชดเชย นอกจากนี้จำเลยยังมิได้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด การเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เพราะจำเลยยังเปิดดำเนินกิจการขนส่งอยู่ จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดด้วย จำเลยต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระยะเวลาสัดส่วนจำนวนชั่วโมงของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระยะเวลาสัดส่วนจำนวนชั่วโมงของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด พร้อมดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุก มีหน้าที่ขับบรรทุกไปรับแร่ที่ประเทศลาวกลับมาประเทศไทย ผ่านด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างอัตราสุดท้ายทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน จ่ายค่าเที่ยวทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดครบถ้วนแล้ว ที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดอ้างว่ามีสิทธิได้รับค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ตามจำนวนตามคำฟ้องไม่เป็นความจริง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด นำเงินค่าเที่ยว เงินค่าคลุมผ้าใบ เงินค่าพักแรม ค่าตกค้างด่านจังหวัดหนองคายปิด และเงินค่าขับรถไปให้คนล้างไปเป็นฐานคำนวณเงินดังกล่าวด้วยจึงไม่ชอบ เพราะเงินค่าเที่ยวมิใช่ค่าจ้าง แต่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานปกติและวันหยุดตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ค่าเที่ยวเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติมาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันโดยโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมิได้คัดค้าน จึงถือเป็นสภาพการจ้างโดยปริยาย หากเงินค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างย่อมเป็นค่าจ้างเพียงบางส่วน กล่าวคือค่าเที่ยวที่จ่ายในระยะ ๘ ชั่วโมงแรกของการทำงานในเวลาทำงานปกติของแต่ละวันเท่านั้นที่ถือเป็นค่าจ้าง ค่าเที่ยวส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นการจ่ายนอกระยะ ๘ ชั่วโมงแรกของการทำงานย่อมเป็นค่าล่วงเวลา โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดนำเงินค่าเที่ยวในส่วนนอกระยะ ๘ ชั่วโมงแรกมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยด้วยจึงไม่ชอบ หากค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างย่อมเป็นค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณได้เป็นหน่วย โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดต้องนำค่าเที่ยวที่ได้รับจริงอัตราสุดท้ายย้อนหลังตามระยะเวลาที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมีสิทธิได้รับค่าชดเชยมาเป็นฐานในการคำนวณ เงินค่าพักแรมจำเลยจ่ายให้เป็นสวัสดิการขณะที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดรอพนักงานที่ขับรถข้ามไปประเทศลาวเดินทางกลับจังหวัดหนองคาย ระหว่างพักแรมไม่มีการทำงาน เงินค่าพักแรม จึงมิใช่ค่าจ้าง เงินค่าคลุมผ้าใบกันฝน จำเลยจ่ายให้เป็นสวัสดิการเพื่อให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดคลุมผ้าใบกันฝนก่อนออกเดินทางไปส่งสินค้าให้เรียบร้อย การคลุมผ้าใบเกิดขึ้นก่อนเวลาทำงานปกติจะเริ่มขึ้นจึงมิใช่ค่าจ้าง เงินค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง จำเลยจ่ายให้เป็นสวัสดิการ เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเดินทางกลับถึงบริษัทฯ แล้วส่งมอบงานเสร็จสิ้นโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดจึงขับรถไปยังจุดล้าง การขับรถไปให้พนักงานอื่นล้างเกิดขึ้นหลังส่งมอบงานเสร็จสิ้นจึงมิใช่ค่าจ้าง ค่าตกค้างด่านปิด จำเลยจ่ายให้เป็นกรณีหากโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่สามารถข้ามจากประเทศลาวกลับมาได้และต้องพักรอที่ด่านชายแดนฝั่งประเทศลาวจนกว่าด่านจะเปิด เงินดังกล่าวจึงมิใช่ค่าจ้าง เงินค่าพักแรมที่จังหวัดหนองคาย เงินตกค้างด่านปิด เงินค่าคลุมผ้าใบ เงินค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง หากเป็นค่าจ้างย่อมเป็น

ค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณได้เป็นหน่วย โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดต้องนำเงินเหล่านี้ที่ได้รับจริงในวันสุดท้ายของการทำงานย้อนหลังตามระยะเวลาที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมีสิทธิได้รับค่าชดเชยมาเป็นฐานในการคำนวณ โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดฟ้องเรียกให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาโดยจำนวนชั่วโมงตามฟ้องสูงเกินความจริง เวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงานแต่ละวันของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่แน่นอน มิใช่เริ่มเวลา ๘.๐๐ น. เสมอไป โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดนำเวลาที่มิได้ขับรถเวลาพัก และเวลาที่ค้างแรมร่วมเป็นเวลาทำงานล่วงเวลาด้วยจึงไม่ชอบ เงินค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดส่วนที่เกิน ๒ ปีนับแต่วันฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดขาดอายุความ โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกให้จำเลยจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดตามฟ้องสูงเกินความจริง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมิได้ทำงานในวันหยุด โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด นำเวลาเลิกงานที่ข้ามไปในวันหยุดประจำสัปดาห์ของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดถือเป็นการทำงานในวันหยุด การคำนวณเวลาทำงานและเวลาพักของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่ถูกต้องตามระเบียบและตามกฎหมายกำหนด จำเลยจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดครบถ้วนแล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดพร้อมพนักงานอื่นทั้งบริษัทฯ ด้วยเหตุสัญญาจ้างระหว่างจำเลยกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อีกทั้งค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมสูงเกินความจริง จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดล่วงหน้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดในค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นในทุกรายการทุก ๗ วัน นับแต่วันผิดนัดโดยไม่มีกฎหมายรองรับ และมิได้บรรยายฟ้องถึงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่สนับสนุนข้ออ้างนั้นจึงไม่ชอบ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดแล้ว ในวันที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดรับเช็คเงินที่เกิดจากการเลิกจ้าง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดได้ลงลายมือชื่อในหนังสือข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันและใบรับเงินโดยยอมรับเงินตามจำนวนที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าว และยอมรับว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดเพิ่มเติมอีกและสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ตามสัญญาจ้าง และไม่ประสงค์จะเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างและจะไม่ฟ้องร้องจำเลยต่อศาล เอกสารที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดลงลายมือชื่อจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลผูกพันโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดให้ต้องปฏิบัติตาม โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีสิทธิในเงินอื่นใดตามสัญญาจ้างแรงงาน คงมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินตามที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยค้างจ่าย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า ขณะทำบันทึกข้อตกลง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดย่อมมีอิสระแก่ตนพ้นจากพันธกรณีและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่เป็นเป็นนายจ้างโดยสิ้นเชิง สละสิทธิ เรียกร้องในเงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและไม่เป็นโมฆะ ข้อตกลงยอมรับและปลดการะผูกพันจึงมีผลใช้บังคับโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีอำนาจฟ้องคดีในส่วนค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ค่าชดเชยที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกร้องค่าชดเชยค้างชำระเนื่องจากจำเลยคิดคำนวนไม่ถูกต้องโดยนำเพียงอัตราเงินเดือนของโจททั้งยี่สิบเอ็ด

มาคำนวณโดยมิได้รวมค่าเที่ยวซึ่งถือเป็นค่าจ้างไปคำนวณรวมด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้องได้ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขการสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด จำเลยจ่ายค่าเที่ยวให้แก่ลูกจ้างที่ขับรถไปส่งและรับสินค้าตามสถามที่ต่าง ๆ มีการจ่ายให้รายเที่ยวในลักษณะเป็นหน่วยการทำงานแต่ละหน่วยนั้น เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดขับรถบรรทุกสินค้าไปรับส่งสินค้าเป็นเวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ค่าเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทางานปกติของวันทำงาน ดังนี้ต้องนำเงินเดือนและค่าเที่ยวเฉลี่ยต่อชั่วโมงรวมกันโดยคำนวณจากเงินเดือนหารด้วย ๓๐ แล้วหารด้วย ๘ อันจะเป็นอัตราค่าจ้างในส่วนของเงินเดือนเฉลี่ยต่อชั่วโมง และคำนวณค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าเที่ยวแต่ละเที่ยวโดยนำค่าเที่ยวหารด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานในเที่ยวนั้น จึงเป็นอัตราค่าเที่ยวต่อชั่วโมงของวันนั้น ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างส่วนที่เป็นค่าเที่ยวเท่ากับอัตราค่าเที่ยวต่อชั่วโมงคูณด้วย ๘ ชั่วโมง และนำค่าจ้างในส่วนของเงินเดือนต่อชั่วโมงกับค่าจ้างตามผลงาน คือ ค่าเที่ยวต่อชั่วโมงของวันทำงานนั้น มารวมกันจะได้ฐานอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงของวันทำงานนั้น เมื่อจำเลยจ่ายค่าเที่ยวให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดในการขับรถจากคิดโดยเฉลี่ยคือ ๖๔๕ บาท ต่อ ๑ เที่ยว โดยหักจำนวน ๑ ชั่วโมงขณะพักรถจึงไม่ถูกต้อง โดยต้องคิดเป็นจำนวน ๘ ชั่วโมง เพื่อนำไปรวมกับเงินเดือนของโจทก์แต่ละคนที่ได้รับเป็นรายเดือน หารด้วยจำนวน ๓๐ วัน เท่ากับค่าจ้างรายเดือนต่อวันแล้วเป็นเงินจำนวนเท่าใด เมื่อนำมารวมกันจึงถือเป็นอัตราค่าจ้างรวมค่าเที่ยวต่อ ๑ วันต่อแปดชั่วโมงทำงานสำหรับโจทก์แต่ละคน เมื่อคำนวณแล้วจำเลยยังค้างจ่ายค่าชดเชยอยู่ จึงต้องรับผิดชำระค่าชดเชยค้างจ่ายแก่โจททั้งยี่สิบเอ็ด

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า บันทึกข้อตกลงมีผลทำให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดหมดสิทธิเรียกร้องในค่าชดเชยค้างจ่ายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเป็นพนักงานขับรถได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนพื้นฐานที่จ่ายเห็นนั้นประจำทุกเดือนส่วนหนึ่ง และยังให้รับค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดกล่าวอ้างว่าเป็นค่าจ้างตามผลงานด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันได้กำหนดไว้ว่า จำเลยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ดังนั้น การคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมายย่อมจะต้องคำนวณจากค่าจ้างทั้งสองส่วนดังกล่าว แต่เมื่อจำเลยนำแต่เพียงค่าจ้างซึ่งเป็นเงินเดือนพื้นฐานมาคำนวณจ่ายค่าชดเชย โดยไม่ได้นำค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่ารับรถให้พนักงานล้างมาคำนวณจ่ายค่าชดเชย โดยค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง จำเลยยังคงให้การต่อสู้อยู่ว่าไม่ใช่ค่าจ้างและโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดรับเงินเหล่านี้น้อยกว่าจำนวนที่อ้างในคำฟ้อง ซึ่งศาลแรงงานภาค ๒ ยังไม่ได้วินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของจำเลยว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลแรงงานภาค ๒ เพียงแต่วินิจฉัยแต่เพียงเงินจำนวนเดียวรวบไปเสียทีเดียวว่าค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างตามผลงาน โดยไม่ปรากฏเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยและพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเต็มตามคำฟ้อง คำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะยกคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนนี้ และเมื่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่มีข้อเท็จจริงที่จะนำมาวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ว่า ค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง เป็นค่าจ้าง ซึ่งต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด

ตามข้อตกลงหรือไม่ จึงไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าจำเลยได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดครบถ้วนตามข้อตกลงแล้วหรือไม่ จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยชี้ขาดเสียใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อนว่า ค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้างเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดตามข้อตกลงหรือไม่ ที่ศาลแรงงามภาค ๒ วินิจฉัยในส่วนนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะในส่วนของ ค่าชดเชย และย้อนสำนวนไปยังศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๗๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๗

นางสาว ก **โจทก์**

บริษัท ข จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘, ๑๗๒ วรรคสอง

เรื่อง **โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยพฤติการณ์อย่างไร เพราะเหตุผลใด และตั้งแต่เมื่อใด**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างเคยยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างต่อศาลนี้ โดยขอให้จำเลยชำระค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าว ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า คำสั่งของโจทก์สิ้นผลไป เมื่อจำเลยยังไม่มีการเลิกจ้างโจทก์ภายหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์จึงมีสถานะเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแต่ให้จ่ายค่าจ้าง ๙๐,๖๐๐ บาท โจทก์และจำเลยไม่อุทธรณ์ และจำเลยได้นำเงินค่าจ้างมาชำระให้แก่โจทก์แล้ว เนื่องจากโจทก์ยังคงเป็นพนักงานจำเลย จำเลยจึงยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตั้งแต่งวดประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงงวดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๔,๒๐๐ บาท และโจทก์จึงมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ ในอัตรา ๔.๒ เท่า ของเงินเดือนเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถบอกกล่าวเลิกจ้างเองได้ จึงขอให้ถือเอาวันฟ้องนี้เป็นวันที่จำเลยบอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔๙๔,๒๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า นับแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เป็นเวลา ๒๒ วัน เป็นเงิน ๕๑,๗๗๓.๓๓ บาท ค่าชดเชย ๙๔๑,๓๓๓.๓๓ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๑,๘๖๐,๘๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๗,๐๖๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมจำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๔๙,๔๒๐ บาท และโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาคำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าศาลมีคำพิพากษาว่าโจทก์ยังคงเป็นพนักงานจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์โดยโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า การที่โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างและเงินโบนัสนั้นโจทก์ยังทำงานกับจำเลยหรือไม่ในช่วงเวลาดังกล่าว อันแสดงให้เห็นถึงสิทธิของโจทก์ จึงเป็นคำฟ้องไม่แจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ อีกทั้งตามคำฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องว่าหากจำเลยประสงค์จะเลิกจ้างโจทก์ให้ถือเอาวันฟ้องเป็นวันบอกกล่าวเลิกจ้าง ทั้งที่โจทก์บรรยายฟ้องยังเป็นพนักงานจำเลยจึงเป็นคำฟ้องที่แสดงข้อหาหลายนัยขัดแย้งกันในตัว จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม คดีถึงที่สุดแล้วการที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเรียกเงินดังกล่าวในคดีนี้อีก เป็นเรื่องเดียวกันจึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่าการที่โจทก์บรรยายฟ้องได้ความว่าโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างจำเลยตามสัญญาจ้างแรงงานและปฏิบัติตามคำสั่งนายจ้างเรื่อยมา ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีแรกจนศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาว่าโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างจำเลยอยู่และให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่คงค้างอยู่ ๙๐,๖๐๐ บาท และคดีถึงที่สุดแล้วโดยไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์หรือฎีกาแต่หลังจากนั้นจำเลยผู้เป็นนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอีก โจทก์จึงมาฟ้องเรียกร้องค่าจ้างเป็นคดีนี้ โดยมีคำขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างในช่วงเวลานับแต่งวดการจ่ายวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปและเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ แก่โจทก์ จึงเป็นคำฟ้องที่มีรายละเอียดเพียงพอให้จำเลยเข้าใจสภาพแห่งข้อหาของโจทก์แล้วว่า โจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างและทำงานให้แก่จำเลย แต่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ ส่วนโจทก์จะทำงานหน้าที่ไหน อย่างไร และทำถึงวันที่เท่าไหร่อันจะทำให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างและเงินโบนัสหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะต้องดำเนินการไต่สวนพยานหลักฐานหาข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป จึงไม่เป็นคำฟ้องไม่แจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาจึงไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่ประการใดอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนคำฟ้องเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่นั้นเห็นว่า กรณีที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยเรียกค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๖๖ และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมนั้น

โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องมาว่า จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมีพฤติการณ์ในการบอกเลิกจ้างโจทก์อย่างไร ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ก็ระบุไว้ชัดว่าการเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่าการกระทำที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้นเมื่อโจทก์จะฟ้องเรียกเงินในส่วนนี้ โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยพฤติการณ์อย่างไร เพราะเหตุผลใด และตั้งแต่เมื่อใด เพื่อโจทก์จะได้สิทธิเรียกร้องในค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามฟ้อง เมื่อโจทก์เพียงแค่บรรยายฟ้องว่า โจทก์ไม่สามารถบอกเลิกจ้างเองได้ จึงขอให้ถือเอาวันฟ้องนี้เป็นวันที่จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ทำเช่นนั้นได้เมื่อคำฟ้องของโจทก์ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่ อย่างไร ศาลแรงงานภาค ๒ จึงต้องพิพากษายกฟ้องตามคำฟ้องในข้อดังกล่าวนี้ก็มิใช่ฟ้องซ้ำ เพราะศาลในคดีก่อนยังมิได้มีวินิจฉัยในประเด็นเรื่องการเลิกจ้างอันทำให้โจทก์มีสิทธิ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาในส่วนที่ไม่รับฟ้องเป็นให้รับฟ้องข้อดังกล่าวไว้พิจารณาและมีคำพิพากษาต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๗๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๖ - ๓๑๐๙/๒๕๖๗

นางสาว ก กับพวกรวม ๗ คน โจทก์

บริษัท บ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๕, ๗๐ (๑), ๗๕ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕), ๒๔๖, ๒๕๒

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินกิจการเท่านั้น มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้ไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยสิ้นเชิงในขณะนั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัย

คดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เดิมโจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงโจทก์ทั้งเจ็ด แจ้งว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้อุตสาหกรรม

ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ ขอให้โจทก์ทั้งเจ็ดพิจารณาเลือกการลาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะเวลาการลา แต่โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ตกลงตามที่จำเลยเสนอ หลังจากนั้นจำเลยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานให้แก่จำเลยจนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยแจ้งให้โจทก์ทั้งเจ็ดส่งมอบอุปกรณ์การทำงานคืนและไม่ยอมให้โจทก์ทั้งเจ็ดเข้าไปทำงานอีก ต่อมาจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และไม่จ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ด แม้เกิดเหตุโรคระบาดลูกค้าของจำเลยก็สามารถจองที่พักได้ตามปกติ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายและจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์แต่ละคนได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งเจ็ดให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจในการให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มประกอบด้วยเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ กรรมการผู้จัดการของจำเลยประชุมลูกจ้างทั้งหมดผ่านทางจอภาพและชี้แจงให้ทราบว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ใช้บริการของจำเลยในส่วนที่เป็นชาวต่างประเทศซึ่งเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก รายได้ของจำเลยลดลงอย่างต่อเนื่องและมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเสนอเงื่อนไขว่าจำเลยจะให้เงินช่วยเหลือสำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ อัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ อัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ส่วนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอ ต่อมาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อจำเลยหยุดกิจการชั่วคราวโดยเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างและเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่จำเลยหยุดกิจการให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ด ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๖ กับจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๗ ครบถ้วนแล้ว การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ที่ ๑ ที่ ๖ และที่ ๗ ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางอนุญาตแล้วพิจารณา พิพากษายกฟ้อง โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ของต้นเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน นับแต่วันที่จำเลยผิดนัดไม่จ่ายเงินดังกล่าวในแต่ละเดือนเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตลาดกลางเชื่อมต่อผู้ใช้บริการและอำนวยความสะดวกในการรับจองห้องพักหรือที่พักกับโรงแรมในประเทศไทยทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่น ๆ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ เคยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ลักษณะการทำงานของโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ จะออกไปพบลูกค้านอกบริษัทเป็นส่วนใหญ่ เมื่อต้นปี ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงจำกัดการเดินระหว่างประเทศ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยประชุมลูกจ้างทั้งหมดชี้แจงว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ไม่สามารถเปิดทำการตามปกติได้ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อมาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ แล้ว และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการชั่วคราว ส่วนศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ไม่ปรากฏว่าเป็นเหตุขัดขวางมิให้จำเลยประกอบกิจการให้บริการจองที่พักออนไลน์ จำเลยยังสามารถประกอบกิจการได้แม้จะประสบภาวะขาดทุนอย่างมาก กรณีไม่ใช่การหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย จำเลยจึงต้องจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การหยุดกิจการของจำเลยเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย ซึ่งจำเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)” บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์

คุ้มครองนายจ้างที่ประสบเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างอย่างรุนแรง จนถึงขั้นนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และในทางเดียวกันก็มีเจตนารมณ์คุ้มครองลูกจ้างด้วย เพราะหากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวนายจ้างจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างต้องตกงานขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อน คดีนี้จำเลยประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการรับจองห้องพัก ที่พัก และโรงแรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เมื่อต้นปี ๒๕๖๓ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง เนื่องจากรัฐบาลจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย ทำให้กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยทั่วไป ทำให้จำเลยไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม แม้จำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินกิจการของตนเท่านั้น มิได้ถึงขนาดเป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้ในขณะนั้น ดังนั้น การที่จำเลยยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยที่จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการไม่จ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างได้ จำเลยจึงต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ ๓ ถึงที่ ๕ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างที่ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ส่วนที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๒ ด้วยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความจะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับก็ได้” บทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอได้ แม้โจทก์ที่ ๒ จะฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยไม่ได้ฟ้องหรือแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อศาลฎีกาพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จึงให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๒ ตามที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยมาได้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาย่อมยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายืน

---

๗๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๐ - ๓๑๑๓/๒๕๖๗

นาง ส	**โจทก์ที่ ๑**
นาย ป	**โจทก์ที่ ๒**
นาย ฟ	**โจทก์ที่ ๓**
นาย ย	**โจทก์ที่ ๔**
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	**จำเลยที่ ๑**
บริษัท จ จำกัด	**จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗/๑, ๑๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๑ (๔), ๑๒๑ (๑), ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕

เรื่อง **พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดการเยียวยาแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างไว้แตกต่างกันและเป็นกฎหมายคนละฉบับ ลูกจ้างมีสิทธินำเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกันไปยื่นคำร้องทั้งต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน**

คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ มีวันเริ่มทำงาน ตำแหน่งงาน และค่าจ้างตามคำฟ้อง โจทก์ทั้งสี่เป็นแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมา ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานครั้งละ ๓ เดือน เมื่อครบกำหนดแต่ละครั้ง มีการต่ออายุใบอนุญาตทำงานตลอดมา จนถึงครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสี่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่า เหตุที่จำเลยที่ ๒ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสี่ เพราะโจทก์ทั้งสี่ลงลายมือชื่อสนับสนุนการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และถูกเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และมาตรา ๑๒๓ ขอให้จำเลยที่ ๒ รับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม และจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงาน จำเลยที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยกคำร้องของโจทก์ทั้งสี่

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ข้อที่โจทก์ทั้งสี่ยกขึ้นอ้างในคำฟ้องเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ เพื่อนำคดีมาสู่ศาล โดยมีเจตนาเพียงจะต่อรองและเรียกเงินจากจำเลยที่ ๒ เหตุที่จำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้ โจทก์ทั้งสี่ยังชุมนุมกันที่บริเวณหน้าบริษัทจำเลยที่ ๒ เพื่อให้กิจการของจำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหายอีกด้วย นับแต่วันที่โจทก์ทั้งสี่ทราบคำสั่งของจำเลยที่ ๑ จนถึงวันฟ้องเป็นเวลานานเกือบ ๒ ปี โจทก์ทั้งสี่มิได้อุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือได้ว่าโจทก์ทั้งสี่ไม่ติดใจเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๖ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ ให้ศาลแรงงานภาค ๖ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ โดยเป็นแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานกับจำเลยที่ ๒ ชั่วคราว ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน และได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานโดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้แจ้งความต้องการและดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานต่อสำนักงานจัดหางานตลอดมา จนกระทั่งครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาตให้แก่โจทก์ทั้งสี่และเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ ซึ่งก่อนเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่และลูกจ้างอื่นรวมตัวกันลงลายมือชื่อสนับสนุนยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยที่ ๒ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ในชั้นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสามารถเจรจาตกลงกันได้ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดเวลาใช้บังคับ ๑ ปี เมื่อโจทก์ทั้งสี่ถูกเลิกจ้างแล้ว จึงยื่นคำร้องกล่าวหาจำเลยที่ ๒ ต่อจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เพราะเหตุลงลายมือชื่อสนับสนุนการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและโจทก์ทั้งสี่ถูกเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยที่ ๒ รับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงาน และจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์ทั้งสี่ยังยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกัน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสองวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และพนักงานตรวจแรงงาน แต่โจทก์ทั้งสี่จะถือเอาประโยชน์จากคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และพนักงานตรวจแรงงานซึ่งมาจากเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกันทั้งสองทางมิได้ เพราะเป็นการซ้ำซ้อนกัน เมื่อโจทก์ทั้งสี่รับค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแสดงว่าโจทก์ทั้งสี่เลือกที่จะรับค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างแทนการกลับเข้าทำงาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ทั้งสี่นำเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกัน ไปยื่นคำร้องทั้งต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จำเลยที่ ๑ และพนักงานตรวจแรงงาน ไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อน และไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ทั้งสี่สละสิทธิหรือไม่ถือเอาประโยชน์ตามคำสั่งจำเลยที่ ๑ ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๖ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้าง ซึ่งหากพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยแล้วลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้าง ส่วนกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๑๒๔ โดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและออกคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานหรือจ่ายค่าเสียหายได้ตามที่เห็นสมควร เพราะว่ากฎหมายทั้งสองฉบับกำหนดการเยียวยาแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างไว้แตกต่างกันและเป็นกฎหมายคนละฉบับ จึงไม่ได้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน ในส่วนของค่าเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๖ ชอบที่จะพิจารณาว่า จำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อพิพาทว่า มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวหรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลแรงงานภาค ๖ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปว่า จำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ แล้ววินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๗๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๖/๒๕๖๗

นาย ม โจทก์

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสอง, ๓๑, ๔๙
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ วรรคสาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๙ วรรคสอง, ๒๓ วรรคสอง, ๓๐ (๕)

เรื่อง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานก่อนใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างนั้น ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้ร้องเรียนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ เมื่อลูกจ้างใช้สิทธิดำเนินการต่อศาลแรงงาน จึงไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างมีกำหนดระยะเวลาจนถึงโจทก์อายุครบ ๖๐ ปี หรือ โจทก์ถึงแก่ความตาย ทำหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕๓,๗๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างอ้างว่าโจทก์กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและกลั่นแกล้งโจทก์อันเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการทำให้สัญญาสิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงไว้โดยมิใช่ความผิดของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๕๓๗,๐๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๗๓,๓๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๕๔๔,๒๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ๑๔,๓๓๗,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันตามกกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งหากโจทก์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างและกฎกระทรวง สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย แต่เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ที่ถูก วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้โดยไม่รอคำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการคุ้มครอง ต่อมาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยขอของคณะกรรมการสอบสวน การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยก่อนที่คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยแสดงว่าขณะยื่นฟ้องคดีนี้มีอุทธรณ์ของโจทก์อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครอง จึงเป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิซ้ำซ้อน ๒ ทาง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย สิทธิของโจทก์ยังไม่ถูกโต้แย้ง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องในการทำสัญญาจ้างโจทก์ โจทก์ตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบ และคำสั่งของจำเลย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณบดีประจำคณะมีหนังสือร้องเรียนโจทก์ต่อผู้อำนวยการบุคคลว่าโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมของคณะออกจากไลน์กลุ่มของคณะ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ให้ความร่วมมือการทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาคลาดเคลื่อน และไม่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะสอบสวน สรุปผลการสอบสวนว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและข้อบังคับ มีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือกับคณะอันเป็นการกระทำผิดข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๘ ซึ่งมีบทลงโทษให้เลิกจ้างได้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยชอบตามสัญญาจ้างและกฎหมาย ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่ได้กระทำผิดสัญญาต่อโจทก์ ทั้งจำเลยมีเหตุสมควรและเพียงพอในอันที่จะเลิกจ้าง การกระทำผิดของโจทก์นอกจากจะเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแล้ว ยังทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอีกด้วย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และค่าเสียหายจากการผิดสัญญาตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาในประเด็นอื่นแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครอง ต่อมาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการคุ้มครองพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามคำสั่ง สถาบันวินิจฉัยว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยและส่งคำวินิจฉัยให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย กฎกระทรวงฯ กำหนดสิทธิในการอุทธรณ์

และการฟ้องคดีต่อศาลแรงงานไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้สิทธิเรียกร้องในสถาบันปฏิบัติตามกฎหมายได้ทั้งสองทาง โดยการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานหรือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครอง เมื่อเลือกใช้สิทธิทางใดแล้วต้องดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่สามารถใช้สิทธิทั้งสองทางไปพร้อมกันได้ การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วยังใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองด้วย จึงเป็นการใช้สิทธิทั้งสองทางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงฯ ที่กำหนดขั้นตอนการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แม้โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องก่อนวันที่ยื่นอุทธรณ์ ก็ต้องถือว่าคำฟ้องของโจทก์มิได้ดำเนินการไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายที่บังคับไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไปศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่า กรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดบังคับให้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ ก่อนจึงจะนำคดีมาสู่ศาลแรงงานได้กฎกระทรวงฯ เป็นกระบวนการทางเลือก หากเลือกดำเนินการในทางยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองแล้วก็ต้องดำเนินการไปจนเสร็จสิ้น จึงมีลักษณะกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้การใช้สิทธิซ้ำซ้อนจะต้องเป็นการใช้สิทธิอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น เมื่อโจทก์แสดงคำฟ้องว่าจำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาการว่าจ้างเข้าเป็นผู้สอนประจำโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามสัญญาแล้ว การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ จึงเป็นการเลือกใช้สิทธิดำเนินการต่อจำเลยด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน แม้โจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองในวันถัดมา กรณีต้องถือว่า ณ วันที่โจทก์ยื่นคำฟ้อง ไม่มีอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครอง อันเป็นใช้สิทธิพร้อมกันทั้งสองทางและซ้ำซ้อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีนี้ หลังจากยื่นฟ้องเพียงหนึ่งวันโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างของจำเลยต่อคณะกรรมการคุ้มครองเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน อันจะทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่าแม้จำเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งกิจการของจำเลยไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่การคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานของจำเลยย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ มาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ โดยกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ วรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่สถาบันบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบอกเลิกสัญญาจ้าง กับข้อ ๒๓ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิร้องทุกข์ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองและข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยและส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ให้นำสู่ศาลแรงงาน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย กฎกระทรวงฯ เป็นบทบัญญัติการคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกว่าประสงค์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหรือไม่หาใช่บทบังคับที่จะต้องนำอุทธรณ์หรือนำข้อร้องทุกข์เข้าสู่ขั้นตอนการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในทุกกรณีไม่และหาใช่บทบังคับที่ต้องปฏิบัติก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ จึงไม่อาจเป็นเหตุตัดสิทธิโจทก์ในการฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎกระทรวงฯ ส่วนค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ ได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองก่อนตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๓ ประกอบข้อ ๓๐ หรือต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงฯ มีลักษณะเป็นการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียว กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายได้ ๒ ทางคือ (๑) ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ (๒) ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๓๐ (๕) ของกฎกระทรวงฯ กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจในคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำวินิจฉัย ดังนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยแล้วหากผู้ปฏิบัติงานไม่พอใจในคำวินิจฉัยนั้น สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานเพื่อให้พิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองนั้นได้อีก ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้สิทธิทางใดแล้วก็ต้องดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการไม่สามารถใช้สิทธิทั้งสองทางพร้อมกันได้ การที่ผู้ปฏิบัติเลือกใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานย่อมเท่ากับเป็นการสละสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองอยู่ในตัว เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย อันเป็นการฟ้องโดยอาศัยมูลฐานความผิดตามกฎกระทรวงฯ สัญญาจ้างแรงงานและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จึงต้องถือว่าโจทก์เลือกใช้สิทธิที่จะดำเนินการต่อจำเลยด้วยกันฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และสละสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ แล้วเมื่อปรากฏว่าต่อมาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้าง

ต่อคณะกรรมการคุ้มครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยอีก ทั้งที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จึงไม่มีผลให้อำนาจฟ้องที่โจทก์มีอยู่แล้วในขณะยื่นฟ้องสิ้นไป การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีนี้ก่อนที่โจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างของจำเลยต่อคณะกรรมการคุ้มครอง การฟ้องคดีนี้จึงไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องแล้วพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาในประเด็นอื่นแล้วพิจารณาใหม่ตามรูปคดีมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๗๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๒๕ - ๓๒๒๖/๒๕๖๗

นาย ด โจทก์ที่ ๑
นาย ว โจทก์ที่ ๒
บริษัท อ จำเลยที่ ๑
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง โจทก์ทั้งสองได้แก้ไขข้อมูลที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบโดยเจตนา เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นความผิดร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) การเลิกจ้างดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและโจทก์ที่ ๑ แก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งอุปกรณ์แก่บริษัท ม จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๙ บริษัท ม จำกัด รับโจทก์ที่ ๑ เข้าทำงาน ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าและแผนกพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ รับโอนโจทก์จากบริษัท ม จำกัด ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานส่วนฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติก ฝ่ายการผลิต ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ บริษัท ม จำกัด รับโจทก์ที่ ๒ เข้าทำงาน

ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานพ่นสีรถยนต์ ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ รับโอนโจทก์ที่ ๒ จากบริษัท ม จำกัด ทำงานในตำแหน่งสุดท้ายซุปเปอร์ไวเซอร์ กำหนดจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน หลังจากนั้น วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นหนังสือโดยให้มีผลในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อ้างว่า โจทก์ทั้งสองร่วมกันแก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของหน่วยงาน หลอกลวงจำเลยที่ ๑ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หลายครั้ง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ ตั้งไว้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสูงกว่าความจริง อันเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของโจทก์ทั้งสองและผู้บังคับบัญชา สำหรับคำนวณการจ่ายเงินโบนัสและขึ้นค่าจ้างประจำปี โดยกระทำมาหลายปี จำเลยที่ ๑ สอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยที่ ๑ กล่าวอ้าง เนื่องจากโจทก์ทั้งสองทำงานตามขอบเขตระบบงานขั้นตอนการทำงานตามที่จำเลยที่ ๑ กำหนด กล่าวคือ การตรวจสอบกันชนรถยนต์ มี ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบชิ้นงานบนสายพาน ๔๓ วินาที ต่อ ๒ ชิ้น จดบันทึกข้อมูลชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและที่ชำรุดบกพร่อง แล้วทำสัญลักษณ์ในส่วนชิ้นงานที่ชำรุดบกพร่อง ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบชิ้นงานก่อนซ่อมบนโต๊ะตรวจสอบชิ้นงาน และซ่อมแซมชิ้นงานที่บกพร่องเล็กน้อย และขั้นตอนที่ ๓ บันทึกข้อมูล โดยโจทก์ทั้งสองทำหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานชิ้นงานที่ต้องซ่อมแซม และชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ โดยปี ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ นำระบบและกระบวนการทำงานดังกล่าวมาใช้ในส่วนงานฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติกโดยให้พนักงานปฏิบัติตลอดมา โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบที่จำเลยที่ ๑ กำหนด เหตุที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองและผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกับพนักงานบางคน การสอบสวนของจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบสวนข้อเท็จจริงตามแนวปฏิบัติอันเป็นสภาพการจ้าง มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและโจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๒ เมื่อโจทก์ทั้งสองสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกจำเลยที่ ๒ เพราะเหตุอื่น ซึ่งไม่ใช่กองทุนเลิก และจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่ได้กระทำผิด แต่จำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายเงินสมทบในส่วนของจำเลยที่ ๑ พร้อมผลประโยชน์นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการทำละเมิด พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการทำละเมิด พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒

จำเลยทั้งสองทุกสำนวนให้การว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โจทก์ทั้งสองร่วมกันแก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของหน่วยงานอันเป็นเท็จหลายครั้ง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๓ กำหนดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานของหน่วยงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งเกณฑ์ชี้วัด เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปีของโจทก์ทั้งสองและผู้บังคับบัญชาในการคำนวณจ่ายเงินโบนัสและขึ้นค่าจ้างประจำปี ทั้งจำเลยที่ ๑ ได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วโจทก์ทั้งสองยอมรับว่า ได้แก้ไขข้อมูลสัดส่วนหรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบจริง การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินสมทบในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพตามข้อบังคับกองทุนของจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง วินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองได้แก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของจำเลยที่ ๑ ให้สูงกว่าความเป็นจริงอันเป็นเท็จ โดยเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ กำหนด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตในกิจการของจำเลยที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ปกปิดข้อเท็จจริง ทำหลักฐานหรือรายงานหรือให้ข้อความเป็นเท็จตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นความผิดร้ายแรงทั้งยังเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) ทั้งการเลิกจ้างดังกล่าวยังไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้าง

ที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองตามกระบวนการสอบสวนทางวินัย โจทก์ทั้งสองชอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ และการที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองนั้น จำเลยที่ ๑ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่การสอบสวนเพียงทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่ระบุว่า “บริษัทจะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดด้วยความยุติธรรม โดยจะสอบสวนความผิดก่อนลงโทษทุกครั้งและจะแจ้งลงโทษทุกครั้งและจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่กระทำขึ้นและให้โอกาสพนักงานชี้แจงแสดงเหตุผลต่าง ๆ ได้ โดยจะพิจารณาถึงประวัติความประพฤติและเจตนาในการกระทำเป็นส่วนประกอบในการตัดสิน” และโจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยจำเลยที่ ๑ ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับสหภาพแรงงาน ว่า “บริษัทตกลงให้สหภาพแรงงาน ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่มีโทษถึงขั้นพักงานขึ้นไปและสมาชิกได้ร้องขอต่อสหภาพแรงงาน” แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้สอบสวนทางวินัยและหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทำให้โจทก์ทั้งสองถูกเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า การที่จะพิจารณาว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น หากสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเกิดจากลูกจ้างต้องพิจารณาว่าลูกจ้างได้กระทำหรืองดเว้นกระทำอันใดหรือไม่ และการนั้น ๆ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นการเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ ส่วนมีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม่หรือการสอบสวนมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างใด หาเป็นข้อสำคัญที่จะทำให้การเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ได้พิจารณาพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบในสำนวนประกอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ ๑ ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน ส่วนฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติก ฝ่ายการผลิต ๒ โจทก์ที่ ๒ ทำงานในตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ ส่วนฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติก ฝ่ายการผลิต ๒ ได้แก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของจำเลยที่ ๑ ให้สูงขึ้นไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้วัด ที่จำเลยที่ ๑ กำหนด ทำให้ระบบข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงต่อความเป็นจริง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกิจการของจำเลยที่ ๑ เป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นความผิดร้ายแรง การกระทำดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) กรณีจึงเป็นเหตุสมควรเพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว หาใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย ทั้งการกระทำของโจทก์ทั้งสองยังเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ ทั้งการเลิกจ้างดังกล่าวมิใช่การเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุอันควรจึงไม่เป็นระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างดังกล่าว ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสอง ว่าคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ หรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้วินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสองกระทำความผิดโดยมีเจตนาทุจริตต่อจำเลยที่ ๑ ปลอมแปลงแก้ไขข้อมูลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่ ๑ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องตามที่ระบุในหนังสือเลิกจ้าง การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองตามหนังสือเลิกจ้างจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น” คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า โจทก์ทั้งสองแก้ไขข้อมูลสัดส่วนหรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมผลการปฏิบัติงานกลางของจำเลยที่ ๑ ให้สูงขึ้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ กำหนด การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นกรณีที่ร้ายแรง และเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงถูกต้องและสุจริต การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงาน และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย อันเป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ดังกล่าวได้แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ ๑ ฐานกระทำละเมิดพร้อมด้วยเหตุผลที่จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายชอบด้วยพระราชบัญญัติศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

---

๗๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๘๐/๒๕๖๗

บริษัท อ โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง การที่จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้มิได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ แต่ถือได้ว่าจำเลยร่วมกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยร่วมโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ โจทก์จ้างนาย น เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างนาย น ด้วยเหตุกระทำผิดซ้ำคำเตือนและแอบนำกล้องวงจรปิดส่วนตัวติดตั้งในห้องทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบ หรือคำสั่งนายจ้าง อันเป็นกรณีที่ร้ายแรง ต่อมาจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยลงโทษนาย น ด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน จึงนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างเพราะกระทำผิดซ้ำคำเตือนมิได้ และการที่นาย น ติดตั้งกล้องวงจรปิดก็มิได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ เมื่อโจทก์เลิกจ้างนาย น โดยไม่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นาย น คำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกนาย น เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยจำเลยร่วมให้การว่า คำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์ทำบันทึกการตักเตือนด้วยวาจาต่อจำเลยร่วม กรณีจำเลยร่วมกระทำการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เนื่องจากจำเลยร่วมกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานอื่น จำนวน ๕ ราย และจำเลยร่วมลงลายมือชื่อรับทราบคำเตือนแล้ว ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ ข้อ ๕ โทษทางวินัย ข้อ ๕.๓ กำหนดโทษไว้ ๔ สถาน คือ ตักเตือนด้วยวาจา โดยมีการบันทึกไว้ ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้าง แสดงว่าโทษที่จำเลยร่วมได้รับในวันดังกล่าว เป็นการลงโทษด้วยการตักเตือนด้วยวาจาโดยมีการบันทึก หาใช่เป็นการตักเตือนเป็นหนังสือไม่ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยร่วมยังไม่เคยถูกลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ จึงไม่อาจมีการกระทำผิดซ้ำคำเตือนได้ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โจทก์มีประกาศ เรื่อง การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กลุ่มบริษัท อ นโยบายด้านแรงงาน และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีพนักงานร้องเรียนว่าจำเลยร่วมติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ เพื่อบันทึกภาพพนักงานที่เดินเข้าออกและยืนถ่ายเอกสารห้องไอที กับพนักงานหญิงที่เดินผ่านเพื่อเข้าห้องน้ำ โดยมีเจตนาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามทางเพศพนักงานหญิง แต่เมื่อตรวจสอบภาพที่บันทึกได้จะเป็นลักษณะของพนักงานที่สวมชุดทำงานปกติ ไม่มีลักษณะที่มุ่งเน้นไปที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเป็นการเฉพาะอันจะแสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมมุ่งประสงค์หรือส่อไปในทางคุกคามทางเพศพนักงานหญิง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมนำภาพที่บันทึกไว้ไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือนำออกเผยแพร่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในภาพ นอกจากนี้หลังจากจำเลยร่วมถูกโจทก์ตักเตือนด้วยวาจาแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานหญิงรายใดไปร้องเรียนว่าจำเลยร่วมพูดจาดูถูก ทำให้อับอาย หรือกระทำการอันไม่เหมาะสมต่อเนื้อตัวร่างกายกับพนักงานหญิงอีก จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยร่วมละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เป็นอาจิณ ส่วนการที่จำเลยร่วมไม่ได้ขออนุญาตในการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือใช้ประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าของโจทก์ หากเป็นความผิดก็เป็นความผิดเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์อย่างร้ายแรง และที่พนักงานหญิงมอบอำนาจให้โจทก์ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยร่วมนั้น ก็ยังอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงโดยยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคดีแต่อย่างใด จำเลยร่วมจึงมิได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนายจ้าง อันเป็นกรณีที่ร้ายแรง โจทก์สามารถเลิกจ้างจำเลยร่วมได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า จำเลยร่วมไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดก็ตาม แต่ภาพที่บันทึกก็เป็นเพียงภาพพนักงานสวมชุดทำงานปกติเดินผ่านไปมาไม่ส่อไปในการคุกคามทางเพศ หรือเป็นการคุกคามผู้ใด รวมทั้งเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าของโจทก์เพียงเล็กน้อย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวไม่เป็นการกระทำผิดต่อนายจ้างอย่างร้ายแรง

โจทก์จึงต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยร่วมตามคำสั่งของจำเลย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่จำเลยร่วมเคยถูกโจทก์ตักเตือนด้วยวาจาเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้เป็นนายจ้าง ทั้งที่จำเลยร่วมซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ย่อมทราบดีว่ามีระเบียบห้ามการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต ถือได้ว่าจำเลยร่วมกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยร่วมโดยไม่จำต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยร่วม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยให้โจทก์รับผิดจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยร่วมตามคำสั่งของจำเลย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๗๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๙๔/๒๕๖๗

นาย ก **โจทก์**

บริษัท น จำกัด **จำเลย**

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗, ๒๒๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

เรื่อง **การเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างที่มีสาเหตุแต่ยังไม่สมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างสามารถเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างได้ทวงถามเงินดังกล่าวจากนายจ้าง จึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าแผนกคลังสินค้า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อ้างว่ามีความจำเป็นต้องลดอัตรากำลังคน จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์แล้ว จำเลยกลั่นแกล้งไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปโดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นับแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมาโจทก์ไม่สนใจทำงานกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลา จำเลยขอให้โจทก์ปรับปรุงการทำงานแต่การทำงานของโจทก์ยังไม่ดีขึ้น จำเลยมีงานลดลงตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๕ เรื่อยมา เมื่อต้นปี ๒๕๖๖ จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์และจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายโดยโจทก์เห็นชอบด้วย แต่ระบุในหนังสือเลิกจ้างเพียงว่าจำเลยต้องการลดจำนวนลูกจ้าง โดยมิได้กล่าวรายละเอียดว่าให้โจทก์ออกงานตามข้อเสนอของโจทก์เนื่องจากโจทก์และจำเลยเข้าใจตรงกันแล้ว เมื่อโจทก์กระด้างกระเดื่องต่อจำเลย ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน ขัดคำสั่งในการทำงาน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างตามข้อตกลงร่วมกัน ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าแผนกคลังสินค้า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้ว และวินิจฉัยว่า แม้ข้อเท็จจริงฟังว่าการกระทำของโจทก์ที่กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือจะไม่เป็นที่น่าพอใจแก่จำเลย แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของโจทก์เพียงใดและการกระทำที่กระด้างกระเดื่องของโจทก์คือการไม่ทำงานล่วงเวลาให้จำเลยนั้น ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานการทำงานล่วงเวลาต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย การที่โจทก์ปฏิเสธการทำงานล่วงเวลาก็เป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามกฎหมายแรงงาน จะถือว่า เป็นการกระทำที่กระด้างกระเดื่องต่อจำเลยจึงยังฟังไม่ถนัดนัก ทั้งอาการเจ็บหลังของโจทก์นั้น จำเลยก็ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรค การที่โจทก์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะมีการตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือหรือด้วยวาจา การออกหนังสือเตือนโจทก์เรื่องการไม่ตั้งใจทำงานปี ๒๕๖๓ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยได้ฉีกหนังสือเตือนดังกล่าวทิ้งย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้ถือโทษโจทก์ในเรื่องดังกล่าว เมื่อสาเหตุที่แท้จริงที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์สืบเนื่องมาจากการที่จำเลยต้องการลดกำลังคนเพียงอย่างเดียว โจทก์ต้องการให้จำเลยจ้างโจทก์ออกจากงานเป็นการที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้สิทธิการเลิกจ้างโจทก์ตามกฎหมายแรงงาน แต่ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิของโจทก์ในการฟ้องร้องจำเลยจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะไม่ใช่เรื่องที่โจทก์สมัครใจลาออกเองหรือโจทก์สละสิทธิทางแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลย แต่เป็นเรื่องที่จำเลยตกลงเลิกจ้างโจทก์เพราะมีสาเหตุต้องการลดจำนวนลูกจ้างลงโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยขาดทุนแต่อย่างใด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นควรกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดเป็นต้นไป

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า การที่ธุรกิจของจำเลยไม่ขาดทุน จำเลยต้องการลดจำนวนคนโดยการเลิกจ้าง และการเลิกจ้างที่เกิดจากความสมัครใจของโจทก์ที่ต้องการให้จำเลยเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า การลดจำนวนคนเป็นดุลยพินิจ

ในการบริหารงานบุคคลของจำเลยเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน เมื่อการที่จำเลยเลิกจ้างเกิดจากการสมัครใจของโจทก์เช่นนี้แล้วจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือการเลิกจ้างที่มีสาเหตุแต่ยังไม่สมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเพียงว่าต้องการลดจำนวนลูกจ้างลงเพื่อให้เหมาะสมกับงานอันเป็นดุลยพินิจของจำเลย และแม้การเลิกจ้างจะเป็นไปด้วยความสมัครใจของโจทก์ที่ประสงค์จะได้ค่าชดเชยก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมิได้ขาดทุนทั้งไม่ปรากฏสาเหตุอื่นในการเลิกจ้างโจทก์แต่อย่างใด การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เช่นนี้ย่อมมีสาเหตุที่ไม่สมควรที่จะเลิกจ้างได้จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไปนั้นชอบหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ดอกเบี้ยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่คิดตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่การเลิกจ้างมีผลนั้นไม่ชอบเนื่องจากโจทก์ต้องทวงถามค่าเสียหายส่วนนี้จากจำเลยก่อน หากจำเลยไม่ชำระจึงถือว่าผิดนัด เมื่อโจทก์มิได้ทวงถามจึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจึงถือว่าจำเลยผิดนัดนับแต่วันฟ้อง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยในปัญหาข้อนี้มานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า อัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗) เป็นต้นไป โดยให้ปรับเปลี่ยนไปตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

---

๘๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๐๐ - ๓๓๐๗/๒๕๖๗

บริษัท จ จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน กับพวกรวม ๙ คน จำเลย

นาย ก กับพวกรวม ๑๐๔ คน จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๔

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕

เรื่อง โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งจำเลย (พนักงานตรวจแรงงาน) กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วม ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ทราบว่าการทำธุรกิจของโจทก์มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาทำงานเพียง ๒ เดือน และจำเลยร่วมต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ยอมรับข้อกำหนดจึงได้ส่งจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยหากเก็บผลไม้ป่าได้จะต้องขายให้แก่บริษัท พ และบริษัท บ ผู้ซื้อที่โจทก์ได้ทำสัญญาไว้ด้วยเท่านั้น จึงจะโอนเงินให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ซึ่งทำให้โจทก์ได้รับผลประโยชน์ยิ่งกว่าสัญญาให้บริการอำนวยความสะดวก ถือว่าโจทก์มีอำนาจควบคุมจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งจำเลย

คดีทั้งแปดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

โจทก์ทั้งแปดสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการอำนวยความสะดวกจัดทำเอกสารให้ผู้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ต่างประเทศ จำเลยที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ เป็นผู้ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่วินิจฉัยว่า สัญญาเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน เป็นลูกจ้างของโจทก์ ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ร้องดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โจทก์ทราบคำสั่งแล้ว เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่นายจ้างตามสัญญาเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ สัญญาดังกล่าวทำขึ้นมิได้มีเจตนาให้ผูกพันบังคับอย่างแท้จริง เป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อมิให้ผู้ยื่นคำร้องทั้งหมดต้องเสียภาษีจากการไปเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ สัญญาดังกล่าวมี ๒ ฉบับ ฉบับแรกใช้สำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศ และฉบับที่ ๒ ใช้สำหรับขออนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อให้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน ทำหน้าที่เก็บผลไม้ป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยตนเอง และต้องขายให้กับบริษัท พ และบริษัท บ ซึ่งโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับซื้อผลไม้ โจทก์ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้กับผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน

ผู้ร้องแต่ละคนมีอิสระในการทำงาน กำหนดเวลาทำงานด้วยตนเอง เมื่อเก็บผลไม้ได้บริษัทผู้รับซื้อจะโอนเงินให้โจทก์ แล้วโจทก์จะโอนเงินให้ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน เข้าบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ในประเทศไทย ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายเงินแก่ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยทั้งเก้าให้การว่า ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ว่า โจทก์ค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยได้รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว เห็นว่า สัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศเป็นการปฏิบัติงานเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ และนำไปส่งมอบให้ลูกค้าของโจทก์ที่โจทก์กำหนดแต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของประเทศที่ไปทำงาน และรวมโบนัสอีกร้อยละ ๑๓ ของอัตราค่าจ้าง กำหนดจ่ายค่าจ้างไม่เกินวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศไทย หากสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน โจทก์จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ร้องแต่ละคนโดยปลอดหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน จึงเป็นลูกจ้างของโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานกลางเรียก นาย ก กับพวกรวม ๑๐๔ คน เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ วรรคสอง (๓) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งแปดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน และได้มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยโจทก์ทราบคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ แล้ว โจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ สัญญาดังกล่าวระบุว่าเก็บผลไม้ป่ามีกำหนด ๒ เดือน มีการคำนวณจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของต่างประเทศ โดยจะจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์รับรู้และทราบว่าการทำธุรกิจของโจทก์มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาการทำงานเพียง ๒ เดือน และต้องชำระค่าใช้จ่ายให้โจทก์เป็นเงินคนละ ๗๘,๐๐๐ บาท ลักษณะงานเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสภาพอากาศ การหาผลไม้ป่า และราคาของผลไม้ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ จึงต้องกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรฐานขั้นต่ำของการทำสัญญาไว้ เมื่อโจทก์ยอมรับข้อกำหนดจึงได้ส่งจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไปทำงานที่ต่างประเทศ หากเก็บผลไม้ป่าได้จะต้องขายให้แก่บริษัท พ และบริษัท บ ผู้ซื้อที่โจทก์ได้ทำสัญญาไว้ด้วยเท่านั้น จึงจะโอนเงินให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไว้ การกระทำของโจทก์ดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับผลประโยชน์ยิ่งกว่าสัญญาให้บริการอำนวยความสะดวกตามที่โจทก์อ้าง ลักษณะการควบคุมและอำนาจบังคับบัญชาย่อมทำได้หลายรูปแบบ

ถือได้ว่าโจทก์มีอำนาจควบคุมจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ข้ออ้างของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ โจทก์จึงไม่อาจอ้างได้ว่านิติกรรมที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน เป็นนิติกรรมอำพราง พยานหลักฐานของจำเลยทั้งเก้ามีน้ำหนักให้รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าโจทก์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ชอบแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน

โจทก์อุทธรณ์ว่า การตีความการแสดงเจตนาให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร เมื่อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ จึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย โจทก์จึงไม่ใช่นายจ้างของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน และไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพิณิชย์ มาตรา ๕ เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยและจำเลยร่วมทั้งหมดไม่ได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไว้ในคำให้การ รวมถึงศาลไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทด้วย จึงเป็นคำวินิจฉัยนอกประเด็น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า แม้จำเลยและจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน จะไม่ได้ให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไว้ และศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรงในคดีก็ตาม แต่เป็นเหตุผลที่นำไปสู่การวินิจฉัยประเด็นที่โจทก์กล่าวอ้างว่า สัญญาจ้างเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่ จึงไม่ใช่คำวินิจฉัยนอกประเด็นตามที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ดังนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ที่กล่าวอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยสุจริต จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยอีกเช่นกัน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการสุดท้ายว่า คำพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๕๗ เป็นบรรทัดฐานนำมาเทียบเคียงกับกรณีของโจทก์ในคดีนี้ได้หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าคำพิพากษาดังกล่าวได้วินิจฉัยชัดเจนว่า “...โจทก์ทั้งสามสิบสองรู้อยู่แล้วว่า สัญญาที่ทำลงไปนั้น ก็เพื่อที่จะทำให้โจทก์ทั้งสามสิบสองสามารถเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศ XXX ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่โจทก์แต่ละคนต้องเสียนั้น หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่จำเลยที่ ๑ กำหนดเอง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ มีส่วนได้เสียกับจำนวนหรือราคาผลไม้ป่าที่โจทก์ทั้งสามสิบสองเก็บได้อย่างไร เอกสารต่าง ๆ ในสำนวนเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการที่นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ โจทก์ทั้งสามสิบสองกับจำเลยที่ ๑ หาได้มีเจตนาให้ผูกพันจริงตามสัญญาไม่” เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๕๗ ดังกล่าว

คู่ความในคดีไม่ใช่คู่ความเดียวกับคดีนี้ แต่เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องเรียกค่าจ้างจากจำเลย ซึ่งเป็นนายจ้าง แต่คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ที่ได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ซึ่งประเด็นแห่งคดีและเนื้อหาไม่ตรงกัน ดังนั้น จึงไม่อาจนำคำพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๕๗ ดังกล่าวมาเป็นบรรทัดฐานในคดีนี้ได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๘๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๘/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์ที่ ๑
นาง ข โจทก์ที่ ๒
บริษัท ส จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

เรื่อง จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและให้มีผลทันทีโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์ที่ ๑ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๗๘๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ จำเลยจ้างโจทก์ที่ ๒ เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๙๘๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๖ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและให้มีผลทันทีโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๖,๔๐๒,๒๔๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา โจทก์ที่ ๑ สมัครใจยื่นใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือเอง โดยระบุว่ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปและขอรับเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ๓๐๐ วัน ของอัตราเงินเดือนพื้นฐานที่รับอยู่ในปัจจุบัน โดยการลาออกครั้งนี้เป็นความสมัครใจของข้าพเจ้าเองทุกประการ

และข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัทฯ อีกต่อไป ซึ่งจำเลยอนุมัติให้จำเลยที่ ๑ ลาออกไปแล้ว ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา โจทก์ที่ ๑ กลับมาแจ้งต่อนาย ป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ว่าไม่ประสงค์ลาออกและขอยกเลิกการลาออก นาย ป จดบันทึกไว้ในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือ แล้วแจ้งโจทก์ที่ ๑ ว่าการลาออกของโจทก์ที่ ๑ ได้รับการอนุมัติจากจำเลยและมีผลตามกฎหมายแล้วไม่สามารถยกเลิกการลาออกได้ โจทก์ที่ ๑ จึงแจ้งคณะกรรมการบริษัทของจำเลยให้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างให้หนึ่งฉบับ จำเลยจึงได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ ตามความประสงค์และโจทก์ที่ ๑ รับต้นฉบับหนังสือดังกล่าวไปด้วยตนเอง จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ ขอลาออกเอง จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และโจทก์ที่ ๑ ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ที่ ๑ ระบุในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือสละสิทธิที่จะไม่เรียกร้องเงินอื่นใดอีกต่อไป จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ เนื่องจากจำเลยได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและในประเทศถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง จำเลยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานประจำปีรวมทั้งความสามารถในการทำงานของโจทก์ที่ ๒ แล้วจำเป็นต้องมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ที่ทำงานทับซ้อนกับอีกคนหนึ่ง โดยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินอื่น ๆ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว จำเลยไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติการเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๔๓๕,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ที่ ๒ ขอและให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑

โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ และย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ให้ยุติและเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดี แล้วมีคำพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๑ ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยโดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และจำเลยไม่ได้ยินยอมให้โจทก์ที่ ๑ ยกเลิกการลาออก โจทก์ที่ ๑ ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ โดยศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังและวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า หนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่นาย ป มีหนังสือบอกเลิกสัญญาในนามบริษัท จำเลยถือว่าจำเลยยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ แล้วหรือไม่ เหตุใดจำเลยจึงมีหนังสือ

บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกจำเลยเลิกจ้างทำนองเดียวกันกับโจทก์ที่ ๑ และตามใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือของโจทก์ ๑ ที่ระบุว่า ค่าบอกกล่าวและเงินพิเศษรวม ๓ เดือน แต่เหตุใดจำเลยจึงจ่ายเพียงค่าบอกกล่าว ๒ เดือน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ในอัตราเท่ากันกับที่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกเลิกจ้างได้รับ แต่ไม่จ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้ตรงกับข้อความที่ระบุไว้จึงเท่ากับว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น คำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จึงให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ แล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจนเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดี แล้วพิพากษาในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ใหม่ตามรูปคดี

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ จำเลยฎีกาสรุปได้ความว่า ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำสืบมาครบถ้วนแล้วโดยรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือของโจทก์ที่ ๑ มีผลสมบูรณ์ สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์ที่ ๑ และจำเลยจึงสิ้นสุดลง ผู้มีอำนาจยกเลิกใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือของโจทก์ที่ ๑ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทของจำเลยที่มีอำนาจ แต่นาย ป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารเป็นเพียงพนักงานระดับผู้บริหารเท่านั้น ไม่ใช่กรรมการบริษัทของจำเลย กรรมการบริษัทของจำเลยไม่ได้รับรู้หรือยินยอมยกเลิกใบลาออกของโจทก์ที่ ๑ และนาย ป ก็ไม่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทำการยกเลิกใบลาออกของโจทก์ที่ ๑ แทนจำเลยแม้นาย ป จะฉีกใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือ แต่ใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้ถูกยกเลิกการฉีกใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือจึงไม่มีผล การที่นาย ป ออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วส่งทางไปรษณีย์ในภายหลังให้แก่โจทก์ที่ ๑ ทำนองเดียวกับโจทก์ที่ ๒ เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ที่ ๑ และเป็นการกระทำโดยพลการของนาย ป จำเลยไม่ได้ยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ แต่อย่างใด และเหตุที่จำเลยจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง ๒ เดือนในอัตราที่เท่ากันกับโจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกเลิกจ้าง แต่ไม่จ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้ตรงกับข้อความที่ระบุไว้ เพราะเป็นการจ่ายเงินผิดผลาดให้แก่โจทก์ที่ ๑ ขาดไปในส่วนเงินเพิ่มพิเศษอีก ๑ เดือนเป็นเงินจำนวน ๓๐,๗๘๐ บาท จำเลยยินยอมจ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ ๑ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น คดีนี้โจทก์ที่ ๑ ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยโจทก์ที่ ๑ ไม่ได้กระทำความผิด ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ สมัครใจยื่นใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือเองและจำเลยอนุมัติให้โจทก์ที่ ๑ ลาออกแล้วแม้ต่อมาโจทก์ที่ ๑ กลับมาแจ้งต่อนาย ป ว่าไม่ประสงค์จะออกและขอยกเลิกการลาออกก็ตาม

ซึ่งนาย ป จดบันทึกไว้ในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว และแจ้งโจทก์ที่ ๑ ว่าการลาออกของโจทก์ที่ ๑ ได้รับการอนุมัติจากจำเลยและมีผลตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการลาออกได้ โจทก์ที่ ๑ จึงแจ้งคณะกรรมการบริษัทของจำเลยให้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างให้หนึ่งฉบับ จำเลยจึงได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ ตามความประสงค์และโจทก์ที่ ๑ รับต้นฉบับหนังสือดังกล่าวไปด้วยตนเอง จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คดีในส่วนของโจทก์ที่ ๑ จึงมีประเด็นแห่งคดีที่ศาลแรงงานกลางต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๑ ลาออก หรือจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ ซึ่งศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยในเบื้องต้นแล้วว่าการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ที่ ๑ ตามใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือ มีผลตามกฎหมายและไม่อาจถอนได้เว้นแต่นายจ้างจะยินยอมด้วย แต่ปัญหาจำเลยยินยอมให้โจทก์ที่ ๑ ยกเลิกการลาออกหรือไม่ อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ที่ ๑ มีผลตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดีนั้น ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเพียงว่านาย ป ไม่มีอำนาจอนุมัติการลาออก ผู้มีอำนาจอนุมัติการลาออกคือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือการที่นาย ป บันทึกในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือไว้ว่า พนักงานขอยกเลิกไม่เซ็นเอกสารลาออก ถือไม่ได้ว่าจำเลยยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ เท่านั้น โดยศาลแรงงานกลางยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงว่า หนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่นาย ป มีหนังสือบอกเลิกสัญญาในนามบริษัทจำเลยถือว่าจำเลยยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ แล้วหรือไม่ เหตุใดจำเลยจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกจำเลยเลิกจ้างทำนองเดียวกันกับโจทก์ที่ ๑ และเหตุใดจำเลยจึงจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง ๒ เดือน ในอัตราเท่ากันกับที่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกเลิกจ้างได้รับแต่ไม่จ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้โจทก์ที่ ๑ ให้ตรงกับข้อความที่ระบุไว้เพื่อวินิจฉัยว่าจำเลยยินยอมให้โจทก์ที่ ๑ ยกเลิกการลาออกและจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยไว้คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ จึงไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ ๒๕๒๒ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ให้ยกคำพิพากษาในส่วนของโจทก์ที่ ๑ และย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ให้เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีดังกล่าว ศาลฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๘๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๖๗/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด	**โจทก์**
นาย ฤ	**จำเลยที่ ๑**
นาย ศ	**จำเลยที่ ๒**
นาย จ	**จำเลยที่ ๓**
นาย ช	**จำเลยที่ ๔**
นางสาว น	**จำเลยที่ ๕**
นางสาว ส	**จำเลยที่ ๖**
นาย ธ	**จำเลยที่ ๗**
นาย ก	**จำเลยที่ ๘**
นาย ณ	**จำเลยที่ ๙**
นาย ว	**จำเลยที่ ๑๐**
นางสาว ท	**จำเลยที่ ๑๑**

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง, ๒๔๓ (๒), ๒๕๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ วรรคสอง, ๕๗/๑

เรื่อง **โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ เคยเป็นลูกจ้าง และจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหาย ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพิพากษาใหม่ตามรูปคดี และพิพากษาแก้ ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย**

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ เคยเป็นลูกจ้างโจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับ ระหว่างทำงาน จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขาย และได้รับแต่งตั้งจากจำเลยที่ ๑ ให้เป็นประธานคณะทำงานบริหาร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าจากบริษัท อ จำเลยที่ ๓ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ว่า การจัดซื้อดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามระเบียบของโจทก์ และอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารโจทก์อนุมัติตามเสนอ จำเลยที่ ๑ ลงนามทำสัญญาจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ โดยมีเงื่อนไขที่โจทก์ต้องชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่รับประกัน ซึ่งเกินกว่าวงเงินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากมีภาระผูกพันต้องชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่รับประกัน จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และจำเลยที่ ๙

ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ นอกจากนี้ตามสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าดังกล่าวกำหนดให้บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน แต่ภายหลังทำสัญญาจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับรองและอนุมัติการจ่ายเงินของโจทก์ ได้อนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ มาตั้งแต่ทำสัญญา ทั้งที่โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องชำระจึงเป็นการกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ กับจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๙ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย ๗๒๗,๑๔๙,๖๕๓ บาท และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๑๑ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย ๑๑,๘๘๑,๑๖๒.๐๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๙ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เข้าใจโดยสุจริตว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบของโจทก์ จึงไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงละเมิดต่อกฎระเบียบของโจทก์ คณะกรรมการบริหารโจทก์จนมีมติรับทราบและอนุมัติโครงการ ตลอดจนทำสัญญากับบริษัท โดยโจทก์มิได้ทักท้วง ทบทวน หรือยกเลิกโครงการ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้าง ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์กำหนดขึ้นมาเองและเกิดจาก การบริหารงานที่ผิดพลาดของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๙ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายจากการที่โจทก์มีภาระผูกพันต้องชำระค่าบริการตามชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่รับประกันตามฟ้อง ข้อกำหนดในสัญญาที่ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในกรลงจอดและค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน ไม่ตรงกับมติอนุมัติให้โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม เมื่อโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกที่พิพาทกับบริษัท อ และชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว เป็นกรณีที่โจทก์ยอมรับว่าเป็นหนี้ต่อบริษัทดังกล่าวจริง จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๙ รับผิดในหนี้ดังกล่าวได้ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในเรื่องการอนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาจ้างข้อใดอย่างใด ทำให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เข้าใจว่าเป็นการผิดสัญญาอย่างไร ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับของศาลแรงงานกลาง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความและคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของโจทก์ โดยเฉพาะการจัดซื้อจากส่วนกลาง การดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ เป็นการดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๓ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเพื่อเข้าสังเกตการณ์ในคณะกรรมการบริหาร ความเห็นของจำเลยที่ ๓ จึงไม่มีผลผูกพันให้คณะกรรมการดังกล่าวต้องถือปฏิบัติตาม โดยเป็นการเสนอความเห็นโดยสุจริตตามข้อมูลที่ได้รับมา การอนุมัติโครงการที่พิพาทของคณะกรรมการบริหารโจทก์ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการโจทก์ทราบแล้วถือว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๓ ค่าเสียหายตามฟ้องไม่มีอยู่จริง โจทก์ไม่อาจนำผลการขาดทุนมาเรียกร้อง

ให้จำเลยที่ ๓ รับผิดเนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจของโจทก์ตามปกติ โจทก์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้รับผิดทางแพ่งโดยไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๓ ทราบเป็นการไม่ชอบ โจทก์ต้องมีส่วนร่วมรับผิดตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ และที่ ๑๐ ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ ๔ รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่าย หลังจากที่มีการทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ เรียบร้อบแล้ว จำเลยที่ ๔ อนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพราะเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะเจ้าของโครงการและผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองมาถูกต้องแล้ว จำเลยที่ ๑๐ ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ ขณะเกิดเหตุโจทก์โอนย้ายจำเลยที่ ๔ ไปสังกัดคนละส่วนงานและตำแหน่งสูงขึ้นขัดกับเจตนาของผู้ค้ำประกันตกเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑๐ ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือหากต้องรับผิดก็ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของจำเลยที่ ๔ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ และที่ ๑๑ ให้การและแก้ไขคำให้การทำนองเดียวกันว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เมื่อได้รับสำเนาสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าแล้ว และจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสัญญาที่พิพาทได้มีหนังสือยืนยันว่าโจกท์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมดังกล่าว จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ จึงร่วมหารือกันโดยเห็นว่าต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโจทก์แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปการตรวจรับรองและอนุมัติการเงินของจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ เป็นไปตามระเบียบของโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้อง จำเลยที่ ๑๑ ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๕ ขณะเกิดเหตุโจทก์โอนย้ายจำเลยที่ ๕ ไปทำงานในตำแหน่งสูงขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นขัดกับเจตนาของผู้ค้ำประกันโดยไม่ได้ระบุระยะเวลาและวงเงินค้ำประกันไว้ ตกเป็นโมฆะและเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑๑ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ หรือหากต้องรับผิดก็ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของจำเลยที่ ๕ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลแรงงานกลางส่งสำนวนให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ วรรคสอง ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำวินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชำระเงิน ๑๓๔,๕๖๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และร่วมกันชำระเงิน ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์กับจำเลยที่ ๑ และ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

เป็นต้นไปแก่โจทก์ ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย ๑๓๔,๕๖๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายกรณีทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ มีภาระผูกพันให้โจทก์ต้องชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่ประกันให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี กับให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนจำเลยที่ ๙ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า ในร่างสัญญาคณะกรรมการบริหารประชุมพิจารณาโครงการจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้า ๓ ครั้ง โดยในการประชุม ๒ ครั้งแรก ในร่างสัญญามีข้อความระบุว่า บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน แต่การประชุมครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ กลับเสนอร่างสัญญาที่มีข้อความระบุให้โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน แล้วคณะกรรมการบริหารมีมติเสนอให้คณะกรรมการบริหารโจทก์พิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารโจทก์มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ลงนามทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท ระบุว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน คณะกรรมการโจทก์มีมติรับทราบการอนุมัติโครงการดังกล่าวของคณะกรรมการบริหารโจทก์ เมื่อสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ได้อนุมัติการเงิน (ค่าใช้จ่าย) เป็นค่าธรรมเนียมในการลงจอด (Landing Fee) และค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน (Navigation Fee) ให้แก่บริษัท เมื่อจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ อนุมัติการเงินแล้ว จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ พิจารณาตรวจรับรองการจ่ายและเสนออนุมัติให้มีการจ่ายเงินตามที่ฝ่ายเสนอมา โดยจำเลยที่ ๒ มีหนังสือถึงฝ่ายการเงินยืนยันว่าโจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินดังกล่าว การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบของโจทก์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โจทก์ตกลงประนีประนอมยอมความกับบริษัท โดยยอมชำระเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุมัติและโจทก์ได้ชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความครบถ้วนแล้ว

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อแรกตามที่อนุญาตให้โจทก์กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ในกรณีทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัทเพียงใด เห็นว่า จำเลยที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานบริการองค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของโจทก์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ได้ทักท้วงถึงอำนาจของผู้อนุมัติโครงการดังกล่าว กลับปล่อยให้คณะกรรมการบริหารโจทก์อนุมัติโครงการนี้ไปโดยไม่มีอำนาจ หากจำเลยที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและเอาใจใส่ในภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือเรียกให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ชี้แจงเพิ่มเติม

เป็นต้น แล้ว การพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าที่พิพาทซึ่งต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติด้วยความรอบคอบจากคณะกรรมการโจทก์ตามระเบียบของโจทก์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจส่งผลให้โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นนี้ การนิ่งเฉยไม่ขวนขวายหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยอ้างว่าไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอขออนุมัติโครงการที่พิพาทหรือจำเลยที่ ๓ วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่ได้รับมาอย่างจำกัดในที่ประชุมโดยอ้างว่าเป็นเพียงความเห็นในเชิงคาดการณ์นั้น หาได้เป็นการลบล้างภาระหน้าที่ในการให้ความเห็นที่ถูกต้องตามความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานองค์กรซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของโจทก์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ของจำเลยที่ ๓ ไม่การกระทำเช่นนี้ของจำเลยที่ ๓ ย่อมเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไม่ถูกต้อง อันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ จำเลยที่ ๓ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดต่อโจทก์ด้วย ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๓ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดในหนี้ส่วนนี้ให้แก่โจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อต่อไปตามที่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ในกรณีอนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัทหรือไม่ เพียงใด และจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วยหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงยุติว่า สัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าระหว่างโจทก์กับบริษัท อ มีเงื่อนไขในสัญญาระบุว่า โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน หลังจากสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ อนุมัติการเงิน (ค่าใช้จ่าย) เป็นค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ แล้วจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ พิจารณาตรวจรับรองการจ่ายและเสนออนุมัติให้มีการจ่ายเงินตามที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์เสนอมา โดยจำเลยที่ ๒ มีหนังสือถึงฝ่ายการเงินยืนยันว่าโจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินดังกล่าว การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบของโจทก์ จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบของจำเลยดังกล่าวได้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท อ โดยโจทก์ยอมยุติในหนี้ค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินกับบริษัท อ ก็ตาม แต่หนี้ที่ระงับไปด้วยสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้น คงเป็นเพียงหนี้อันเกิดจากสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าระหว่างโจทก์กับบริษัท อ เท่านั้น หาได้ทำให้หนี้อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ระงับสิ้นไปด้วยหรือไม่ ทั้งหนี้ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างก็ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหนี้ตามสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าระหว่างโจทก์กับบริษัท อ ดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้วินิจฉัยไว้เนื่องจากเป็นคนละมูลหนี้กัน โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ รวมทั้งจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕

ตามลำดับ ร่วมกันรับผิดต่อโจทก์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๘ ที่๑๐ และที่ ๑๑ ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๑ รับผิดชำระค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ เป็นเวลารวมแล้วถึงเกือบ ๒ ปี โดยไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดของโจทก์โต้แย้งการจ่ายเงินที่ไม่ชอบดังกล่าว ย่อมแสดงได้ว่าระบบการตรวจสอบ ป้องกันหรือระงับความเสียหายของโจทก์ที่มีอยู่นั้นไม่รัดกุมเพียงพอ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานโดยฝ่าฝืนต่อหน้าที่ได้เป็นเวลายาวนานทำให้โจทก์เกิดความเสียหายจากการชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องชำระ รวมแล้วเป็นเงินสูงถึง ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ จึงถือได้ว่าโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นด้วย หนี้ที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ซึ่งได้ก่อขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นั้น จึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แต่ศาลแรงงานกลางพิพากษากำหนดให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดในส่วนนี้โดยไม่นำส่วนที่โจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าเสียหายด้วยจึงไม่ชอบ และศาลแรงงานกลางยังไม่ได้กำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๘ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์โดยจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วยเช่นกัน เมื่อจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์จึงมีปัญหาว่า จำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับจะต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานหรือไม่ เพียงใด ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงและเกี่ยวเนื่องกัน ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในประเด็นข้างต้นแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๒) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในส่วนที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนดังกล่าว รวมทั้งให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในวันที่ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๑ โดยย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดชดใช้แก่โจทก์ในกรณีทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ และค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้แก่โจทก์ในกรณีอนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ และวินิจฉัยในปัญหาว่าจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันด้วยหรือไม่ เพียงใด แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๘๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๙๖๙ - ๓๙๗๕/๒๕๖๗

นาย ส กับพวกรวม ๗ คน โจทก์

บริษัท บ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๙, ๒๔
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๗, ฉบับที่ ๑๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕, ๒๕๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑

เรื่อง สัญญาจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดระบุเวลาการทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมงไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไปก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา ขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ย่อมตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้

คดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันทำหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จำเลยส่งโจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานให้แก่บริษัท ฟ จำกัด ทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา กำหนดจ่ายค่าจ้างเมื่อสิ้นรอบการทำงานในแต่ละรอบ โดยรอบการทำงานปกติของโจทก์ทั้งเจ็ด คือ วันทำงาน ๒๑ วัน และวันพัก ๒๑ วัน จำเลยทำสัญญาจ้างแรงงานหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ โดยสัญญาจ้างแรงงานระบุเวลาทำงานเป็นกะ กำหนดเป็นกะกลางวัน เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา กะกลางคืน เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา รวมเป็นเวลากะละ ๑๒ ชั่วโมง งานของโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการทำงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกำหนดให้ทำงานปกติได้สูงสุดวันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งตามสภาพการจ้างที่แท้จริง โจทก์ทั้งเจ็ดต้องทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง การที่จำเลยระบุเวลาทำงานในสัญญาจ้างแรงงานเป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง อีก ๔ ชั่วโมง เป็นการทำงานล่วงเวลา เป็นการระบุที่ไม่ตรงกับความจริง เนื่องจากจำเลยบังคับให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานปกติทุกวันเป็นเวลาวันละ ๑๒ ชั่วโมง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่สามารถปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง แล้วทำงานเพียงแค่ ๘ ชั่วโมงได้ ค่าจ้างที่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติจึงต้องคำนวณจากค่าตอบแทนการทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมงรวมกัน โจทก์ทั้งเจ็ดมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปีคงที่ ค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน ดังนั้น ค่าตอบแทนรายวัน เงินโบนัสประจำปีคงที่ และค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงานถือว่าเป็นค่าจ้าง ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดด้วยเหตุที่จำเลยได้รับแจ้งจากบริษัท ฟ จำกัด เรื่องการยกเลิกการบริการ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดโดยนำเฉพาะค่าตอบแทนรายวันในอัตราวันละ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคำนวณ แต่ไม่ได้นำค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง

เงินโบนัสประจำปีคงที่ และค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงานมารวมคำนวณเป็นค่าจ้างเพื่อคำนวณค่าชดเชยด้วย จำเลยจึงจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดขาดไปเป็นเงินตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าขาดไปเป็นเงินตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน นอกจากนี้การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอบังคับจำเลยให้ชำระค่าจ้างค้างจ่ายและเงินเพิ่มจนถึงวันฟ้อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินเพิ่มจนถึงวันฟ้อง ค่าชดเชยและดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง

จำเลยทุกสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเคยเป็นลูกจ้างของจำเลย ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่แปลงสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จำเลยปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และเมื่อรวมกันสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ในวันทำสัญญาจ้าง โจทก์ทั้งเจ็ดกับจำเลยตกลงกำหนดอัตราค่าตอบแทนโดยแยกเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง ค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง ซึ่งโจทก์ทั้งเจ็ดลงลายมือชื่อโดยไม่ได้โต้แย้ง ถือว่ายินยอมผูกพันตามสัญญาจ้าง จำเลยได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ทั้งเจ็ดครบถ้วนแล้ว โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง จำเลยไม่ได้จงใจหรือเจตนาไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีอีกทั้งโจทก์ทั้งเจ็ดทราบล่วงหน้าแล้วว่าบริษัทคู่สัญญายกเลิกสัญญากับจำเลย จึงไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินที่โจทก์ทั้งเจ็ดเรียกร้องตามคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนที่ขาดแก่โจทก์ทั้งเจ็ด พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทุกสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดสำหรับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งเจ็ดทราบดีขณะทำสัญญาว่า โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเป็นกะ กะกลางวันตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา แต่กะกลางคืนตั้งแต่เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา ระยะเวลาการทำงานของโจทก์ทั้งเจ็ดวันละ ๑๒ ชั่วโมง ถือเป็นเวลาทำงานปกติ โบนัสและค่าเดินทางถือเป็นเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่มิใช่เงินค่าตอบแทนจากการทำงานโดยตรงตามเวลาทำงานปกติ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ถือเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่จำเลยนำค่าจ้างจากเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ถูกต้อง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ทั้งเจ็ดกับจำเลยมีระบุเวลาทำงานไว้ชัดเจนว่า กะกลางวัน เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา กะกลางคืน เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา รวมทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมง เป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง ที่เหลือเป็นการทำงานล่วงเวลา อัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง อัตราค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ทั้งการคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ระบุให้คำนวณจากฐานค่าจ้างในวันทำงานปกติ จากผลรวมของค่าจ้างในวันทำงานปกติ (๘ ชั่วโมง) กับค่าล่วงเวลา (๔ ชั่วโมง) และจำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานต่อวันให้โจทก์ทั้งเจ็ดโดยแบ่งเป็นอัตราค่าจ้างปกติ ๘ ชั่วโมง กับค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง มาตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานกับจำเลย โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งเจ็ดขอแก้ไขสัญญาจ้างหรือทักท้วงข้อกำหนดในสัญญาจ้างว่าไม่ถูกต้องประการใด จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับได้และผูกพันคู่สัญญา เมื่อจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง ครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดพร้อมดอกเบี้ยอีก

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งเจ็ดประการเดียวว่า แม้สัญญาจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดระบุเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติจำเลยให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเป็นกะ กะละ ๑๒ ชั่วโมง ทำงาน ๒๑ วัน พัก ๒๑ วัน โดยโจทก์ทั้งเจ็ดทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมงตลอด ไม่เคยทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง และจำเลยไม่เคยถามความสมัครใจในการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่อาจปฏิเสธที่จะไม่ทำงานล่วงเวลาได้ จำเลยกำหนดให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน การกำหนดในลักษณะดังกล่าวเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไปก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น เงินที่โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง จึงเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง โดยไม่คำนึงว่าจำเลยจะเรียกเงินที่จ่ายให้โจทก์ทั้งเจ็ดในช่วงระหว่างการทำงาน ๔ ชั่วโมงสุดท้ายของวันว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งเจ็ดพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าชดเชยดังกล่าว นับแต่วันที่เลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๘๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๐๗๕/๒๕๖๗

นางสาว ก **โจทก์**

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำเลยที่ ๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖, ๔๗, ๕๐, ๕๕, ๕๗ (๒)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๔)

เรื่อง **โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า แม้โจทก์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน แต่เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สถานะของโจทก์ยังคงเป็นเพียงสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อโจทก์ไม่ได้รับมอบอำนาจจากรักษาการประธานสหภาพแรงงานให้ฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ พิพากษายกฟ้อง**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหภาพแรงงานที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ โดยที่ประชุมใหญ่สหภาพแรงงาน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดี จำเลยที่ ๑ เป็นนายทะเบียนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ มีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียน ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ โจทก์ทราบว่านาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ ต่อจำเลยที่ ๑ แต่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน อ้างว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและการลงคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นวิธีการลับขัดต่อข้อบังคับของสหภาพแรงงานขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ จำเลยที่ ๒ เชื่อและรับฟังว่ามีการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้ลงทะเบียน บางส่วน ทั้งที่ไม่เป็นความจริง การเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิธีการและการดำเนินการ จึงสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การที่จำเลยที่ ๑ รับหนังสือโต้แย้งคัดค้านจากผู้ลงสมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งหลังจากที่ประชุมใหญ่มีมติแล้วจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงานและพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ (๒) ทำให้โจทก์และผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานได้ ซึ่งกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ทั้งยังมีคำสั่งโดยไม่ได้เรียกโจทก์และผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานไปให้การอีกด้วย ดังนั้น คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน ที่มาจากการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒

ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานจึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่ง ของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของจำเลยที่ ๒ ให้จำเลยที่ ๑ รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานตามคำขอจดทะเบียน

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในข้อบังคับสหภาพแรงงานกำหนดว่าการเลือกตั้งต้องเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับ รวมทั้งห้ามสมาชิกลงคะแนนแทนกันโดยเด็ดขาด แต่ปรากฏว่ามิได้เป็นการเลือกตั้งโดยวิธีลับ มีการลงคะแนนเลือกตั้งแทนกัน และบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ เป็นผลให้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ ทั้งในการรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาออกคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานนั้น มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ และปรากฏข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานเพียงพอในการทำคำวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและไม่ได้เป็นผู้อุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจนพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โจทก์จึงไม่อาจยื่นเรื่องให้ศาลแรงงานพิจารณาได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จำเลยที่ ๑ เป็นนายทะเบียนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนเกิดข้อพิพาท กรรมการบริหารสหภาพแรงงานชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งและมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทน โจทก์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหภาพแรงงานชุดใหม่ที่ได้รับการลือกตั้ง โดยที่ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผล ต่อมาสหภาพแรงงานโดยนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงาน ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานที่มาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีโจทก์รวมอยู่ด้วย ระหว่างนั้นมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน จำเลยที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานโดยนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานยื่นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ แล้ววินิจฉัยว่า ตราบใดที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายทะเบียนยังไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งโจทก์คงเป็นเพียงสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อโจทก์มิได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานให้ฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นชอบหรือไม่ ต้องพิจารณาว่ากฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ เพียงใด พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ กำหนดให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผู้แทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงการฟ้องคดีต่อจำเลยทั้งสองด้วย มาตรา ๕๐ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานต้องนำไปจดทะเบียน โดยจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว และข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อ ๓๒ วรรคสอง ยังกำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนข้อเท็จจริงได้ความว่า นาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน ชุดใหม่ ซึ่งรวมทั้งโจทก์ด้วยเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ ประกอบข้อบังคับสหภาพแรงงานข้อ ๓๒ วรรคสอง ถือว่าเป็นการกระทำแทนสมาชิกทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้งและเมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่รับจดทะเบียน นาย ข ในฐานะรักษาการประธานสหภาพแรงงานได้ยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ ๒ โดยใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อบังคับสหภาพแรงงานแล้ว และเมื่อจำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๔) แทนโจทก์และสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนสหภาพแรงงานแม้โจทก์จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน แต่เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สถานะของโจทก์ยังคงเป็นเพียงสมาชิกของสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ และข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อ ๔ เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับมอบอำนาจจากนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงาน หรือรักษาการคณะกรรมการมอบหมายโดยมีหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องโดยลำพังเป็นการฟ้องคดีที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ และขัดต่อข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อที่ ๓๒ วรรคสอง และข้อที่ ๓๔ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

---

๘๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๗๔/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

นางสาว ส จำเลย ที่ ๑

นาย ป จำเลย ที่ ๒

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะได้ชำระเสร็จแก่นาย น โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยทั้งสอง เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่า โจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ไม่เคยรับนาย น เข้าเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่านาย น ทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายนาย น จากบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์และนาย น เคยเป็นกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำย้อนหลัง เนื่องจากนาย น ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สถานะของนาย น ไม่ว่าในฐานะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการเป็นพนักงานของบริษัท ก จำกัด จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว การที่นาย น รับเงินไปจากโจทก์นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของนาย น ซึ่งเคยเป็นกรรมการโจทก์ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวการทำงานของโจทก์ นาย น ไม่เคยส่งผลงานของการทำงานที่อ้างว่าทำงานให้แก่โจทก์ให้โจทก์รับทราบแต่อย่างใด โจทก์ไม่เคยสั่งหรือมอบหมายงานให้นาย น นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงาน A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานที่ตั้งหรือที่ทำงานของโจทก์แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โดยนาย ก ไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้นาย น ไปทำงานยังสถานที่ดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่นาย น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เป็นต้นมา แต่โจทก์มิได้จ่ายเงินให้ตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง และได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองมาโดยตลอด ถือได้ว่าเป็นการที่โจทก์ไม่ให้นาย น ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างนาย น แล้ว นาย น ไม่อาจร้องต่อจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์จ่ายค่าจ้างดังกล่าวได้ โจทก์กับนาย น มิไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมาย การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่านาย น เป็นลูกจ้างโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างของการทำงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ย จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองสอบสวนข้อเท็จจริง เห็นว่า เมื่อนาย น เป็นกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรมิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ หากคณะกรรมการโจทก์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในการดำเนินกิจการก็ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตามโครงสร้างบริหารย่อมถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าเป็นนายจ้างของนาย น แล้ว ปี ๒๕๖๐ มีลูกจ้างโจทก์ฟ้องกรรมการโจทก์ในขณะนั้นว่าเป็นนายจ้างให้รับผิดตามกฎหมายแรงงาน กรรมการโจทก์ชุดปัจจุบันจึงเป็นนายจ้างนาย น ด้วยเช่นกัน ทั้งนาย น ยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงาน A อันเป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์ โจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ นาย น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเรียกนาย น เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยจำเลยร่วมขอถือเอาคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นของจำเลยร่วม

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชาโจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน สำนักงาน A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งโจทก์เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ ข้อกล่าวอ้างในเรื่องที่จำเลยร่วมถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษให้พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก จำกัด มิได้เป็นการห้ามมิให้จำเลยร่วมทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์

เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งว่าการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน มีผลให้ปรับบทกฎหมายคลาดเคลื่อนไปว่าโจทก์มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วม โจทก์มีอำนาจบังคับบัญชาจำเลยร่วมและจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย มิใช่อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ทั้งสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดขึ้นจากการกระทำอันไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ จึงตกเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันโจทก์ เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการไม่เคยสั่งงานและไม่เคยได้รับมอบงานจากจำเลยร่วม จำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นพนักงานเพียงคนเดียวของโจทก์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาและไม่ได้ชำระหนี้ตอบแทนแก่โจทก์ จำเลยร่วมไม่มีสิทธิไปทำงานที่สำนักงาน A เพราะไม่ใช่สถานที่ทำงานของโจทก์ตามสัญญาจ้าง คำสั่งย้ายสถานที่ทำงานไปยังอาคารดังกล่าวเป็นคำสั่งของบริษัท ก จำกัด ไม่ใช่คำสั่งของโจทก์และไม่มีผลถึงจำเลยร่วมเพราะสัญญาจ้างจำเลยร่วมทำขึ้นภายหลังจากคำสั่งย้ายสถานที่ทำงานเป็นเวลานานแล้ว การที่จำเลยร่วมปฏิบัติงานที่สถานที่ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการทำงานให้แก่โจทก์ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดจากความไม่สุจริตของจำเลยร่วมกับพวกที่ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษ ทำสัญญาจ้างตนเองเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก จำกัด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยร่วม แม้อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จะมีการอ้างคำเบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารต่าง ๆ มาด้วย แต่ก็เป็นการบรรยายเพื่อแสดงให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามประเด็นในคำฟ้องโจทก์อย่างไร เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายมิใช่เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยแล้วพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยทั้งสองโดยต่อสู้ในประเด็นว่าจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์มาตลอดตั้งแต่ชั้นออกคำสั่งของจำเลยทั้งสอง ซึ่งการพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีหลักสำคัญตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าว ลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างโดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง หมายความว่าลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กล่าวคือนายจ้างมีหน้าที่จัดหางานและมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำโดยจ่ายค่าจ้างให้ และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการทำงานจากหน้าที่ทำการงานนั้นภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างการพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมว่ามีการปฏิบัติต่อกันอย่างไร ซึ่งมีหลายประการประกอบกัน เช่น งานที่จำเลยร่วมทำให้แก่โจทก์นั้นเป็นงานใดบ้างที่โจทก์มอบหมายให้รับผิดชอบ มีภาระงานและหน้าที่อย่างไร จำเลยร่วมได้ทำงานเช่นว่านั้นหรือไม่ เหตุใดโจทก์ยอมจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเช่นนั้น โดยโจทก์มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่เพียงใด โจทก์มีรายได้มาจากทางใด โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีทะเบียนลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หรือไม่ อย่างไร จำเลยร่วมตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนลูกจ้างหรือไม่ และการควบคุมบังคับบัญชาที่โจทก์มีต่อจำเลยร่วมเป็นอย่างไร มีการควบคุมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละฝ่ายของบริษัท ก จำกัดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจำเลยร่วมต้องรายงานผลการปฏิบัติการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์หรือไม่ และจำเลยร่วมกระทำการดังกล่าวเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนหรือไม่ มีการหักค่าจ้างจำเลยร่วม เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม หรือจำเลยร่วมได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากโจทก์ เช่น เป็นสมาชิกการประกันภัยกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นต้น การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้น มิใช่พิจารณามาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมโดยพิจารณาแต่เพียงสัญญาจ้างและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีข้อความระบุว่า โจทก์ในฐานะนายจ้างตกลงรับจำเลยร่วมในฐานะลูกจ้างเข้าทำงาน โดยมีการหักภาษีจากเงินที่จำเลยร่วมได้รับดังกล่าวระบุว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ประกอบกับหลักฐานข้อมูลแสดงการปฏิบัติงานของจำเลยร่วมพร้อมภาพถ่าย การสุ่มตรวจสถานที่ทำงานเดือนละครั้งของจำเลยทั้งสอง และประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่นมารายงานตัวและให้นำบรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบที่สำนักงานใหญ่ แล้ววินิจฉัยว่าเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ในฐานะนายจ้าง รวมถึงพิจารณาจากสถานที่ทำงานสำนักงาน A แล้ววินิจฉัยว่าเป็นสถานที่ทำงานของโจทก์อีกแห่งเพราะเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่เพียงเท่านั้น โดยศาลแรงงานกลางไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมว่ามีการปฏิบัติต่อกันดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร และหากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย จึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์

เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ อันจะส่งผลต่อประเด็นแห่งคดีที่ว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ต่อไป นอกจากนี้โจทก์ยังได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่า จำเลยร่วมถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกตลาดหลักทรัพย์และจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป อันมีความหมายว่าสถานะของจำเลยร่วมในบริษัท ก จำกัด สิ้นสุดลงตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว จำเลยร่วมจึงไม่สามารถโอนย้ายจากบริษัท ก จำกัด มาเป็นลูกจ้างโจทก์ได้ ซึ่งการโอนย้ายดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวและไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเช่นว่านั้นไว้ ย่อมเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่า จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเช่นนี้ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามนัยที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานการรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ในประเด็นว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๘๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๐๘/๒๕๖๗

นาย ค **โจทก์**

บริษัท ด จำกัด **จำเลยที่ ๑**

นางสาว ต **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘, ๑๑๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

เรื่อง **แม้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องฟังเป็นยุติว่า การเลิกจ้างจะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอไป การวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือไม่ หากมีอยู่จริง สาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ หากเหตุแห่งการเลิกจ้างมีอยู่จริง และสาเหตุนั้นสมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การเลิกจ้างก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋องและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างโจทก์เข้าที่ทำงาน ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ต่อมาจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร แต่ให้โจทก์สะสางงานโครงการที่โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบให้เสร็จก่อน โดยให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโจทก์จะมีอายุการทำงานเกิน ๓ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน ก่อนจำเลยทั้งสองจะบอกเลิกจ้าง โจทก์ได้รับการติดต่อให้เป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานแห่งหนึ่ง หากหน่วยงานดังกล่าวประกวดราคางานโครงการได้ โดยใช้เวลาทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ และไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งจำเลยที่ ๒ อนุญาตให้โจทก์ทำงานให้แก่หน่วยงานดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงตกลงทำงานเป็นที่ปรึกษาในงานโครงการให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเป็นเวลา ๘ เดือน โดยไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างเพราะไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของหน่วยงาน ต่อมาโจทก์ทำงานโครงการที่ตนรับผิดชอบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของจำเลยที่ ๑ กล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ เนื่องจากโจทก์ไปทำงานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โจทก์ชี้แจงว่าโจทก์ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ ๒ แล้ว แต่จำเลยทั้งสองบอกเลิกจ้างโจทก์ซ้ำเป็นครั้งที่สองในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอ้างว่า โจทก์รับดำเนินงานและรับค่าจ้างจากสถานประกอบการอื่น ข้อเท็จจริงที่โจทก์ชี้แจงมีความขัดแย้งกันเอง ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบหลายประการ และขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีซึ่งจำเลยที่ ๑ ยึดมั่นเสมอมา ทั้งขัดต่อข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ยังมีความกังวลต่อผลกระทบในความลับทางการค้าของจำเลยที่ ๑ อันถือเป็นความผิดร้ายแรง โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยทั้งสองไม่อาจใช้สิทธิเลิกจ้างซ้ำได้อีก

ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๗/๒๕๔๔ และโจทก์ไม่มีความผิดตามหนังสือเลิกจ้างที่ระบุไว้ นอกจากนี้ จำเลยที่ ๑ ไม่ถือว่าการที่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ทำงานในสถานประกอบการอื่นในขณะทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นความผิด เพราะมีลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ ๑ ทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการแห่งอื่นเช่นเดียวกันกับโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ลงโทษ อีกทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ระบุว่าการกระทำของโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นลงโทษเลิกจ้างได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการร่วมกันกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์เพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำให้โจทก์ได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ประวัติการทำงานด่างพร้อย ไม่สามารถหางานใหม่ได้โดยง่ายในระยะเวลาอันใกล้ และต้องขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่ควรจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจำเลยทั้งสองบอกเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยโจทก์ไม่มีความผิด และอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าจำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรในการเลิกจ้างใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อจำเลยทั้งสองบอกเลิกจ้างโจทก์ซ้ำในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแจ้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ทำผิดระเบียบ ทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้าง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๑,๒๘๙,๘๒๐ บาท พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของต้นเงินดังกล่าวทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่โจทก์ควรจะได้รับ ๘๕๙,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๘๙,๘๒๐ และค่าขาดประโยชน์จากเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้าง ๑๐๖,๒๙๙.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือที่ผู้จัดการเป็นเวลา ๗ วันทำการติดต่อกัน และให้จำเลยทั้งสองออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทำงานให้แก่สถานประกอบการอื่นโดยไม่แจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้จำเลยที่ ๑ ทราบ และไม่เคยขออนุมัติจากจำเลยที่ ๑ ทั้งยังนำลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ ๑ ไปสมอ้างส่งรายชื่อเป็นทีมงานของโจทก์ในการรับทำงานให้แก่สถานประกอบการดังกล่าว นำลูกจ้างนั้นไปเปิดบัญชีเงินฝากขึ้นใหม่สำหรับรับเงินค่าตอบแทนจากสถานประกอบการดังกล่าวโดยเฉพาะ และยึดสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวไว้กับตน โดยลูกจ้างคนดังกล่าวรับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือรู้รายละเอียดของงานที่โจทก์นำชื่อไปเป็นทีมงาน โดยโจทก์แจ้งเพียงว่ารับทำงานในฐานะที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดของงาน ขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงานและอัตราค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ความเกี่ยวพันของข้อปรึกษากับการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ทราบ ทำให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างขาดความไว้วางใจ เพราะโจทก์ไม่ชี้แจงให้ชัดเจน การรับดำเนินงานแก่หน่วยงานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับความลับทางการค้าของจำเลยที่ ๑ ซึ่งโจทก์ได้ล่วงรู้จากการทำงานกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ถือได้ว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรแจ้ง

ให้จำเลยที่ ๓ ทราบ จำเลยที่ ๑ จึงใช้สิทธิเลิกจ้างด้วยเหตุที่โจทก์ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และเป็นความผิดร้ายแรง โดยบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างซึ่งโจทก์ทำไว้กับจำเลยที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยังไม่มีผลใช้บังคับกรณีจึงไม่ใช่การเลิกจ้างซ้ำ จำเลยที่ ๑ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมเงินเพิ่ม ค่าขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่โจทก์ควรจะได้รับ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าขาดประโยชน์จากเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้างพร้อมดอกเบี้ย และออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์ หรือลงประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างโจทก์แต่เป็นเพียงกรรมการคนหนึ่งของจำเลยที่ ๑ โจทก์เคยเล่าให้จำเลยที่ ๒ ฟังว่าโจทก์ได้รับการทาบทามจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอราคา หากสถาบันดังกล่าวสามารถประกวดราคางานโครงการได้ โจทก์อาจรับเป็นที่ปรึกษา โดยจะไม่ให้กระทบต่อการทำงานของจำเลยที่ ๑ แต่โจทก์ไม่เคยแจ้งรายละเอียดของงาน ระยะเวลาทำงาน และอัตราค่าตอบแทนให้จำเลยที่ ๒ ทราบ อีกทั้งที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๒ ทราบรายละเอียดทั้งหมดและได้อนุญาตแล้วนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นผู้เลิกจ้างหรือกลั่นแกล้งโจทก์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเช่นเดียวกับจำเลยที่ ๑ และออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์ หรือลงประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๑ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๖๔๔,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑

โจทก์ฎีกาได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๑ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ประกอบกิจการผลิตให้บรรจุกระป๋องและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการมีผู้มีอำนาจหนึ่งในจำนวน ๔ คน โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยตกลงจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน และให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อนการเลิกจ้างมีผล จำเลยที่ ๑ ทราบว่าโจทก์รับทำงานให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานโจทก์ปฏิเสธอ้างว่าความเป็นความลับ อีกทั้งโจทก์ยังชักชวนพนักงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นทีมงานของโจทก์

โดยให้เปิดชีบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าจ้างจากบุคคลอื่น เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างพนักงานดังกล่าวโดยไม่จ่ายค่าชดเชย วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีหนังสือบอกเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลทันที แม้ว่าบันทึกข้อตกลงการเลิกจ้างเดิม จะระบุให้มีผลเป็นการเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่เมื่อยังไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ย่อมมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ตามบันทึกข้อตกลงการเลิกจ้างโดยให้มีผลทันที เพราะการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง จำเลยที่ ๑ ย่อมเลิกจ้างโจทก์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้อง หรือให้จำเลยที่ ๑ ลงประกาศขอโทษโจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ไม่ถือว่าลูกจ้างไปทำงานกับสถานประกอบการอื่นเป็นความผิดเสมอไป การที่โจทก์ไปทำงานให้หน่วยงานแห่งหนึ่งในระหว่างที่โจทก์ยังเป็นลูกจ้างเป็นเพียงการผิดสัญญาจ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีที่ร้ายแรงหรือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ขณะจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ โจทก์ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน แต่การที่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่ใช่การจงใจไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่ควรจะได้รับ หรือให้จำเลยที่ ๑ ลงประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การเลิกจ้างเพราะโจทก์กระทำผิดสัญญาจ้างงาน มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ เป็นเพียงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ไม่จำต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะส่วนตัว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมดอกเบี้ย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างงาน การเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างที่ทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ มีข้อความว่า “ลูกจ้างจะไม่รับจ้างทำงานให้กับบุคคลอื่นหรือกระทำการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการของบุคคลอื่นหรือเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลอื่นหรือดำเนินกิจการด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างก่อน” ข้อตกลงดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จำเลยที่ ๑ และโจทก์ต่างทำข้อตกลงด้วยความสมัครใจ ไม่ปรากฏว่าทำไปโดยสำคัญผิดถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่ อีกทั้งเมื่อคำนึงถึงสถานะของโจทก์ที่ตกลงทำงานให้จำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร มีหน้าที่ควบคุมด้านการเงินของจำเลยที่ ๑ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าเป็นเงินจำนวนมาก การที่จำเลยที่ ๑ มีข้อตกลงห้ามโจทก์ไม่ให้รับทำงานให้แก่บุคคลอื่น และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลอื่น ในระหว่างทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ

ของจำเลยที่ ๑ นับว่ามีเหตุผลอันสมควร ทั้งข้อห้ามดังกล่าวมิได้กำหนดห้ามโดยเด็ดขาด หากการรับทำงานให้แก่บุคคลอื่น หรือเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลอื่น ทำให้จำเลยที่ ๑ เกิดความเสียหายในการทำธุรกิจ โจทก์อาจขอและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยที่ ๑ จึงถือไม่ได้ว่าสัญญาจ้างในข้อนี้ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ดังนั้น ข้อตกลงในสัญญาจ้างานย่อมมีผลผูกพันบังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างและตกลงจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ แต่ระหว่างที่จะมีผลของการเลิกจ้าง โจทก์ตกลงรับทำงานโครงการให้แก่หน่วยงานแห่งหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทน โดยที่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โจทก์จึงเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาจ้างงาน ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ นั้น เห็นว่า การเลิกจ้างที่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ กับการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ เป็นคนละกรณีกัน การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ส่วนการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องฟังเป็นยุติว่า การเลิกจ้างจะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอไป การวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือไม่ หากมีอยู่จริงสาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ หากเหตุแห่งการเลิกจ้างมีอยู่จริงและสาเหตุนั้นสมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การเลิกจ้างก็ไม่ถือว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ได้ความว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ ทราบว่าโจทก์รับทำงานให้แก่บุคคลอื่น และให้โจทก์ชี้แจงรายละเอียดของงาน โจทก์กลับปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นความลับ ขณะเกิดเหตุโจทก์ทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูง การกระทำในลักษณะดังกล่าวย่อมมีเหตุทำให้จำเลยที่ ๑ ขาดความเชื่อถือไว้วางใจและระแวงสงสัยในการกระทำของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังพบว่าโจทก์ชักชวนพนักงานของจำเลยที่ ๑ ไปเป็นทีมงานของโจทก์ จึงเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างพนักงานดังกล่าวโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต่อมาจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุว่าโจทก์ทำงานและรับค่าจ้างกับสถานประกอบการอื่นและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ เหตุที่จำเลยที่ ๑ หยิบยกขึ้นเลิกจ้างโจทก์จึงมีอยู่จริง และสาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาว่าจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วยหรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๑ และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น เมื่อจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ย่อมต้องร่วมรับผิดในวงเงินดังกล่าวต่อโจทก์ด้วย สำหรับกรณีที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้น แต่เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

ต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๒ ในส่วนของเงินค่าชดเชยและดอกเบี้ยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๖๔๔,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

๘๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๔๙/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

นางสาว ส จำเลย ที่ ๑

นาย ป จำเลย ที่ ๒

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะได้ชำระเสร็จแก่นาย น โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยทั้งสอง เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่า โจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ไม่เคยรับนาย น เข้าเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่านาย น ทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายนาย น จากบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์และนาย น เคยเป็นกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำย้อนหลัง เนื่องจากนาย น ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สถานะของนาย น ไม่ว่าในฐานะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการเป็นพนักงานของบริษัท ก จำกัด

จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว การที่นาย น รับเงินไปจากโจทก์นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของนาย น ซึ่งเคยเป็นกรรมการโจทก์ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวการทำงานของโจทก์ นาย น ไม่เคยส่งผลงานของการทำงานที่อ้างว่าทำงานให้แก่โจทก์ ให้โจทก์รับทราบแต่อย่างใด โจทก์ไม่เคยสั่งหรือมอบหมายงานให้นาย น นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงาน A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานที่ตั้งหรือที่ทำงานของโจทก์แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โดยนาย ก ไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้นาย น ไปทำงานยังสถานที่ดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่นาย น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา แต่โจทก์มิได้จ่ายเงินให้ตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง และได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองมาโดยตลอด ถือได้ว่าเป็นการที่โจทก์ไม่ให้นาย น ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างนาย น แล้ว นาย น ไม่อาจร้องต่อจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์จ่ายค่าจ้างดังกล่าวได้ โจทก์กับนาย น มิไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมาย การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่านาย น เป็นลูกจ้างโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างของการทำงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ย จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองสอบสวนข้อเท็จจริง เห็นว่า เมื่อนาย น เป็นกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรมิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ หากคณะกรรมการโจทก์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในการดำเนินกิจการก็ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตามโครงสร้างบริหารย่อมถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าเป็นนายจ้างของนาย น แล้ว ปี ๒๕๖๐ มีลูกจ้างโจทก์ฟ้องกรรมการโจทก์ในขณะนั้นว่าเป็นนายจ้างให้รับผิดตามกฎหมายแรงงาน กรรมการโจทก์ชุดปัจจุบันจึงเป็นนายจ้างนาย น ด้วยเช่นกัน ทั้งนาย น ยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงาน A อันเป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์ โจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ นาย น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบกฎหมาย ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเรียกนาย น เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยจำเลยร่วมขอถือเอาคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นของจำเลยร่วม

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชาโจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน สำนักงาน A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งโจทก์เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ ข้อกล่าวอ้างในเรื่องที่จำเลยร่วมถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษให้พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก จำกัด มิได้เป็นการห้ามมิให้จำเลยร่วมทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งว่าการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน มีผลให้ปรับบทกฎหมายคลาดเคลื่อนไปว่าโจทก์มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วม โจทก์มีอำนาจบังคับบัญชาจำเลยร่วมและจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย มิใช่อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ทั้งสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดขึ้นจากการกระทำอันไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ จึงตกเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันโจทก์ เห็นว่าโจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการไม่เคยสั่งงานและไม่เคยได้รับมอบงานจากจำเลยร่วม จำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นพนักงานเพียงคนเดียวของโจทก์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาและไม่ได้ชำระหนี้ตอบแทนแก่โจทก์ จำเลยร่วมไม่มีสิทธิไปทำงานที่สำนักงาน A เพราะไม่ใช่สถานที่ทำงานของโจทก์ตามสัญญาจ้าง คำสั่งย้ายสถานที่ทำงานไปยังอาคารดังกล่าวเป็นคำสั่งของบริษัท ก จำกัด ไม่ใช่คำสั่งของโจทก์และไม่มีผลถึงจำเลยร่วมเพราะสัญญาจ้างจำเลยร่วมทำขึ้นภายหลังจากคำสั่งย้ายสถานที่ทำงานเป็นเวลานานแล้ว การที่จำเลยร่วมปฏิบัติงานที่สถานที่ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการทำงานให้แก่โจทก์ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดจากความไม่สุจริตของจำเลยร่วมกับพวกที่ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษ ทำสัญญาจ้างตนเองเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก จำกัด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยร่วม แม้อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จะมีการอ้างคำเบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารต่าง ๆ มาด้วย แต่ก็เป็นการบรรยายเพื่อแสดงให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามประเด็นในคำฟ้องโจทก์อย่างไร เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายมิใช่เป็นการอุทธรณ์

โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยแล้วพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยทั้งสองโดยต่อสู้ในประเด็นว่าจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์มาตลอดตั้งแต่ชั้นออกคำสั่งของจำเลยทั้งสอง ซึ่งการพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีหลักสำคัญตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าว ลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างโดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง หมายความว่าลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่งต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กล่าวคือนายจ้างมีหน้าที่จัดหางานและมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำโดยจ่ายค่าจ้างให้ และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการทำงานจากหน้าที่ทำการงานนั้นภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างการพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมว่ามีการปฏิบัติต่อกันอย่างไร ซึ่งมีหลาย ประการประกอบกัน เช่น งานที่จำเลยร่วมทำให้แก่โจทก์นั้นเป็นงานใดบ้างที่โจทก์มอบหมายให้รับผิดชอบ มีภาระงานและหน้าที่อย่างไร จำเลยร่วมได้ทำงานเช่นว่านั้นหรือไม่ เหตุใดโจทก์ยอมจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเช่นนั้น โดยโจทก์มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่เพียงใด โจทก์มีรายได้มาจากทางใด โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีทะเบียนลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หรือไม่ อย่างไร จำเลยร่วมตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนลูกจ้างหรือไม่ และการควบคุมบังคับบัญชาที่โจทก์มีต่อจำเลยร่วมเป็นอย่างไร มีการควบคุมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละฝ่ายของบริษัท ก จำกัดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจำเลยร่วมต้องรายงานผลการปฏิบัติการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์หรือไม่ และจำเลยร่วมกระทำการดังกล่าวเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนหรือไม่ มีการหักค่าจ้างจำเลยร่วม เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม หรือจำเลยร่วมได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากโจทก์ เช่น เป็นสมาชิกการประกันภัยกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นต้น การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้น มิใช่พิจารณามาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมโดยพิจารณาแต่เพียงสัญญาจ้างและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีข้อความระบุว่า โจทก์ในฐานะนายจ้างตกลงรับจำเลยร่วมในฐานะลูกจ้างเข้าทำงาน โดยมีการหักภาษีจากเงินที่จำเลยร่วมได้รับดังกล่าวระบุว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภท

เงินเดือน ค่าจ้าง ประกอบกับหลักฐานข้อมูลแสดงการปฏิบัติงานของจำเลยร่วมพร้อมภาพถ่าย การสุ่มตรวจสถานที่ทำงานเดือนละครั้งของจำเลยทั้งสอง และประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่นมารายงานตัว และให้นำบรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบที่สำนักงานใหญ่ แล้ววินิจฉัยว่าเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ในฐานะนายจ้าง รวมถึงพิจารณาจากสถานที่ทำงานสำนักงาน A แล้ววินิจฉัยว่าเป็นสถานที่ทำงานของโจทก์อีกแห่งเพราะเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่เพียงเท่านั้น โดยศาลแรงงานกลางไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมว่ามีการปฏิบัติต่อกันดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร และหากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย จึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ อันจะส่งผลต่อประเด็นแห่งคดีที่ว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ต่อไป นอกจากนี้โจทก์ยังได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่าจำเลยร่วมถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกตลาดหลักทรัพย์และจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป อันมีความหมายว่าสถานะของจำเลยร่วมในบริษัท ก จำกัด สิ้นสุดลงตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว จำเลยร่วมจึงไม่สามารถโอนย้ายจากบริษัท ก จำกัด มาเป็นลูกจ้างโจทก์ได้ ซึ่งการโอนย้ายดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวและไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเช่นว่านั้นไว้ ย่อมเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่า จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเช่นนี้ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามนัยที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานการรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ในประเด็นว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

---

๘๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๕๐/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

นางสาว ส จำเลย ที่ ๑

นาย ป จำเลย ที่ ๒

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นาย น โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยทั้งสอง เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่า โจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับนาย น เข้าเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่านาย น ทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายนาย น จากบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์และนาย น เคยเป็นกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำย้อนหลัง เนื่องจากนาย น ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สถานะของนาย น ไม่ว่าในฐานะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการเป็นพนักงานของบริษัท ก จำกัด จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว การที่นาย น รับเงินไปจากโจทก์นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายทั้งการทำงานของนาย น ซึ่งเคยเป็นกรรมการโจทก์ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวการทำงานของโจทก์ นาย น ไม่เคยส่งผลงานของการทำงานที่อ้างว่าทำงานให้แก่โจทก์ ให้โจทก์รับทราบแต่อย่างใดโจทก์ไม่เคยสั่งหรือมอบหมายงานให้นาย น นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงาน A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานที่ตั้งหรือที่ทำงานของโจทก์ แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โดยนาย ก ไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้นาย น ไปทำงานยังสถานที่ดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่นาย น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เป็นต้นมา แต่โจทก์มิได้จ่ายเงินให้ตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง และได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองมาโดยตลอด ถือได้ว่าเป็นการที่โจทก์ไม่ให้นาย น ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างนาย น แล้ว นาย น ไม่อาจร้องต่อจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์จ่ายค่าจ้างดังกล่าวได้ โจทก์กับนาย น มิไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมาย การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่านาย น เป็นลูกจ้างโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยจึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองสอบสวนข้อเท็จจริง เห็นว่า เมื่อนาย น เป็นกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรมิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ หากคณะกรรมการโจทก์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในการดำเนินกิจการก็ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตามโครงสร้างบริหารย่อมถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าเป็นนายจ้างของนาย น แล้ว ปี ๒๕๖๐ มีลูกจ้างโจทก์ฟ้องกรรมการโจทก์ในขณะนั้นว่าเป็นนายจ้างให้รับผิดตามกฎหมายแรงงาน กรรมการโจทก์ชุดปัจจุบันจึงเป็นนายจ้างนาย น ด้วยเช่นกัน ทั้งนาย น ยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงาน A อันเป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์ โจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แก่ นาย น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเรียกนาย น เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยจำเลยร่วมขอถือเอาคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นของจำเลยร่วม

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางว่า วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยร่วมยื่นคำร้องต่อจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ค้างจ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้จำเลยทั้งสองมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยทั้งสองสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่ง เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แก่จำเลยร่วม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท ก จำกัด จำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการโจทก์ในระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงาน

ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โจทก์ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในปีภาษี ๒๕๖๒ ให้แก่จำเลยร่วม สำนักงาน A เป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด จำเลยร่วมนำหลักฐานข้อมูลแสดงการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายมาแสดงว่าจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์ประกอบกิจการบอกขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล มีรายได้จากการให้ทิ้งขยะและขายไฟฟ้าให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้มาจากบริษัทลูกของโจทก์ กิจการโดยตรงของโจทก์ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ จำเลยร่วมมีหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของโจทก์และกิจการของบริษัท ๓ บริษัทได้แก่บริษัท ซ จำกัด บริษัท พ จำกัด และบริษัท ส จำกัด แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้ตลอดมา จำเลยร่วมทำรายงานความคืบหน้าในการทำงานของบริษัท ซ จำกัด และบริษัท พ จำกัด และใบสำคัญเบิกเงินการเดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่บริษัท พ จำกัด แสดงถึงการทำงานในกิจการของโจทก์ อีกทั้งบริษัท ซ จำกัด มีชื่อจำเลยร่วมเป็นกรรมการ มีสำนักงาน A ถือว่าจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในเดือนดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างในเรื่องที่จำเลยร่วมถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก จำกัด มิได้เป็นการห้ามมิให้จำเลยร่วมทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งว่าการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน มีผลให้ปรับบทกฎหมายคลาดเคลื่อนไปว่าโจทก์มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วม โจทก์มีอำนาจบังคับบัญชาจำเลยร่วมและจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย มิใช่อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ทั้งสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดขึ้นจากการกระทำอันไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ จึงตกเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันโจทก์ เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดจากความไม่สุจริตของจำเลยร่วมกับพวกที่ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษ ทำสัญญาจ้างตนเองเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก จำกัด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยร่วม โจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการและไม่มีธุรกรรมใด ๆ จำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นพนักงานเพียงคนเดียวของโจทก์ ไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของโจทก์แม้อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จะมีการอ้างคำเบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารต่าง ๆ มาด้วย แต่ก็เป็นการบรรยายเพื่อแสดงให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามประเด็นในคำฟ้องโจทก์อย่างไร เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ มิใช่เป็น

การอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยแล้วพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยทั้งสองโดยต่อสู้ในประเด็นว่าจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์มาตลอดตั้งแต่ชั้นออกคำสั่งของจำเลยทั้งสอง ซึ่งการพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีหลักสำคัญตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าว ลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างโดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง หมายความว่าลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่งต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กล่าวคือนายจ้างมีหน้าที่จัดหางานและมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำโดยจ่ายค่าจ้างให้ และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการทำงานจากหน้าที่ทำการงานนั้นภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างการพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้นจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม ว่ามีการปฏิบัติต่อกันอย่างไร ซึ่งมีหลายประการประกอบกัน เช่น งานที่จำเลยร่วมทำให้แก่โจทก์นั้นเป็นงานใดบ้างที่โจทก์มอบหมายให้รับผิดชอบ มีภาระงานและหน้าที่อย่างไร จำเลยร่วมได้ทำงานเช่นว่านั้นหรือไม่ เหตุใดโจทก์ยอมจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเช่นนั้น โดยโจทก์มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่เพียงใด โจทก์มีรายได้มาจากทางใด โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีทะเบียนลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หรือไม่ อย่างไร จำเลยร่วมตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนลูกจ้างหรือไม่ และการควบคุมบังคับบัญชาที่โจทก์มีต่อจำเลยร่วมเป็นอย่างไร มีการควบคุมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละฝ่ายของบริษัท ก จำกัดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งจำเลยร่วมต้องรายงานผลการปฏิบัติการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์หรือไม่ และจำเลยร่วมกระทำการดังกล่าวเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนหรือไม่ มีการหักค่าจ้างจำเลยร่วม เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมหรือจำเลยร่วมได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากโจทก์ เช่น เป็นสมาชิกการประกันภัยกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นต้น การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้น มิใช่พิจารณามาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมโดยพิจารณาแต่เพียงสัญญาจ้างและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีข้อความระบุว่า โจทก์ในฐานะนายจ้างตกลงรับจำเลยร่วมในฐานะลูกจ้างเข้าทำงานโดยมีการหักภาษีจากเงินที่จำเลยร่วมได้รับดังกล่าวระบุว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน

ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการทำงานของบริษัท ซ จำกัด และบริษัท พ จำกัด ประกอบใบสำคัญจ่ายที่จำเลยร่วมเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ โดยศาลแรงงานกลางไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมว่ามีการปฏิบัติต่อกันที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร และหากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัยอันได้แก่สัญญาจ้างที่ระบุว่าจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ก็แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ระบุว่าจำเลยร่วมเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ การรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย ก็ไม่ได้ยืนยันแน่ชัดว่า เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือไม่ หลักฐานข้อมูลแสดงการปฏิบัติงานของจำเลยร่วมประกอบใบสำคัญจ่าย ก็มิได้มีรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นงานในหน้าที่ของจำเลยร่วมที่เป็นการทำงานตอบแทนโจทก์โดยเหมาะสมกับการได้รับค่าจ้างในตำแหน่งที่สูงมากเช่นนั้นหรือไม่จากที่ได้วินิจฉัยมาตามข้างต้นจึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ อันจะส่งผลต่อประเด็นแห่งคดีที่ว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ต่อไป นอกจากนี้โจทก์ยังได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่า จำเลยร่วมถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกตลาดหลักทรัพย์และจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป อันมีความหมายว่าสถานะของจำเลยร่วมในบริษัท ก จำกัด สิ้นสุดลงตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว จำเลยร่วมจึงไม่สามารถโอนย้ายจากบริษัท ก จำกัด มาเป็นลูกจ้างโจทก์ได้ ซึ่งการโอนย้ายดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวและไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเช่นว่านั้นไว้ย่อมเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง เช่นนี้ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามนัยที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานการรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ในประเด็นว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

คณะผู้จัดทำ

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส	ผู้อำนวยการกองนิติการ
นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
นายอภิสิทธิ์ ป้องกัน	ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา
นายสิริชัย รุ่งสาคร	รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานต์นิภา สมสวย	นิติกรชำนาญการ
นางสาวอุมาพร ดอนบ้านเขียว	นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐกาญจน์ ทองคำ	นิติกรชำนาญการ
นางสาวจุฑาพร ศักดิ์รัตน์	นิติกรชำนาญการ
นายเริงณรงค์ ขุนณรงค์	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวทัชช อมรวรพักตร์	นักวิชาการแรงงาน
นายฐิติ แสงปลื้มภิรมย์	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวอัจฉรา สุมาลี	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวเวธนี เวชกิจ	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวเบญจวรรณ จรจวบโชค	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวมาลิณี หม้อคำมูล	นักวิชาการแรงงาน
นายพรพัฒน์ แก้วไพจิตร	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวชนิสรา ทองประสาน	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวกรพรรณ แสงทอง	นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนิลาวรรณ เนียมจีน	นักวิชาการแรงงาน

ช่องทางการติดต่อกองนิติการ



ที่อยู่สำนักงาน : กองนิติการ ชั้น 12
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ



legal@labour.mail.go.th



02-660-2086
02-660-2092